

הוצעת והכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org
ע"י חיים תשס"ט

ספר הזכרונות

תולדות אדם הגדול בענקים, אור כהיר הוא בשחקים,
גאון הגאונים, כאחד מן הקדמונים, קודש הקדשים,
איש אלקים, כבוד קדושת מרן מורנו ורבנו

ר' צדוק הבהן זצוקללה"ה

בן הרב הגאון החסיד וכו' ר' יעקב הכהן ז"ל
אבד"ק קריזבורג

וזהו חבור קדוש ונפלא על איזהו מצות מתרי"ג מצות
עפ"י סדר וסגנון של הרמב"ם ז"ל.

ובסופו קונטרס משיב המענה על חשבון העבור והתקופות והמולדות המסור בידינו.

מתדורה שניה

תל-אביב

תשס"ז

אני מודה לך על כל מה שאתה עושה בשבילי
ועל כל המאמץ והתשוקה שאתה מנסה להקדיש לי.
אני יודע שאתה תמיד תהיה איתי ותדאג לי,
ואני יודע שאתה תמיד תהיה חזקה ונמרצת.
אני יודע שאתה תמיד תהיה חכמה ונבונה.
אני יודע שאתה תמיד תהיה טובה וסובלנית.

בתור הקדמה

כאשר הער' ד' רוח במרום ונתעורר האברך מו"ה רפאל דוב ג"י בן הרבני הגניד החסיד מו"ה דוד ג"י לזכות את עצמו ואת הרבים להויל זה מכיסו ולהוציא לאור עולם מכתבי קודש של רבינו הגאון"ק הכהן הגדול זצוקלה"ה, מצאנו נכון להדפיס מקודם את מחברת הקודש אשר אנו נותנים לפניכם בזה על איותי מצות מהתרי"ג מצות כפי אשר מצאנו כתובים וסדורים בכי"ק של רבינו זצוק"ל בעצמו, ויותר לא מצאנו לע"ע בחוך הכי"ק יען כי הוא קדומה בומן כי כתובה בכי"ק של רבינו זצוק"ל עוד בשנת ת"ר בעיר וולאדאוקי וגם במעלה הוא גדול מאוד כי כסי הנראה הי' חביב מאוד בעיני רבינו נבג"מ ולפי השערה קרובה רמז רבינו זי"ע על הכי"ק הנה בדבריו הקדושים בפתח דברי לספר הזכרונות אשר נדפס בהספה"ק דברי סופרים וולה"ק :

אצב"ה בשכבר הימים עברו בימי עלומי החלומי לסדר קונטרס קראתיו ספר הזכרונות מסודר על המצות כפי סדר חיבור הרמב"ם להיות לזכרון בין עיני מה שהוא ראוי לכל אחד לזכור מהם מה שהוא חובת גברא לשמור ולעשות ולקיים וכתבתי אז איות קונטרסים ואחר שבתתי ממלאכתי ואחר זמן לסיבה ידועה אצלי קבלתי עלי בל"ג לבצע מלאכת ספר הזכרונות ואולם לאשר לא יכולתי עשוהו אז כו' עד עתה אשר התעוררתי בהתעוררות אלקי לקיים גדרי בזה וכו' עכלה"ק יעו"ש :

וממטעם זה קראנו שם המחברת ספר הזכרונות ולא מלבנו בדינו את השם, ולא שנינו בו ח"ו אף כחוס השערה, רק נעתק הכל אות באות מגוף הכי"ק ע"י הרבני המופלג מו"ה שלמה גבריאלי ג"י רא"ז ענטהאל ואח"כ הוגה עוה"פ בדיוק ע"י אנשים מופלגי תורה אשר הסתופפו בצל הקודש של רבינו מרן הגאון"ק זצוק"ל ושותים בצמא דבריו הקדושים, ופעמים מועטים הי' נראה בעיניהם מההכרח להגיה מה והקיפו את ההגה"ה בחוך ב' חצאי מוקף כזה ()

וספחנו בסופו את הקונטרס משיב הטענה אשר כתבו ג"כ רבינו בומן הסמוך לו בשנת תר"ב בעיר וולאדאוקא להשיב על הגאון בעל חומת ירושלים ב"מגילת טענות שלו (אשר כפי הנראה ערכו אל חכמי עיר הוראדנא בעת ההיא) ובו יצא לפסק ח"ו על חשבון העיבור המסור בדינו. (ונראה כי על סמך חשבונותיו האלו עשה המעשה הנזכרת במעשה רב להגר"א ז"ל בדף ל' ע"ב יעו"ש ומה שהשיב לו הגאון מחילנא ז"ל). ומרן רבינו זצוק"ל במשיב הטענה דחה כל ראיותיו והוכיחו על כל טענותיו, והקונטרס הזה הוא שייך הרבה מאוד אל המצוה של קדה"ח אשר במחברת הקודש הזאת, והרבה טעמים כתוב במשה"ט כאשר כתבתי בחידושיי והוא במצות קדה"ח :

וכאשר הי' ד' עמנו וזכינו לסייע בהדפסת ספה"ק הזה הי' אתנו כי נזכה לסייע ולהוציא לאור עולם את יתר הכי"ק של רבינו מרן ומאורן של ישראל ובזכותו נחשע ברו"ג ויאיר עינינו במאור תורתו.

המלכה"ד

בס"ד. פרשת בראשית

(א) **מצות עשה** לישא אשה ולפרות ולרבות לקיום המין שנאמר ואתם פרו ורבו. ונאמר לא תוהו בראה לשבת יצרה ומטעם זה מצוה זו גדולה מכל מצות שבתורה זולת ת"ת (תוס' פ"ק דע"ז י"ג א וגיטין מ"א ב). וכל מי שלא נשא אשה הרי הוא שופך דמים וממטע הדמות וגורם לשכינה שתסתלק מישראל ואינו קרוי אדם וכיון שנשא אשה עונותיו מתקפקים. וכל זמן שלא נשא שרוי בלא שמחה בלא ברכה טובה תורה חומה שלום (הכל בפרק הבא על יבמות). ובבראשית רבה (פרשה י"ז) מוסיף שרוי בלא כפרה בלא עזר. ובפרק קמא דברכות (דף י"א א) בחוקי' אמרינן מות בעולם הזה תמות בעולם הבא משום דלא נסבית. ובפרק ערבי פסחים (דף קי"ב ב) ז' כמנודין לשמים יהודי שאין לו אשה ושיש לו אשה ואין לו בנים. ובווהר חדש רות פסוק ותקראנה אמרינן דאין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה (עי' שם):

ו**נוהגת** מצוה זו בכל מקום ובכל זמן. ומוכח שם בברכות גבי חוקי' דאפי' יודע שיהיו בניו רעים וחטאים לד' חייב במצוה זו (וכגון האנוסים שיודעים שבניהם יעברו על המצות וכהנ"ל) ומיהו במקום גזירת המלכות יש אומרים דלא שייכא למצוה משום דאמרינן בס"פ חזקת הבתים (דף ס' ע"ב) בדין הי' שנגזור על עצמנו משחרב בית המקדש שלא נשא נשים ולא נוליד בנים ויכלו זרעו של אברהם אבינו מאליו אלא שאין רוב הצבור יכולים לעמוד (יש לפרש שאין יכולים להעמיד על עצמם שלא יבואו לידי איסור השחתת זרע ר"ל או שאר איסורים ולפי זה דוקא יכול להעמיד בעינן ופשוט). אבל התוס' כתבו דזהו כשכבר קיים פרי' ורבי' הי' בדין לגזור שלא יוסיף להרבות בנים אבל כשעדיין לא קיים אסור. וכן הסכמת הפוסקים כהתוס'. ומכל מקום אין לב"ד לכוף לעובר ואינו נושא. ולענין להוכיחו מסופקני. ואפשר דחייב להוכיחו לעובר וע' במקומו במצות תוכחה:

מאימתי יתחייב במצוה זו משנעשו לו י"ז שלימות בהתחלת שנת הי"ח עד שנת העשרים וכיון שעברו עליו כ' ולא נשא הרי כל שעה שאינו נושא עובר בעשה והקב"ה אומר עליו תיפח עצמותיו והרי הוא כל ימיו בהרחור עבירה. והמקדים לישא בן י"ג בהתחלת שנת

י"ד מצוה מן המובחר שניצול מהרהורים (הכל בפ"ק דקדושין). ובסנהדרין (דף ע"ו ב) אמרינן המשיא בניו סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר ופקדת נוך ולא תתטא. והיינו בהיותם בן י"ג אבל קודם לא ישא דהוי כבעילת זנות דאין קדושין לקטן. ויש אומרים דסמוך לפירקן היינו שנה או חצי קודם י"ג ג"כ איכא מצוה ולא הוי כבעילת זנות כשאביו משיאו. אבל המשיא אשה לבנו קטן שאין סמוך לפרקו עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה כו' מפני שהיא צמאה לתשמיש ותזונה עליו. אם לא כשגם היא קטנה או שפיר דמי לדבר זה אף קודם י"ג. ויש לסמוך על זה בשעת הדחק כגון שיש לחוש לגזירת המלכות כמו שאירע כן כמה פעמים או כהאי גונא משום דחק מעות. וישא אשה קודם שילמוד תורה כדי שילמוד אח"כ תורה בטהרה. במה דברים אמורים לעשיר שכשישא לא יטרד במזונותיו אבל בעני שאם ישא יטרד במזונות ילמוד תורה קודם כל התורה כולה עד שיהי' בקי בהן ובטעמיהם ובדקדוקיהם בדרך קצרה ואח"כ ישא אשה. ואפילו עברו עליו כ' ועדיין אינו בקי בכל התורה ונפשו חשקה בתורה וירא שמא יטרד רשאי להדחות מצות פרי' ורבי' בשביל מצות תלמוד תורה. ובלבד שלא יהי' יצרו מתגבר עליו אבל אם יצרו מתגבר עליו עד שנמצא שאין לבו פנוי מהרהורים ישא אשה תחלה ואח"כ ילמוד תורה בטהרה כפי יכולתו:

אפילו' נשא אשה ואין לו בנים (כנ"ל מפרק ערבי פסחים) כגון שנשא אשה עקרה וקינה קטנה או שאינה ראו' לילד לא קיים המצוה אלא צריך לישא אשה בת בנים. וכיון שהוליד זכר ונקיבה קיים המצוה ובלבד שלא יהי' הבן סריס או הנקיבה אילוניית. אבל אם הבן נשא אילוניית או הבת נישאת לסריס או שלא נשאו כלל קיים המצוה. ואם מתו אם הניחו זכר ונקיבה אפי' הנקיבה מהזכר והזכר מהנקיבה קיים פרי' ורבי'. אבל אם לא הניחו או שהניח אחד זכר ונקיבה והשני לא הניח כלום לא קיים המצוה. היו לו ב' זכרים בלא נקיבה או ב' נקיבות בלא זכר לא קיים. וכן אם היו לו זכר ונקיבה ומתו והניחו ב' זכרים או ב' נקיבות או שהי' לו זכר ונקיבה ומת הזכר והניח בת או להיפך לא קיים פרי' ורבי'. ויש חולקים וסוברים דכשהיו לו זכר ונקיבה ומתו שניהם או אחד והניחו ונמצא לו ב' זכרים או ב' נקיבות קיים פרי' ורבי' כיון שבאים מזכר ונקיבה. ודע דמסופקני אם מתו גם אשת הזכר ובעל

הנקיבה אם גם אבותם יצאו ידי פרי' ורבי' באלה הנכדים שהניחו אם נאמר זכרון אחד עולה לכאן ולכאן. עוד אני מסופק אם מתו גם הנכדים ונשארו בניהם אם גם בני בני בני כבנים וצ"ע. (ועי' בערכי הכנויים בשם המבי"ט):

אעפ"י שקיים פרי' ורבי' אסור לו מדרבנן לעמוד בלא אשה שלא יתגבר יצרו עליו ואסמכוה רבנן אקרא שנאמר לא טוב היות האדם לבדו וגו'. והרמב"ן מסופק דאפשר איסור תורה הוא לישב בלא אשה מקרה דלא טוב אלא החכמים אמרו שישא אשה בת בנים שנאמר לערב אל תנח ירך ואע"פ שהוליד בנים בילדותו יחזור ויוליד בנים גם כן בזקנותו. ומיהו אין כופים על זה דלאו תקנה היא אלא כעין ישוב דרך ארץ ואין מחמירים עליו כ"כ. אבל לישא אשה כופים (במקום שאין גזירה כנ"ל). וכן אם יש לו בנים הרבה ומתיירא שמא יבואו קטטות ומריבות בין הבנים ובין אשתו כשתהי' בת בנים מותר לישא אשה שאינה בת בנים. אבל אסור לישב בלא אשה משום חשש קטטה. ונראה דאז ישא אשה בת בנים כיון דבין כך ובין כך יהי' קטטות. ולישב בלא אשה כלל אסור לפיכך ישא בת בנים אם לא שכשישא בת בנים יהי' יותר קטטות. וצ"ע מאן מפס: ואם מכיר שאינו בן בנים עוד ואינו ראוי להוליד עוד רשאי לישא אשה שאינה בת בנים. ונראה לי דאם ימתין איזה שנים ישיא בנו ולא יהי' קטטות ביניהם ובין אשתו ימתין וישא אח"כ אשה בת בנים. והוא שאין יצרו מתגבר עליו:

הא"ב חייב לבנו להשיאו אשה והוא לישא ובנו לישא בנו קודם (פ"ק דקדושין. מיהו אין כופין אותו. תולדות אדם להרשב"א סי' שכ"א). פירוש שלפי שדרך האיש לחזור אחר האשה כמו שאיתא בריש קדושין וצריך האב לחזור בשבילו. אבל אין צריך ליתן לו מעות ולהלבישו. ורק בבת למדו חכמים (פרק גערה שנתפתתה) מדכתיב את בנותיכם תתנו לאנשים שילבישה וינעילה כדי שיקפצו עלי' בני אדם לא בבן. ומכל מקום אם אי אפשר בענין אחר להשיאו נראה לי דמחויב להלבישו וגם להפריז לו נדן בענין שיוכל להשיאו אשה כל דהוא. ואם לא השיאו אביו הוא חייב להשיא עצמו כמו שנתבאר. ואם אין לו כדי צרכו להשיאו צריכים הציבור להשיאו. ומוכרים ספר תורה כדי לישא אשה לקיים מצות פרי' ורבי' ואפי' קיים מצות פרי' ורבי' מוכרים ספר תורה כדי

לישא אשה שלא לעמוד בלא אשה. ויש חולקים וסוברים דכיון דזה אינו אלא איסור דרבנן כמו שנתבאר אין למכור ס"ת בשביל זה. והעיקר כדיעה ראשונה. מיהו אם יש לו לישא אשה שאינה בת בנים ואין לו לישא בת בנים אין למכור ס"ת בשביל לישא בת בנים דאינו אלא כעין ישוב דרך ארץ כנ"ל. ויש חולקים וסוברים גם בשביל זה הואיל ותקנת חכמים הוא מוכרים ס"ת בשביל כן ואעפ"י שיש לו מעט ויוכל לישא שאינה בת בנים בלי מכירת ס"ת. ונראה לי דיתן לאחר כל מה שיש לו בענין שלא יוכל לישא גם שאינה בת בנים וימכור הספר תורה ובכהאי גוונא שפיר דמי (דכהאי גוונא כתבתי בסיעתא דשמיא בהלכות עבדים דרשאי להפקיר כל מה שיש לו ולמכור עצמו לעבד עברי):

בני נח ג"כ חייבים במצוה זו (שאלות דרב אחאי גאון סי' קס"ה). והמהרש"א חגיגה (דף ב' ב') חולק על התוס' שכתבו כהשאלות מגמרא דסנהדרין (דף נ"ט ב.). ועי' במשנה למלך (פרק י' ממלכים) ובשאלת שלום להשאלות שם ובטורי אבן בחידושי חגיגה שם ובשבות יעקב (חלק ב' סי' קל"ד). ולפיכך צריך לזהר בעכו"ם שכבשתו מלמונעו מפרי' ורבי' (וכן להביאו לידי השחתת ורעו כמו שיתבאר דבהא תליא) דעובר על לפני עור לא תתן מכשול. וכן העבדים חייבים אבל נשים פטורות. ויש אומרים דמ"מ מצוות על לא תהוה בראה לשבת יצרה. ונפקא מינה דבזכר או נקיבה סגי להו כיון דהוי שבת כל דהוא. והעיקר כדיעה ראשונה. מיהו אע"פ שאינו מצוה מ"מ מצוה קעבדא כשמתקדשת ונישאת לפי שבלתה לא יוכל האיש לעשות מצותו וגם כי אפשר באחרת מ"מ סתמי' בעי גברא איתתא וכל הקודמת לסייעו מצוה עבדא (תשובת הר"ן סי' ל"ב עי' שם בהג"ה ובהר"ן ר"פ ב' דקדושין). ויש אומרים שלא תעמוד בלא איש מפני החשד. ומכל מקום כשצריכה לגדל יתומים וחוששת כשתנשא משום קטטה בינם ובין בעלה וכל כהאי גוונא ודאי דרשאה שלא לינשא. ומוכרים ס"ת להשיא יתומה ג"כ ואע"פ שאין האשה מצווה (כן הוא הסכמת התשב"ץ בחוט המשולש טור ג' סי' ל"א) ועי' באחרונים שנחלקו בזה. ופשוט כי כל מי שרוצה להיטפל ולזכות במצוה זו להשיאה או להשיאו רשאי למכור ספר תורה שלו אם אין לו מעות או שאר חפצים שביכולת להשיאם. וכן משמע בתשב"ץ שם: דיני איזה אשה יקח יתבאר במצות קדושין:

פרק שני

כל מי שמחויב במצות פרי' ורבי' אסור לו להשחית זרעו לארץ (תוספות סנהדרין ג"ט ב). ועי' בתוס' כתובות (ל"ט א) ונדה (י"ג א) בענין הנשים דג"כ אסורות (עי' שם). וחמיר לאו זה מכל האיסורים שבתורה. שהוא כאלו מביא מכול לעולם שזה הי' עון דור המבול כמ"ש ברותחין קלקלו ומוטב יצא לעז על בניו ואל יוציא זרע לבטלה. וכל המוציא זרע לבטלה חייב מיתה וכאלו שופך דמים וכאלו עובד עכו"ם. ומוטב תבקע כריסו ואל יביא עצמו להוציא זרע לבטלה (הכל בריש פרק כל היד). ובמס' כלה איתא כל המחמם עצמו להוציא ז"ל חשוב כבהמה כו' מה בהמה אינה אלא לשחיטה ואין לה חלק לעוה"ב אף הוא אין לו חלק לעוה"ב. ובזוה"ק בראשית (ג"א) רע לא איקרי אלא מאן דמחבל אורחי' כו' ולא עאל בפלטרין ולא חמי אפי שכינתא. וכן הוא כפול בפרשת נח (ס"ט א) מאן דמחבל אורחי' כו'. ועוד בהרבה מקומות האריכו בזוהר בחומר העון מאוד מאוד עד שאמרו שאין התשובה מועלת לו. ועי' בפרשת נח (ס"ב א) נתוסף בר' בתשובה סגי וכן כתוב בספר ראשית חכמה שער הקדושה (פרק י"ז) בשם ספרים ישינים כת"י כתוב בהם בר' בחילה דתיובתא תקיפא. ועי' להג' יעבץ בספר מטפחת וע' בספר תולדות אדם שהרעישו על זה ממאמר רז"ל אין לך דבר שעומד בפני התשובה. ועי' בספר ראשית חכמה דחק ליישב כי צריך תשובה תקיפא תיובתא דאתחזיא לחפאה על כל עובדיו עי' שם באורך. ובתנא דב"א הובא בילקוט משפטים (רמז שס"א) אשרי כו' ולא יצתה ממנו שכבת זרע חנם ואפי' הוא ישראל ראוי להעלות עולות כו' עי' שם. ויעקב אבינו ע"ה בזה נשתבח שאמר כחי וראשית אוני. ועיין ספרי מוסר האריכו בזה עד בלי די:

איזהו הוצאת ז"ל אלו המנאפים ביד או ברגל ושאר דרכים עד שנמצא מוצו"ל. ולא זו לבד אלא אף הבא על אשתו ודש בפנים וזורה מבחוץ הרי זה מוציא זרע לבטלה שכן הי' מעשה ער ונאמר ויהי ער בכור יהודה רע. ולפיכך אסור לשמש עם אשה שיש לה אוטם ברחם שנמצא כשבועלה זורה מבחוץ. אבל מותר לשמש בקטנה ואילונית חקינה שאין ראויים לילד אע"פ שאסור לישאם לכתחלה מפני שמבטל מצות פרי' ורבי' אם לא שעדיין אינו בן כ' (ובאתרא דלא נהיגי בחרם דרבינו גרשם מאור הגולה. אי נמי בקטנה ותגדל עד שיהי' בן כ'). מ"מ אם נשא מותר לשמש

שהרי אף באשתו משמש כשמעוברת שאינה ראויה לילד. וכן משמש באשתו ב'יאה שאינה ראויה לילד כגון מאחורי' שאינה ראויה' לילד בביאה זו כל שהוא זורה בפנים ובלבד שלא יתמיד כן שנמצא מבטל מפרי' ורבי'. ויש לו ליוהר כשממש לשחות על הרחם עד שימות האבר ולא ישארו טיפי זרע. ויש אומרים שמותר לו לבוא על אשתו שלא כדרכה רק בנקב האחור ואע"פ שמוציא שם זרע והוא לבטלה ובלבד באקראי ולא ירגיל לעשות כן. ויש חולקים ואומרים דאפי' באקראי אסור להוציא זרע רק שלא בהוצאת זרע שימהר כשיבוא לידי הוצאת זרע להכניסו לרחם מותר ומכל מקום לא ירגיל בזה שמא יבוא לידי הוצאת זרע. ומ"מ אפי' דברים המותרים כל המקדש עצמו במותר קדוש יאמר לו. ולצורך מצוה כגון שמתירא שיכשל באשת איש או בנדה וכהאי גונא טוב לו להוציא זרע לבטלה ומכל מקום לא ינקה רע וצריך לעשות תשובה (להתענות מ' יום בימי הקיץ או לישב בקור בימי החורף) כן כתוב בספר חסידים. וכתב הבית שמואל לפי זה מה שכתוב בוהר ובשלחן ערוך דעון ש"ז חמור מכל לאו דוקא ע"כ. ופשוט דודאי אשת איש ושאר חייבי מיתות חמור. ובספר הערל אמרינן אם ניקב הגיד בדקינן אם נתרפא ומניחים בי פוקרא עד שיוציא זרע עי' שם משמע דלצורך שפיר דמי. וע' בבית שמואל (סי' כ"ה) לענין כשצריך לבדוק אם הדם מהאיש אפשר דרשאי ג"כ מה"ט וצ"ע אם האיסור חמור כל כך איך התירו כהאי גונא:

אסור לרכוב על בהמה בלא אוכף אם יושב ירך מכאן וירך מכאן דאיברו מתחמם בבשר הבהמה. עי' ברש"י משמע דוקא באוכף של עץ. ויש לעיין דידן שעושין של עור אפשר אין מועיל וצ"ע. מיהו מי שאינו מורגל לרכוב ובעית אי נמי הרכוב במקום סכנה או בלילה איכא ביעתותא נראה דשפיר דמי. וכן הרכוב למקום קרוב אפשר דשפיר דמי דבזמן מועט לא יתחמם. אלא דא"כ נתת דבריך לשיעורין וצ"ע. ופשוט דהנותן חמור בלא אוכף לאחר ישראל רכוב בדליכא אחר עובר בלפני עור. ואפילו בדאיכא אחר ובלאו הכי הוי מצי עבר מ"מ מסייע ידי עוברי עבירה הוא כמו שכתבו תוס' (ריש שבת ג' א). אבל לצוות לאחר לרכוב בסתם אף ידיע דאחור רוכב בלא אוכף פשוט דלית לן בה:

אסור לאחוז באמתו ואפי' ע"י מטלית רכה שמא יבוא לידי הוצאת זרע לבטלה. ואפי' לצורך קצת כגון לחכך או לבדוק אם ראה קרי או דאזיל לנתרא

בפני העם ורוצה לכסות הערוה בידו וכהאי גונא אסור לו ליגע בה אם לא על ידי מטלית עבה. (ואם נודעזעו איבריו וראה קרי רשאי ליגע אף במטלית רכה ונראה לי אף בידו דכל אחמומי והדר איחמומי בשעת' לא שכיח). ודוקא באמה עצמה אבל למעלה מאמתו בביצים או בשער או מעטרה ולמטה שפיר דמי. (מיהו התוס' ר"פ כל היד כתבו אי נמי אפי' מעטרה ולמטה לא שרי אלא להשתין כו' אבל לבדוק לא וצ"ע) מיהו לאחוז בכח כתבו התוס' ר"פ כל היד דאפילו מעטרה ולמטה אסור. ונראה דלמעלה מהאמה אפי' בכח שפיר דמי. ובמקום דאית לי' ביעתותא דנהרא וכה"ג או שהוא בלילה ויש לו ביעתותא דלילא נראה דשפיר דמי. ואיתא בשבת פרק כל כתבי דרבינו הקדוש לא הכניס ידו למטה מאבנטו ומשמע רק הוא דעביד הכי ולא שאר תנאים. אבל בשו"ע כתב זה למדת חסידות לכל אדם. מיהו מהתוס' ר"פ כל היד משמע דמפרשי אף רבינו הקדוש לא למטה מאבנטו ממש אלא קאי אאמה ורבנותא דיד' להשתין דשפיר דמי בנשוי כמו שיתבאר. ונראה אף הנהגים מדת חסידות וקדושה כרבינו הקדוש מ"מ על ידי מטלית אף רכה אפשר שפיר דמי. וכל זה בלצורך קצת אבל אם רוצה להשתין וירא שמא יפלו הרבה ניצוצות על רגליו ויהי' נראה ככרות שפכה (ואינו עומד במקום גבוה ומשתין במקום נמוך וכן אינו משתין בעפר תיחוח ולא מיושב. אי נמי עומד בביה"כ ומשתין לחוץ וירא שמא יפלו ניצוצות בביה"כ נמי שפיר דמי) אם הוא נשוי ואשתו עמו ואינה נדה רשאי לאחוז באמתו ולהשתין. ואם אינו נשוי או נשוי ואין אשתו עמו או שהיא נדה אסור לאחוז באמתו ואם ירא משום ניצוצות מסייע בבצים או אווז מעטרה ולמטה דשרי כנזכר. ואיתא בגמרא דהיכי דאיכא ביעתותא כגון שהוא בלילה או עומד באיגרא או לפני רבו ובעית מפניו אי נמי הולך לנהרא ובעית או במלחמה או שעומד בבית הכנסת מקום דקדושה ובעית משכינה (אי נמי לגברא רבא דאית לי' תמיד אימתא דשכינה) בכל הני שפיר דמי אף לשאינו נשוי לאחוז באמה עצמה להשתין (וכבר נתבאר הוא הדין שלא להשתין). ובבית יוסף כתב דאין אנו בקיאים איזהו ביעתותא. ולפי ענין הסומך להקל כשיודע בעצמו דבעית לא הפסיד ונראה לי פשוט דאם אינו חושש לניצוצות אף להשתין אסור הנשוי אם לא בעטרה וכנ"ל ופשוט דלאו דוקא להשתין אלא הוא הדין לכל צורך גדול כהאי גונא:

אסור ללבוש מכנסים קטנים שדוחקים בשר הגיד אם אינם עשויים

כבתי שוקיים (שחללו תלוי למטה ברוחב ואין האבר מתעטף) משום שהאבר מתחמם ובא לידי הו"ל ונראה דלפיכך אסור גם במכנסים שלנו לילך עם מושכות מכנסים שקורין בל"א טראגע"ן בענדע"ר או שלינקע"ס שדוחק בשר האבר ומתחמם. וכלל של דבר בכל ענין שהאבר מתחמם ויש לחוש שפעמים יבוא לידי הו"ל צריך לזהר:

איסור גדול לאדם שיקשה עצמו לדעת כי הקישוי הוא הוצאת זרע לבטלה. וכל המקשה עצמו לדעת בגדוי הוא יושב מעצמו מלבד מה שצריך לנדותו. ויש אומרים שאינו יושב בגדוי מעצמו אם לא נדוהו ב"ד. ואם השכים משינתו ומצא איברו בקישוי ימהר לילך לשמש עם אשתו אם טהורה כדי שלא יבוא לידי הו"ל. ואם אינה מעוברת או מינקת נראה שישים מוך באותו מקום כדי שלא תתעבר מאותה ביאה כי אם תתעבר אז מולדת רוחין כו' ובנים נכפין כמ"ש (בסי' י"ד סעי' כ"ה) סכנה לולד. ואם השכים באמצע ראייתו קרי או אפי' בסופו אם עדיין מרגיש באמתו קצת זרע יאחזו באמה על ידי מטלית שלא יצא וילך לאשתו. לפי שאין שיעור להוצאת זרע אפי' טיפה אחת. ולפיכך יזהר ג"כ כשמשמש עם אשתו לשהות על הרחם שלא ישארו ניצוצות באמתו.

במה דברים אמורים שחמור כל כך עון הו"ל כשמוציא לרצונו. אבל לאונסו כגון בשינה או כהאי גונא אינס רחמנא פטרי' (עירובין י"ח ב). ואפי' אכל מאכלים המביאים לידי חימום והו"ל שלא אסרו אכילת המאכלים המביאים לידי כך אלא לכהן גדול קודם יוה"כ (פ"ק דיומא). וכן שהטריח עצמו באיזה מלאכה או בדרך ונתחמם וישן וראה ז"ל אינו נענש על כך שהרי אותו חסיד דגוהו לכף זכות במה שאמרו עליו שמטורח הדרך ראה קרי (שבת קכ"ז ב) וחולה הרואה קרי לאונסו הוא סימן יפה לו (ברכות נ"ז ב). ואם ראה ביוהכ"פ ידאג כל השנה כולה ואם עלתה לו שנה מוטבח לו שהוא בן העוה"ב ועונותיו מחולים לו ויאריר ימים (שילהי יומא). ודוקא דברים שאינם גורמים ומביאים להוצאת זרע לבטלה בהקיץ אם עשה כן קודם השינה וראה הרי רק השינה הבאתו לזה והרי הוא אנוס. אבל אם ישן במכנסים דחוקים וכהאי גונא שאף שהקיץ דבר זה מחמם ומביא לידי הו"ל הרי זה נענש. ולפיכך צריך לזהר גם בשינה בכל הדברים שאסור לעשותם בהקיץ. ולפיכך אסרו חכמים לישן על ערפו ופניו למעלה (ויש אומרים למטה) עד שיטה מעט כדי שלא יבוא לידי

קישוי על ידי שתתחמם השדרה ועוד שבגדיו נופלים על אמתו וכן ידיו מונחות על האמה ומתחמם ובא לידי הו"ל ואפי' אם אינו ישן אסור לשכב כך. ולפיכך אפי' לישן כך אסור כמו שנתבאר. ויזהר כשישן שלא יהי' איברו בגלוי דשמא יקרה ויראה גנותו לרבים אם לא שישן בבית סגור או אפל (דבר זה נלמד מרש"י נדה י"ב ב' ע"ש תוס' ד"ה לייט):

וּמִמֵּאֲשְׁרֵי הַנּוֹהֵר מִכָּל דָּבָר הַמְּבִיא לַיָּדִי קָרִי וְאִינוּ רֹאֵה קָרִי אִפִּי' לֹאֻנְסוּ וְקָדוֹשׁ יֹאמֶר לוֹ שֶׁגַּם מֵרֵאִיִּת קָרִי לֹאֻנְסוּ נִבְרָאִין שְׂדִין וְרוֹחוּן וְלִוְלִין (עִירוּבִין שֵׁם). וְאִלִּישַׁע נִשְׁתַּבַּח לְאִישׁ קָדוֹשׁ בְּמָה שֶׁלֹּא רָאִתָּה עַל סְדִינוּ טִיפַת קָרִי בַּפֿ"ק דְּבִרְכוֹת וְכֵן בִּירוּשְׁלַמִּי אָמַר ר' מִנָּא עִי' שֵׁם וְעִי' בּוֹיֶקְרָא רַבָּא (פֶּרֶשָׁה כ"ד). וְרו"ל נִתְּנוּ סְגוּלָה לְזוֹה לְהַשְׁבִּיעַ עֲצָמוֹ בְּדַבְרֵי תוֹרָה קֹדֶם הַשִּׁינָה שֶׁנֶּאֱמַר וְשִׁבַּע יִלִּין בֶּל יִפְקֹד רַע שֶׁהוּצֵאת ז"ל נִקְרָא רַע. בַּסְּפָרִים נִזְכָּרִים אֲמִירוֹת כְּמָה פְּסוּקִים וּמוֹמִירִים וּתְפִילוֹת לְהוֹעִיל לְהִנְצֵל מִזֶּה וְאֵנוּ אֵין לָנוּ אֵלָּא מָה שֶׁאֲמָרוּ רו"ל. וְגַם בִּלְאוּ הֵכִי כְּתוּב אִיזָה מִחֻבְרִים וְכֵן כְּתוּב בַּסֶּפֶר עֲבוֹדַת הַקּוֹדֶשׁ שֶׁיִּמְנַע מִזֶּה שֶׁלֹּא יִתְגַּרְרוּ בּוֹ בַּפֶּרֶט כְּשִׁישְׁכַּח לְאוֹמְרָם. וְהֶאֱרִיז"ל הִי' נֹהֵר לִישָׁן עִם צִיצִית וּמִצְוָה אֲגוּנִי וּמִצְוָה מִהַחֲטָא (סוֹטָה כ"א א). גַּם הִי' נֹהֵר לִהְיוֹת נִיעוּר בְּלֵיל טְבִילָה לַעֲסוֹק בַּתּוֹרָה עַד חֲצוֹת (פִּירוּשׁ עַד שִׁירְצָה לְשִׁמְשׁ) וְלֹא יִשָּׁן מִקּוֹדֶם פֶּן יִבּוֹא ח"ו לַיָּדִי קָרִי. וְאֲשֶׁרִי אִישׁ שֶׁלֹּא יִשְׁכַּח וְכֵן אָדָם יִתְאַמֵּץ בְּד' וּמִגֵּן הוּא לְכָל הַחוֹסִים בּוֹ:

וְאֲסוּר לוֹ לֵאדָם לְהִרְהֹר בַּעֲבִירָה כְּגוֹן בֹּאֶשֶׁת אִישׁ אוֹ שֶׁאֵר זָנוּת. וְאֵעִפֿ"פ שֶׁמִּחֻשְׁבָּה רַעָה אֵין הַקְּבִ"ה מִצְרָפָה לְמַעֲשֵׂה (קְדוּשִׁין מ' ב) מִכָּל מְקוֹם הִרְהוּר זֶה גּוֹרֵם לַיָּדִי הוּצֵאת זֶרַע לְבַטְלָה וְהוּז"ל שֶׁבֹא עַל יָדֵי הִרְהוּר כְּתוּב בַּסְּפָרִים דִּגְרַע מִהוּצֵאת זֶרַע לְבַטְלָה בִּידִים וְכֵהָא גּוֹנָא. וְעַל זֶה אָמְרוּ הִרְהוּרִי עֲבִירָה קֶשֶׁן מַעֲבִירָה (יוֹמָא כ"ט א) עִי' שֵׁם בְּרִשִׁי פִירֵשׁ קֶשֶׁן לְגוֹף כו'. וּבַסֶּפֶר כִּד הַקִּמַּח אוֹת ט' טַהֲרָה הָאֲרִיךְ בּוֹזֵה וְהִבִּיא ד' פִּירוּשִׁים דְּקָאֵי עַל הַעֲבִירָה וְחוֹמֶר עֲנִשָּׁה. (וְלִי נִרְאָה פְּשׁוּט דְּכִיּוֹן דּוּה מְבִיא לַיָּדִי הוּז"ל וְעֲבִירָה עֲצָמָה עַל פִּי רֹב בַּפְּנוּיָה דְּזָנוּת דֹּאֶשֶׁת אִישׁ לֹא שְׁכִיחַ כְּדֹאִיתָא פֶּרֶק ב' דְּגִיטִין (דף י"ז ע"ב) וּפְנוּיָה לְדַעַת פּוֹסְקִים דְּרַבְּנָן א"כ הִרְהוּר שֶׁמְבִיא לַיָּדִי הוּז"ל הַחֲמוּר מִכָּל הַעֲבִירוֹת גֶּרַע הִרְבָּה וְקִשָּׁה מְגוּף הַעֲבִירָה). וְאִפִּי' בְּטוּחַ שֶׁלֹּא יִבּוֹא לַיָּדִי הוּז"ל עַל יָדֵי הִרְהוּר אוֹ שֶׁאֲשַׁתּוּ עִמּוֹ וְאִם יִתְקַשֶּׁה יוֹכַל לְהִנְצֵל מֵהֶאֱסוּר מִמֵּאֲסוּר לְהִרְהֹר בְּדָבָר רַע בְּיוֹם שֶׁלֹּא

יבוא לידי טומאה בלילה (ע"ז כ"ב ב) שהאדם רואה בלילה מעניינים שמהרהר ביום כדאיתא פרק בתרא דברכות. ואז יענש כיון שתבוא המחשבה לידי מעשה ועשתה המחשבה פירות נענש גם על המחשבה כדאיתא ס"פ קמא דקדושין. ואם יבוא לידי הרהור יסיע לבו לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן ומצלת מיצה"ר:

לפיכך צריך האדם ליוהר מכל דבר שמביא לידי הרהור ולא ידבר דבורים המביאים לידי הרהור (מלבד שיש בזה איסור דנבול פה שיתבאר במקומו). וכן לא יסתכל באשה או בבגדי צבעונים של אשה שמכירה מפני שמביא להרהור (מלבד שיש בזה איסור שיבוא לזנות ויתבאר בפרטות במקומו). ואסור לו להסתכל שימוש איש עם אשתו (כגון עכו"ם שאינו מקפיד). ואפי' בהמה חי' ועוף כשנזקקין זה לזה לא יסתכל בהם אלא לצד אחר או יעצים עיניו (כן משמע ברש"י) תיכף שנראו לנגד עיניו. (ואפשר בברואים הקטנים כזבובים וכיוצא בו שאין נראה תשמישם לעין להדיא ליכא כל כך הרהור ורשאי להסתכל. ונראה הכל לפי מה שהוא יודע בנפשו אם יבוא להרהור. ומותר למרביעי בהמה להכניס כמכחול בשופרת מפני שהם עסוקים במלאכתם לא יבואו להרהור. וכן אותם הלומדים חכמת הטבעיות וצריכים לידע תשמישן של כל ברי' כיצד נראה נמי דשפיר דמי להסתכל דעסוקים בחכמתם. ולא יסתכל באשתו במקום הטינופת שיבוא להרהור ומגרי יצה"ר אנפשי' בהוצאת זרע לבטלה אם לא יוכל לשמש עמה תיכף (כגון שיבואו בני אדם או שהוא ביום או לאור הנר וכהאי גוונא) ומלבד שיש בזה עוד איסורים יתבארו במקומם. וכן אסור לו לילך במרחץ במקום שהולכים במרחץ בלא מכנסים עם אביו וחמיו ובעל אמו ובעל אחותו. ואפי' הוא קדם להם צריך לצאת. ואפי' מפני כבוד אביו שאביו צריך לו שישמשו במרחץ אסור. ולפיכך לא יקרא האב בנו שילך עמו למרחץ אם לא שהוא קטן עדיין שלא יהרהר. וצ"ע על מה סמכו עכשיו. אולי לפי שבזמניהם היו המרחצאות רק להזיע ויושבים בטל יש לחוש להרהור אבל עכשיו שבמרחצאות רוחצים ומשפשפים עצמם בכלי להזיע ואין יושבים בטל א"כ י"ל במלאכתם טרודים ואין שייך הרהור. ומכל מקום הדבר קשה להקל בדינא דגמרא ובשגם נמצאים כמה שבנתיים יושבים בטל. אבל בערות חבירו זולת הגי וכ"ש בערות עצמו רשאי להסתכל. ומכל מקום אם יודע בעצמו שיבוא על ידי זה הרהור יגדור לעצמו שלא להסתכל וכן יגדור בכל כהאי גוונא כפי שמרגיש בו:

כשרוחץ במרחץ רשאי לרחוץ תאבר עם שאר הגוף דרך העברה בעלמא
אבל להתעכב ברחיצתו אסור. ובכנסת הגדולה כתב דוקא שאינו
רואה ערותו. ולא ידעתי למה:

העומד באמצע המיטה שאיש ואשתו רגילין לישן עלי' כעומד בכריסה
של אשה למהרהר ולאו מילתא היא (שבת ק"מ ב). ונכון לזוהר:

אפילו תרהור שלא מביא לידי מעשה בשום אופן ראוי לו לאדם הבא
להתקדש ולהתטהר להיזהר שלא להרהר בו כי עיקר הכל הלב
וכמו שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכם וגו' ואומר לב טהור ברא לי וגו'
ואומר כי כל לבבות דורש ד'. ובדברי רז"ל ליבא ועינא תרין סרסורא
דעבירא ואמרו רחמנא לבא בעי ועוד בשאר מקומות. ולכן ראוי לאדם
להרגיל עצמו בקדושה יתירה ובמחשבה טהורה ולא יחשב כלל בדברי
בטלה ולא יסתכל במקום המביא לזה. ורבינו הקדוש התפאר שלא הסתכל
מימיו במילה שלו וכ"ש בשל אחרים ואנטונינוס הראה לו מילתו שיראה
אם מל כהוגן ולא רצה (ירושלמי פרק קמא דמגילה הלכה י"א ופרק ג'
הלכה ב'). וצריך לומר לפי שהי' אנטונינוס יכול לראות בעצמו שהי'
יודע ללמוד כדפירש"י פרק קמא דע"ז הא לאו הכי ודאי הוה חזי'. ואברהם
אבינו ע"ה לא הסתכל באשתו כדאיתא פרק קמא דב"ב וכן אותו צנוע
הנוכח בפרק במה בהמה לא הכיר באשתו מימיו מפני שלבו פנה מדברי
הבאי לדברי האמת שאוהזות לבב הקדושים כמ"ש באהבתה תשגה תמיד:

פרשת נח אין בה מצוה:

פרשת לך לך

מצות עשה ב. פרק א

(ב) מצות עשה לאב למול את בנו וכן לבן כשיגדל למול את עצמו לשמונת ימים שנאמר המול לכם כל זכר וגו'. ונכפלה מצוה זו בסדר תזריע וביום השמיני ימול בשר ערלתו. ומאוסה היא הערלה שנתגנו בה רשעים שנאמר כל הגוים ערלים. וגדולה המילה שנכתרה עלי' י"ג בריתות ושדוחה השבת והנגעים ושלא נחלה לו למשה רבינו ע"ה עליה מלא שעה וכל זכיותיו לא הועילו לו כשנתרשל ממנה וכל מצות שעשה אברהם אבינו ע"ה לא נקרא שלם עד שמל. ושקולה כנגד כל המצות שבתורה (עיין בבית הלל דהטור לא סבירא לי' כן רק כתב משאר מצות ור"ל חוץ מציצית עי' שם. וליתא. דכן נמצא כמה פעמים בדברי רז"ל על כמה מצות. ועי' בחידושי הרמב"ן פרק קמא דיבמות כתב אציצית גופא דאין להחשיב זה לחומר שבה כי אין אתה יודע מתן שכרן של מצות עי' שם. ועמ"ש בשוד"י (סי' כ"א) אדברי נימוקי יוסף בהלכות ציצית) ואלמלא היא לא ברא הקב"ה עולמו שנאמר אם לא בריתי וגו' (הכל ס"פ ג' דנדרים). ולמי שנימול אברהם מסיק לי' מגיהנם כדאיתא פ"ב דעירובין. ומי שעבר וביטל מצוה זו ולא מל' עצמו מי"ג שנה ומעלה הוא חייב כרת וכל יום שעובר עומד באיסור כרת. ועיין אגדת בראשית (פרק ט"ז י"ז י"ט) הרבה משבחי המילה ועי' עוד שם (פרק ל"ד) שבזכות מילה כו' עי' שם. ודם ברית חשוב כדם זבח. פרקי דר"א (פרק י' עי' שם :

בני נח אין מצווים עליה אע"פ שנאמרה המצוה לבני נח ונישנית בסני לפי שנאמר אתה וזרעך אחריו. ואפי' זרעו של ישמעאל שבא מאברהם אין נמולים שנאמר ביצחק יקרא לך זרע. וכן זרעו של עשו שנאמר ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך מכלל שהוא לבדו זרע אברהם והן המחוייבים במילה. ובני קטורה אמרו חכמים שחייבים במילה. והואיל ונתערבו עכשיו בני ישמעאל בבני קטורה נחייבו הכל במילה בח' ואין נהרגים עלי' (רמב"ם פרק י' ממלכים). ולכן אם מבקשים הישמעאלים לאחד מישראל למול בניהם מצוה למולו כיון דמצווים וכ"ש שאסור למונעם מלמול דעוברים על לפני עור וכן הישמעאלים עכשיו מחזיקים במילה (ולא בפריעה). אבל רש"י סנהדרין (נ"ט ב) פירש דרק בני קטורה עצמם הו' בנים היו חייבים במילה אבל לא זרעם אחריהם

וא"כ עכשיו כולם פטורים ולזה הסכים בשאגת ארי' (סי' מ"ט). וכתב עוד דאפי' היו חייבים הא בא סנחריב ובלבל כל העמים וכולם פטורים כדאיתא כה"ג בברכות בעמונים :

האב חיים למול את בנו. (ועי' בתשב"ץ (חלק ג' סי' ח) דכופין להאב אם אינו רוצה עי"ש שכתב לפשוט. ועי' בתולדות אדם להרשב"א (סי' שכ"א) כתב דאין כופין לאב עי' שם היטב וצ"ע לדינא). ואין תאשה חייבת למול את בנה אפי' מת האב או דלית' קמן אלא המצוה אז היא על היורשים היותר גדולים שירשו זכותו של אב גם בזה ואי ליתנייהו ג"כ המצוה על אפטרופס (אבל יורשים עדיפי מאפטרופס). עבר האב ולא מל או שאין כל אחד מהנוכרים הרי הב"ד חייבים למולו. ומלין בעל כרחו של אב אי אית' קמן ואינו רוצה (אבל בלאו הכי אין מלין בנו של אדם שלא מדעתו ואם מל שלא מדעתו חייב ליתן לו אם האב מוהל עשרה זהובים. ושיעורם חלק ששה עשר מה' סלעים דפדיון הבן שיתבאר שיעורו במקומו. מיהו בזמן הזה אין גובין אותו בב"ד ואם תפס אין מוציאין מידו. ואפי' לצאת ידי שמים יש אומרים דחייב לשלם ויש חולקים וכן עיקר). ואם לא מלוהו ב"ד חייב הוא כשיגדיל למול את עצמו כמו שנתבאר. ואין האב או הב"ד חייבין כרת כשלא מלוהו. ואם האב יודע בעצמו למול יש אומרים שמצוה עליו מוטלת ואין רשאי לכבד לאחר למול ואם כיבד ביטל מצוה. ויש חולקים על זה דבכל מקום שלוחו של אדם כמותו ולפיכך רשאי לכבד אחר והוא שלוחו ויהי' האב עומד על גביו להודיע שהוא שלוחו וכן עיקר. וצריך לדקדק שלא יכבד לקטן ואפי' בן י"ג שנים אלא שאין ידוע שהביא שערות לפי שאין שליחות לקטן ואינו כמותו. ומיהו מ"מ מצוה לכתחלה שימול האב בעצמו לפי שמצוה בו יותר מבשלוחו: ואם האב אינו יודע למול ויש מוהל שאינו רוצה למול בחנם יש לב"ד לגעור בו שאין זה דרכם של זרע אברהם אבינו ע"ה אדרבא המוהלים מהדרים אחר המצוה. ואם עדיין עומד במרדו ואין יד האב משגת לתת לו שכרו הוי כמי שאין לו אב שב"ד חייבים למולו ולכן ב"ד כופין אותו כשאין אחר למול. ואם אין בידיהם לכופו או שאין שהות יכולים להטעותו ואומרים לו בוא ומול ונתן לך כרצונך ואח"כ יכולים לשחק בו ולאמור להשטות נתכוננו (כן כתב יעב"ץ. ונראה לי דמיירי כשמבקש הרבה מעות שאין ביד הב"ד ליתן לו אבל בלאו הכי עד חומש מעותיהם מדוע

לא יתנו עבור מצות עשה). ואם בזכו ב"ד ממון ואח"כ נתעשר האב צ"ע אם יכולים לגבות ממנו אי עבורו נתנו או כיון שחל עליהם המצוה וצ"ע.

אימתי מלין משתנץ החמה של יום ח' ללידתו (ואם נולד בין השמשות של יום ט'). ואם עבר ומל משעלה עמוד השחר יצא. והיכי דאי אפשר בענין אחר אף לכתחלה כדיעבד דמי ורשאי למולו לכתחלה בעלות השחר. אבל אם מל בלילה או תוך ח' אפי' ביום לא יצא וצריך לחזור להטיף ממנו דם ברית. וכל היום עד צאת הכוכבים כשר למילה אלא שזריזין מקדימין למצוה ולכן יורו עצמו להשכים בבוקר (אם יש מנין עשרה) למול. ויתפלל מקודם דתפלה וקריאת שמע תדירים וקדמו למילה וכן ביום שיש בו קריאת התורה או מוסף ג"כ תדירי וקדמי. אבל בר"ה ויהכ"פ נהגו למול אחר קה"ת קודם מוסף. נראה לפי שהמוסף נגד הקרבן דיומו וקרבן מוסף דר"ה אינו תדיר אלא פעם אחת בשנה ומילה לגבי' כי תדירא דמיא. ולפי זה ה"ה בכל י"ט הי' ראוי להקדים המילה למוסף אבל לא נהגו כן אלא בר"ה ויהכ"פ אולי לפי ששוהין הרבה בתפלת מוסף או תאחר המילה מאוד לכך מקדימין ולכן אם יש חזנים וכהאי גוונא שמאריכים גם במוסף דשאר יום טוב ימולו קודם מוסף. ומילה קודמת לתקיעת שופר דאינה אלא פעם אחת בשנה ומילה כתדירא לגבי' (לפי זה לכאורה הוא הדין לנטילת לולב ולא נהגו הכי. ונראה דנטילת לולב ז' ימים אולי חשיב קצת תדיר נגד מילה). וכן למקרא מגילה ויש אומרים דקריאת מגילה קודמת משום פרסומי ניסא אלא דהיכי דאין שהות אלא לעשות חד ימול דהוא דאורייתא ומקרא מגילה דרבנן. וכן נוהגים. ונראה לי מילה וחתונה אפי' מילה שלא בזמנה מילה קודמת אף דחתונה שכיחה טפי כדמשמע פרק קמא דחולין (דף ט ע"א) מכל מקום מסתברא דמילה קודמת. וכן מילה קודמת לקבורת המת. במה דברים אמורים מילת בנו וקבורת מתו אבל קבורת מתו ומילת בן אחר שאין מוהל אלא הוא קבורת מתו קודם אם לא שאין שהות לעשות שניהם ואפי' מילת בנו אם אפשר לקבור המת עד שלא ישלימו התפלה שלא ידחו אף וריזות המצוה יעשו כן.

הכל כשרים למול אפי' נשים עבדים וקטנים (ויש חולקים בנשים) וערל שמתו אחיו מחמת מילה. אבל לא עכ"רם וישראל מומר

לכל התורה כולה או לערלות אם לא שמלין תוך ח' משום סכנה אז אין להקפיד מי ימול. ואף דהכל כשרים מכל מקום אם יש ישראל גדול שיודע למול קודם לכולם. ויהדר שיהי' מוהל צדיק ותלמיד חכם שיבוא טהור ויטפל עם הטהור. ורי"ע כתב שכהן קודם לישראל. ולא ידענא מנא לי'. ועכ"פ אם הישראל צדיק טפי ודאי הוא קודם. ואונן מל אפי' בן אחר היכי דליכא אחר למול (ואין שהות ג"כ לקבור המת כנ"ל). אבל היכי דאיכא אחר לא ימול אפי' אבל אחר ג' ימים בן אחר אבל בנו נראה דימול האבל אף דאיכא אחר דמצוה בו יותר מבשלוחו אבל אונן לא ימול אף בנו היכי דיש אחר שהרי הוא פטור מכל המצות. ואין טענת קורבה טענה ליתן לו אלא יתן למי שצדיק ותלמיד חכם יותר (וגם טוב שכן קרוב מאח רחוק). ומי שהי' אצל איזה בניו מוהל יתן לו גם אל האחרים וכן אחר מותו כשנולד ואין היורשים מוהלים בעצמם יתנו למי שהי' אביהם רגיל ליתן (אם לא שנתקלקל בינתיים). ואם אמר האב לאחד אפי' קודם שנולד הבן שאם יולד לו בן יהי' הוא מוהל אסור לו לחזור משום שארית ישראל לא יעשו עולה וגו' ומותר לקרותו רשע. אם לא שהי' בטעות כגון שחשב שהוא לא יהי' בעת המילה בביתו ונודמן שהוא בביתו (כן כתב רי"ע אלא שהאריך בחנם לפי מה שכתב הוא כהש"ך דאסור לאב לכבד לאחר כשיכול למול בעצמו א"כ הדבר פשוט. מיהו אף לדידן הדין כן) או שבא לו אוהבו או אדם צדיק דאגן סהדי דאילו הוה מתחלה לו הי' מכבד רשאי לחזור. ובכל ענין אם חזר בו אע"פ שעשה שלא כדין מ"מ חזרתו מועלת ואפי' קנין אין מועיל דהוי קנין דברים. אבל אם נשבע לו (רי"ע כתב דאין חלה דאינו נשבע שימול הוא דוקא שמא ימות ואי שלא ימול אחר נשבע לבטל מצוה. ודבריו תמוהין דיש טובי כהאי גונא. ופשוט דהשבועה שאם יוכל הוא שלא ימול אחר) אפי' קודם שנולד בכל גונא כופין אותו לקיים שבועתו. מיהו אם יש לו היתר על השבועה וכן כשנודמן אוהבו או צדיק או הוא עצמו כנ"ל רשאי להתיר שבועתו. ואם נתן לאחד ולא הי' בעיר וחשב שלא יהי' גם בעת המילה וכיבד לאחר ואח"כ בא הראשון ימהלנו הראשון דודאי לא הדר מיניה. ואם כיבד לאחד ובא אחר וחטף מיניה אין צריך ליתן י' זהובים. וכתב הסמ"ע דוקא ששמע הברכה וענה אמן ועי' בש"ך. כתוב בספר הזכרונות (ממהר"ש אבוהב) ראוי לתקן שלא יהי' אדם רשאי למול עד שיטול רשות מב"ד ולשום קצבה לשנים עד כ"ה או ל' שנה לא יתן רשות לשום אדם מלבד

האב את בנו והרב את עבדו וזה בתנאים 'שלשה הא' שיעשה בפני אנשים חכמים ובקיאם בדבר :

כיצד מלין לוקח כל דבר הכורת ואפי' צור וזכוכית חוץ מקרומית של קנה שקסמים ניתזין ממנה ויבוא לידי כרת שפכה ומצוה מן המובחר בברזל בסכין או במספרים ונהגו בסכין. וחותר את הערלה כל העור החופה את העטרה והוא החוט הגבוה הסובב בין הבשר שבראש הגיד ובין הגיד עצמו עד שתתגלה העטרה כולה. ואם נשאר איזה ציצים אם הם חופים רוב גובהו של אותו חוט (ודלא כיש אומרים רוב גובהו של כל הבשר שבראש הגיד) או רוב היקפו אע"פ שאינו רוב גובהו הרי זה מעכב את המילה וכאלו לא נימול כלל. ואם אין חופים אלא מעט ואין בו לא רוב גובהו ולא רוב היקפו של החוט לכתחלה יטול בחול כל הציצים הגדולים ואם לא נטל אינו מעכב. ומשערים זה אחר שנתקשה הגיד ודלא כיש אומרים לשער קודם שנתקשה. ואח"כ פורעין הקרום הרך שלמטה מהעור בצפורן ומחזירו לכאן ולכאן עד שיראה בשר העטרה. וצריך שידקדק בזה כי לפעמים נמצא עור דק ואינו אלא ליחה בעלמא ופורעו ועור הפריעה האמיתי קיים לכן ידקדק בזה ואם מל ולא פרע כאלו לא מל (כתב רי"ע דוקא קטן אבל המל את הגדול אין צריך לפרוע. ול"י). ואח"כ מוצצין המילה כדי שיצא הדם ממקומות הרחוקים ולא יבוא לידי סכנה וכל מוהל שאינו מוצץ מעבירין אותו. ואחר שמוצץ נותנים עלי' אבק סמים העוצרים הדם כקמח של עץ רקוב מתולעת והדומה. ונהגו לזרוק הערלה וכן דם המציצה בחול ועפר :

מל יפה וחזר וגמשך הערלה מן התורה אין צריך לחזור למולו כיון שכבר נימול פעם אחת יפה. אבל מדרבנן אם נמשך עד שאינו נראה נימול בעת שמתקשה צריך לחתוך כל הבשר המשוך עד שיהי' נראה כנימול בשעת קשיו. ואם נראה נימול אפי' רק מיעוט העטרה ורובה מכוסה בעור המשוך אין צריך למולו שנית. ומ"מ אם אפשר יתקן על ידי שימשוך העור וידחקנה לאחרי' ויקשרנה שם עד שתעמוד ולא תחזור למטה. ודוקא כשידוע בודאי שבשעת המילה נימול יפה ונפרע יפה בעור האמיתי. אבל מסתמא יש לחוש שמתחלה לא נימול יפה ואז תלוי בחפיית רוב כמו שנתבאר לעיל. ואם נולד מהול מעט

מקצת העטרה ורובה חפוי דינו כלא נימול מתחלה כהלכתו. ולא עוד אלא אפי' נולד מהול כולו ואח"כ נמשך העור למעלה נסתפק הטיז אם דינו כנימול ואח"כ נמשך דבעינן דימשוך כולו ורק מדרבנן צריך או דלמא כיון דעדיין לא נימול ואז לא הי' לו ערלה ועכשיו דיש לו ערלה חזר חיוב של תורה לדינו והניח בצ"ע:

חלה הילד אין מלין אותו עד שיבריא וימתין ז' ימים מעל"ע מעת שיבריא ואז ימולו אותו ואין חילוק בין קטן לגדול שנימול. בד"א שחלצתו חמה וכיוצא בו שהוא חולי שבכל הגוף אבל אם חלה באחת מאבריו כגון שכאבו לו עיניו כאב מועט וכיוצא בזה (נראה לי דוקא כיוצא בו באברים חצונים אבל באברים פנימים מן השיניים ולפנים ושיניים בכלל חשוב כחולי דכל הגוף. וצ"ע בקטן שאין לו שיניים אם מקום שיניים כלפנים) ממתינים לו עד שיבריא דמשום צער וחולי כל שהוא ממתינים אבל משיבריא מלין מיד. מיהו אם כאבו לו עיניו כאב גדול כגון שיש בו ציר או ששותין דמעות מחמת הכאב או דם או שהי' בו רירא והוא בתחלת חולי הוי כחולי דבכל הגוף. הי' ירוק (גע"ל או גרי"ן) או אדום סימן שלא נפל או לא נבלע דמו ולא ימול עד שיבריא ויחזור מראהו כמראה שאר הקטנים ומיד ששב מראהו מלין אותו. וצריך לזוהר מאוד בדברים אלו דספק נפשות חמור:

אשה שנתנה למול בנה ראשון ומת מחמת מילה שידוע שמשמלוהו לא הבריא והיה מתנונה והולך ולא אחזו שום חולי אחר עד שמת וכן השני ומת מחמת מילה הרי הוחזקה שבגי' (כו') וכשתלד בן שלישי ל"ש מבצל זה ל"ש מאחר (וכן אפי' ב' הבנים היו משני בעלים) לא ימולו אותו עד שיגדיל ויחזק כחו. ואם עברו ומלוהו ומת עתידים המוהלים ליתן את הדין. ואם ראו באותם הראשונים שנפל ונבלע בהם דמם והיו בריאים וחזקים כשמלום או שמלים בגדלותם ואעפ"כ מתו לא ימול זה לעולם ואפי' אחר שיגדל (תוס' פרק קמא דחולין ד' ע"ב). והוא הדין אם אצל שתי אחיות מת לכל אחת בן אחד מחמת מילה לא ימולו שאר האחיות בניהן וכ"ש אותה אחות ב' שלא תמול שאר בניה. ולא שנא אחיות מן האב לא שנא מן האם. (ונראה לי דוקא כשבעליהם היו להם בנים מאשה אחרת ואין מתים מחמת מילה) (נמחקו איזהו תיבות. ונראה דהי' כתוב מיהו ל"ש דספיקא הוי וס"נ להקל המעתיק).

והוא הדין אם איש אחד מל בנו אחד ושני לא שנא מב' נשים לא שנא מאשה אחת ומתו לא ימול השלישי אפי' הוא מאשה אחרת. ויש חולקים דבאיש לא שייך זה אלא באשה וספק נפשות להקל וגם באיש לא ימול. ונראה לי דבאיש שמתו אצל ב' אחיו בניהם לא שייך לכולי עלמא חזקה גבי'. ואיש ואשה שמתו להם ב' בנים מחמת מילה ונתגרשו ונשא הוא אחרת והיא נישאת לאחר נראה לי דהיא לא תמול בנה שלישי דספק נפשות להקל ולמאן דאמר דלא אמרינן באיש תליא א"כ ודאי היא הוחזקה. אבל הוא ימול דהא יש מאן דאמר דלאו בדידה תליא ואפי' למאן דאמר בדידי' תליא מכל מקום בדידה ודאי תליא והדבר ספק א"כ הוי ספק ספיקא וימול. וכן איש אחד שהי' נשוי ב' אחיות (אחת אחר מיתת חברתה) וכל אחת הולידה בן אחד ומת מחמת מילה דשאר האחיות לא ימולו והוא ימול כנ"ל. ונראה לי דכל זה כשלא הי' לאחת מהם בנים מקודם אבל היו לה בנים מקודם ולא מתו מחמת מילה ולו לא הי' אז אף הוא אסור. ובאחיות שהיו להם בנים ולא מתו ובנים ומתו מסתברא לי דשאר האחיות מותרות כיון דהי' להם ג"כ בנים שלא מתו. אבל באשה אחת אף דהוה לה מקודם אפשר עכשיו גשתנה טבעה משא"כ במשפחה שיהי' להם טבע אחת תלוי בלידה מבטן. ונראה אף באשה אחת אם עברה ומלה לשלישי ולא מת שוב צריכה למול האחרים שיוולדו שהרי זה כאשה שעוקרת וסתה אע"פ שקבעתו ג' פעמים:

יומא דעיבא לא מהלינן ביי' והאידינא דרשו ביי' רבים שומר פתאים ד' (יבמות ע"ב א). ועיין בתרומת הדשן (סי' ר"א) כתב צ"ע למימר האי טעם דשומר פתאים ד' לתלמיד חכם שידוע ומכיר. ונראה לי דהכא ודאי אף תלמיד חכם אין רשאי שלא למול ביומא דעיבא ולאחר מצות מילה:

גולד כשהוא מהול כולו (וכן מהלוהו עכו"ם או מומר) צריך להטיף ממנו דם ברית ולכתחילה אם אפשר בזמנו נכון להטיף בזמנו. ונראה לי דבזו הטפת דם ברית אינו אלא מדרבנן (וכן כתוב בקונטרס זכור לסוב כת"י). אבל במהלו עכו"ם או מומר מדאורייתא צריך להטיף דם ברית דתורה מיעטתו ועיין בתוס' פרק ר"א דמילה. וכשבא להטיף דם ברית מנולד מהול יהי' בנחת וצריך לבדוקו יפה במשמוש היד בבשרא וטופרא ובמראות עינים ולא בברזל דלא לעייק לי' ורואים ונוהרים האידך מלין

אותו וממתינים לו הרבה ואין חוששין לו ליום ח' משום סכנה. וכל זה שמא ערלה כבושה היא. ותינוק שמת קודם שנימול מלים אותו על קברו בצור או בקנה.

היתה בהרת בעור הערלה אע"פ שהקוצץ בהרת עובר בלא תעשה מ"מ רשאי למול וקוצץ הערלה עם הבהרת ואינו חושש שמילה דוחה צרעת ואין חילוק בין בזמנה לשלא בזמנה. אבל מי שנמשכה ערלתו כולה לאחר שנימול יפה שצריך מדרבנן לימול שנית כמו שנתבאר בזו אם יש בהרת באותו בשר אסור לחותכו כיון שאינו אלא מדרבנן. ונראה לי ה"ה כשנולד מהול וצריך להטיף דם ברית ויש סביב כל אותו מקום בהרת ועל ידי הטפת הדם ברית ישתנה כולה או מקצתה אסור להטיף דם ברית כיון דאינו אלא מדרבנן כמו שנתבאר. אבל מהלוהו עכו"ם או מומר וכן הנימול בלילה או תוך ח' דצריך מן התורה להטיף דם ברית אינו חושש להבהרת. וספק בן ז' חדשים ספק בן ח' מילתו דוחה בהרת ממה נפשך דאם בן ח' והוא מת הוה לי' מחתך צרעת המת (פ"מ סי' שכ"א). ומסתברא דאנדרוגינוס ושאר דמילתן ספק ואין דוחין שבת הוא הדין דאין דוחין צרעת :

חל יום א' להיות בשבת ויום טוב המילה וכן הפריעה ומציצה ונתינת האבק דוחה שבת ויום טוב. וכן ציצין המעכבין את המילה והם רוב גבהה של עטרה או רוב הקיפה כמו שנתבאר דוחה שבת ויו"ט. ושאין מעכבין אם פירש אין דוחה ואם לא פירש מל הכל. אבל מכשירי מילה שאפשר לעשותם מערב שבת כגון הבאת איזמל ותיקונו ושחיקת סמנים וכה"ג אפי' רק איסור דרבנן אפי' נאנס ולא עשאו קודם השבת או שהכניס ונאבדו בשבת אין דוחים השבת. מיהו אם נאבדו או נתפזרו הסמנים אחר המילה או קודם המילה ועבר ומל עושין לו סמנים אחרים בשבת הואיל וכבר נימול פיקוח נפש הוא לעשות לו הסמנים. ויש אומרים שבסמנים רשאים למולו ואין דוחה את המילה מפני שנצטרך אח"כ לחלל השבת דבחר הכי פיקוח נפש הוא דדחי לה ולא מכשירי מילה. ושבות על ידי שינוי אי נמי כשאומר לעכו"ם ועושה שפיר דמי. ויש אומרים אפילו במלאכה דאורייתא רשאי לומר לעכו"ם ויעשה. ויש לסמוך על זה היכי דאי אפשר בענין אחר שלא לדחות המילה. אבל להוציא התינוק מביתו לבית הכנסת ואפי' דרך כרמלית דרבנן על ידי עכו"ם היכי דלא יהי'

רוב עם בבית הכנסת מביתו ואין צורך כלל אסור דלא הותר אמירה לעכו"ם אפי' בדרבנן אלא לצורך מצוה. ואם האיזמל במקום אחד ותינוק במקום אחר וצריך עכו"ם להביא מביא איזמל אצל תינוק מפני שקל הוא הבאת האיזמל מהבאת התינוק (תוס' שבת ק"ל ע"א) ויהי' החול לזרוק בו הערלה מוכן מבעוד יום. ויש אומרים דאפי' מוכן מבעוד יום אסור אבל לא נהגו כן. אבל איזמל של מילה שמקצוהו שלא להשתמש בו דבר אחר אסור לטלטלו קודם המילה או אח"כ אלא לצורך המילה בלבד. ואם ירא שמא יאבד יש אומרים דהותר לטלטלו להטמינו באותה חצר שאם אתה אוסרו ימנע מלימול. ויש אומרים דכשעודו בידו רשאי לטלטלו להטמינו לכל מקום שירצה. ואם הוא בעצמו הפורע שאין יכול לאחוז הסכין בידו. יוכל ליתנו לאחר והאחר יטלטלו או הוא עצמו יקח אח"כ מהאחר ויטלטלו להצניעו. אבל אם הניחו על גבי הקרקע או על מקום אחר שלא ביד אדם נראה דלפי זה אסור אף לטלטל להצניעו באותו חצר דלא שייך שמא ימנע דבאמת יזהר לאוחזו בידו או לתתו ביד אחר ושלל להניחו. מיהו אעפ"י שהניחו אם שכת ואחוזו בידו רשאי לטלטלו לכל מקום שירצה. ויש אומרים דבכל גוני מותר לטלטלו ואף קודם המילה דכיון שהותר למקצת שבת בעת המילה הותר לכל השבת ונכון להחמיר. ולקנח הסכין ולרחצו לכולי עלמא אסור דאין מדיחים בכלים בשבת. מיהו אם יניחו עד למחר וייבש הדם עליו יתקלקל הסכין אפשר דשפיר דמי לרוחצו דילמא ממנע ולא מהיל וכדברי היש אומרים הנ"ל לענין טלטול שמא יאבד וצ"ע. וכל דברים אלו שוים בין בשבת בין ביו"ט חוץ מדבר שיש בו אוכל נפש כגון שהיו נוהגים בימים קדמונים ליתן על המילה כמון שחיק ויין ושמן מעורבין דבשבת אסור לשחוקו או לערבו אלא על ידי שינוי אבל ביום טוב שפיר דמי כיון דחזי לאוכל נפש:

אחד בן ז' חדשים ואחד בן ט' דוחה שבת והוא שידוע שהוא בן ז' או ט' (כגון שפירש בעלה אחר שבעלה) אבל נולד לח' או ספק בן ז' ספק בן ח' אם גמרו שערו וצפרניו מלים ואם לאו אלא שהיו שערו לקוי ואין צפרניו שלמים כברייתא אין מלין. ויש אומרים דבספק בן ח' מלין אותו בשבת ממה נפשך דאם הוא בן ח' והוא כמת הרי הוא כמחתך בבשר בעלמא. וכל זה במילה בזמנו אבל מילה שלא בזמנו כגון שחלה ונדחה המילה או גר שבא להתגייר אין מילתו דוחה שבת ולא יו"ט. ואם נולד בין השמשות שדינו למולו מספק ביום האחרון כדי שלא יהי' ספק קודם

ח' אם יום האחרון שבת או יו"ט אסור למולו כיון דהוא ספק יום ט' אלא ידחה ליום א'. ואפי' לא הוציא אלא ראשו בין השמשות חוץ לאויר העולם (והוא הדין שהי' בוכה דמסתמא יצא ראשו) אבל אם האם או המילדת אומרת ברי שהתינוק הי' מונח בבטנה כבשאר הימים ולא קשתה לילד כלל אף על פי ששמעוהו בוכה לית לן בה) וכולו יצא בשבת ויו"ט. וצריכה המילדת לדקדק אם האשה מקשה בבין השמשות לראות פן יצא ראש הולד ואם לא ראתה אוקמי אחזקה שלא נולד (ודלא כיצב"ץ עי' שם) עד שראינוהו נולד. ואין חילוק בין יו"ט ראשון ליו"ט שני של גליות. ויש אומרים דדוחה ספק מילה ליו"ט שני של גליות וכן עיקר:

וכשנראה ג' כוכבים בינונים הוא ודאי לילה ואם נראו תיכף להוצאת ראשו ג' כוכבים בינונים הרי נולד בלילה. ואם שהו קצת ואח"כ ראו ג' כוכבים בינונים אם לפי השהוי נראה להם שהי' יום כשנולד אין להם אלא ראות עיניהם אפי' לדחות שבת ויו"ט. ושיעור בין השמשות התחלתו הוא כשיעור הילוך ג' מילין ורביע לאחר התחלת שקיעת החמה שהוא לערך רביעית שעה קודם צאת הכוכבים. ואם נולד קודם אפי' כבר שקעה החמה הרי הוא כנולד ביום. (וכל ספק איסור דאורייתא או דרבנן בשבת כגון אנדרוגינוס וטומטם (ואם נקרע קודם ח' ונמצא זכר מחלוקת) ויוצא דופן ונכרית שילדה ואח"כ נתגיירה ומי שיש לו ב' ערלות דהיינו ב' עורות זה על גב זה או ב' גידים וכן נולד מהול שצריך להטיף דם ברית או נמשכה ערלתו אח"כ כולם אפי' ביום ח' אין מלין בשבת. אבל מלוהו תוך ח' או מלו עכו"ם או מומר בח' חורין ומטיפין דם ברית בח' בשבת. ומלין ממזר או ישראלית אפי' אשת איש שילדה מעבד ונכרי בח' בשבת. וכן ישראל שהמיר והוליד בן מישראלית. יש אומרים אפי' היא ג"כ מומרית אבל ישראל שנולד לו בן מנכרית אין מילתו דוחה שבת וכן הקראים שבזמן הזה ואין צריך לומר הישמעאלים אפי' ידועים מבני קטורה ואפי' לדברי האומר דמצווים על המילה. מיהו בקראים כשידוע שלא ידברו תועה על הרבנים ולא יתלוצצו בדברי חכמי המשנה והש"ס מותר למול בניהם בשבת דילמא נפיק מיניהו ורעא דמעליא:

בזמן התלמוד אם לא היו רוחצים הילד קודם המילה ואחריה וביום ג' למילה במים חמין הי' מסוכן לפיכך נזקקו לכתוב דיניהם בשבת. ובמדינותינו נהגו לרחצו לפני המילה בחמין שהחמו מאתמול ולאחר

ע"י שם

המילה רוחצין במ"ש לפי שאין הרחיצה עיקרית כל כך וכן ביום ג' למילה כשרואים צורך לרוחצו מכינים חמין מבעוד יום ורוחצים בשבת. ולפיכך אין לחוש למול מילה שלא בזמנו ביום ה' או ו' ואע"פ שיש אומרים שבזמנים קדמונים שהיו נוהגים ברחיצה יום ג' ה' אסור דיצטרכו לחלל שבת האידנא שפיר דמי. אבל יזהרו שלא ישרו סדין במים כשרוחצים אותו ששריית בגד זהו כבוסו. או ישים נכרי הסדין למים דכיון דאין מתכוין לכבוס שפיר דמי על ידי נכרי. אבל לא יאמר לנכרי אם נשפכו החמין להחם אחרים בשבילו. וכל זה בסתם אבל אם רואים שיש לחוש לסכנה אם לא ירחצו אותו אחר המילה ודאי מותר לרחצו ולחלל עליו השבת. ואם רואים זה קודם המילה שאם ימולו אותו יצטרכו לחלל השבת אח"כ אין רשאים למולו. ונראה דתלוי בפלוגתא הנזכר לעיל בסימנים ע"י שם וכן אם רואים בילד זה שיצטרכו לרחצו ביום ג' והוא שלא בזמנו אסור למולו ביום ה' או ו' לדעת יש אומרים כנ"ל:

אדם שלא מל או לא פרע מעולם לא ימול בשבת היכי דאפשר באחר שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת. ואם כבר מל פעם אחת מותר. והיכי דליתא לאחר למול שפיר דמי למול אף זה שלא מל. ואפי' האב מל את בנו בשבת ואינו חשוב כמתקן. ולדברי האומר דאין האב רשאי לעשות שליח למול או הוא עדיף. ואפי' לא מל מעולם רשאי למול דהוי כלא אפשר למצותא דידיה. אבל לדידן דרשאי לעשות שליח אל ימול משום מצוה בו יותר מבשלוחו בלבד בפעם ראשון בשבת. ויש אומרים שלא ימולו שני מוהלים אחד חותך ואחד פורע בשבת ויש חולקים וכן עיקר. ומ"מ נכון להחמיר לכתחלה לעצמו אבל לאחרים אין למחות אף לכתחלה. ואם יש אחד שכבר מל פעם אחת ואין כאן מי שכבר פרע פעם אחת כלל נראה לי דיתנו גם הפריעה לזה שיודע למול דעכ"פ אתחזק במקצת שהוא ממאדים להיות אומנא ולא בעית מדמא. ואפי' אין שם כלל לא מי שמל פעם אחת ולא מי שפרע נראה דיתנו לאחד המילה והפריעה ולא יחלקו. דזה שמל כיון שמל הרי הוזק למילה להיות אומן ועדיף ג"כ לפרוע מאחר כמו שנתבאר:

שני תינוקות הבאים לימול ביום אחד ימול מקודם זה שנולד קודם. ואם האחד בזמנו והשני שלא בזמנו יקדים אותו שבזמנו אף דזה מוקדם להולדה. ואם האחד דרבנן כגון שנמשכה ערלתו או ספק כגון אנדרויגינוס

והשני ודאי דאורייתא ודאי דאורייתא קודם ואף שהוא מוקדם. ואפי' ספק דאורייתא האנדרוגינוס וודאי דרבנן כנמשכה ערלתו ספק דאורייתא מוקדם. היו שניהם שוים בכל דבר איזה שירצה יקדים. וכל זה כשלא הביאו האחד מהם למוהל לבית הכנסת אבל אם כבר הובא אחד מהם אפי' המאוחר בתולדה ואינו בזמנו והוא דרבנן שהווי מצוה לא משהינין ואין ממתנינים עד שיביאו האחר (עי' מה שכתבתי בשוד"י סי' ו') אלא מלין אותו מיד. כל זה נראה לי:

פ ר ק ש נ י

חכמים ציוו להמל לברך טרם ימול בא"י אמ"ה אקב"ו על המילה. ואם אבי הבן הוא המוהל יש אומרים שיברך למול את הבן ויש חולקים שיברך תמיד על המילה וכן נוהגים. מיהו אם בירך למול או לא בירך כלום אלא להכניסו שיתבאר יצא. ואין צריך לכסות ערות הקטן בשעת הברכה. ומכל מקום נראה אם אפשר לברך קודם (כ"מ בהג"ה סס"א) שיאחז בידו הערוה או עכ"פ בשעת הברכה אם אפשר שלא לאחזה בידו מה טוב לעשות כן. ואין צריך ג"כ לנקותו מצואתו מדינא אבל נכון לנקותו בשעת ברכה. ואח"כ יברך אבי הבן בין חיתוך לפריעה אקב"ו להכניסו (נוסחא אחרת להכניס בני) בבריתו של אברהם אבינו. ואם ברכו קודם המילה או אחר הפריעה יצא. וכשהוא בעצמו מוהל ופורע ולא יוכל להפסיק בין חיתוך לפריעה שיטירד וימצא בדוחק עור הפריעה וגם משום צערא דינוקא יברך מקודם לכתחלה. והמל עצמו מברך אקב"ו להכנס וגו'. ואם אין אבי הבן אצל המילה או שאינו יכול לברך יש אומרים שאדם אחר יברך שהרי הב"ד מצווים למולו. ונהנו שהסנדק התופס הנער מברך זה. ועונין לו העומדים שם על ברכתו כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעש"ט. ונוסחא אחרת כשם שהכנסתו לברית כן תכניסו וגו' וקאי על האב וזהו בדאיתא לאב התם. ומנהגינו כנוסחא קמיתא. ולגדול המל עצמו אומרים כשם שנכנסת כן תכנס. ואח"כ מברך אבי הבן או המוהל או אחד מהעם (ונהגו שהמוהל מברך ואם אחד מוהל ואחד פורע יברך הפורע. ומנהגינו עכשיו לכבד לאחר בברכה וכן נכון דברוב עם הדרת מלך) על הכוס בורא פרה"ג. ולכתחלה יהי' כוס יין לפי שאין אומרים שירה אלא על היין וזהו טעם לקיחת הכוס. מיהו

היכי דאי אפשר די גם בחמר מדינה כמו לענין קידוש. וכתב רי"ע לדקדק
בו בכל דבר שמדקדקים בכוס (של קידוש). ואינו מוכרח עיין בט"ז
(ס"ק י):

ובתעניות אין מברכים על הכוס אם לא שהיולדת שומעת הברכה ומתכונת
שלא להפסיק בין שמיעת הברכה לשתיה ושותה ממנו. אבל
ביוה"כ ות"ב שגם היולדת מתענה כשאין לה צער גדול כמו שיתבאר
במקומו לא יברכו על הכוס. ויש אומרים דמברכין אכוס בכל תענית
ומטעמין ממנו לתינוקות וכן נוהגין. וביוה"כ נוהגין להטעמין לתינוק
הנימול. ונראה לי דלא יסמוך על זה היכי דאפשר ויטעים לתינוק אחר
שאינו מתענה. אח"כ נהגו בארצות מזרח לברך על ההדס ואף בת"ב
ויוה"כ יברך דלא כיש אוסרים בת"ב משום תענוג. ובמדינות אלו לא
נהגו לברך על הדס כלל אבל הרוצה לנהוג אין מוחין בידו אבל אם
מרגיש בזה יוהרא ודאי לא יעשה כן. אח"כ מברך בא"י אמ"ה אשר קידש
ידיד וגו' ומסיים בא"י כורת הברית. ויאמר צוה להציל וגו' הצדי פתוחה
והוי"ו צרוי' בקשה על העתיד. ואח"כ אומר א"י קיים את הילד הזה
לאביו ולאמו וגו'. ואם מת אביו או אמו מדלגו ואומר אח"כ תגל אביו
בג"ע או אמו בג"ע. ואם מתו שניהם מדלג שניהם ואומר על שניהם
בג"ע. ונהגו שכשמגיע לבדמיך חיי נותן מהיין באצבעו בפי התינוק. ואח"כ
שותה הכוס. ונהגו במקומות אלו אף שלא ביום תענית לשתות תינוקות
או אחר ולא ידעתי למה והנכון שישתה בעצמו (ורמ"א כתב סנדק). ואם
המוהל או המוצץ מברך ברכות אלו רוחץ תחלה ידיו ופיו כדי שיברך
בנקיות. ונראה דאז ג"כ יכסה ערות הקטן בשעת הברכה כיון דהוא אחר
המילה. וכשהאב עצמו מוהל את בנו יברך ג"כ שהחיינו ואפי' המוהל אחר
יש אומרים שיברך האב שהחיינו על כל מילה ומילה וכן נהגו בכל מלכות
ארץ ישראל ומצרים וסביבותיהם. אבל במדינותינו לא נהגו לברך שהחיינו אפי'
האב העצמו המוהל. וכתב ר"י עמדין כשמל בנו ראשון נכון לברך. ונראה
לי דיומין לו פרי או בגד חדש לשהחיינו אם אפשר כמו בראש השנה
ואם אי אפשר לו יברך בלא שם ומלכות על כל מילה אף כשאינו מל כיש
אומרים כנ"ל.

ג"ר שמל קודם שנתגייר וקטן שנולד מהול וצריך להטיף מהם דם ברית
אין צריך ברכה לכל המילה. ויש אומרים דמברך מ"מ ברכת להכניסו

בבריתו של א"א ואשר קידש ידיד מבטן. ויש חולקים גם בזה ומשמע דחולקים גם על אשר קידש י"מ שלא לברך ודלא כר"י עמדין. מיהו אומר או"א קיים כו'. ונראה דוקא גר שנתגייר דכקטן שנולד דמי אבל מהלוחו לקטן עכו"ם או מומר דצריך להטיף ממנו דם ברית מברך כל הברכות כמילה גמורה דמילת עכו"ם לאו כלום הוא מדאורייתא. וכן מהלוחו תוך ח' כשצריך אח"כ להטיף דם ברית שיברך. ואם מהלוחו תוך ח' מפני הסכנה וכ"ש תינוק שמת קודם שנימול שנהגו למולו לא יברך. וכשחוזרים על ציצין המעכבים המילה צריך לחזור ולברך כל הברכות עד כורת הברית אבל אל יאמר או"א קיים כו' שכבר אמר מכ"ש מל ולא פרע אח"כ שפורע צריך לברך. אבל אם מל כהוגן ונמשכה ערלתו נראה לי שלא לברך כלל. ואנדרוגינוס וכן כל שמילתו ספק אין מברכים על מילתו אבל אומרים או"א קיים כו'. וממור מברכים על מילתו כישראל גמור עד כורת הברית אבל לא יאמר או"א קיים כו' שאין מבקשים עליו רחמים וגם יפרסם בשעת מילתו שהוא ממור כגון למולו בחצר בית הכנסת. במה דברים אמורים באשת איש אבל פנוי' שילדה היכי דליכא חשש ספק ממורות או חלל לפסול לכהונה אין לפרסמו. אבל מ"מ נכון לבייש יולדיו ושלא למול בביהכנ"ס ככל ילדים. ונראה דמבקשים ג"כ עליו רחמים כיון דולד כשר הוא:

אם יש ב' תינוקות למול יברך ברכה אחת לשניהם ואפי' ב' מלים (ונראה בלבד במקום אחד. הא לאו הכי מקום הוי הפסק אף דהלך לשמוע הברכה. ואל יעשה כן) האחד יברך על המילה ועולה גם לשני והשני יברך אשר קידש י"מ ועולה גם לראשון אם מתכוונים זה להוציא זה לצאת. ואפי' אין הנער לפניו בשעת הברכה כיון שדעתן עליו (ואפשר דכן אומר או"א קיים את הילדים ההם לאבותם ולאמותם ויקראו שמם כו' וכוללם ביחד. אבל לא משמע כן לכאורה מרמ"א). ובלבד שלא יסיח דעתו בינתיים. אבל אם שח בינתיים בדברים שאינם מצרכי המילה או שלא הי' דעתו מתחלה על השני צריך לברך אשר קידש י"מ על הא' ולחזור ולברך על מילת השני. אבל שח בצרכי המילה לא הוי הפסק. ואפי' שכח ובירך הראשון אשר קידש י"מ אין צריך השני לברך על המילה הב' אפי' הוא מוהל אחר דברכה דמענייניה אינה הפסק. ואם ב' הילדים של אדם אחד האב אומר להכניסם בבריתו של אברהם אבינו וכן אומר קיים את הילדים וגו'. ויתקן כל צרכי המילה לכל אחד בפני עצמו כגון הנר במקומות

שנהגו להדליק ידליק לכל אחד נר בפני עצמו. ועכשיו נמנעו מלנהוג כך בשני תינוקות שאינם של אחד לפוטרים בברכה אחת כי כמה פעמים יבואו לידי שהיות גדולות והיסח הדעת ולכן אין מתכוונים כלל להוציא. ואפי' בשל אחד נראה לי לנהוג כן. בשגם יש בשל אחד עוד משום עין הרע כענין שאמרו בחתנים:

אם אפשר יעשו המילה בעשרה והיכי דלא אפשר עבדינן בפחות נמי. וברוב עם הדרת מלך. וכל העם הרואים את המילה וכן העם הרואים בדרך נשיאת התינוק למול צריכים לעמוד ואפילו בעלי אומנות ממלאכתן משום דחביבה מצוה בשעתה (הרע"ב פרק ג' דביכורים) וכ"ש האב והמוהל בשעת ברכתם צריכים לעמוד וכן בשעת עשיית המצוה עצמה ונלמד מעומר. זולת הסנדק התופס הבן יושב. ואפי' אם ליתיה לאב שהוא מברך להכניסו מברך מיושב. ודוקא כשעושין בחנם אבל אם מוהלין בשכר אין צריכין לעמוד הרואים בפניהם שלא מפני התינוק עומדין אלא מפני עושי מצוה וכיון שבאין בשכרן לא עבדי מצוה (י"א סנ"ד). ויש אומרים שכל העם הנמצאים בבית הכנסת אפי' לא יראו המוהלים יעמדו שנאמר ויעמוד העם בברית. וכן נוהגים:

יתר ענייני מילה דתליין במנהגא הם אלו. נהגו להדליק נר בבית הכנסת בשעת המילה ועכשיו נהיגי להרבות בנרות. ונוהגים לעשות כסא לאליהו ומעמידים אותו לשמאל הכסא שמלין עליו ומניחין התינוק על אותו כסא. וכשמניחין התינוק עליו נהגו לייחדו ולאמר בפה זה הכסא של אלי' זכור לטוב. וכתב בוזה"ק שיאמר אבי הבן (עכשיו נהגו המוהלים) אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך והעומדים מסיימים נשבעה בטוב ביתך קדוש היכלך וכן נהגו עכשיו. ונהגו ג"כ לאמר כשמביאים התינוק ברוך הבא וכן ראוי לברכו לתינוק. ונהגו המוהלים להתפלל ביום המילה מיהו אין האבל נדחה מפניהם. והמנהג לימול קודם עלינו (ועכשיו נהגו אחר עלינו וחוזרים ואומרים עלינו אחר המילה) ושלא לחלוץ תפילין מקודם שהתפילין אות והמילה אות. ונהגו שלא לאמר והוא רחום ונפילת אפים ולא למנצח ויהי רצון אחר קריאת התורה ויש אומרים לאמר למנצח ויהי ר"ר וכן נוהגים וכן אומרים א"א אפים וסליחות אם חל בתע"צ ויודוי. ורק באותו בית הכנסת לא יאמרו תחנון אבל בבית הכנסת אחר אומרים. וכן אין אומרים בבית הכנסת אחר פזמונים

דמילה ויש מקומות נהגו שלא לאמר תחנון אף בבית הכנסת אחר ובדברים כאלו נהרא נהרא ופשטא. ונוהגין להדר להיות סנדק לתפוש התינוק למוהל. ויהדר ג"כ האב אחר סנדק הגון שיהי' ראוי לישב בקתדרא אצל אלי' מלאך הברית. ויפה כח הסנדק מכח המוהל להקדימו לקריאת התורה דכל סנדק הוי כמקטיר קטורת. ולכן נוהגים שלא ליתן ב' ילדים לסנדק אחד אם הם של אב אחד כדאמרינן גבי קטורת חדשים לקטורת באו והפיסו. ובמקומות אחרים נהגו אף שלא של אב אחד ואחרים נהגו רק בשנה אחת והכל כמנהג המדינה. ובמדינתנו לא נהגו כלל לדקדק בזה ואפי' באתרא דנהיגי אם בא האב לעשותו סנדק אין בכך כלום ולית לן בה. ונהגו להיות הסנדק ג"כ לוקח הילד מהילדות להביאו לכסא שמלין. ועכשיו נהגו לכבד זה לאדם (אחר) וגם בינתיים מכבדים כמה בני אדם בנשיאות התינוק ונכון הוא לזכות רוב עם במצוה. ואין לאשה להיות מביאה התינוק לכסא שמלין במקום שאפשר באיש דהוי כפריצות ומ"מ עוזרת לבעלה שמביאתו עד פתח בית הכנסת ושם לוקח האיש ממנה ומביאו לכסא. וכן נכון שלא יכנס האיש בין הנשים אל היולדת לקחתו:

נוהגים לעשות סעודה ביום המילה. ונהגו לקחת מנין לסעודת מילה ומיקרי סעודת מצוה וכל מי שאינו הולך לסעודת מצוה כשמוזמינים אותו הוי כמנודה לשמים. ולפיכך יזהר מלבקש על הסעודה אדם שיודע בו שלא ילך שלא יביאו לידי מכשול (ובלאו הכי איכא גניבת דעת). מיהו אם נמצאו שם בני אדם שאין מהוגנים רשאים למנוע מלילך. ונראה הוא הדין אם הבעל הבית רע עין יקיים הכתוב אל תלחם לחם רע עין. כ"ש אם הוא אויבו יזהר מלהתקיים בו אם רעב שונאך וכו' ונראה נמי דכל זה דוקא כשאין עוסק בתורה אז אבל עוסק בתורה לא יהא אלא מצוה גדולה העוסק בתורה פטור מן המצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים וכן אם עוסק בעשיית איזה מצוה רשאי לימנע. ואוכלים בשר ושותים יין בסעודה זו אפי' בשבוע שחל ט"ב וכמו שיתבאר במקומו. וחמן הסעודה עיקרה ביום אבל אם הי' תענית ציבור יעשנה בלילה או למחרת. ואם הוא סמוך לזמן מנחה יתפלל מקודם כמו שיתבאר במקומו ואין נפילת אפים במנחה בשביל הסעודה ותליא במנהגא. ודיני אבל בסעודה הו' יתבאר במקומו. נוהגים עוד לעשות סעודה בליל שבת שקודם המילה ונהגו בטעימה בלבד ממיני מגדים לפי שאז כל אחד אוכל סעודה

בביתו. והוא ג"כ סעודת מצוה. ונראה לי הואיל ולא נהגו בסעודה גמורה שאין הסעודה נקראת אלא על שם הלחם ועכ"פ כהוראת הגאונים לענין קידוש במקום סעודה בזוית מחמשת המינין שמברכין עליו בפה"ג והואיל ולא נהגו אלא במיני פירות וכהאי גונא דלא מיקרי סעודה אין למחות במי שאינו הולך לסעודה זו כן נראה. ועוד נראה דאם תאב לישן לעונג שבת וההליכה קשה לו אפשר להקל גמי משום עונג שבת שלא ילך כשהזמיננו אפי' יהי' סעודה גמורה. ומבטלין סעודת מצוה בשביל מצות אחרות. תרומת הדשן סימן ק"י מגמרא דפרק אותו ואת בנו :

מן פרשת וירא עד הנה אין בו מצוה

פרשת וישלח

מצות לא תעשה א

(ג) מצות לא תעשה שלא לאכול גיד הנשה שנאמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ואינו דרך סיפור אלא אוהרת התורה שלא יאכלוהו. ונאמרה האזהרה בסיני אלא שנכתבה במקומו (עי' בס' חסידים סי' רל"א שכתב כך אירע לו בשבילנו לכך נדרו שלא לאכול גיד הנשה כו' עי' שם ודבריו צ"ע) וכתב הר"מ הבבלי כאשר נאכל הגיד מתחזק כח שרו של עשו כי שם רביצת ס"ם ומחנותיו ושס"ה לאוין הם נגד שס"ה ימות השנה ויגיע לאו דלא יאכל גיד הנשה נגד ט' באב (לדבריו יותר נכון שס"ה גידים נגד שס"ה ימים. ומובן) ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקיבות ועובר על זה ואכל גיד שלה אפי' הוא פחות מכוית או שאכל כזית מגיד הנשה גדול הרי זה לוקה. ועיין בזוהר וישלח (ק"ע ע"ב) ואמאי איקרי גיד הנשה כלומר גיד דאיהו מגשה (משבח) לבני נשא לפולחנא דמארין ותמן הוא יצה"ר רביע כו' ואית בבר נש שס"ה גידין ולקבליהון שס"ה פקודין כו' ולקביל שס"ה יומי שתא והא ט' באב חד מנהון כו' ע"כ. משמע כמו שכתבתי. ועי' עוד שם (קע"א ע"א) תא חזי מהאי נחש כמה חילין מתפרשון לכל סטר ואשתכח בעלמא גבי בר נש ובעא לקיומא לההוא גיד הנשה כו' עי' שם. וכתב פ"מ דאם אכל גיד הנשה כזית בכדי אכילת פרס אין לוקה אלא כזית כאחת ומוזה ירד לספק אם חצי שיעור אסור בגיד הנשה עי' שם :

נוהג בין בבהמה בין בחי' בין בכוי בין טהורים (תלי"מ להתור ועי' פ"מ ר"ס ס"ד) בין טמאים ויש אומרים דאין נוהג בטמאים (ונ"מ דלהוי ברי'. ועוד טובא) ונוהג באדם (מלבד האיסור דבשר אדם שיתבאר במקומו. מיהו שמנינותו נראה פשוט דלא אסירא באדם וכן כתב רי"ע). אבל אינו נוהג בעוף מפני שהבשר שעל הקוליות שלהם אינו עגול סביבות העצם ולא דמי לכף. ואם נמצא עוף שיש לו כף עגול או בהמה שאין כפה עגול הדבר ספק אם אסור בו גיד ואסור ואין לוקין עליו. וכל שאינו טעון שחיטה כדגים (בחיות שבים שיש להם רגלים כרגלי בהמה עי' פ"ח סי' פ"ג) אין גידו אסור. וכן השליל יש אומרים שאין איסור גיד נוהג בו אלא שכשהפריס על גבי קרקע והוא בן ט' חי אסור גידו מדרבנן משום מראית העין כמו דצריך שחיטה משום מראית העין. ויש חולקים ואומרים דלא דמי גיד לשחיטה ובגיד נוהג בבן ט' חי אפי' לא הפריס על גבי קרקע כל שידוע שכלו חדשיו. ויש אומרים עוד (עי' במנ"י כלל צ') שאפי' בן ח' ולא הפריס על גבי קרקע איסור גיד נוהג בו (ואפשר אפי' מת) דמשעת יצירה נאסר גיד. ויש להחמיר. ונוהג בין בחולין בין במוקדשים בין בבהמות זכרים בין בבהמות נקבות:

איזהו גיד הנשה. בירך בין בימיני בין בשמאלי יש ב' גידים אחד פנימי סמוך לעצם הקוליות ואחד חיצון סמוך לבשר ושניהם אסורים וצריך לחטט אחריהם בשרשם בעצם. אלא שהפנימי אסור מן התורה שהוא הפושט בכל הירך והוא על הכף ממש. ויש אומרים דגם פנימי אינו אסור מן התורה אלא מה שעל הכף אבל למעלה ולמטה עד סופו הוא מדרבנן וכן עיקר. וחיצון כולו רק מדרבנן. וקנוקות והם הגידים הדקים שבשניהם אסורים ג"כ מדרבנן. אבל שומנם אף איסור דרבנן אין בו אבל ישראל קדושים הם ונהגו בו איסור. וראשי הקנוקות נכנסים בראשי העצמות ע"כ צריך המנקר לשבור ראשי העצמות כדי להוציא ראשי הקנוקות מעיקרן. וזה לשון לה"פ בסדר הניקור הפלאנקי"ן בלשון רוסיא קאליא"ן כו' ובתוכו יש גיד אחד לאורך וצורתו כצורת עקרב ואסור משום גיד הנשה כו' הצע"ך בראט"ן כו' מראה הכסף שבה מגררין ומקלפין היטב ומוציאים מתוכן גידין מונחים בשיפוע לפעמים ב' לפעמים ג' ואסורים משום גיד הנשה כו'. ועוד יש גיד אחד עומד בתוך חוט לבן והוא סוף גיד הנשה עצמה ועוד יש בשיפולי גיד אחד בצורת ג' בתחתית הקיילכדי"ג ברעטי"ל כו' בתוכה יש גידין

אסורים משום גיד הנשה כו' היד או הכף כו' בראשה יש גיד אחד כצורת ט' ושבאמציעתה כצורת ש (ש) ובמקום עוביה יש גיד אחד ג"כ כצורת ש אחת וקורין אותו אצבע אגודל ובמקום דק שתחתיו יש גיד אחד כצורת קרן הצבי ואצל גיד זה יש עוד גיד אחד כצורת געפלי' וכולן אסורים משום גיד הנשה וצריכין חיטוט כו' הבייט"ש מקלפין הצד אחת עם המראה כסף משום גיד הנשה הרובץ עליו ובצד הב' מגררין המראה כסף היטב ובתוכן יש גידין לאורך הנראים לעינים והן הן גיד הנשה עצמן ומצד א' בפנים במקום הרחב הולך סוף גיד הנשה בצורת ז ומגררין המראה כסף מתוכן ומצדדין כו' המייג'ל מקלפין מבחוץ היטב משוקע ובתוכה יש גידין והן גיד הנשה בעצמן והן נראה לעינים וצריכין חיטוט עד סופן כו' עכ"ל: ואין ללמוד סדר הניקור רק במראית העין מן המומחה הבקי בניקורו ויודע כל דבר על מכונו:

כל אדם נאמן על ניקור הירך מגיד הנשה וכן הטבחים עצמם נאמנים. ומיהו אין לוקחין בשר מכל טבח ששוחט לעצמו ומוכר לאחרים אלא אי"כ הוחזק בכשרות כמו שיתבאר. והנשים אין נאמנות לנקר בעצמם לפי שטורח גדול בדבר אבל נאמנות לומר שראו שנקרו אדם כשר. ויש אומרים שנאמנות לנקר בעצמן ג"כ אעפ"י שיש בו טורח בודאי איסור אבל אם הוא ספק מנוקד וצריך לנקר מספק וכהאי גוונא שיש צד להקל או אין נאמנות דדעתן קלות ויקילו בזה (עיי' בש"ע הר"ב ס"א) וכל ירך שיצאה מתחת ידי ישראל מחותכת כדרך שחותכין אותה מנקרי בשר היא בחזקת שניטל גידה דחיתוכה מעיד עלי' ואין לנו לחוש שמא לא השלים ניקורו דמסתמא כיון שהתחיל סיים וחזקה שלא הוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. ולפיכך אין ליתן או למכור לעכו"ם ירך שגיד הנשה בתוכו כשהוא חתוכה אם אומר לו שכשירה היא בפני ישראל וכ"ש כשהישראל עצמו יודע שהוא חתוכה דאסור שמא יחזור ויקנה אותו ירך מעכו"ם ויראנה חתוכה ויסמוך שכבר נוקד הגיד. ומי שניקר והלך לו ואין ידוע אם הוא בקי בניקור ואין כאן מי שבקי בניקור להראות לו מותר דרוב מצויין אצל ניקור מומחין. מיהו אם אפשר להראות לבקי טוב להחמיר להראות לו ושלא לסמוך על הניקור כיון דלא ידיענן אם הוא בקי. מיהו לאטרוחי בשביל זה ודאי אין צריך ודוקא שיודעים שהשלים ניקורו כגון שעדיין שהה קצת אחר ניקורו ולא הלך תיכף אבל אם תיכף לפסקו מניקורו הלך אפשר שהי' לו איזה ענין הכרחי שפסק באמצע

ניקורו ועדיין לא השלים ניקורו ואסור. ואף על גב דמסתמא לא חישינן לזה כמו שנתבאר כאן דהלך לו תיכף יש לחוש לזה (ונסתלק קושיית הכרתי ופלת). ואפי' העיד עליו עד אחד שהשלים ניקורו אינו נאמן דהרי כאן אתחזק איסורא ואינו בידו כיון שאין כאן מנקר אחר ואפי' בעל הירך עצמו נראה דאינו נאמן. ויש חולקים ואומרים דאין זו אתחזק איסורא דהירך לא נתחזק באיסור כלל אלא הגיד הוא אסור והוא מחובר לירך ולפיכך נאמן עד אחד בזה אע"פ שאינו בידו לתקן והעיקר כדיעה ראשונה. מיהו עכשיו דאין המנקרים בני תורה כ"כ ומחמירין ומקילין בחמור ראוי שלא לאכול בשר אלא ממנקר ידוע לו לבקי גדול ומומחה ואדם כשר. והמהרש"ל מעולם לא אכל בשר מנוקר אלא א"כ הראו למנקר אחר שיבדוק אם מנוקר. והגאון הרר"י לא אכל בשר אחרים וירך אלא א"כ נקרו בעצמו. וראוי לכל מדקדק במעשיו לזוהר בזה. ואם נמצא מטבח אחד שניקר שלא ניקר יפה אם מה שמצאו הוא מן הקונקות או מהחיצון או שלא גמם וחטט לפנימי למעלה ולמטה מכף וכ"ש משומנו כיון דלא עבר על איסור תורה אין מעבירין אותו (ע"ל ס"ס ס"ד ובהה"מ) אבל מלמדין אותו ומוזהרין אותו שלא יולול באיסורין. מיהו אם אחר הלימוד והאזהרה נמצא שוב מעבירין אותו. אבל אם נמצא מעיקר הגיד האסור מן התורה מעבירין אותו. ואם נמצא ממנו כזית במקום אחד (דאף בחלב פליג הרשב"א והכא י"ל כ"ע מודו כיון דאין לוקין בכזית בכדי אכילת פרס כמו שנתבאר לעיל) או הגיד דמן התורה שלם הרי זה לוקה מכות מרדות ומעבירין אותו. וחזרתו לכשרותו ותשובתו הכל לפי ראות עיני הדיין אם עשה בשוגג או במזיד ולפי מה שהוא אדם. ובמקום אחר יתבאר עוד מזה:

נתערב גיד הנשה באחרים אפילו באלף אינו בטל מפני שגיד הנשה ברי' הוא וברי' אינה בטילה. ועיקרו של גיד הנשה אינו אלא הפנימי ושעל הכף בלבד כשיעור ד' אצבעות בשור וב' אצבעות בכבש ופחות מרובח אגודל בגדי וטלה אף שנחתך כל השאר וזה נשאר שלם הוי ברי'. מיהו לדעת פוסקים דכל גיד הפנימי דאורייתא צריך כל גיד פנימי אבל כבר נתבאר דלא קיי"ל כן. בד"א כשאינו מכירו לגיד ליטלו משם אבל אם מכירו ונטלו אפי' נתערב רק אחד באחד אין אוסר תערובתו בפליטתו לפי שהגיד הוא כעץ שאין בו טעם. ואפי' אין מכירו והכל אסור מ"מ הרוטב מותר לפי שאין הגיד אוסר בנותן טעם. ורק גיד עצמו אין

בו בנותן טעם אבל עם הקנוקנות ושומן יש בהן טעם ואע"פ שאין אוסרין משום ברי' אוסרין תערובתן בפליטתן משום נותן טעם עד שיהיה ששים נגדם. לפיכך ירך שנתבשל עם גידו אם מכירו וזרקו והכל מותר אם יש בו ששים נגד שומנו. ואם אין בירך ששים נגד שומנו אבל יש בשאר החתיכות ששים יש אומרים דאם השומן דבוק בירך הוא תלוי כמה שנחלקו פוסקים אם בכל האסורים חתיכה נעשה נבלה באיסור דבוק ויתבאר במקומו דאנן קיימא לן בכל האסורים באיסור דבוק חנ"ג א"כ הכא צריך שיהי' בירך עצמו ששים נגד השומן ואם אין בו הרי כולו נעשה נבילה וצריך בשאר חתיכות ששים נגד כל הירך. ויש חולקים על זה ואומרים דכיון דאיסור שומן הגיד אינו אלא דישראל קדושים נהגו בו איסור. ונראה דהוא הדין בקנוקנות כיון דאינו אלא איסור (וע' בכר"פ להדי' עי' שם) דרבנן מצרפין כל החתיכות לס' נגד השומן והקנוקנות אף שדבוק בירך. ואין לסמוך אדיעה זו אלא בשעת הדחק והפסד מרובה וצורך גדול. ואם אינו מכירו אז החתיכות כולם אסורות. ואם יש ששים נגד השומן הרוטב מותר כנ"ל ואם לאו גם רוטב אסור. ונראה פשוט דכשאינן ששים גם גיד עצמו בלע שומנו ואם חזר ונתערב באחרת אוסר עד ששים בפליטתו דאע"ג דעץ הוא מ"מ בולע כעץ ופשוט. ואם נימוח הגיד ואינו ניכר דתו לא הוי ברי' מ"מ כיון שלא נטלוהו וזרקוהו הרי ממשו שם והתורה אסרה ממשו אע"פ שאינו נותן טעם ולפיכך צריך ששים לבטלו. ויש אומרים דדי ברוב ויש לסמוך על זה בעת הדחק והפסד מרובה אי נמי כשנשפך ולא ידע אי הוי בו ששים. אי נמי נראה להקל כשהי' דבוק בחתיכה ולא הי' בחתיכה עצמה ס' אלא בצירוף דאע"ג דזו איסור דאורייתא מ"מ הא דחנ"ג באיסור דבוק בכל האסורים כבר נתבאר דמחלוקת פוסקים הוא וגם לדברי האוסרים הוא רק דרבנן יש להקל כנ"ל: אע"פ שישראל קדושים והחמירו בשומנו של גיד לא החמירו בסכיננו לחתוך דברים אחרים (טור סי' ס"ד).

מותר ליהנות מהגיד הנשה דרק אכילה אסרה תורה ולא הנאה ולפיכך שולח אדם ירך לנכרי וגיד הנשה בתוכו אפי' היא שלימה אע"ג שהירך נראה יותר גדול כשהגיד בתוכו והגוי מחזיק לו טובה יותר בסיבת הגיד שחושבו למתנה אינו חושש שהרי מותר בהנאה. ויש חולקים ואומרים דכל מקום שנאמר לא יאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע ולפיכך אסור בהנאה ואם עבר ונהנה לוקה (לכולי עלמא. עי' פ"מ)

כבאכילה. ואסור לתתו לחתול וכלב שמוזנתן עליו וכן אסור לשלוח מתנה לעכו"ם בשלימה בענין שהגוי מחזיק לו טובה יותר בשביל הגיד שאין בו טעם (אם לא שידע שנותן מעות יותר כגון שצריך הגיד לדבר מה או לתתו לכלבו וחתול וכה"ג דאז ודאי דאסור) וגם אין מחזיק לו טובה כיון דמוכרו. ויש להסתפק אם גם בגיד החיצון והפנימי למעלה מהכף וקנוקנות דמדרבנן אם אסור בהנאה (ועי' ר"ס פ"ו בב"ח). אבל שומנו פשוט דמותר דישאל קדושים נהגו איסור אכילה לא הנאה (כנ"ל בסכין כהאי גונא. וכ"כ פ"ח). ולענין תערובתו כשאין מכירו דהוי ברי' יש לצדד להרמב"ם דאין לוקין על הנאה והיכי דאין לוקין לא שייך ברי' (עי' פ"מ שער התערובות רפ"ב) וא"כ לענין איסור הנאה לא שייך ברי'. אבל כבר נתבאר דלכלי עלמא לוקין כאן. ונכון להחמיר כדיעה זו באיסור דאורייתא בפרט דבזוה"ק איתא כן ואפי' בגיד הנשה דטריפה שלא ליהנות. ויש לספק בטריפה מן הבטן למאן דאמר דאין נוהג בטמאים ולכאורה תליא במחלוקת דבשליל אי משעת יצירה איסור גיד. מיהו להמעיין בר"פ גיד הנשה (דף צ' ע"א) עי' שם בתוס' ד"ה אלמא משמע דאין נוהג דטריפה קדים וכ"כ פ"מ:

מן וישב עד הנה אין שום מצוה:

פ ר ש ת ב א

מצות עשה ג פרק א

(ד) מצות עשה לקדש חדשים שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים כלומר כשתראו חדושה של לבנה תקבעו לכם ר"ח. וכן תכלול מצוה זו מצות עבור שנה לפי שיסוד מצות קידוש החדש כדי שיעשו המועדים במועדם וכן מצות עבור שנים מזה היסוד. ובאו הערות בכתובים יורו על עבור שנה כמו ושמרת את החוקה למועדה וכן שמור את חודש האביב. והו דעת הרמב"ם אבל בה"ג והרמב"ן מונים קידוש החדש מצוה אחת ועבור השנה מצוה אחת והפסוק המורה על מצות העיבור שהוא חישוב התקופות הוא מה שנאמר ושמרת את החוקה שמור את חודש האביב כנוכר. ועובר עליה ולא עשאה אם הוא חכם הראוי לה כמו שיתבאר ביטל עשה ועונשו גדול מאוד שגורם קלקול המועדות. ועי'

בספ"ג דאבות תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה. ועי' שם בתוי"ט כתב וצ"ל שדבריו על הידיעה מן המהלכים בלבד ולא על הנמשך מהם שהוא קידוש החודש ועבור שנה שלענין זה ודאי שהן הן גופי הלכות ע"כ. ואם מברכים על מצוה זו עיין אבודרהם (ד"ו ע"א) ויש לפלפל בדבריו ועי' במסכת סופרים (פרק י"ט הלכה ט) עי' שם היטב. ועי' עוד בשמות רבה פ' ט"ו (ד' מ"ח ע"ב) ועי' בשבת (ע"ה א) אמר רזב"ט א"ר כו' היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושב אסור לספר הימנו וארשב"פ אמר ריב"ל משום בר קפרא כל היודע לחשוב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו הכתוב אומר ואת פועל ד' לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו וארשב"ג אר"י מנין שמצוה על האדם לחשוב בתקופות ומזלות שנאמר כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה שלעיני העמים זה חישוב תקופות ומזלות. (עי' שם ברש"י שפירש לפי שחכמה הניכרת היא שמראה להם סימן לדבריו בהילוך החמה והמזלות שמעידין שהוא אומר שנה זו שחונה והוא כן כו' ולי נראה פשוט לפי שגם מאז מימי קדם החזיקו העכו"ם בחכמה זו חכמת התכונה וחישוב תקופות ומזלות כידוע. ומימיהם נתפלאו על חשבונינו בקביעות חדשים ושנים כי הוא אמיתי ונכבד מאוד כידוע וזהו חכמה שלעיני העמים ופשוט) ומשמע דזה קאי אידיעת המהלך בלבד לא אמצוה הנמשך ממנו דא"כ מאי קאמר מנין שמצוה כו' וכן הוא בסמ"ג (עשין מ"ו) הובא בהגהות מיימוני מונה ב' מצות א' פרטי לב"ד ב' כללי לחשוב תקופות ומזלות עי' שם. ואולי מצוה זו אף עכשיו או אפשר רק בזמן שהיו טובעים החדשים על פי זה החשבון לא עכשיו וצ"ע. ובשמות רבה (פרשה ט"ו) מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטי ישראל זה קידוש החודש שיש בהם חוקים ומשפטים חוקים אלו המועדות ומשפטים שכך הדיינין בודקים בשטר (וכן עדים) באיזה חודש בכמה בחודש ועל פי כך הם דנין:

ענין קידוש החודש ועבור השנה הוא. כי חדשי השנה הם חדשי הלבנה שישראל מונין ללבנה שנאמר החודש הזה לכם ואמרו חכמים הראה לו הקב"ה למשה בנבואה דמות לבנה בחידושה ואמר לו כזה ראה וקדש. והשנים שאנו מחשבין הם שני החמה שנאמר שמור את חודש האביב. וכן כל המועדים תלויים בחמה חג השבועות בזמן הקציר וחג הסוכות בזמן האסיף. ושנת החמה כפי מה שיתבאר להלן ימי' שס"ה ורביע ולדעת יש אומרים פחות מזה כמו שיתבאר. ושנות הלבנה והוא

י"ב חדשי הלבנה הם שנ"ד ימים ח' שעות תתע"ו חלקים כמו שיתבאר וא"כ יתירה שנת החמה על של לבנה קרוב ליי"א יום. לפיכך כשיתקבץ מן התוספת הזה כמו ל' יום פחות מעט או יתר מעט מוסיפין חודש אחד ועושין אותה השנה י"ג חודש והיא נקראת שנה מעוברת שאי אפשר להיות השנה י"ב חודש וכך וכך ימים שנאמר לחדשי השנה חדשים אתה מונה לשנה לא ימים :

והלבנה ידוע מעניינה היותה תמיד מתחסרת וחוזרת ומתמלאת וזה הנקרא חודש כשהלבנה חזרת ומתחדשת והיא נסותרת בכל חודש בסוף חיסורה קודם שתחזור ותתמלא ואינה נראית כלל כמו ב' ימים או פחות או יתר מעט. כמו יום אחד קודם שתדבק בשמש בסוף החודש וכמו יום אחד אחר שתדבק בשמש ותראה במערב בערב (ועי' בריה' כ' ב) דלפחות מכ"ד שעה אי אפשר שלא תתכסה ותסתר. (ועי' בתשב"ץ (חלק א' סי' ק"ה וחלק ג' סי' רט"ו) ישוב סוגיא זו להרמב"ם עי' שם ועי' בדברי המפרש לקמן רפ"ו ובספר ישועה בישראל שם באורך וברוחב מזה. כי ששה שעות נתכסית הישינה ולא תתראה וששה שעות החדשה. וכשעולה החדשה אחר ששה שעות עולה בקרן דרומית מערבית ורואין אותה בני מערב אבל בני מזרח לא יראוה אלא אחר י"ב שעות שתבוא למזרח. וכן כשמתכסה הישינה ותכסית בקרן דרומית מזרחית ויראוה בני מזרח קודם כסויה אבל בני מערב לא יראוה אלא י"ב שעות קודם הכיסוי שנראה לבני מזרח. ונמצא לכל שיעור כ"ד שעה ע"כ נתכסית לבני מערב י"ח שעות הישינה וששה שעות החדשה ולבני מזרח י"ח שעות החדשה וששה שעות הישינה כנ"ל. ועי' שם ברש"י פירש הטעם לקוטן הלבנה אבל דעת הרמב"ם משום דיבוקה בשמש נכונים וניחא לדבריו דברי רבותיו דרש"י (כ"ה רע"א) ד"ה עידי שקר עי' שם. ועי' (כ"ג ב) רש"י ד"ה כיצד. וקושיית התוס' שם (כ"ד ב) ד"ה ראינהו אינה קושיא לפי ענין אם אנן קייל כר"י בן נורי ולא כרבן גמליאל. ודברי התוס' שם בתירוצם צ"ע לענין דמשמע דמיירי משעות השוות שהם כ"ד במעת לעת לא מזמניות עי' שם. מיהו להרמב"ם שם בפירוש המשניות דרך אחר בפה"מ שם (עי' שם). ובליל שתראה במערב בערב אחר שנסתרה הוא תחלת החודש ומונים מאותו היום כ"ט יום ואם יראה הירח ליל ל' יהי' יום ל' ר"ח ואם לא יראה יהי' יום ל"א ר"ח ויהי' יום ל' מחודש שעבר ולמה כן לפי שאין חודש של לבנה מיום שמתחדש פעם אחד עד שתחזור

ותתחדש לא פחות ולא יותר מכ"ט יום י"ב שעות תשצ"ג ולכן בהתקבץ ב' פעמים הי"ב שעות יהי' יום אחד שלם ויהי' החודש מל' יום ויתבאר זה להלן:

ואין נזקקים לירח בליל ל"א בין שנראה בין שלא נראה שאין לך חודש לבנה יותר מל' יום ולא פחות מכ"ט יום. ועי' בריה (ד"כ ע"א) מוכח דגם בל"א מצוה לקדש על ראי'. חודש שיהי' כ"ט יום ויום ל' ראש חודש נקרא חודש חסר. ואם יראה הירח בליל ל"א ויהי' החודש שעבר ל' יום נקרא חודש מעובר וחודש מלא. וירח שנראה בליל ל' הוא הנקרא נראה בזמנו ואם נראה בל"א נקרא בליל עבור. ומהו הנקרא מעובר עי' ברש"י ר"ה (כ"ב ב) ד"ה לאור ובפסחים (ב' ב) רש"י ד"ה לאור יע"ש היטב ועי' עוד סנהדרין (ע' ע"ב) רש"י ד"ה יום וד"ה אור. והו עבור שנה שהב"ד מחשבין אם צריך לעבר השנה לעשותה י"ג חדשים. וקידוש החודש שהב"ד מחשבין כדרך שחושבין האצטגנינים לידע אם אפשר לירח שיראה בזמנו בליל ל' או אי אפשר. אם אפשר שיראה יושבין ומצפין כל יום ל' לעדים אם באו עדים ודרשום וחקרום ונאמנו דבריהם מקדשין אותו יום שיהי' ראש חודש. ואם לא נראה ולא באו עדים משלימין ל' ויהי' חודש מעובר. ואם ידעו בחשבון שאי אפשר שיראה אין יושבים יום ל' ואין מצפין לעדים כגון שהגיע להם בחשבונם שמולד הלבנה והתחלת חידושה כחצות היום וכבר אמרנו שלבני מערב מתכסית ששה שעות ולבני מזרח י"ח שעות והם במערב ובאו עדים ואמרו שראוה קודם ששה שעות או במזרח קודם י"ח שעות יודעים שהם עדי שקר או שנראה להם דמות לבנה מן העבים ואינה לבנה באמת לקדשה:

כיצד מקדשין החודש כל מי שראוי להעיד שראה הירח בא לביד שאין הדבר מסור לכל אחד כמו השבת שכל אחד מונה ששה ומקדש שביעי אלא לביד מסור שנאמר החודש הזה לכם עדות זו תהי' מסורה לכם. וחצר גדולה היתה בירושלים ומרוחת והיתה נקראת בית יעקב (שהיתה מגודרת כמו שנאמר ויעזקהו וגו') כן כתבו רש"י ותויר"ט. אבל בירושלמי איתא ששם היו עוזקין את ההלכה המד"א ויעזקהו וגו') ולשם כל העדים מתכנסים: ויש אומרים דרק כשבאו בשבת וחללו שבת כנסום לשם (רש"י). ואפשר עכשיו אחר תקנת רבן גמליאל אף בשבת אין צריך לכנסם. והכי מסתברא דחצר זה למת. יבואו למקום מושב ב"ד. והיו עושין

להם סעודות גדולות כדי שיהיו רגילין לבוא חוג שבא ראשון בודקין אותו ראשון. ומכניסין את הגדול שבהן ושואלים לו כיצד ראית אותה בצפון השמש או בדרומה וכמה רחבה וכמה גובהה מהארץ לפי ראות העין ולהיכן היו ראשי קרנים נוטין. והב"ד מחשבין זה כדרכי האצטגנינין ויודעין הלבנה כשתראה בחודש זה איך תראה אם נמצאו דבריו מכוונים לחשבון מכניסים את חבריו נמצאו דבריהם מכוונים עדותן קיימת. ושאר כל הזוגות שואלין אותן ראשי דברים לא שצריכין להם אלא כדי שלא יצאו בפחי נפש כדי שיהיו רגילין לבוא. ואח"כ אחר שהתקיים העדות ראש ב"ד והוא הנשיא אומר מקודש מקודש וכל העם עונין אחריו ב' פעמים מקודש מקודש. ואין מקדשין את החודש אלא בשלושה ואין מחשבין אלא בג'. ואין מקדשין אלא חודש שנראה בזמנו (בגמרא כ"א א' משמע דלוי ס"ל מקדשין ביום ל"א דלא כר"א ב"ר צדוק. גם שם ב' ברש"י ד"ה שלוחין מוקי כן סתמא דדברי אביי מדמתניתין ודבריייתא עי' שם אולי ס"ל כן הלכה וצ"ע. ועי' סנהדרין (ע' ע"ב) ברש"י כתב כר"א ב"ר צדוק עי' שם) אבל נראה ביום ל"א אין מקדשין אותו שכבר קדשוהו שמים (עי' ברמב"ן סוף מ"ע קנ"ג ואין ראייתו מר"א ב"ר צדוק מובנת דהא טעמא קאמר שכבר כו') ואין מקדשין ולא מקבלין העדות אלא ביום ואם קדשוהו בלילה אינו מקודש. ואפי' נחקרו עדים כבר ביום והוי תחילת דין ביום או שראו ב"ד וכל ישראל ביום ונתפרסם הדבר לכל ולא הספיקו לאמר מקודש החודש עד בלילה אין מקדשים בלילה בין שראו בכ"ט אין מקדשים בליל ל' בין שראו בל' ולא הספיקו אין מקדשים בליל ל"א אפי' לדברי האומר שיתבאר להלן שאם באו אח"כ עדים מקדשים למפרע. ויש אומרים (חידושי הרשב"א דלא כהטורי אבן עזר שם) אפי' לדברי הסוברים שאין מקדשים למפרע מ"מ כל זמן שלא הפסיק זמן שאין מקדשים בו בינתיים ונגבה העדות בזמנו מקדשים אף אח"כ. אבל מ"מ אין מקדשים בלילה ואע"פ שעל ידי זה ידחה ויהי' למחר ר"ח ויהי' מעובר :

ולפיכך ב"ד עצמם שראו בליל ל' אעפ"י שראיית הב"ד עצמם אינו פחותה משמיעת דברי העדים מ"מ הואיל וראו בלילה בשעה שאין ראויים לדין אי"כ לא היו יכולים או לעשות דין ויצטרכו לקדש אח"כ ביום על פי ראייתם בלילה ואין ראייתם אלא כעדות כיון שלא יכלו לקדשו תיכף לראי' וקיימא לן אין עד נעשה דיין כמו שיתבאר במקומו לפיכך צריכים להושיב עוד שנים אחרים אצל אחד מהם ויעידו

השנים בפני השלשה ביום ל' ויקדשו השלשה. אבל אם ראו ביום ל' הואיל והוא זמן קידוש מקדשין בעצמם (עי' במפרש שהניח בצ"ע שלא ידע החילוק בזה. ובמח"כ החילוק פשוט בגמרא כנוצר). ואם ראו סמוך לשקיעת החמה של יום כ"ט ולא הספיקו לאמר מקודש עד שחשיכה מקדשים ביום ל' על פי עצמם בלי שיעמדו כיון שראו בשעה הראוי' לקדש א"צ להיות עדים ויהי' אין עד נעשה דיין (וזה דעת הרלב"ח ולענ"ד צ"ע בזה וראייתו אין מכרחת עי' שם). אם שמעו העדות או ראו בעצמם בעוד יום ולא הספיקו לאמר מקודש אלא בבין השמשות אם הוא בבין השמשות דיום ל' ושמעו או ראו בכ"ט כיון שעדיין יש להם פנאי לאמר מקודש כל יום ל' אפי' עברו ואמרו מקודש בביה"ש צריכים לחזור ולומר בל' מקודש דביה"ש הוא ספק לילה. (מיהו אם עברו ואמרו מקודש בבין השמשות ועברו או שכחו ולא אמרו ביום ל' מקודש נראה דלפי זה הוי קידוש דבין השמשות קידוש ואין החודש מעובר. וצ"ע). ואם הוא בבין השמשות דיום ל"א דאם לא יקדשו עכשיו יהי' החודש מעובר (ואפי' לפי דברי האומר דמקדשים למפרע דזהו רק כשבאו עדים אח"כ אבל עדים שבאו בזמנו ונדרחו ולא קדשו בזמנו אין מקדשים אח"כ כשהפסיק זמן שאין ראוי לקידוש בינתיים) הרי הם מקדשים בבין השמשות דזו קולא הוא להדחות ר"ח מזמנו ולעשותו ביום ל"א לפי שראוי לו לחוש להיות בזמנו ולפיכך בבין השמשות שהוא ספק מחמירין מספק לקדשו ולעשות ר"ח בזמנו. (וזה דעת הרלב"ח. ועי' בתוי"ט (רפ"ג דר"ה) שכתב דאפשר לומר דעת הרמב"ם דגם בל' אין מקדשין אלא עד בין השמשות דל"א לא יותר. וכן נראה לענ"ד דאין להם להכניס עצמן לספק דאם לא יקדשו בביה"ש ויעשו ר"ח ביום ל"א יהי' כדין דהרי אפי' מזידיים לקדשו שלא כדין מ"מ הרי זה מקודש כמו שיתבאר. אבל אם יקדשו בביה"ש שמה לילה הוא ואין קידושם קידוש ואין יכולים לקדש כלל ונמצא הוא שלא כדין. ועי' ברמב"ם (פ"ג הל' ו) סמוך לשקיעת החמה כו' נמי משמע כנ"ל דלא כהרלב"ח עי' שם. ואולי מודה הרלב"ח דלקבל עדות לכתחלה בביה"ש דלא וצל"ע. שוב מצאתי בלחם משנה שם העיר בזה והניח בצ"ע עי' שם):

וכל זה לאחר תקנת ר"י בן זכאי שיתבאר להלן אבל מקודם יתבאר דהיתה תקנה בלאו הכי שלא לקבל עדות אחר המנחה. וכל זה לענין אמירת ראש ב"ד מקודש אבל בענייני העם ב' פעמים מקודש

אע"ג דלכתחלה צריך ג"כ שיהי' ביום מ"מ אם לא הי' אלא בלילה כיון שהראש ב"ד אמר בסוף היום מקודש שפיר דמי (ספר טורי אבן רפ"ג מדיוקנא דמתני'). והיכי דאי אפשר בענין אחר פשוט דאף לכתחלה כדיעבד. אבל צ"ע לענ"ד הא אין מקדשין אלא בשלשה כמו שנתבאר ואפי' יחיד מומחה אין מועיל והרי רק הראש ב"ד לבדו אומר מקודש וב' האחרים הם בכלל כל העם העונים מקודש מקודש וכיון שהם עונים בלילה לא הועילה אמירת ראש ב"ד דיום כלל. ואולי הואיל והתחלת גמר דין הי' ביום גומרין הגמר דין בלילה ושאני עדים דהם התחלת דין לא התחלת גמר דין וצ"ע לענ"ד. ויש חולקים על כל זה ואומרים דאין קידוש החודש מעכב ואמירת מקודש אף דראש ב"ד אינה אלא למצוה או לפרסומי מילתא בעלמא אבל מכיון שהסכימה דעת ב"ד שזה החודש מלא או חסר קורא אני בו אשר תקראו אותם (וכן בעבור שנים) ובחושבנא ושמיעת עדים תליא מילתא (הרמב"ן בס' המצות סוף מ"ע קנ"ג) עי' שם דאין ראיותיו מוכרחות. וצ"ע איך יפרש הך דיני דראוהו ב"ד ולא הספיק הנזכר. וצ"ל דיפרש הכל על החשבון וההסכמה שלא הספיקו להסכים אבל לישנא לא משמע הכי למעיין בכולי סוגיא. ועי' שם במגילת אסתר כתב ג"כ דלא כהרמב"ן וכן נראה עיקר וכנראה לכאורה בגמרא (כ"ד א') ועי' בירושלמי:

אין כשר לעדות החודש אלא ב' אנשים כשירים הראויים להעיד בכל דבר וכל הפסול לעדות כמו שיתבאר במקומו פסול לעדות החודש בין פסול דבר תורה בין פסול דרבנן בין פסול דקורבה בין דעבירה או שאר פסולים. (נראה לי נוגע נמי פסול ומהאי טעמא אין מושיבין מלך וכהן גדול בעבור השנה כמו שיתבאר דהוי להו נוגעים. היכי דמי נוגע שיש לו טובה שיוקדמו ימי החג ויצוייר הטובה בכמה גוויי ועוד יצוייר נוגע בגוויי טובי). וד"ת שאין מדקדקים בעדות החודש (ירושלמי) (פ"ג הל' א') אר"א בשם ריב"פ קידשוהו כו' כן א"א בשם ר"י כו' ועי' עוד בירושלמי (פרק ב' הל' ז') עי' שם היטב. ועי' בלחם משנה דחק למצוא מקור ונעלם ממנו זה) שאפי' קידשו את החודש על פי עדים ונמצאו זוממין בעדות זו הרי זה מקודש. לפיכך הי' בראשונה מקבלין עדות החודש מכל אדם מישראל שכל ישראל בחזקת כשרות עד שיודע לך שזה פסול. (עי' במפרש מה שהקשה מפרק י"א דעדות ותירוצו ובלחם משנה כתב דתירוצו תמוה. ולא דק דכונת תירוצו דשם הוא מדרבנן מתקנת

חכמים כמו כאן דמשקלקלו תקנו חכמים כו' והתם נמי לאחר קלקלה. ומה שכתב הוא דלאו כ"א ע"ה לא משמע כן מדמאי ושאר. וע"ש עוד מה שכתב על לפיכך כו' ע"ש. ותמוה דלפ"ז י"ל בפשוט חדא בחברתה דבשאר עדות פסול רק כאן הואיל ואין מדקדין לפיכך מד"ת כשר ואחר שקלקלו השוו לשאר עדיות ומובן):

משקלקלו האפקורסים והיו שוכרין אנשים להעיד שראו והם לא ראו התקינו שלא יקבלו ב"ד עדות החודש אלא מעדים שמכירין אותן ב"ד שהן כשרים. וחוקרין ודורשין אותם אם אינם עדים שכורים מהאפקורסים מלבד החקירה והדרישה על גוף העדות שכבר נתבאר. (ונסתלקה קושיית בעל לחם משנה מה שהניח בקושיא). לפיכך אם ראו בני העיר שהעדים משם שאין אותם העדים אנשים ידועים לב"ד משלחים עמיהם עוד עדים אחרים הניכרים לב"ד שיעידו על אלו שכשרים הם ואח"כ מקבלין מהם:

וצריך שיראו העדים הלבנה על פני הרקיע ואז אע"פ שלא נתכוונו לראות לשם עדות רק לרא' בעלמא יכולים להעיד. (עי' בתוס' בריתות דף י"ב ובספר טורי אבן כ"ד א' ד"ה מ"ט ע"י שם. ולפע"ד אף התוס' מודי בקידוש החודש ע"ש). אבל אמרו שראוה בעבים או ראו צילה במים או בעששית ונראה דאין שיעור לעבים אפי' דקים וקלים כיון שלא ראוה ברקיע אינו כלום דאימור עיגול של עב לבן הוא. ואפי' ראו מקצתה (פירוש מקצת הראי' ומוסב מקצתה אראי' לא אלבנה. ועי' במפרש ואין דבריו מובנים לי) ברקיע ומקצתה בעבים או במים ועששית אין זו ראי' כנ"ל:

היו העדים מכחישים זה את זה בבדיקות וחקירות כגון שזה אומר גבהה שלשה קומות וזה אומר גבהה חמשה קומות אין מצטרפים. ומצטרף אחד מהם עם אחר שיעיד כמותו. ודוקא כשאי אפשר לתרץ דבריהם כגון כאן דאע"ג דאדם טועה בגובה קומה אחת מ"מ אי אפשר לנו לומר ששניהם טועין כל אחד בקומה אחת דלא שייך דיטעו שניהם (פסחים י"ב א' תוס' ד"ה אלא) וכן כשזה אומר ג' וזה אומר ד' וחצי או כל שהוא יותר מד' (ספר טורי אבן כ"ד א' ד"ה ואחד אומר ה'). אבל אחד אומר ב' קומות ואחד אומר ג' קומות מתרצים דבריהם להיות שווים והאחד טעה

בגובה קומה אחת שדרך בני אדם לטעות ומצרפים עדותם. וכל זה כשהיו עומדים שניהם בשוה במקום אחד. אבל הי' אחד עומד מלמעלה ואחד מלמטה אף בזה אומר ג' וזה אומר ה' משערים לפי גובה מקום מעמדו של האומר ג' נגד האומר ה' אפשר שלפי מה שהוא עומד בגובה יהי נראה נמוך קומה אחת ובקומה אחת טעו אינשי ומצטרפים (ירושלמי פ"ב סוף ה"ד ע"י שם). וכן נראה להיפוך אם אחד אומר ד' ואחד אומר ג' והי' זה האומר ד' עומד בגובה מהאומר ג' אין מצטרפים אע"פ שאין ביניהם אלא קומה אחת:

(ועיין שם בספר טורי אבן כתב דיש לומר דלפי גובה הקומות שאמרו אדם טועה שליש מלבר ולכך בב' וג' מצטרפים דאי של ב' טעה הוי שליש מלבר לפחות ואי של ג' טעה הוי שליש מלבר להוסיף (אין דבריו מכוונים ומאין הוא אומר השליש מלבר אם מהאמת נחא אי בעל ג' טעה אבל אי של ב' טעה הוי שליש מלגאון. ואי מהטעות שליש א"כ נחא אי של ב' טעה אי של ג' טעה מאי איכא למימר) ולפי זה באחד אומר ג' ואחד אומר ה' דוקא ה' הא ד' וחצי טעי אינשי בשליש. והדעת נוטה כן דודאי נתרבה הטעות לפי ריבוי הגובה ע"כ. וקצת ראי' לדבריו מהירושלמי (פרק ב' סוף הלכה ד') בזה אומר מלא מרדע אחת וזה אומר מלא ב' מרדעים אין דבריהם קיימים בעומדים בשוה. וקשה הא אדם טועה מלא מרדע אחת וע"כ כנ"ל דדוקא בשליש לא בזה אומר א' וזה אומר ב'. מיהו יתכן דהירושלמי פליג אתלמודין):

ועדים שאמרו ראינוהו בלא כונה וכיון שהתבוננו בו ונתכוונו לראותו להעיד שוב לא ראינוהו אין זו עדות שמא עבים נתקשרו ונראו כלבנה והלכו להם:

ועדים שאמרו שראו ירח בכ"ט אין שומעים להם שאין חדשה של לבנה פחות מכ"ט יום כמו שנתבאר לעיל אלא הישינה ראו או דמות לבנה בעבים. ומ"מ אם אמרו אותם עדים שראוהו בשחרית קודם עלית השמש בכ"ט במזרח וראוהו ערבית אחר שקיעת החמה במערב. ואע"פ שאי אפשר שתראה הישינה שחרית והחדשה ערבית וכמו שכתבתי למעלה שעכ"פ צריך שיהי' ביניהם כ"ד שעה אומרים שדמות לבנה ראו בשחרית מעבים ומקדשין על ראי' זו שראו בל' ואין אומרים שמא גם זו

היתה מעבים (ע') בפירוש המשנה להרמב"ם ולכאורה מפרש כרש"י אבל ע' בהרע"ב ותו"ט במה שכתבו ונסתרת באור השמש בכמו ב"י כו' נראה דמפרש כרבותיו דרש"י. ולפי פירושו דר"ג מילתא אחריתי ניחא קושיית רש"י עליהם. אבל מהירושלמי שהביאו תוס' (כ"ד ב') ד"ה ראינו שכתב ולמה קיבלה ר"ג שכן מסורת כו' לא משמע כן ויעי' שם בירושלמי (עצמו). וכן אם ראוהו בזמנו ובלי ל עבדו לא נראה הרי אלו נאמנים שאין אנו אחראים אלא לראיית ליל ל' בלבד ומה שלא ראו ליל ל"א אין לחוש דלא ראינו אין ראי' והב"ד מקדשים יום ל' כעדות העדים ואין להם לחוש כלל:

אין העדים הולכים להעיד אלא כשהי' ביניהם ובין מקום הב"ד מהלך לילה ויום או פחות. (ונראה דראו הלבנה בתחלת ליל ל' אבל ראוה בתחלת יום ל' צריך שיהי' רק מהלך יום. ודוקא אחר תקנת ר"י בן זכאי שיתבאר להלן לקדש אחר המנחה אבל מקמי הכי צריך שיהי' מרחק שיגיע לב"ד קודם מנחה דאח"כ לא יקבלו עדותם). אבל הי' ביניהם יותר על כך לא ילכו להעיד הואיל וכבר נתעבר החודש. ואם הי' ביניהם מהלך הנזכר הרי הם מחללים שבת אם חל בשבת לילך להעיד (ואפי' מכשירי' דחו שבת. ואפי' לא הי' נ"מ לענין קרבן מחללין דמצוה לקדש על הראי' (ד"כ רע"א). ועי' בחידושי הרשב"א (כ"א ב') ד"ה על קריאתן ועי' שם דמוכח דאפי' לא קדשו ביום ל' דע"כ יקדשו בל"א מחללין העדים דמצוה לקדש על הראי' ע' שם ודעת הרמב"ם רפ"א אינו כן עי' מה שכתבתי לעיל):

ובזמן שבית המקדש הי' קיים היו מחללין על כל החדשים דנ"מ לענין קרבן מוסף דר"ח לדעת אימת וקרבן מוסף דוחה שבת ולכך גם זו ההליכה דוחה שבת ולאחר שחרב ביהמ"ק התקין ר"י בן זכאי (בגמרא כ"א ב' איתא התקינו כו' מיהו שם ל"א ב' מבואר דריב"ז תיקנה) שלא יחללו השבת אלא על ר"ח ניסן ור"ח תשרי בלבד מפני תקנת המועדות (כן משמע בגמ' ורש"י ותוס'). אבל דברי הרמב"ם שכתב לפיכך כו' נראה לכאורה דס"ל כקושיית התוס' ד"ה על ב' ולית לי' תירוצם עי' שם רק תק"ח הי' בזמן שבית המקדש קיים וכשארין בית המקדש קיים התקין ריב"ז שיחזור הדבר למקומו ועי' בלחם משנה). ואחד עידי הראי' ואחד עדים שמכירים לעידי הראי' שכשרים מחללין השבת.

ואע"פ שמה"ת אין צריכים לעדים המכירין מ"מ כיון דמדרבנן לא מקבלין מינ' א"כ אי אפשר להעיד על החודש אלא א"כ יחללו (חידושי הרשב"א ועי' בטורי אבן עי' מה שכתבתי במקום אחר). ואפי' הי' רק עד אחד עד רא' או עד מכיר הרי זה הולך ומחלל מספק שמא ימצא אחר ויצטרף עמו:

(עיי' בלחם משנה עשה מחלוקת בין רש"י לתוס' והרמב"ם ודעת רש"י דוקא היכי דידעינן שיש שם עד אחר באותו מקום שהלך שם להצטרף עמו אף שאין יודעין שהוא בביתו מחללין אבל כשאין יודעין שיש עד לא עי' שם באורך. ולא נהירא לענ"ד דראיית התוס' מאב ובנו חזקה דמשמע להדיא דבשבת קאי כמשנה הקודמת ושאחר כן. ועוד אי בחול פשיטא דל"מ דלחיובא קתני בחול ודלא כהלחם משנה. (וראיית הלחם משנה מן מ' זוג יש לדחות דשם לא ידעו חד מחברי' ובנו ודאי דמחללין דא"כ לעולם לא יחלל דתמיד יחוש פן יש עדים אחרים. לפיכך אע"פ שנראה בעליל אמרו שיחלל ולא יחוש שיש עדים אחרים דא"כ תמיד יחוש ולכך אותו שעכבן לאו שפיר עביד דאע"ג שידע שהלכו אחרים מ"מ הם לא ידעו ובפעם אחרת ימנעו). ועוד דהתוס' עצמם ד"ה סהדא הסכימו לפירש"י דכן הוא בירושלמי ותוספתא ובד"ה וחד כתבו מחלל כו'. אבל קושייתו באמת לא קשה מידי כמו"ש תוס' ד"ה וחד כו' מקשה על לישנא כו' דמשמע דחד מהימן עי' שם. וא"כ כד פריך ארב נהוראי נמי פריך מלישנא דמשמע דהוי מהימן ועל זה משני אחרינא כו' לכך מהימן ור"א אמר דידע דשם יש סהדא ולכך מהימן אבל בלאו הכי קשה קושיית המקשה אמאי מהימן כנ"ל ופשוט. ועי' עוד שם בלחם משנה ובחידושי הרשב"א ובמהרש"א. ונראה לכאורה דדעת רש"י כהלחם משנה ממה שכתב (כ"א ב') ד"ה ארבעים כו' זוג אחר זוג. וכונתו דלא תקשה אעדים אי הלכו בבת אחת איך חוללו שבת ארבעים זוג די בחד. וקשה תיפוק לי' אפי' בבת אחת וכמו באב ובנו דפירש"י שמא יכשל בפיו ויפסל כו' אלא ודאי דזהו רק בחול אבל שבת אין מחללין מספק. מיהו יש ליישבם קצת. גם יש לחלק בין ארבעים זוג למיעטי' א' או ב'. ואין לעשות מחלוקת בין רש"י לשאר פוסקים בחנם):

וכן אב ובנו ילכו להעיד ויחללו שבת. ואע"פ שאין מצטרפים זה עם זה שהקרובים פסולים מ"מ שמא יפסל אחד מהם שיכשל בפיו

כשיבדקוהו או שיפסול מעבירה וכהאי גונא ויהי' הוא ראוי להעיד. וכן רשאים ב' כיתי עדים לילך ביחד ולחלל שבת דשמא תפסל כת אחת. ונראה דכיתות הרבה ודאי דאין רשאים דאי אפשר דבכל הני לא ימצא אחת הכשרה. (כמו שכתבתי למעלה ארברי רש"י בארבעים זוג. אלא דלפי זה צ"ע א"כ נתת דברייך לשיעורים ואיזה נקרא כיתות הרבה. ולכן אפשר דבכל גוני שפיר דמי). ואם הי' העד שראה את החודש בלילי שבת חולה שאין יכול לילך מרכיבין אותו על החמור ואפי' במיטה. ואם יש להם אורבים בדרך מן הצדוקים האפקורסים לעכב הליכתם לוקחין בידם כלי וין אף אותם שאסרו לטלטלם בשבת. ואם הי' דרך רחוקה (כמהלך)..... (נמחק ונ' דהי' כתוב יום ולילה ואולי הי' כתוב מיל) לוקחים בידם מזונות. (ונראה לי כל דברים אלו אם אפשר לעשותם על ידי עכורים ודאי יעשו על ידו ולא על ידי ישראל כיון דאינו אלא מכשירי מצוה. ובכל ענין שיראה שיוכל להקטין האיסור מדאורייתא לדרבנן וכהנ"ל ודאי יעשה):

ובראשונה לא היו זוין כל היום מן החצר שבאו בו להעיד שם כדין היוצא לתחום עד שבא ר"ג הוקן והתקין שיהיו מהלכין אלפים אמה לכל רוח כדי שלא ימנעו מלבוא. וכן בכל יוצא ברשות כמו שיתבאר במקומו. ובכל ענין צריכים העדים לילך להעיד בשבת בין שראוהו קטן בין שראוהו גדול ונראה לכל לא יאמרו כשם שראינוהו אנחנו ראוהו אחרים ואין אנו צריכים לחלל השבת אלא מחללים כל מי שיראה הלבנה וראוי להעיד ויהי' בינו ובין מקום הב"ד לילה ויום או פחות מצוה עליו לחלל את השבת ולילך להעיד. (נראה לטעמי' אפי' קרוב מאוד למקום ב"ד דשמא שם עבים כסוה ולא נראית). ונראה לי אם בדרך הילוכו מצאו אחד ההולך ממקום הב"ד (על פי עירוב. או ברשות לצורך) ואמר לו שכבר קידשו ב"ד על פי עדים דאפשר דלא יחלל שוב לילך אם הוא עדיין יותר מתחום אבל אם אינו יותר מתחום ודאי רשאי כנ"ל להתקין ר"ג הוקן שילך אלפים אמה. וצ"ע דאפשר גם בזה חיישינן שמא ימנע:

לא באו עדים עושים חודש מעובר. ובראשונה היו מקבלים עדות החודש כל היום שלשים פעם אחת נשתהו העדים מלבוא עד בין הערבים ונתקלקלו במקדש ולא ידעו מה יעשו אם יעשו עולה של בין הערבים

שמא יבואו העדים ואי אפשר שיקריבו מוסף היום אחר תמיד של בין הערבים (כן משמע לשון הברייתא (ל' ב) כדי שיהי' שהות להקריב כו' משמע דחש מהקרבה. ותנא דמתניתין חדא מתרתי נקט. והרמב"ם בשיר סמך על ונסכיהם שהשיר במקום שצריך הוא בכלל הנסכים כן נראה פשוט. ועי' בלחם משנה ותוי"ט. ועי' בתוס' ד"ה ונתקלקלו הקשו וכתבו וי"ל כו' דאחי עשה דרבים ודחי עשה דהשלמה כו'. ולא הבנתי דהא אח"כ כתבו ונראה לי דלכתחלה כו'. ולכתחלה ודאי גם זה אסור להביא עצמו אף דדחי בדין מ"מ דחוויה לא הותרה. וגם אפשר דזה מקרי לעשות שניהם כשיתקנו כנ"ל דהא אתם אפי' מזידין. ובאמת משמעות הברייתא כן כנ"ל ומתניתין חדא נקטא כנ"ל כן הוא פשוט) עמדו ב"ד והתקינו שלא יהיו מקבלים עדות החודש אלא עד זמן המנחה קטנה שהוא עד ט' שעות ומחצה של היום (ספר טורי אבן ד"ה התקינו) כדי שיהי' שהות ביום להקריב מוספין ותמיד של בין הערבים ונסכיהם. ואם הגיע מנחה ולא באו עדים עושין אותו היום קודש (לא ידענא לפי מה דאמרי בכל חדשים מאי קודש ואכולי יומא קאי. ונראה די"ל אהספד ותענית) ומקריבין מוסף למחר לפי שלא היו מקדשין אותו אחר מנחה. משחרב ביהמ"ק התקין ריב"ז שיהיו מקבלין עדות החודש כל היום כולו ואפי' באו עדים גם ל' סמוך לשקיעת החמה מקבלין עדותן ומקדשין יום ל' בלבד (וזה דעת הרמב"ם אבל מדברי רש"י ותוס' ושאר מפרשים משמע להדיא דרק בר"ה היתה תקנה ראשונה שלא לקבל עדות מן המנחה ולמעלה משום שיר ונוהגין אותו יום קודש ממלאכה לא בשאר חדשים. ועי' בספר טורי אבן יישוב על פי זה הא דנקט שיר ולא משום מוסף עי' שם) :

וכשמעברין את החודש כשלא באו עדים כל היום ל' היו עולין למקום מוכן ועושין בו סעודה בליל ל"א שהוא ראש חודש. ואין עולין לשם בלילה אלא משקיעת החמה ביום ל' בעוד יום קצת כדי שיראום עוברי דרכים עולים. ועיקר הסעודה תהי' בלילה. ואין עולין לסעודה זו פחות מעשרה בני אדם. ואין עולין לה בבשר ושאר מעדנים אלא בפת דגן וקטנית בלבד. וזו היא סעודת מצוה ואינה לא מן התורה אלא תקנת חכמים היתה לפרסם הדבר (עי' תוי"ט פרק ח' דסנהדרין משנה ב' ובתוספות חדשים). וכשירודים ירדו בהשכמה כדי שהרואה אותם יורדים ידע שישבו שם כל הלילה ולא יחשוב שעכשיו עלו ויתפרסם

הדבר. כל זה לפירש"י בגמרא פרק בן סורר ומורה (ע' ע"ב). אבל הרמב"ם כתב ואין עולין בלילה אלא בנשף קודם עלות השחר (נראה דצ"ל השמש). נראה דמפרש אחריו היינו קודם עלות השמש בסוף הלילה לא בתחלת הלילה. וצריך להבין איך מיישב הקושיא בזה. ואולי דר"ל בשעה שאינו לא יום ולא לילה דגם בשחרית יש בין השמשות כידוע וזהו לשון נשף כדאייתא (פ"ק דברכות) נשף לילא ואתי יממא. ולכן אמר פעם אחת ביום ולא בלילה ופעם אחת בלילה ולא ביום וכהאי גוונא (פ"ק דשבת) בכרמלית מאי טעמא קרי' ל' רשות הרבים לפי שאינו רשות היחיד מאי טעמא קרי' ל' רשות היחיד לפי שאינו רשות הרבים. ונראה דהכריחו לפרש כן ליישב קושיית תוס' ד"ה ואין כו' הא כו' דלפי זה נחא דלאור עבורו למעט יום ל' ואלא בלילה למעט יום ל"א. מיהו מ"מ נראה דעת רש"י עיקר בלשון הגמ' וגם לדעת רש"י יש לפרש כן אין עולין ביום ל"א אלא בלילה. ועוד דקשה להרמב"ם איך יאכל או קודם התפילה ועי' שם במקומו. גם לא ידעתי למה השמיט הרמב"ם אחריו ופוקו להשכים לצאת. גם לא ידעתי איך מפרש לה. וצ"ע :

אחר שקידשו ב"ד החודש (וכן עבור השנה) מצוה להם להודיע לעם כדי שידעו אימת ר"ח וידעו המועדות איך לעשות (וגם בראש חודש עצמו נ"מ לאסור בהספד ותענית ועשיית מלאכה לנשים). ובראשונה היו משיאין משואות בכל חודש (כן כתוב בספר טורי אבן ד"ה היו) כשהי' נראה בזמנו לקדשו ביום ל' היו משיאין בלילה שלאחריו ליל ל"א. אבל כשהי' מעובר לא היו משיאין כלל והיו הכל יודעים כשלא השיאו שהוא מעובר וכשהשיאו שנראה בזמנו. ואם חל יום ל' בערב שבת ואי אפשר להשיא בליל ל"א שהוא בשבת משיאין בליל ל"ב במוצאי שבת והכל יודעים שהיא חסר שהרי אמלא אין משיאים (ובעבור שנה עי' בטורי אבן שכתב אפשר גם אז היו שלוחין יוצאים על זה או היו משיאים איזה ימים בחודש להודיע שהוא אדר שני). ואין משיאים אלא בלילה דביום שרגא בטיהרא מאי מהני :

וכיצד היו משיאין מביאין כלונסאות של ארז ארוכים ועצי קנים ועצי שמן ונעורת של פשתן וכורך במשיחה ועולה לראש ההר ומצית בהן תאור ומוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שרואה חבירו עושה כן בראש ההר הב' וכן בראש ההר הג' והאחרים ומהאחרון הסמוך לבבל לא זו

משם אלא מוליך ומביא ומעלה ומוריד עד שהי' רואה כל בני בבל אנשי עיר פומבדיתא וכיוצא עיר גדולה הסמוכה כמדרת אש שכל אחד נוטל אבוקה בידו ועולה לראש גגו והמה היו מודיעין לכל בני בבל. אחר כך שקלקלו הכותים וכשהי' חודש מעובר השיאו הם משואות להכשיל בני הגולה התקינו רבי ובית דינו (כן הוא בירושלמי ומתניתין (י"ח א') בזמן שבית המקדש קיים עמש"ל) שיהיו שלוחים יוצאים. ומודיעים לרבים ושלוחים אלו אין מחללים לא את יו"ט ולא את יוה"כ ואין צריך לומר שבת שאין מחללים את השבת לקיימו אלא לקדשו בלבד. (ע"י' בחידושי הרשב"א האריך להבין הטעם. ולפי ענ"ד פשוט קידוש החודש הוא תמיד בירושלים וא"כ משום קרבן אין צריך שליח והעיקר משום קרבן וכן משום תקנת המועדות אין צריך לפי שכל ישראל עולים לרגל לירושלים ושם ידעו ולכך לא ציוותה תורה לחלל השבת בשביל מועטים הנשארים בביתם. ואע"פ שאח"כ כמה פעמים הי' הקידוש שלא בירושלים ונפקא מינה לקרבן וגם אחר החורבן יהי' צריך לשליח מתקנת המועדות מ"מ לא יכלו חכמים לתקן ופשוט):

ולפי ששליחת שלוחים היא דבר קשה מהשאת משואות לפיכך אין השלוחים יוצאים על כל חודש אלא על חודש שיש בו צורך להודיע. וששה חדשים יש בהן צורך ועליהם היו השלוחים יוצאים אחר שנתקדש החודש בין בזמנו בין מעובר. ואע"פ שמשואות לא היו משיאין אלא כשנראה בזמנו כמו שנתבאר יש לומר לפי שהשואות משואות רחוק שיאנס (ע"י' בדף כ"ג א) שפיר היו יודעין כשלא השיאו שמעובר. אבל בשליח שכיח שיאנס בדרכו ולא יבוא לאיזה מקום ואי לא נפקי אמעובר כשיאנס ולא יבוא יחשבו דמעובר הוא ויעשו בשיתסר ובאמת חסר. אבל עכשיו דגם אמעובר נפקי כי לא אתי כלל ידעי דנאנס ויעשו שני ימים מספק ע"י' בתוס' (כ"ג א) ד"ה והא ותבין. ואם נאמר דכאן בשליח דשכיח אונסי גם הם יחשבו דנאנס ע"י' שם בתוס' שכתבו תלו כו' דשכיחא. א"כ כ"ש שיש כאן חשש אמלא אמיתי דלא ידעו דתמיד יחשבו דנאנס לכך נפיק אתרוייהו. כן נראה פשוט (ובחנם דחק בספר טורי אבן (י"ח א) ד"ה על ו"ח ע"י' שם):

ואלו הן על ניסן מפני חג הפסח שיעשוהו בזמנו. (כתב בספר טורי אבן דילכו עד ערב יו"ט האחרון משום יו"ט אחרון אע"ג דע"כ יעשו ב' ימים כיון דעבדי ביר"ט ראשון ב')

ימים מ"מ נ"מ להו לדעת יו"ט אחרון לענין מת וכה"ג דמה"ט הולכין שלוחי ניסן אף שאין מגיעין שלוחי תשרי כמו שיתבאר. אך בסוכות לפמ"ש בגמ' דאולינן אחר רוב אלול אין מעובר לענין מת וכה"ג להקל א"כ אין צריך לילך עד יו"ט אחרון אלא במעובר ע"כ. ולי נראה גם בפסח ודאי רוב אדר אין מעובר אף למאן דאמר פעמים מלא פעמים חסר מ"מ רוב פעמים חסר מכ"ש דאלול דיש לחוש ג"כ לקלקול מועדות בבבל ע"י היטב בגמ' (י"ט ב) ותבין. ועי' מה שכתבתי ל' ב"ה. וא"כ קשה מאי טעמא אזלי שלוחי ניסן במקום שאין מגיעים שלוחי תשרי וע"כ דאף דרוב אינו מעובר מ"מ מכרחי להחמיר. אי נמי אף דלא יחמרי מ"מ אזלי שלוחי אף אחסר להקל באיזה דברים. והוא הדין ליו"ט אחרון דפסח ודסוכות דצריך. ולפי ענ"ד לכאורה בפסח אף אחר פסח צריך למיזיל משום שבועות דהוא נ' יום מפסח. ובהא דקאמרינן (כ"א רע"א) תרי ירחי חסירי כו' מוכח הא לאו הכי לית ל' קלא אף בחודש ומחצה עי' שם. מיהו יש לומר עד שבועות דהוי יותר מב' חדשים אית ל' קלא אף אחד ירחא וצל"ע):

ועל אב מפני התענית של ט"ב. ובזמן שיש שלום שאין מתענים כמו שיתבאר במקומו שמצוה לשמוח בו אין שלוחים יוצאים על אב. אע"פ שמצוה לשמוח בו מ"מ בשביל זה אין שלוחים יוצאים כמו שלא יצאו שלוחים בזמן שהיתה מגילת תענית על כל ימים הכתובים במגילת תענית דלא להתענא ודלא למספד כיון דמדחו בלאו הכי כשאין שלום וכן עכשיו. משא"כ ט' באב דהוכפלו בו צרות כדקאמרינן בגמ'. וכן חנוכה ופורים דאף עכשיו לא בטלו כמו כל מגילת תענית. כן נראה לפי ענ"ד חילוק זה. וראיה מלשון המשנה באב מפני התענית ולא קאמר על ט"ב אלא דוקא מפני התענית קאמר לא בזמן שלום. וראיתי בספר טורי אבן (י"ח ב) ד"ה בזמן שביהמ"ק קיים כתב ג"כ כן רק דכתב דכן בחנוכה ופורים עי' שם. ועי' מה שכתבתי להלן. וראיתו דא"כ בזמן שביהמ"ק קיים ליפוק על תמוז וטבת מפני האיסור תענית. ועי' עוד שם ד"ה על ו' וד"ה על אב וד"ה וכשהי' כתב כן ודלא גרסינן במתניתין אף על אייר דבכל חד איכא ו' חדשים בזמן שבית המקדש קיים אפיק אב ועייל אייר עי' שם. והנה לא עיין בפירוש המשניות להרמב"ם דשם כתב דבזמן בית שני לא היה שלום ולא שמד עי' שם (והיינו דהוקשה לו דאח"כ משמע בדוכתי טובי דבימי תנאים היו שמדות וגזירות. ועי' בתשב"ץ (חלק ב' ס"ס

רע"א) בזה על דברי הרמב"ם בפיה"מ עי' שם ועי' במפרש (פרק ד' הלכה ה') עמ"ש גליות ישראל עי' שם). ומתניתין על כרחך בבית שני מתוקמא דמקמי הכי בבית ראשון לא היו צדוקים ולא היו שלוחים אלא משיאים משואות. וא"כ שפיר לא חשיב תמוז וטבת ואין ראי'. מיהו לפי מה שכתבתי לעיל בשם הירושלמי דרבי תיקנה לשלוחים צריך לומר הא דקאמר בזמן שביהמ"ק קיים כו' היינו לפי תקנת רבי הי' כך ראוי להיות וא"כ ניחא ראייתו קצת דהוי לי' לומר נמי כן אבית ראשון אטבת ותמוז. ודחוק דיש לומר בבית שני הוי צדוקים ג"כ לכך נקטי'. ועכ"פ מה שכתוב דלא גרסינן אף ודתמיד רק ששה חדשים ליתא דבבית שני אינו כן כנ"ל. מיהו מדברי רש"י נראה דמפרש אין שלום ואין שמד אאחר החורבן עי' שם וכן הוא להדיא בטור או"ח (סי' תקנ"ג). ובאמת צע"ג על הרמב"ם דאיך כתב ובט"ב נהגו להתענות גם בזמן הבית עי' שם והא טעמא משום דנכפלו צרות והם חורבן בית ב' וביתר זה לא הי' או בעת בית ב'. וביותר קשה למה שכתבו התוס' ד"ה הואיל כו' ועוד כו' ותירוצם זה עיקר כמו שכתב בספר טורי אבן א"כ זה ודאי לא הי' בעת בית ב' ואמאי התענו וצ"ע גדול. ולפי זה דבר ספר טורי אבן נכונו ודברי הרמב"ם צ"ע. ודע דנראה לי אף בעת שמד דמתענין כל צומות י"ל דלא נפקי אתמוז וטבת חה פשוט לפי טעם שכתבתי דדמי לט"ב בעת שלום. מיהו לפי טעמו של ספר טורי אבן אינו כן עי' שם ולפי ענ"ד כמו שכתבתי. וכן משמע מדברי הרמב"ם הנ"ל דלדידי' אחר החורבן הוי עת שמד ואפי' הכי לא חשיב תמוז וטבת כן נראה לפי ענ"ד :

ועל אלול מפני ראש השנה שידעו מתי התחיל אלול ויעשו ראש השנה ביום ל' לאלול דרוב שנים אין אלול מעובר. ואע"פ שספק הוא בידם שמא יעברוהו הולכים אחר רוב שנים הואיל ואי אפשר להם לדעת זהו דעת רש"י. אבל תוס' ד"ה ועל והרמב"ם סבירא להו דאם לא נודע להם קביעות תשרי עושים מספק יום ל' לאלול ויום ל"א שניהם קודש שתועלת ידיעת חודש אלול דלא יצטרכו ג' ימים שידעו איזהו יום ל' ול"א לאלול. ונראה דעת רש"י ממ"ש כ"ט ב' הא מיקלקל ר"ה כו' ולפירוש רש"י ניחא אך לפירוש התוס' דחוק לשון מיקלקל. ועי' שם בתוס' ד"ה ואל ושוב מצאתי בספר טורי אבן שם מזה עי' שם. וקושיית תוס' ד"ה ועל ארש"י י"ל דהא קשה איך ס"ד דרש"י יסבור גם עכשו ר"ה יום אחד ואדרבא משמע בכמה מקומות דר"ה ב' ימים חמיר משאר יו"ט דקדושה

אחת הוא. ועוד סוכות נמי תיסגי בחד בבבל ושאר מקומות שאין השלוחים מגיעים דנסמוך ארוב אלול אין מעובר וכן לפי מה שכתבתי לעיל דגם רוב אדר אין מעובר א"כ גם פסח ושבעות כן. אלא נראה פשוט דאף רש"י יודה דודאי בירושלים גופה וסביבותיה (כהך דעירובין דמייתי התוס' בתנאי לענין עירוב) דחיישינן שמא יעברו כיון דאפשר לברר אי נמי בבבל ושאר ארצות רחוקות דלעולם יעשו מספק ב' ימים ע"כ לא קאמר רש"י אלא במקום שמגיעים שלוחי ניסן ותשרי דעבדי כל יו"ט רק יום אחד (עי' בספר טורי אבן (דף כ' עמוד ב) ד"ה גזירה ניסן) דודאי כיון דאי אפשר להם להתברר אין להם לשנות גם ראש השנה ויסמכו ארובא שלא לשנותו ולעשותו ג"כ יום אחד. זה נראה לענ"ד ברור בדעת רש"י ונתיישבו קושיות התוס' :

ובספר טורי אבן הקשה עוד ארש"י מלקמן (כ"ג א) רש"י ד"ה אמר אביי כו' ב' ימים כו'. ולא קשה מידי דאם נאמר דלא יעשו אלא יום אחד ודאי דאיצטריך למשואות בחסר ולא במלא כדי שאם יראו שלא יעשו במוצאי יום ראשון ידעו דמלא ויעשו ר"ה ביום ב' ובלאו הכי לא יעשו ביום ב' כלל כיון דלא ידעו דמלא אלא במשואות דמוצאי יום ב' ונמצא מתקלקלים בראש השנה ופשיטא דעדיף. אלא דעל זה יש לומר ישיאו משואות במלא ויתקנו דיעשו עושי חוץ לארץ ב' ימים ומאי איכפת לן. ועל זה אמר דאין זה תקנה דמתבטלים ב' ימים ממלאכה ואתי שפיר ופשוט. ומה שהקשה עוד מפסחים (נ"א ב) רש"י ד"ה לקביעא. ביום הכפורים. עי' שם. מלבד די"ל כנ"ל וגם הא יוהכ"פ דמי ממש לסוכות ותקשה לי טפי מסוכות דמבואר בכמה דוכתי בש"ס. עוד נראה לי לתרץ זה דרש"י (י"ט ב) ד"ה הא איצטריך כו' עי' שם ובתוס' ד"ה ואל הקשו הא ידעו דתדחה מפני אד"ו כו'. וי"ל דלא קשה מידי למ"ש במקומו דכשקדשין על פי הראי' כמה פעמים חל אד"ו רה"ש א"כ אכתי לא ידעו. ולפי זה אי חל באד"ו הוי ספיקא ובזו ודאי לא שייך רוב אלול אין מעובר דהא יצא מכלל רוב להיותו באד"ו ונהי דודאי לא הוי כנ"ל מ"מ מכלל ספיקא לא נפיק דילמא מעברא לי' משום ירקא ומתא. וא"כ שפיר ג"מ ביוה"כ בפסחים שם לכהאי גוונא. ומדוקדק בלשון רש"י פסחים שם כי מספקא כו' ולא אמרינן בח"ל אלא כי מספקא משמע באופן דמספקא :

ובזה יבואר דלא קשה מידי קושיית תוס' שם ד"ה לקביעא ארש"י עי' שם. דבירושלמי (פ"א דר"ה הלכה ד) קאמר טעמא דיוהכ"פ אין

צריך ב' ימים דחזקה שאין ב"ד מתעצלים. ופירושו כנ"ל דרוב אלול אין מעובר ואין ב"ד מתעצלים לגבות עדות ולקדשו בזמנו וכהאי גונא במנחות (דף ס"ח) לענין עומר חזקה אין ב"ד מתעצל עי' שם. (ובקרוב עדה בפירושו לירושלמי שם פירש שאין ב"ד מתעצלים לשלוח שלוחים אם לא נראה בזמנו. ולא דק דהא משמע דבבל הוא דאין שלוחים מגיעים דאי שלוחים מגיעים מי ס"ד לחוש כלל א"כ מה הועילו שלוחים ובכל ארץ ישראל יעשו ב' יו"ט. ועוד מאי שנא יוהכ"פ דא"ל איהו שלא יחשו ואין עבדו שאר יו"ט. ועוד מאי קאמר אם לא נראה בזמנו הא אף אי נראה בזמנו שולחים שלוחים והם מקדימים לבוא. וא"כ אדרבא ראי' מדלא באו ש"מ דלא נקבע בזמנו. אבל כל דבריו תמוהים והברור כנ"ל). ואע"ג דלא סמכינן אשאר יו"ט בבבל אהך רובא כנ"ל, יוהכ"פ דסכנתא להתענות ב' ימים סמכינן אחזקה זו. וא"כ דעיקר טעמא הוא מכח רובא הנ"ל א"כ זהו נכון תמיד אבל באד"ו דספק גמור הוא כנ"ל וליכא רובא שפיר א"ל יוהכ"פ צריך שני ימים ואתי שפיר דברי רש"י:

ועל תשרי מפני תקנת החג. ונוצר לעיל דצריך עד יו"ט אחרון תמיד דלא כטורי אבן. ועי' בספר טורי אבן (י"ט ב) ד"ה כמה עבור הקשה יתקנו להיות תמיד אלול חסר ולא יצטרך שלוחים וכתב אתשרי י"ל פעמים משום ירקא או מתיא אבל מניסן קשה והניח בקושיא. ובאמת גם אתשרי לא ניחא דיתקנו אד"ו תמיד מלא עי' שם בתוס' ד"ה ועל. אבל הפשוט כדאיתא בגמ' ותוס' שם דמצוה לקדש על פי הראיה ויתקלקלו המועדות כשלא נקדש על פי ראי'. והכי נמי כן ועבדינן שלוחים משא"כ חודש עבור דשם כמה דבעינן מוספינן ופשוט:

ועל כסלו מפני חנוכה. ופשוט דילכו עד סופה של חנוכה. (ועי' בספר טורי אבן (י"ח ב) ד"ה בזמן שביהמ"ק קיים לדבריו שם דבחנוכה ופורים יחמירו מספק עי' שם היטב. א"כ אם קדשו בזמנו צריך לילך עד ליל ט' דחנוכה ויומו למנוע מברכת נר חנוכה וקריאת התורה והלולא בט' לספיקא דידהו דמעובר עי' שם ותבין. מיהו לקמן יתבאר דלפי ענ"ד אינו כן):

ועל אדר מפני פורים. (ועי' בלחם משנה הקשה מ"ט לא אמר על אדר ב' משני הפורים והניח בצ"ע. ולא קשה מידי דתוס' (י"ט ב) ד"ה

מתניתין כתבו וא"ת כו' ע"ש. ובעניותי לא ידעתי קושייתם הא מפורש בפ"ק דסנהדרין (י"א ב) שכותבין אגרות להודיע לבני גולה כולם וכ"ש לאותם שהשלוחים מגיעים באגרות מגיעים להם מקודם ואף דבאגרות כתוב ג"כ אם מלא אם חסר או חודש או ל' יום מ"מ מתניתין דלא חשבי' בהדי ששה חדשים ולא זכר אגרות ומאי שנא אגרות או שליח ש"מ דאין צריך ושפיר קאמר. וא"כ הרמב"ם סמך על מה שכתב (פרק ד' הלכה י"ז) כותבין אגרות לכל המקומות הרחוקים כו' עי' שם ודאי עדיפא אגרות משלוחין ועכ"פ הו' כשלוחין כן נראה פשוט וברור):

ובזמן שבית המקדש קיים יוצאין אף על אייר מפני פסח שני. ועל שבועות אין צריכים לצאת מפני שהוא תלוי בספירת ג' יום מפסח לא בימי החודש. ואימתי השלוחים יוצאים בערב כשרואים שנראה הירח ובודאי יקדשוהו מחר. אע"פ שעדיין לא קדשוהו ב"ד מפני שאין מקדשין בלילה מ"מ יוצאים מיד שהרי ודאי יקדשוהו. במה דברים אמורים בכל החדשים אבל בניסן ותשרי אין יוצאים אלא ביום ראש חודש אחר שתעלה השמש עד ששמעו מפי ב"ד מקודש (ובתשרי שהוא ראש השנה לא יצאו ביום אלא לתוך התחום). ואם קדשו ב"ד בסוף יום כ"ט כמו שנתבאר לעיל ושמעו מפי ב"ד מקודש יוצאים בערב. ואם לא קדשו ב"ד יום ל' והרי החודש מעובר יוצאים מיד תחלת ליל ל"א שאין החודש יותר מל"א יום וע"כ יהי' ר"ח יום ל"א, ואין הב"ד מקדשין כלל חודש מעובר כמו שנתבאר לעיל, (כן משמע דעת הרמב"ם. ורש"י (כ"א ב) ד"ה שלוחין כו' כתב בחודש מעובר כו'. מיהו י"ל דאתאן דלא כר"א ב"ר צדוק. ועי' שם בתוס' ד"ה על ניסן בסוף הדבור וא"ת כו' וי"ל דגזרו האי אטו האי כו'. ואפשר לומר טעם זה גם לר"א ב"ר צדוק וצ"ע לדינא. ועי' (שם עמוד א) לוי איקלע כו' מפי ב"ד מקודש ע"י שם ברש"י ותוס' ד"ה לוי דשם בל"א משמע דאפי' הכי אין יוצאין אלא כשמע מ"ב"ד מקודש. ועי' מה שכתבתי ל' מזה. ועי' בספר טורי אבן שם האריך להקשות אתוס' והביא דברי הרז"ה שפירש בדרך אחר ופירושו ולדבריהם אין מלוי ראי'. ולולי דמסתפינא הייתי מפרש לענ"ד דהכי קאמר א"ל לא שמעתי כו' היינו אסהדות' כיון דקיי"ל כר"א ב"ר צדוק דרק ביום ל' אומר מקודש לא בל"א וכשאמר לו אסהיד העיד שלא שמע מפי ב"ד מקודש וא"כ הוי ל"א ראש חודש שהרי העיקר במקודש תלוי ואפי' לא הספיקו ב"ד לומר מקודש אינו קדוש וכמו שנתבאר לעיל והכן. אבל מה אעשה ורבותינו

הקדושים לא פירשו כן. ובאמת צ"ע לר"א ב"ר צדוק דאין מקדשין מעובר עד אימת ימתין במעובר. ואולי עד שיעור שיוכל לקדש ומשום גזירה כנ"ל. אי נמי עד סעודת העיבור וצ"ע. ולכן נראה דרש"י ותוס' נמי אזלי דלא כר"א ב"ר צדוק לא לדידן דאתי שפיר הלכה כר"א ב"ר צדוק ועדיין צ"ע):

וכל מקום שהיו שלוחים מגיעים היו עושין את המועדות יו"ט אחד ככתוב בתורה. ובמקומות הרחוקים שאין השלוחים מגיעים אליהם היו עושים ב' ימים מפני הספק לפי שאין יודעים יום שקבעו ב"ד החודש איזהו אם ל' או ל"א. כך היו עושין בכל יו"ט אבל יוהכ"פ לא עשאו אלא יום אחד מפני שהוא סכנה להתענות ב' ימים בבת אחת ולהפסיק מקודם ולפיכך סמכו על החזקה שאין ב"ד מתעצלים מלקדש החודש בזמנו. (ירושלמי כמו שכתבתי לעיל פירושו. ועמש"ל בדברי רש"י דפסחים שבאד"ו הוי ספק ולא שייך חזקה זו וצריך יוהכ"פ ב' ימים). ומ"מ יש מאנשי מעשה היו מתענים יוהכ"פ ב' ימים מספיקא דיומא (כ"א א' רבא כו' ובירושלמי):

ובחנוכה ופורים נראה לי פשוט במקום שאין השלוחים מגיעים לא יעשה אלא יום אחד דמדרבנן הוא וספיקו להקל. ותדע דלא עבדינן האידנא מספיקא דיומא בחנוכה ופורים. ועי' בספר טורי אבן (י"ח ב) ד"ה בומן שביהמ"ק קיים לא כתב כן וטעמו דלא שייך ספיקא דרבנן להקל דיתבטל כל הדרבנן עי' שם באורך. ואני אומר בחנוכה פשוט דלא יתבטל כלל כל הדרבנן אלא יום אחד ואין זה קרוי בטול כל הדרבנן. מיהו בלאו הכי לא קשה מידי בין בחנוכה בין בפורים דאטו בני בבל לא קבעו שום קביעות עד שיודעו מארץ ישראל זה אין הדעת סובלתו. ועי' (בדף כ"א רע"א) ובתוס' ד"ה לוי נמי לא משמע כן. אלא בני בבל היו קובעין להם כפי ראות עיניהם ומונים להם אבל לא לעיקר עד שיודעו להם מב"ד של ארץ ישראל. וא"כ ודאי קבעו גם חנוכה ופורים לפי קביעתם ולא שייך דמספק יתבטל הכל דהא לא יתבטל כנ"ל ועמש"ל על דברי הטורי אבן. וקצת ראי' למה שכתבתי מדברי רש"י (כ"ג א) ד"ה אמר אביי שפירש אראש השנה ועי' שם בתוס' ד"ה משום כו' ולחנם דחק כו' בר"ח כו' עי' שם. ולמה שכתבתי י"ל דהלא ראש חודש דרבנן ולא שייך מספק יחמיר וגם אודאי לתקן זה אין להזקק כיון דאינו חיובא באמת אלא מנהגא ורק

להצילם מבטול מלאכה הוצרכו. משא"כ בראש השנה. עי' מה שכתבתי לעיל על דבריהם ליישב קושיית טורי אבן:

ובמקומות שהיו מגיעים אליהם שלוחי ניסן ולא הגיעו שלוחי תשרי. ומן הדין היה שיעשו פסח יום אחד שהרי הגיעו להם שלוחין וידעו באיזה יום נקבע ר"ח ויעשו יו"ט של סוכות ב' ימים שהרי לא הגיעו להם השלוחין. וכדי שלא לחלוק במועדות התקינו חכמים שכל מקום שאין שלוחי תשרי מגיעין שם עושין שני ימים (גזירה ניסן אטו תשרי. ונראה דאטו ראש השנה לא בעו למיגזר דר"ה לאו בכלל ג' יו"ט נינהו. ועי' בספר טורי אבן האריך) ואפי' וי"ט של עצרת:

וכמה בין שלוחי ניסן לשלוחי תשרי ב' ימים. ששלוחי תשרי אין מהלכין באחד בתשרי שהוא יו"ט ולא בעשרה בו מפני שהוא יוה"כ וב' שבתות הרי עשרה ימים. ובניסן דל ב' שבתות פש י"ב ימים. ואפי' היתה שנה שר"ה או יוה"כ"פ שלה בשבת ויש י"א ימים וגם שלוחי תשרי מגיעין לו באותו שנה מ"מ כיון דאיכא תשרי שיש בו הפסק ד' ימים גזרינן כל ניסן ותשרי אטו תשרי זה (ספר טורי אבן כ' ב' ד"ה גזירה). ומ"מ יש להם לשלוחים לילך אף בניסן עד החג אע"פ שלא יועיל לשנות לענין יו"ט מכל מקום יהא ג"מ לענין מת וכהאי גוונא (ספר טורי אבן שם ד"ה כל). ואין השלוחים צריכים שיחזי ב' אלא אפי' אחד נאמן. ולא שלוחי בלבד אלא אפי' תגר משאר העם שבא כדרכו ואמר אני שמעתי מפי ב"ד שקדשו את החודש ביום פלוני נאמן (נראה דנפקא לי' מגמ' (כ"ב ב) וגירסתו אחד מסוף העולם וכן הוא בלחם משנה. אבל לפנינו אחד בסוף העולם והאריך בספר טורי אבן להבין זה ע"ש דחק מאד וגם דחוק דיהי' כונת הגמרא כן שבא אחד בסוף העולם על ידי גמלא פרתא או קפיצה. אלא נראה לי פשוט דגירסא הנ"ל עיקר מסוף כו' ומוסב על האחד וכמו שכתב הרמב"ם משאר העם) ומתקנין את המועדות על פיו. שדבר זה עתיד להגלות ועד אחד כשר נאמן עליו. וכתב בספר טורי אבן (כ"א א) ד"ה א"ל לא שמעתי ושם (כ"ב ב) ד"ה כי אתא עולא דבאלול דרובו לאו מעובר אין עד אחד נאמן לאמר שעברוהו נגד הרוב אף במילתא דעבידא לגלויי כמו בעיגונא באתחזק איסורא אע"ג דעבידא לגלויי אין עד אחד נאמן אי לאו משום חומר כו' ועי' שם:

אעפ"י שאמרנו לעיל שאין להם לעדים לבוא אלא ממהלך יום ולילה שלא יבואו לאחר שעשו ב"ד חודש מעובר. כמו שנתבאר. מ"מ אם באו עדים רחוקים ד' או ה' ימים אחר שעיברו שומעין דבריהם. ואע"פ שלא יפה עשו במה שבאו להעיד אחר שעיברו ב"ד שאפי' עיברו ב"ד במזיד שלא כדין הוי עיבור כמו שיתבאר להלן. מ"מ הואיל ודחקו ובאו ואפי' בסוף החודש והעידו שראו החודש בזמנו מקבלין דבריהם. (עין בפ"ג בלחם משנה ה"א). אבל מאיימין עליהם איום גדול ומטריפין אותן בשאלות ומטריחין עליהם בבדיקות ומדקדקין בעדות ומשתדלין ב"ד שלא יקדשו חודש זה הואיל ויצא שמו מעובר. ואם עמדו בעדותן ונמצאת מכוונת והעדים אנשים ידועים ונבונים ונחקרה עדותן כראוי מקדשין אותו ומונין אותו חודש מיום ל' הואיל ונראה הירח בלילו. ואם הוצרכו ב"ד להניח חודש זה מעובר כמו שהי' מניחין אותו. (והוא הדין לעבר בתחלה לצורך ושלא לשמוע לעדים ובאמת דמי ממש. ולא דוקא נקט להניח כו' אלא לפי שבא לכתוב הדברים על הסדר לכן כתב כן ועי' מש"ל ופשוט) וזה הוא שאמרו חכמים מעברין החודש לצורך. ויש מן החכמים הגדולים מי שחולק בזה ואומר לעולם אין מעברין את החודש לצורך הואיל ובאו עדים מקדשין ואין מאיימין עליהם. ואין מחלוקת החכמים אלא בשאר חדשים חוץ מניסן ותשרי או בעידי ניסן ותשרי שבאו אחר שעברו הרגלים שכבר נעשה מה שנעשה ועבר זמן הקרבנות והמועדות. אבל אם באו העדים בניסן ותשרי קודם חצי החודש מקבלין עדותן ואין מאיימין עליהם כלל שאין מאיימין על עדים שהעידו על החודש שראוהו בזמנו כדי לעברו. אבל מאיימין על עדים שנתקלקלה עדותן והרי הדבר גנאי שלא תתקיים העדות ויתעבר החודש מאיימין עליהן כדי שתתקיים העדות ויתקיים החודש בזמנו. וכן אם באו העדים להזים את העדים שראוהו בזמנו קודם שיקדשוהו ב"ד הרי אנו מאיימין על המזימין עד שלא תתקיים ההזמה ויתקדש החודש בזמנו (משמע דבזה אין מחלוקת והכל מודים. והוא הדין שאם ראו צורך בדבר והוצרכו ב"ד להניח אותו חודש מקודש מניחין כנ"ל במעובר):

והנה כל זה דברי הרמב"ם. ונראה לי דנפקא לי' מהגמרא (כ' ע"א) איני והתני רב"ש כו' לא קשיא כאן לעברו כאן לקדשו כו' וכי הא דאמר ריב"ל מאיימין כו'. והנה מהא דקאמר וכי הא כו' משמע דר"י בן לוי מילתא אחרייתא קאמר. ועוד דאי ריב"ל נמי מלצורך אי"כ אדרבא ריב"ל פליג על זה דמתחלה קאמר מעברין לצורך ואין צריך לאיים כלל וריב"ל

קאמר מאימין הא אם איימו ולא הועיל משמע דאין מעברים וכמו שכתב הרמב"ם. לכך מפרש הרמב"ם דריב"ל מילתא אחרייתא קאמר ולא אלצורך קאי אלא כשכבר עברו או כבר קדשו. ומשמע לי' להרמב"ם עוד הכי מדקאמר עדים בלקדשו ואי לכתחלה לקדשו לצורך קאמר עדים מאן דכר שמייהו ואיזה עדים נתפוס לאיים עליהם הלא כל העם לא ראו ועל לא ראו איך שייך עדים ועל מי נאיים. לכך מפרש דמיירי כשבר העידו עדים ונאיים עליהם להחזיק עדותן ושלא יזימום. ובזה רק מאימין אבל אם איימו ולא הועיל חזרין ומונין כראוי כנ"ל. ומדמי לה גמרא לעיבור לצורך שלא באיום וכמו דמפליג ריב"ל כאן בין קידוש לעיבור הכי נמי שם:

והנה בסוף אסיק רבא אמר הא דתני רבה בר שמואל אחרים הוא כו' עי' שם. ורבא בא ליישב דברי ר' יהודה נשיאה אחר רבה בר שמואל אתי דאדעולא כבר יישב רבא בעצמו לעיל כאן לקדשו כאן לעברו. ולרבא א"כ לדין דלא קי"ל כאחרים בין מעברין בין מקדשין לצורך והוא הדין לאיים דדמי ללצורך כנ"ל וכדברי ר"י נשיאה דגם לקדש מאימין ולית לי' תירוץ אביי. וקי"ל אביי ורבא הלכה כרבא א"כ הלכה כרבא דמאימין וכן לצורך עבדינן בכל ענין בין לקדשו בין לעברו. אך הנה בגמרא אמר בתר הכי רב דימי מנהרדעא מתני איפכא כו' עי' שם. והנה לדברי רב דימי אתאן תני רבה בר שמואל ודברי ריב"ל ודברי ר"י נשיאה על נכון ופליגי אדעולא ואין מאימין ולצורך אלא לקדשו לא לעברו ולדידי' ודאי כן עיברו. והו' יש מהחכמים הגדולים כו' והוא רב דימי הנזכר ובלקדשו כולי עלמא מודו דמאימין וכן לצורך דכהדדי גינהו כנ"ל כי פליגי בלעברו לאיום ולצורך. ומה שכתוב דבניסן ותשרי כולי עלמא מודו, הנה זה כתבו ביראה לי כו' והרמב"ם מדנפשי' קאמר לה. והנה בגמרא אביי אמר כהאי גונא לענין לקדשו להיש מפרשים שבתוס' ד"ה הא אך לפירש"י הוא אדרבא להיפך אבל בלאו הכי הא רבא לית לי' דאביי. אך הנה ראיתי בירושלמי (ריש פ"ג הלכה א) איתא כ"ז בשם ריב"ל מעמעמין (פירוש מאימין) על הנראה לעברו ולא על שלא נראה לקדשו ר"ב בשם ריב"ל מעמעמין על שלא נראה לקדשו ולא על הנראה לעברו כו' ולא פליגין מה דאמר ר"ז בשאר כל החדשים מה דאמר ר"ב בניסן ותשרי ע"כ:

ולמדנו מהירושלמי דבניסן ותשרי מאיימין לקדש ולא לעבר (והיינו משום דרוב אלול ואדר אין מעובר כמו שכתבתי לעיל). והנה תלמודין קאמר דפליגי. וצ"ל דלא משמע לתלמודין למימר דרב דימי מנהרדעא דהוא כר"ב דבירושלמי מיירי רק בניסן ותשרי. ולדיעה קמייטא דהוא כרבא ור"י נשיאה א"כ ודאי נמי אי אפשר לומר דהא דמאיימין לקדשו הוא רק בניסן ותשרי כמו דלא מוקי דברי רב דימי בכהאי גוונא. אבל הא דלעברו מאיימין ולצורך שפיר איכא לאוקמי רק בשאר חדשים וזו אין דוחק כלל וכסברת הירושלמי הנ"ל וכך יראה לו להרמב"ם. ובאמת אין לנו לחפש הוכחות על זה בתלמוד כי ידוע מה שכתב הרמב"ם יראה לי מסתברא לי' מדנפשי' הכי. וצריך לעיין אם רק לענין לאיים כתב כן אבל לצורך מעברין אף בניסן ותשרי כדעולא דעברוה לאלול לצורך. או אף לצורך כן וכן משמע בגמרא דלצורך ומאיימין ממש כהדדי. ואין לתמוה אם עכשיו פליג אדעולא וכדאיתא כן בירושלמי לר"ז. והרי גם רב דימי פליג אדעולא וצ"ע בזה. ועי' בלחם משנה מה שכתב בדברי הרמב"ם ויש להשיב הרבה על דבריו וביחוד ישוב הלכה י"ט בלקדש דלא נחית כלל לבארה ואין צורך דבעצמו כתב שדבריו דחוקים עי' שם. ומה שכתבתי נראה לי מרווח בדברי הרמב"ם בסייעתא דשמיא :

מ"הו בחדושי הרשב"א פרק ראוהו ב"ד (כ"ה ב) ד"ה ואימא הכי נמי כתב דהיכי דאפסקי' לילה שהוא זמן שאין ראוי לקידוש שוב אין יכול לקדשו לאחר זמן עי' שם. ונראה דמפרש מאיימין כו' כפירש"י דהיינו לצורך ובהוצרכו נמי מאיימין ואי איימו ולא הועיל אפי' לצורך אין מעברין :

וראיתי בספר טורי אבן (כ' ע"ב) ד"ה א"ל לא שמעתי כתב ג"כ דברי הרמב"ם תמוהים דודאי אין קידוש למפרע כו' עי' שם. גם בספר קרבן עדה בפירושו להירושלמי (סוף פרק קמא הלכה ח) ד"ה ולא למפרע כתב דדבר תימה שאכלו ביוהכ"פ אם יקדשו למפרע אבל הביא רא"י גדולה להרמב"ם מסוגיא דהירושלמי שם עי' שם. והנה זו אין תימה דאכלו ביוהכ"פ דמוטב יקלקל יוהכ"פ ולא יקלקלו מועדות כדאמרין כהאי גוונא בגמרא (י"ט ב) גבי ראש השנה. גם מה שכתב עוד יש לפקפק כבר ביררתי ליישב בסייעתא דשמיא. אבל ראייתו הגדולה מהירושלמי הנה הוא לפי פירושו שם. אבל לפי ענ"ד פירושו

תמוה ולא דק יפה דשם התיב ריב"ס והתנינן שעל מהלך לילה מחללין השבת כו'. ור"ל והרי אין מקדשין בלילה ומדוע מחללין בלילה. ומשני התם ואח"כ אמר ר"י בר"כ ולא למפריע הוא קדוש וכיון שקדוש למפרע הוא יום הוא לילה ע"כ. ועי' שם פירושו שהוא קושיא ותירוץ ואין לו שחר דאין ס"ד דריב"ס להקשות טפי אלילה מעל עיקר חילול שבת אף דיממא אבל ודאי דמצות קידוש בזמנו ואח"כ מאיימין. ותו קשה מאי שיאטא דר"י בר"כ הכא. אבל פשוט דכונת ר"י בר"כ ליישב ג"כ קושיית ר"י בר"ס והכל מדברי ר"י בר"כ דקאמר והלא למפריעו הוא קדוש ר"ל אח"כ כשמקדשים הרי למפרע הוא קדוש וגם הלילה קדושה למפרע להיות מר"ח א"כ הוא יום הוא לילה משא"כ שם לענין עומר עי' שם תראה שכן הוא האמת ואין ראי' כלל:

ודע דראיתי בספר טורי אבן (כ' ע"א) ד"ה רבא אמר כתב דרבא רק ליישב תני רבה בר שמואל מהדר (עי' שם לפי גירסתו מקודם רבה. ובלחם משנה איתא רב מיהו לפנינו איתא מקודם ג"כ רבא וא"כ ליתא לזה) אבל לדידן דקיר"ל דלא כאחרים ס"ל גמי דאביי ליישב דריב"ל אדר"י נשיאה אי גמי דרב דימי עכ"ד. ולפי זה יצא לנו דינים מחודשים אך הואיל והרמב"ם לא מפרש כן כנ"ל ומהראשונים לא נמצא הפכו לא אאריך בזה. דרק בקידוש למפרע פליגי עליו חידושי הרשב"א וכן רש"י בפירוש מאיימין לא בזולת:

שנה מעוברת היא שנה שמוסיפין בה חודש כמו שנתבאר לעיל. ואין מוסיפין לעולם אלא אדר ועושין אותה שנה ב' אדרין אדר ראשון ואדר שני. ומפני מה מוסיפין חודש זה מפני זמן האביב כדי שיהי' הפסח באותו זמן שנאמר שמור את חודש האביב שיהי' חודש זה בזמן אביב. ולולי הוספת החודש הזה הפסח בא פעמים בימות החמה ופעמים בימות הגשמים. ועל ג' סמנים מעברין ושלשתן מדאורייתא (תוס' סנהדרין י"א ב.). על האביב שראו ב"ד שעדיין לא בישלה התבואה שנאמר חודש האביב. ועל פירות האילן שלא צמחו ויתאחר בישולם יותר מזמן העצרת ועצרת זמן הבאת בכורים שנאמר חג הקציר בכורי מעשיך. ועל התקופה שחשבו ב"ד וידעו שתהי' תקופת ניסן בט"ז בניסן או אחר זמן זה שנאמר שמור את חודש האביב שיהי' הפסח בחודש האביב ואם תמשך תקופת טבת עד ט"ז בניסן לא יהי' יום א' של פסח בחודש האביב של תקופה (לבוש מהרמב"ם ועיין הגהות):

וזהו למאן דאמר סנהדרין (י"ג א) יום תקופה מתחיל דלמאן דאמר גומר אפי' חלה תקופה בט"ו בניסן אין יום ראשון דפסח בחודש האביב. אבל קשה יעברו לאדר ויגיע תקופה בט"ו ומה צורך לחודש מעובר. וצ"ל דסבירא לי' יום תקופה גומר ולכך בט"ו אפשר לעבר לאדר אבל בט"ו אי אפשר. אבל למאן דאמר יום תקופה מתחיל בט"ו יעברו לאדר ובי"ז יעברו לשנה:

ויש' אומרים (תוס' ר"ה כ"א א ד"ה כי) שמה שאמר הכתוב שמור את חודש האביב ר"ל שניסן של חמה שקרוי אביב יהי' בחודש ר"ל כשהלבנה בחידושה ואין חלבנה נקראת חדשה אלא עד ט"ו בניסן ומט"ו ואילך נקראת ישנה. והו"ל ג"כ ע"כ למאן דאמר יום תקופה גומר ואפי' יעברו לאדר לתחול תקופה בט"ו יום תקופה גומר ומתחלת מט"ו ואם לא יעברו לאדר אפי' חלה בט"ו שלא כדין. ולמאן דאמר יום תקופה מתחיל אם חלה בט"ו שפיר דמי ואם חלה בט"ו יעברו לאדר ואם חלה בי"ז יעברו לשנה ועי' שם בתוס' ובסנהדרין (י"ג ב) תוס' ד"ה שמור. וצ"ע הלכה כמאן ומדברי הרמב"ם שכתב אם תהי' בט"ו בניסן וטעמו כהלבוש כנ"ל משמע כמאן דאמר דיום תקופה גומר כנ"ל. מיהו למה שכתבו הגהות דהרמב"ם ס"ל כטעם ב' הנ"ל א"כ יש לומר דס"ל כדברי רש"י בראש השנה שם דרק י"ד ימים נקראת חדשה ובט"ו יעברו אדר ובט"ז יעברו שנה ויום תקופה מתחיל. וצ"ע:

ואין מעברין על האביב לבדו או על פירות האילן לבדן אלא בצירוף שניהם מעברין. ואע"פ שהתקופה קודם לט"ו בניסן. ומעברין על התקופה לבדה ואע"פ שאין חשש דאביב ופירות האילן לפי שהתקופה אי אפשר לטעות בה. אבל אביב ופירות האילן אפשר שיטעו בהן ולפיכך אין די באחת אלא בשתיהן (תוס' סנהדרין י"א ב' ד"ה אה). ועי' שם בגמרא אסיק זה בתיקו. אבל הרמב"ם סמך אדשלח לי' רהב"א לרבא (ר"ה כ"א א') ולא זכר אלא תקופה בלבד (ועוד ראי' ממ"ש דאין מעברים קודם ואחר ר"ה עי' שם ואי לא משום תקופה לחוד פשיטא שקודם ר"ה אביב ופירות האילן מנא ידע עי' בספר תורת חיים דף י"ב כתב זה). וצ"ל הא דנשאר הגמרא בתיקו או כמו שכתבו התוס' בכמה דוכתי דדרך הגמרא דפשיט לי' במקום אחר מאי דהניח בדוכתא אחרינא בתיקו. או דשם איירי לענין תקופת תשרי עי' שם ברש"י ובתוס' ובראש השנה

קאי אתקופת ניסן והרמב"ם לטעמי' דהשמיט תקופת תשרי וטעמו כמו שכתבו התוס' (י"ג ב') סוף ד"ה שמור דקיי"ל כאחרים דלא חיישינן לתקופת תשרי כו' עי' שם. או דשם האיבעיא ברשב"י היאך סבירא לי' וגמרא דראש השנה אתאן כאחרים כמו שכתבו רש"י ותוס' ואין לפשוט מזה אדברי רשב"י. כן נראה לי (ועי' בהשגת הרמ"ך עי' שם):

ועל שלשה ארצות היו סומכין באביב ובפירות האילן על ארץ יהודה ועל עבר הירדן ועל הגליל. ואם הגיע אביב או פירות האילן צמחו בשתי ארצות מאלו ובאחת לא אין מעברין. ואפי' אחד מאלו לא נהגו גם בכולם לפי שאין מעברין אלא על שניהם כמו שנתבאר. ואם לא הגיע האביב וגם לא צמחו פירות האילן בשתי ארצות אפי' הגיע שניהם בשלישית מעברין. ואלו הם דברים שהן העיקר שמעברין בשבילן כדי שיהיו השנים שני החמה. ולפעמים ב"ד מעברין השנה אף זולת ג' דברים אלו לפי שמעברים את השנה לצורך כשיראו ב"ד צורך בדבר היו מעברין אף בלעדי ג' דברים שאמרנו. ועל איזה צורך מעברים בזמן שביהמ"ק קיים. מפני הדרכים שאינן מתוקנים מפני ימות הגשמים ואי אפשר לעלות לרגל ולעשות קרבן פסח. ומפני הגשרים שנהרסו ונמצא הנהרות מפסיקין ומונעים העם מלעלות לרגל ומסתכנים בעצמם ומתים (כן כתב הרמב"ם. ולא ידעתי מה צורך לזה בלאו הכי נמי כמו בדרכים שנמנעים ואי אפשר לעלות). ומפני תנורי פסחים שנימוקו בגשמים וצריכים לתקנם ולייבשם. מעברים השנה אף על אחת מאלו עד שיתקנוהו הדרכים או הגשרים או התנורים. וכן מעברים מפני גלות ישראל שנשמע לב"ד שנעקרו ממקומם לעלות לרגל ולעשות קרבן פסח ועדיין לא הגיעו ואין להם פנאי להגיע עד הפסח מעברין השנה כדי שיגיעו שאם לא יגיעו לא ירגילו לבוא. (ופירוש גלות ישראל כתב המפרש דבבית שני היו נקראים כן עי' שם. משמע דקאי איושבי ארץ ישראל. אבל תוס' ד"ה ומפני כתבו דהיינו איושבי חוץ לארץ. ודבריהם נכונים אבל צ"ע ממה שכתבו בפסחים (ג' ב') ד"ה מאל' דמחוץ לארץ פטור לעלות לרגל ולעשות קרבן פסח ועמ"ש על דבריהם בשוד"י (סי' ג"ז). ואולי אע"ג דפטורים מ"מ אי החמירו על עצמם ועקרו מעברין בשבילם וצל"ע):

אבל אין מעברים מפני גליות ישראל שעדיין לא נעקרו ממקומן (ובתוספתא פרק ב' הגירסא להיפך עי' בספר תורת חיים). ולא מפני השלג

והצינה שמפני זה לא ימנעו מלעלות לפי שאפשר להם להתחמם בבגדים. ולא מפני הטומאה כגון שהיו רוב הקהל או רוב הכהנים טמאים (וכ"ש מיעוטן ופשוט) ואין יכולים למצוא אפר פרה לטהר. או שהי' נשיא חולה ואמדהו למות איזה ימים קודם הפסח ויהיו טמאים וכהאי גונא אין אומרים לעבר ויהי' פנאי לטהר ולעשות הפסח בטהרה אלא יעשוהו בטומאה (כשרובן טמאים). מיהו אם עברו ועיברו מפני הטומאה מעוברת. אבל מפני שאר דברים הנזכרים אף דיעבד אינה מעוברת :

ויש דברים שאין מעברין בשבילן אבל עושין אותן סעד לשנה שצריכה עבור. ואלו הן מפני הגדיים וטלאים שעדיין לא נולדו או שהן מעט. ומפני הגחלות שלא פרחו. אין מעברין בשביל זה כדי שיהיו הגדיים והטלאים מצויין לפסחים והגחלות לראי' או למי שנתחייב בקרבן העוף. אבל עושין אותן סעד לשנה ליישבו וליפותו לענין העיבור (רש"י ותוס' ר"ה כ"א ב' ד"ה על) כיצד אומרין שנה זו צריכה עיבור מפני התקופה שמשכה או מפני האביב ופירות האילן שלא הגיעו ועוד שהגדיים קטנים והגחלות רכים. זהו דעת הרמב"ם. ומשמע דבהנך דלעיל מפני שלג וצינה אין עושין סעד ולא ידעתי מדוע. גם צורך סעד זה למה לא נתברר לי יפה. אבל רש"י ז"ל פירש שאין מעברין בשבילן לבד אבל עושין אותן סעד לאביב או פירות האילן שאין מעברין בשביל אחד לבד ואם יש עוד זה עושין סעד ומעברין עי' שם. וכן דעת ה"ר אהרן ב"ר משולם והרמ"ך המובאים בכסף משנה (הלכה ט"ז) וצ"ע איך לא ראו שדעת הרמב"ם אינו כן ואינהו לתרוצי דברי הרמב"ם חקרו עי' שם. מיהו צ"ע דרש"י סותר דברי עצמו דמדבריו בר"ה (כ"א ב) ד"ה על ניסן לא משמע כן עי' שם וצ"ע. ועי' בספר תורת חיים מייתי דברי התוס' בר"ה שם שהוא דלא כרש"י. ולא עיין דכן הוא ג"כ ברש"י שם עי' שם. ועי' שם בספר תורת חיים דאסיק העיקר דלא כרש"י אלא כהרמב"ם וצ"ע לדינא :

אין מעברים אלא ביום ואם עברוה בלילה אינה מעוברת (ובבין השמשות צ"ע עיין לעיל לענין קידוש. מיהו כיון דבקל יוכלו לתקן לשוב לעבר ודאי יחזרו ויעברו). ורשות לב"ד לחשוב ולקבוע ולידע איזו שנה תהי' מעוברת אפי' לכמה שנים. אבל אין אומרים שנה פלוני מעוברת אלא אחר ראש השנה אומרים שנה זו מעוברת. ודבר זה מפני הדחק

כגון שאח"כ לא ימצא חכם או שיראים מגזירת המלכות. אבל שלא בשעת הדחק אין מודיעים שהיא מעוברת אלא באדר הם אומרים שנה זו מעוברת וחדש הבא אינו ניסן אלא אדר שני. ועי' במפרש הטעם ודבריו צ"ע ועי' בלבוש. ולי נראה פשוט הטעם כמו שכתב רש"י (י"ב א) על לפני ראש השנה דשמא ישכחו בני גולה. הכי נמי לאחר ראש השנה לכתחלה צריך בזמנו שלא ישכחו עי' שם. ופשוט. ואפי' עברו ואמרו לפני ר"ה שנה זו מעוברת אינה מעוברת באמירה זו וצריכים לחזור ולאמור לאחר ר"ה ולכתחלה באדר כמו שנתבאר:

(וידע דאיתא בגמרא (י"ב א) אין מעברין לא משנה לחברתה ולא שלש שנים זה אחר זה והא דרבי עקיבא ב"ד ישבו וקבעו אחת אחת בזמנה. ופירש"י לא משנה לחברתה שכשאר שנה זו צריכה עיבור אע"פ ששנה הבאה צריכה עיבור אין מעברין שנה זו מפני שנה הבאה. אבל תוס' פירשו דאין מחשבין משנה זו על שנה הבאה ואע"פ שאין מגלין מ"מ אין מחשבין לסמוך על אותו חשבון שלא לעשות חשבון אחר. ושלש שנים פירש"י רצופות שלא יבוא ניסן ופסח בקיץ. (וצ"ל דהיינו לצורך דאילו מפני אביב ותקופה ממילא לא שייך ומובן). והקשו התוס' א"כ שתי שנים נמי ופירשו כפירוש ב' דרש"י שאין קובעים בפעם אחד להיות ג' שנים מעוברות כל אחת בזמנה אלא שלפי פירושם דלעיל אין זה נכון ע"כ עי' שם. והנה הרמב"ם לא זכר כל זה. ונראה לי דמפרש משנה לחברתה כפירוש התוס' ולא כפירושם דאינהו קאמרי לחשוב והוא סבור לקבוע והיינו ברייתא דלעיל אין מעברין השנה לפני ר"ה. ומה שאמר שלש שנים נראה לי לפרש דר"ל לא מיבעיא משנה לחברתה דלא שאין מתעסק בענייני עיבור אלא אפי' בשנה שמתעסק בענין עבור ס"ד אמינא כיון דמתעסק בענין עיבור יעבר גם על שנים אחרים קמ"ל דלא. והוא הדין דאפי' ב' שנים דלא אלא נקט ג' לרבותא דר"ש דפליג גם בג' דראיתו מדרבי עקיבא ה' מג' שנים. (וכן מוכרח לומר ליישב פירוש קמא דרש"י מקושיית התוס'. מיהו לי קשה אפירוש זה דרש"י מאי משם ראי' דקאמרי חכמים. ואולי לא גרים כן לפי פירוש זה) וכל זה לענין לקבוע אבל לחשוב שפיר דמי. וא"כ כבר כתב הרמב"ם כל ענין ברייתא זו לפי פירוש זה כן נראה לפענ"ד. אבל מ"מ הנה לפי פירש"י והתוס' יצאו דינים מחודשים מברייתא זו ראוי לדעתם):

ואם לא עברו כל חודש אדר עד שהגיע יום ל' באדר שוב לא יעברו כלל שאותו היום ראוי להיות חודש ניסן ומשנכנס ניסן ולא עברו אין יכולים לעבר. ואם עיברו ביום ל' של אדר הרי זה מעוברת. ואם באו עדים אח"כ והעידו על הירח הרי אלו מקדשים החודש ביום ל' ויהי ר"ח אדר שני. ואם קדשוהו קודם שיעברו השנה שוב לא היו מעברין שאין מעברין בניסן (ועי' בגמרא דעולא אמר אין מקדשין החודש ופירש"י שלא יקדשו אדר שני כלל אלא שתקי וכי מטי ר"ח האחר מקדשין אותו לניסן. ואם קדשו מאי פליגי רבא ורב נחמן ורב נחמן אמר מקודש ומעובר. וכותי' פסק הרמב"ם שכתב ואם באו עדים כו'. וצ"ע לפי זה מדוע השמיט דברי עולא דלכתחלה אין מקדשים דמשמע דעל זה לא פליגי רב נחמן. הן אמת קצת צ"ע דברי רש"י אם הוא מעובר מדוע לא יקדשו לאדר בל"א ואולי משום דרוב פעמים חסר כנוזר לעיל מיירי בחסר וצ"ע קצת):

ואין מעברין את השנה בשנת רעבון שהכל רצין לבית הגרנות לאכול ולחיות ואי אפשר להוסיף להם זמן לאסור החדש. וכן אין מעברין בשביעית לפי שיד הכל ממשמשת על הספיחין ולא ימצאו להקריב העומר ושתי הלחם. (ורש"י כתב הטעם שלא להאריך עליהם איסור עבודת קרקע. ובגמרא איתא עוד ולא במוצאי שביעית. והרמב"ם השמיטה דפסק כבית רבן גמליאל דאתאן כרבותינו דהתירו להביא ירק מח"ל לארץ ישראל). ורגילין הי' לעבר בערב שביעית. (פירש"י הטעם להוסיף להם חודש בעבודת קרקע). וכל זה כשרוצים לעבר מפני צורך הדרכים והגשרים וכיוצא בהם נמנעים מפני שנת רעבון או שביעית. אבל אם היתה השנה ראוי' להתעבר מפני התקופה או מפני האביב ופירות האילן מעברין לעולם בכל זמן:

וז"ה דעת הרמב"ם והרמ"ך השיג מגמרא (י"ב א) ואיש בא מבעל שלישה כו' ומ"מ לא עיברה כו' ושם הוא מפני אביב ופירות האילן. ונראה לי לתרץ דתוס' ד"ה ראוי' כו' כתבו וא"ת מנ"ל כו' עי' שם. ויש לתרץ דהתוס' (י"א ב) ד"ה או דילמא כתבו ונראה דהיינו טעמא דתקופה כו' יעו"ש. ולכאורה הנה ישבו שינויא דתקופה מאביב משום דתקופה ידוע וברור אבל מה יענו אדברי צורך שמעברין בשבילן דכתבו בעצמם (שם ע"א) ד"ה מפני הדרכים דדי באחת והרי הנך דמו לאביב ופירות

האילן. וצריך לומר דשאני הני כיון דיש צורך בדבר אין לחוש לשמא יטעו דכך היתה תקנת חכמים לעבר מפני הצורך ואין לחוש משא"כ אביב ופירות האילן גזירת הכתוב שפיר חיישינן כן נראה מוכרח. ובוה נחא מה שכתבו תוס' שם למעלה מזה וקשה דאביב נמי דאורייתא כו'. והנה באמת י"ל דרשב"ג ס"ל דאביב ופירות האילן דרבנן ולא דריש כלל שמור כו' לחיובא וכמו דלא דרשי אחרים חג האסיף לחיובא. רק הכתוב קוראו אביב לפי שכן הוא ברוב הפעמים. ותקופה דקאמר היינו תקופת תשרי מחג האסיף זה דריש והוי דאורייתא. אבל אביב רק דרבנן מפני צורך העומר. ואע"ג דרש"י ד"ה על דחה לומר כן מברייתא דעל ג' ארצות אבל זהו אליבא דאמת לתנא קמא. אבל רשב"ג אפשר באמת לית לי' אידיך ברייתא ובישלה ביהודא די. רק דלפי זה דטעמא דאביב דרבנן משום צורך א"כ כ"ש דדי באחת לחוד כמו בכל הני דמשום צורך כנ"ל וניחא. ולפי זה אתי שפיר דלא קשה קושיית התוס' דיש לומר רבי לא דריש שמור את חודש האביב (אי נמי דריש וס"ל משום צורך נמי) וס"ל אביב דרבנן משום צורך. א"כ שפיר אף באביב לחוד מעברין כבכל מילי דמשום צורך כנ"ל:

ולפ"ז נחא דלא קשה קושיית הרמ"ך דכיון דע"כ לרבי טעם דאביב משום צורך שפיר קאמר שאין מעברין בשנת בצורת ואתי שפיר. ועי' בכסף משנה בשם הרא"ה בהר"מ. ולענ"ד דבריו תמוהים דהרמב"ם עצמו (הלכה ז' והלכה ח') כתב דאין מועיל גדיים רכים לאביב בלבד אלא צריך אביב ופירות האילן עי' שם. ותימה על הרמ"ך שהוצרך להאריך להשיב עליו. ומ"ש ראייתו מכ"ג זימנא דאביבא לא מטא עי' בספר תורת חיים שיישב דזימנא דאביבא היינו תקופה ולכן לא אמר דאביבא עי' שם):

וכשמעברין ב"ד השנה שולחין אגרות לכל המקומות הרחוקים ומודיעים אותן שעברוה ומפני מה עיברו. ועל לשון הנשיא נכתבו והוא אומר להן במכתבו יודע לכם שהסכמתי אני וחברי והוספנו על שנה זו כך וכך יום. ותלוי ברצון הב"ד כמה יום להוסיף רצו מוסיפין כ"ט יום רצו ל' יום (בגמרא ראש השנה י"ט ב) משמע להדיא דהיינו אם לעשות ה' העובר מעובר או בומנו עי' שם ויש לפרש גם לשון הרמב"ם כן

לאנשים הרחוקים שמודיעים להם. אבל הם לפי חשבון הראי' היו עושים אותו אם מלא אם חסר :

ב"ד שקדשו את החודש בין שוגגים בין מוטעים בין אנוסים בין מזידים שלא כראוי הרי זה מקודש וחייבים הכל לתקן המועדות על היום שקדשו בו. ואע"פ שזה יודע שטעו חייב לסמוך עליהם שאין הדבר תלוי אלא בהם ומי שציוה לשמור את המועדות הוא ציוה לסמוך עליהם שנאמר אשר תקראו אותם וגו'. ועי' בתוס' ראש השנה (כ"א א) ד"ה לוי ובחידושי הרשב"א בענין טעות דבני בבל דאפי' מוטעין כו' ועי' בספר טורי אבן לשם הקשה עליהם דל"ש זה אלא בב"ד עי' שם באורך. ויש לעיין אם לענין עבור שנה נמי אמרינן אפי' מוטעים כו'. ונראה דלא אמרינן וכן משמע ממה שאמרו כמה דברים שאם עברו אינו מעובר וכן מפני הטומאה למאן דאמר בגמ' ומדוע יגרע ממזידים אלא ודאי דוקא גבי קידוש החודש כן :

ואין ראיית הירח מסורה לכל אדם אלא לב"ד בלבד ולא לכל ב"ד אלא לב"ד הגדול שבירושלים מסנהדרין של ע"א שלשה מהם איזה שיהיו ובלבד שיהי' האחד מהם ראש ב"ד והוא הנשיא מקדשין. ואם אין ראש ב"ד שם במקום מושב הסנהדרין התקין רבן יוחנן בן זכאי שלא ילכו העדים אלא למקום הועד של סנהדרין (משנה ר"ה ל"א ב' עי' שם ברש"י. ועי' בירושלמי (פרק ד' הלכה ה') ובקרבן עדה לשם ד"ה כיני הניח בצ"ע דברי רש"י. ואין לדבריו מובן דהיינו ועד של סנהדרין היינו ועד של חודש) והם יקדשו :

(ועיין בספר טורי אבן כתב דהם מקדשין על מנת שירצה הראש ב"ד אבל לא לחלוטין בלתי הראש ב"ד וכתב דזה אי אפשר לקדש על תנאי שירצה אלא אי"כ נתרצה ביום ל' שהוא יום הקידוש אבל אח"כ אין קידוש למפרע (לפי דעת החולקים על הרמב"ם הנוכח לעיל) מיהו למאן דאמר יש ברירה מהני כו' ע"כ. ואני אומר דלא משמע כן מעדות דפרק ו' דעדיות בעיבור שנה על תנאי שהביא בעצמו שם. וכן מדהוצרך להביא בפרק קמא דסנהדרין מעשה דרבן גמליאל משמע דזהו מעיקר הדין מועיל תנאי ותקנת ריב"ז היתה שאין צריך תנאי. וזהו דוקא בקידוש החודש שיש טורח דהליכת עדים וכן משמע לישני' שלא יהיו העדים כו' :

שלא רצה להטריח עדים שאין יודעים אנה מקום ראש ב"ד אבל לעבור שנה דאין צריך הליכת עדים לא תיקן. ועוד י"ל לפי מה שכתב הוא בעצמו דצריך שיסכים באותו יום א"כ בקידוש החודש דאי אפשר כשהוא במקום אחר שיסכים באותו יום לכך תיקן משא"כ בעבור דיש זמן מרובה. כן נראה לענ"ד וכן משמע מלשון רש"י כמ"ש הט"א בעצמו):

ואחר החורבן שבטלה סנהדרין ב"ד הסמוכים בארץ ישראל סמוך מפי סמוך עד משרע"ה כדין הסמיכה שיתבאר במקומו הם שנתנו להם סנהדרין רשות לקדש חולתם אין שום ב"ד רשאי לקדש שכך נאמר למשרע"ה ולאחרן התודש הזה לכם ראש חדשים ומפי השמועה למדו שפירוש הדבר עדות זו תהי' מסורה לכם וכל העומד אחריכם במקומכם. (כן הוא דעת הרמב"ם רפ"ה). ועי' בדבריו בספר המצות (מצות עשה קנ"ג) ועי' ברמב"ן שם האריך להשיג עליו ומסקנת דעתו ז"ל שאין זה מסור לסנהדרי גדולה אלא לכל ב"ד סמוכים ופירוש לכם סמוכים כמותכם ואין צריך לסנהדרין אפי' בזמן שביהמ"ק קיים מן התורה. אלא שמ"מ בזמן שהי' ביהמ"ק קיים שהי' ב"ד הגדול במקומם ולהם הרשות הנתונה מן הכתוב על פי הדבר אשר יורוך לא הי' רשות לשום אדם לעבר או לקדש אלא להם או ברשותן. לא להיות שאר הסמוכים פסולים אלא לפי שהי' רשות והסכמת כל ישראל נתונה להם ונטולה מכל ב"ד אחר. אבל כיון שגלו ובטל כח המשפט מסנהדרין בביטול המקום וניטלה רשות מהם חזר הרשות לקדש לכל ג' סמוכין מישראל. ואם יש ב"ד גדול בישראל בין שיהי' בארץ ישראל בין בחוץ לארץ הרשות נתונה לאותו ב"ד ע"כ תוכן דבריו. והנה לפי מה שנתבאר לעיל בדעת הרמב"ם דכל סמוכים עבדי שליחותיהו דסנהדרין נתיישבו כמה קושיות הרמב"ן שם. ועי' שם בספר מגילת אסתר:

ואין מחשבין (זהו דעת הרמב"ם אבל תוס' סנהדרין (י"א ב') ד"ה אין כתבו דחישוב בעלמא שפיר דמי בלבד שיקבעו בארץ ישראל) וקובעין חדשים אלא בארץ ישראל שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים. ואם הי' אדם גדול בחכמה ונסמך בארץ ישראל ויצא לחוץ לארץ ולא הניח בארץ ישראל כמותו הרי זה מחשב וקובע חדשים בחוץ לארץ. אבל אם הניח כמותו או שהניחו קטן ונתגדל בתורה ונעשה כמותו ואין צריך לומר גדול ממנו הרי זה אסור לקבוע ולעבר בחוץ לארץ. ואם

עבר וקבע ועיבר לא עשה ולא כלום. (מיהו אם נתנו לו רשות ב"ד של ארץ ישראל נראה דשפיר דמי. ואם אין יכולים ב"ד של ארץ ישראל לקבוע מחמת גזירת המלכות וכהאי גונא נראה נמי דרשאים נמי ב"ד חוץ לארץ אפי' קטנים לקדש וכל ב"ד שיהיו סמוכים ונראה לי נמי דב"ד דחוץ לארץ אפי' שהוא גדול הדור דרשאי אף בחוץ לארץ כמו שנתבאר מ"מ אם יוכל ליכנס לארץ ישראל צריך שיכנס לארץ ישראל לקדש. ואפשר אם עבר וקידש בחוץ לארץ אם הי' אפשר לו יכנס לארץ ישראל לקדש לא עשה כלום. עי' בירושלמי פרק קמא דסנהדרין והובא ברמב"ן שם. וצ"ע בזה):

וכן בעיבור השנה אין מעברין אלא בארץ ישראל ואין מעברין אלא בארץ יהודה שהשכינה בתוכה שנאמר לשכנו תדרשנו. ואם עברה בגליל מעוברת (בגמרא י"א ב' איתא העיד חנניא איש אונו דאין מעוברת מאי טעמא דחנני' לשכנו תדרשנו. אבל בספר תורת חיים כתב דבתוספתא הגירסא מעוברת ושכן עיקר עי' שם. ובזו ניחא דלא קשה קושיית תוס' שם סוף ד"ה אין שהניחו בקושיא. ולמה שכתבתי ניחא דלשכנו הוא רק לענין לכתחלה ועל יהודא אבל שם קאי לענין כלל ארץ ישראל וזהו אף דיעבד. ויש להסתפק אם גם אחר החורבן דלא היתה השכינה ביהודא אי דוקא יהודא. ועי' במהרש"א בחא"ג פרק הוראה (ס"ב ב) במה שכתב לתרץ קושיית תוס' דכאן מזה עי' שם) וכן אין מעברין אלא סנהדרין ובכללם הראש ב"ד כמו שנתבאר (או סמוכים):

היה ראש ב"ד בדרך רחוקה אין מעברין אותה אלא על תנאי אם ירצה הראש ב"ד בא ורצה חרי זה מעוברת לא רצה אינה מעוברת. (וכתב בספר טורי אבן ר"ה (ל"א ב) ד"ה שלא יהיו דדוקא כשהודיעו לראש ב"ד ונתרצה קודם ניסן אבל אחר ניסן כיון שאין מעברין למפרע הכי נמי בהודעת ריצוי ראש ב"ד לא אמרינן אגלאי מילתא למפרע. ועי' שם שכתב דלמאן דאמר יש ברירה אפשר הכי נמי יועיל עי' שם):

ואין מושיבין לעבור השנה לא מלך ולא כהן גדול. מלך מפני חיילותיו ומלחמותיו שמא דעתו נוטה בשבילן לעבר או שלא לעבר (ועי' ברש"י פירש רק לעבר). וכהן גדול מפני הצינה שמא לא תהי' דעתו נוטה לעבר כדי שלא יבוא תשרי ביום הקור והוא טובל ביוהכ"פ ה' טבילות.

(גם רש"י בגמ' סנהדרין (י"ח ב) פירש כן אבל תוס' ד"ה משום הקשה על זה ופירש משום קרירות הרצפה שעומד עלי' כל היום יחף. וקושיית תוס' לא קשה כ"כ זהא הני חמין היינו מערב יחכ"ס ולא יועילו אלא לקרירות תשרי אבל לא לקרירות גדול עי' שם :

ואין מעברין את השנה אלא במזמנין לה כיצד יאמר ראש ב"ד הגדול והוא הנשיא לשבעה מן הסנהדרין היו מזמנים למקום פלוני שנחשוב ונראה ונדע אם שנה זו צריכה עיבור ונעברה. (והרמב"ם כתב לפלוני ופלוני מן הסנהדרין כו' משמע שצריך ליחדם בשמותם לאלו. אבל בגמרא (י"א רע"א) במעשה דרבן גמליאל משמע דאף לדעתם אין צריך אלא אומר לסנהדרין שבעה מכם יהיו מזמנים למקום פלוני. והא דמי שעלה שלא ברשות היינו כיון דיש שמונה א"כ אחד שעלה באחרונה הוא שלא ברשות וירד. ולכך שמואל הקטן שאמר אני כו' ואע"פ שאינו הוא לא חש אם ירד דהתעבר על ידי האחרים כיון שהוא זימן סתם לשבעה מן הסנהדרין. וצ"ל דמה שאמר שבעה היינו בהדי דידו' כמו שיתבאר דצריך להיות הנשיא מהם ופשוט. ועי' במהרש"א ז"ל בחא"ג האריך בזה. והנראה לענ"ד ברור כתבתי) :

ואותן שהוזמנו בלבד הן שמעברין אותה. (אבל רש"אין לישב שם עוד אחרים לראות ולהתלמד אבל לא להגיד דבר בידיעה בענין העיבור כן משמע בגמרא ועי' ח"טב במפרש) :

וכיצד מעברין מתחילין בג' דיינין מהשבעה לעיין בדבר אמרו ב' לא נשב ולא נראה אם צריכה עיבור אם לאו ואחד אומר נשב בטל יחיד במיעוטו. אמרו ב' מהם נשב ונראה ואחד אומר לא נשב מוסיפין עוד ב' מן המזמנים ונושאים ונותנים בדבר. ואם ב' מהם אומרים צריך לעבר וג' אומרים אין צריך בטלו ב' במיעוטן. ג' אומרים צריך וב' אומרים אין צריך מוסיפין ב' מן המזמנים ונושאים ונותנים וגומרים בשבעה שכך קבלו חכמים שעייבור שנה התחלתו בג' ומשאו ומתנו בה' וגמרו בו'. (ועי' במפרש שדבריו תמוהים לענ"ד ועי' בתו"ט פרק א' דסנהדרין משנה ב). ואם גמרו כולם לעבר או שלא לעבר עושין כמו שגמרו. ואם נחלקו הולכין אחר הרוב בין לעבר בין שלא לעבר. וצריך שיהי' ראש

ב"ד ביניהם כמו שנתבאר. ואם גמרו בשלשה מעוברת אם הי' הנשיא והוא הראש ב"ד עמהם או שירצה בעבורם:

ומתחילים לשאול דיעות הדיינים בעבור השנה מן הקטן. ובקידוש החודש מתחילין מן הגדול. (הוא מן הירושלמי פרק ב' דר"ה הלכה ה). ועי' סנהדרין (ל"ו א) קצת צ"ע דלא חשיב עיבור וקידוש לענין מן הצד כדחשבינן בברייתא דאח"כ לענין אב ובנו עי' שם. ועי' בתוי"ט שם הקשה כתאי גונא מאיסור היתר עי' שם. והטעם עי' במפרש משום דקידוש החודש תלוי בעדים אין לחוש שלא יוכלו לחלוק אגדול משא"כ בעבור עי' שם. והמעין בספר טורי אבן ר"ה (ל"א ב) ד"ה שלא יהי' יראה דאין זה טעם ועבור וקידוש כהדי עי' שם. אבל לי נראה טעם משום דבדין יש להקדים הגדול לכבודו רק בדיני נפשות חיישינן דלא יענו על רב לכך מתחילין מהצד וכאן בעיבור וקידוש ודאי חששא רחוקה דודאי דמי לדיני ממונות וטומאות וטהרות. רק דמ"מ כיון דדבר גדול הוא קלקול השנה וקלקול המועדות כולם חיישינן חוהו בעבור לפי מה שכתבתי לעיל דבעבור לא דרשינן אתם אפי' מזידין. (מיהו עי' בשמות רבה ריש פרשה ט"ו משמע קצת גם בעבור דרשינן אתם. ועי' בפרקי דר' אליעזר שכשלא היו מעברים כהוגן הי' מת אחד. משמע קצת דלא דרשינן) אבל בקידוש דדרשינן אתם אפי' מזידין ואפי' לא יענו על רב לא יהי' קלקול שפיר חולקין כבוד לגדול להתחיל ממנו ואין חוששין לחששא רחוקה כיון דלא יהי' קלקול כנ"ל כן נראה נכון:

פ ר ק ש נ י

בזמן הזה שאין סנהדרין בארץ ישראל ולא ב"ד סמוכין אין קובעין חדשים ואין מעברין שנים אלא בחשבון שאנו מחשבין היום ולא בראיה. ודבר זה הלכה למשה מסיני הוא שבזמן שיש סנהדרין קובעין על פי הראיה ובזמן שאין סנהדרין קובעין על פי החשבון זה שאנו מחשבין בו היום. ואין נוקקים לראיה אלא פעמים שהי' יום שקובעין בו בחשבון זה הוא יום הראי' או קודם לו או אחריו ביום. עי' בהרמב"ן (מצות עשה קנ"ג) תמה על זה וכתב שם מסורת והלכה למשה מסיני דבר שלא נזכר בתלמוד ולא נאמר בשום מקום. ועי' שם דקאי אהלכה למשה מסיני דחשבון

שבזמנינו יעו"ש היטב ובספר מגילת אסתר (אות ח) מה שיישב דברי הרמב"ם ודבריו תמוהים בודאי ולא ירד לסוף דעת הרמב"ם והרמב"ן. ואלו לזה יכוון הרמב"ם הלכה למשה מסיני דצריך סנהדרין כ"ש דתקשה לי' מנא לי'. ועוד שהרי כותב (וכן ברז"ל עי' שם ברמב"ן ומגילת אסתר) לזה רמז בכתוב דלכם. וכבר כתב הרמב"ם עצמו בהקדמה לפיה"מ דהלל"מ אין לו רמז בקרא עי' שם. אבל כונתו להלל"מ דחשבון עי' שם ופשוט:

ובי"מ חכמי המשנה וכן בימי חכמי הגמרא עד ימי אב"י ורבא היו עדיין סמוכים בארץ ישראל ועל קביעות ארץ ישראל על פי הראי' היו סומכין. ומאימת התחילו כל ישראל לחשוב בחשבון זה מסוף חכמי הגמרא כעת שחרבה ארץ ישראל ולא נשאר שם ב"ד קבוע התחילו לחשוב כך. וזה שאנו מחשבין כל אחד ואחד בעירו ואומרין שר"ח יום פלוני ויר"ט יום פלוני לא בחשבון שלנו אנו קובעים ולא עליו אנו סומכין שאין מעברין שנים וקובעין חדשים בחוץ לארץ ואין אנו סומכין אלא על חשבון שלבני ארץ ישראל וקביעתם. והו' שאנו מחשבין לגלות הדבר בלבד הוא כיון שאנו יודעים שעל חשבון זה הם סומכים אנו מחשבין לידע יום שקבעו בו בני ארץ ישראל איזה יום הוא. וקביעות בני ארץ ישראל אותו הוא שיהי' ר"ח או יר"ט לא מפני החשבון שאנו מחשבין:

(זהו דעת הרמב"ם. ונראה מדבריו דגם חשבון זה דוקא בארץ ישראל הוא וכן כתב בבבאור בספר המצות שלו (מצות עשה קנ"ג) וזה לשונו אלו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותה האומה מכל וכל ולא יהי' שם ב"ד ולא יהי' בחוץ לארץ ב"ד שנסמך בארץ ישראל הנה חשבוננו זה לא יועילנו כלום בשום פנים לפי שאין לנו לחשוב חדשים ולעבר שנים בחוץ לארץ אלא בתנאים הנזכרים עכ"ל. ולפי ענ"ד לא הבנתי ואנה מצא זה שהבטיח האל לבל יעדרו בני ישראל מארץ ישראל וכדומה שבספרי הקורות נזכר כמה פעמים שלא הי' שום יהודי בארץ ישראל. (ומנ"ב שנה שלא עבר רגל בארץ ישראל וקבעו חדשים בחוץ לארץ שזכר הרמב"ן לא קשה דאז היו סמוכים בחר"ל). ותו אף דחשבון דמי לראי' דבעי דוקא ארץ ישראל מ"מ הא גם בחוץ לארץ קובעין אף בזמן הראי' כשלא הניח כמותו בארץ ישראל א"כ הכי נמי מדוע יעדיף חשבון זה והרי גם בארץ ישראל אין הב"ד סומכין. ועי' ברמב"ן האריך ג"כ להקשות

על דבריו. ועי' בספר מגילת אסתר ואין בדבריו מועיל. ותו קשה דסותר דברי עצמו מדבריו (הלכה ג) שכתב התחילו כל ישראל לחשוב כו' על קביעות ארץ ישראל כו' נראה מדבריו דרק בזמן הראי' היו סומכין על קביעות אבל בחשבון הרשות נתונה לכל ישראל. וצ"ע:

אבל המחזור בזה מה שכתב הרמב"ן שם ונמשכו אחריו כל המחברים שרבי הילל בנו של ר' יהודא נשיאה בן בנו של רבינו הקדוש דור י' להילל הוקן בשנת ד' אלפים קי"ח בימי רב פפא ודעימי' תלמידי רבא ראה שנתדלדלה הסמיכה ופסקה עמד הוא ובית דינו וחכמי ישראל שהיו בדור ההוא ויסדו לנו במסורה וקבלה שהיתה בידם והתקינו חשבון העיבור המסור לנו. והוא ובית דינו שהיו סמוכים קדשו חדשים ועברו שנים הראויים להתקדש ולהתעבר לפי חשבונם עד שיבוא אליהו זכור לטוב. ואע"פ שאין מעברין לפני ראש השנה זהו מדרכנן מפני שלא ישכחו ויבואו לידי זלזול אבל כיון שראה עליו השלום ביטול המועדות כולם אם לא יעשה הקביעות ההוא בהעדר הסמוכים עת לעשות לד' הפרו תורתך ועמד וקידש ועיבר השנים כולם כפי החשבון בב"ד ההוא הסמוך ובארץ ישראל. ועי' בספר מגילת אסתר (אות ב' וט') שכתב שזה נכון ושגם דעת הרמב"ם (פרק ה) כן עי' שם. ולא ידעתי אנה מצא ענין זה בדברי הרמב"ם. והרי הרמב"ם סובר שחשבון זה הלכה למשה מסיני כנזכר:

כשהיתה סנהדרין קיימת והיו קובעין על פי הראיה היו בני ארץ ישראל וכל המקומות שמגיעין אליהם שלוחי תשרי עושין יו"ט רק יום אחד לבד כמו שכתוב בתורה. ושאר מקומות הרחוקים שלא הגיעו אליהם שלוחי תשרי היו עושין כל יו"ט ב' ימים לפי שלא ידעו יום שקבעו בו החודש וכמו שנתבאר כל זה למעלה. ובזמן הזה שאין שם סנהדרין וב"ד סמוכין וב"ד של ארץ ישראל (אחיל הרמב"ם לשיטתו) דלעיל) קובעין על פי חשבון הי' מן הדין שיהיו בכל המקומות עושין יו"ט יום אחד בלבד אפי' מקומות הרחוקים שבחוץ לארץ כמו בני ארץ ישראל שהכל על חשבון אחד סומכין וקובעים. אבל תקנת חכמים הוא שיזהרו במנהג אבותיהם שבידיהם לפיכך כל מקום שלא היו שלוחי תשרי מגיעים אליו כשהיו שלוחים יוצאים יעשו ב' ימים אפי' בזמן הזה כמו שהיו עושין בזמן שבני ארץ ישראל קובעין על פי הראי'. ובני ארץ ישראל בזמן הזה עושין כמנהגן יום אחד שמעולם לא עשו ב' ימים. אבל

במקומות הרחוקים מדברי סופרים הוא שתקנו שלא לשנות ממנהג האבות שפעמים שגזירת מלכות גזירה וישתכח חשבון העיבור ויחזור הדבר לקלול. (וא"כ עכשיו יום טוב שני לאו מטעם ספק הוא רק מודאי תקנת חכמים. אבל בזמן שקידשו על פי הראי' רק מטעם ספק ועי' בפרק במה מדליקין כ"ג א) :

ועיין בהרא"ש פרק אין עומדין (סי' כ') וכן בתוס' חגיגה (י"ג א) ד"ה ורגלי מה שכתבו ובימיו היו מקדשין על פי הראי' שהרי לא תיקן שום קרובץ ליום ב' כו'. ועי' שם במעדני יו"ט הקשה דיש בפסח וסוכות רק בשבועות וראש השנה ליכא עי' שם. ובספר זכרון יוסף (חלק או"ח סי' י"ג) כתב לתרץ בשם בעל כנסת יחזקאל דהי' במקום שמגיעים שלוחי ניסן ולא שלוחי תשרי עי' שם (וכן כתב בספר יבי' ומלבד דלא יישב אלא סוכות וכן יש לדקדק שם על תירוצו א' בשם גאון עי' שם עוד זאת תמוה דהא קי"ל במקום שמגיעים שלוחי ניסן ולא שלוחי תשרי עושין כל המועדות ב' ימים. ועי' שם בספר זכרון יוסף דהקשה עוד על הרא"ש הא גם בזמן הזה אין עושין בארץ ישראל אלא יום אחד ובחוף לארץ גם אז עשו ב' ימים והניח בקושיא. ובספר עטרת ראש בחידושי לסוף פרק אין עומדין עמד ג"כ על זה ועל קושיית המעדני יו"ט ועשה ט"ס בהרא"ש עי' שם שהוא טעות גדול שאי אפשר לסופר לטעות כל כך. אבל לי נראה דברי הרא"ש והתוס' על פי הנ"ל דודאי י"ל דתיקן לדרי חוץ לארץ אף שהוא דר בארץ ישראל רק דאיך יתקן כיון דעושין ב' ימים רק מספק א"כ למה יעשה לב' ימים כיון דיום אחד חול רק לא ידעו איזהו ויאמרו גם הפיוט מספק ביום ב' ומה צורך לב' פיוטים. ותינח רבינו שמעון הגדול וחבריו מחברי הפיוט ליום ב' דהם עכשיו דלאו מספק עבדינן יום ב' רק מתקנת חכמים שפיר תקנו ב' מיני פיוטים האחד לדאורייתא והשני ליו"ט שני דרבנן. אבל אז הא ב' הימים כהדדי ספיקי וממה נפשך חד יום חול למה יתקן. וזהו בשבועות וראש השנה אבל פסח וסוכות דאז יום א' יו"ט ויום ב' חול המועד לכך תקנו מספק (דהא תקנו גם לשבת חול המועד) ותקנו ג"כ ליום ב' דאם יום א' יו"ט ויום ב' חול המועד ג"כ לא איכפת לן וראוי לומר פיוט והבן כי זה ברור לדעת. וראי' דגם ליו"ט אחרון דפסח וסוכות לא תיקן רק ליום ב' :

וכל זה בשאר יו"ט אבל יו"ט של ר"ה בזמן שהיו קובעים על פי ראי' היו רוב בני ארץ ישראל עושין אותו ב' ימים מספק לפי שלא היו

יודעים שקבעו בו ב"ד החודש שאין השלוחים יוצאים ביו"ט. ואפי' בירושלים עצמה שהוא מקום ב"ד פעמים רבות היו עושין יו"ט של ר"ה ב' ימים שאם לא באו עדים כל יום ל' (זהו לדידן אחר תקנת ריב"ז. ונראה דעת הרמב"ם כדעת רבינו חננאל בתוס' ביצה ה' ב' ד"ה מי עי' שם היטב) נהגין היו באותו היום שמצפין לעדים קודש ולמחר קודש והואיל והיו עושין אותו ב' ימים אף בזמן הראי' התקינו שיהיו עושין אף בני ארץ ישראל אותו תמיד ב' ימים אף בזמן הזה שקובעים על פי החשבון ולמדנו שאפי' יו"ט שני של ר"ה מדברי סופרים אלא דעדיף משאר יו"ט שני :

ועיין מה שכתבתי לעיל (בפרק א) בשיטת רש"י דבכל ארץ ישראל עשו בזמן שקדשו על פי ראי' ר"ה רק יום אחד עי' שם. ונראה לי דמ"מ עכשיו אף לרש"י עבדינן בארץ ישראל כולה ראש השנה ב' ימים כיון דבירושלים עבדינן ב' ימים אף לפירש"י כמו שכתבתי שם דכן בזמן שהי' ראי' משום דאפשר להתברר עי' שם. וכיון דכל ארץ ישראל ראויה למקום מושב ב"ד ופעמים ישבו באושא ופעמים בעין טב לכך עכשיו תמיד יעשו ב' ימים בראש השנה בכל ארץ ישראל כנ"ל. ובוה הי' אפשר ליישב דעת הרא"ש סוף פרק אין עומדין הנ"ל מקושיות הזכרון יוסף והעטרת ראש דראיתו מראש השנה שפיר הוי ראי' גדולה דעכשיו עבדינן ב' ימים כנ"ל והבן דזה נכון ומ"מ המחזור ואמיתי מה שכתבתי לעיל :

ואין עשיית יו"ט יום אחד תליא בקריבת המקום. כיצד אם יהי' המקום בינו ובין ירושלים מהלך ה' ימים או פחות שבדאי אפשר שיגיעו להן שלוחין אין אומרים שאנשי מקום זה עושין יום אחד שמי יאמר לנו שהיו השלוחים יוצאים למקום זה שמא לא היו שלוחים יוצאים לאותו מקום מפני שלא הי' שם מושב בני ישראל בשעה שקבעו על פי הראיה או שהי' חירום בדרך כדרך שהי' בין יהודה וגליל בימי חכמי המשנה או שהי' הכותים באותו דרך מונעים השלוחין. ואלו הי' הדבר תלוי בקריבת המקום היו כל בני מצרים עושין יום אחד שהרי אפשר שיגיעו להם שלוחי תשרי שאין בין ירושלים למצרים על דרך אשקלון אלא מהלך ח' ימים או פחות וכן רוב סוריא הא למדת שאין הדבר תלוי בהיות המקום קרוב אלא עיקר הדבר כך הוא כל מקום שיש

בינו ובין ירושלים מהלך יתר על עשרה ימים עושין ב' ימים לעולם כמנהגם מקודם שאין שלוחי כל תשרי ותשרי מגיעים אלא למקום שיש בינו ובין ירושלים מהלך עשרה ימים או פחות ומקום שהוא כנ"ל שאפשר שהיו שלוחים מגיעים אליו רואים אם אותו המקום מארץ ישראל או אפי' מחוץ לארץ ובלבד שיודעים שהיו שלוחים מגיעים שם כגון שהיו בה ישראל בשעת הראי' בכבוש הב' כגון אושא ושפרעם ולוד ויבנה וטבריא (וצפת וחברון) וכיוצא בהם עושין יום אחד בלבד. ואם אותו המקום מסוריא כגון צור ודמשק ואשקלון וכיוצא בהם או מחוץ לארץ כגון מצרים ועמון ומואב וכיוצא בהן עושין כמנהג אבותיהם אם יום אחד יום אחד ואם ב' ימים ב' ימים ואם אין להם מנהג או שהיא עיר שנתחדשה במדבר ארץ ישראל או שהוא מקום שישבו בו ישראל עתה ולא ישבו אז עושין ב' ימים כמנהג רוב העולם:

(לא ידעתי מדוע. הא לא שייך חששא דיחזור הדבר לקלקולו. ואולי סבירא לי' מ"מ מנהג אבותינו בידינו אף במקום דלא שייך האי טעמא וצל"ע. ודע עוד צריך עיון לפי ענ"ד מאין נחשוב מהלך עשרה יום הא לא תמיד קבעו וקדשו בירושלים רק פעמים באושא ופעמים בעין טב ובשאר מקומות. ואולי לפי שבזמן שבית המקדש קיים לא קידשו אלא בירושלים מקום מושב הסנהדרין כמו שנתבאר לעיל לכך חשבינן מהלך העשרה יום מירושלים לא מזולת העיירות וצל"ע):

שאר דינים יתבאר בהלכות יו"ט:

כיצד היא החשבון. השבוע היא ז' ימים והיום נחלק לכ"ד שעות (ובניסן ותשרי היום י"ב שעות והלילה י"ב שעות ששניהם שווים. ובזולתם מהחדשים שפעמים היום גדול מהלילה ופעמים הלילה גדולה. השעות על ב' פנים שעות שויות ושעות זמניות. השויות שווים בשיעורם אבל לא במנינם ביום ובלילה שהם כל אחת אחד מכ"ד במעת לעת ונמצא כשהלילה קצרה הם בלילה פחות מ"ב שעות וביום יתר על י"ב שעות ולהיפך כשהלילה גדולה. והזמניות הם להיפך שווים במנינם ביום ובלילה אבל לא בשיעורם. שהם תמיד נחשבים י"ב שעות ליום וי"ב שעות ללילה וכשהלילה קטנה נמצאו שעות הלילה קטנים בשיעורם משל יום ולהיפך אם היא גדולה. ופה אם נדבר משעות יהי' כונתינו

על השויות). ההשעה מחולקת לאלף ופ' חלקים לפי שמספר זה יתכן לחלקו כשיגיענו הענין למחצה ולשליש ולרביע ולחומש ולשתות ולשמינית ולתשיעית ולעשירית ולשנים עשר ולשאר חלקים בשלימים בלי שברים.

והחודש הוא משיתקבץ הירח והחמה עד שישובו להתקבץ פעם שני'. לפי חשבון זה הוא נחשב תמיד כ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים שהם ד' שבועות ויום אחד וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים. והוא הזמן שבין כל מולד ומולד והוא חדשה של לבנה. ושנה של לבנה אם תהי' י"ב חודש מחדשים אלו כללה י"ב פעמים כ"ט י"ב תשצ"ג שהם שני'ד ימים ח' שעות ותתצ"ו חלקים שהם ג' שבועות ד' ח' תתצ"ו ואם היא מי"ג חודש והיא השנה מעוברת כללה שפ"ג ימים כ"א שעות תקפ"ט חלקים שהם ג"ד שבועות ה' ימים כ"א תקפ"ט. ושנת החמה לפי דעת שמואל ירחינאה ע"ה וכדעת איזה חכמי העמים היא שס"ה ימים וששה שעות שהיא רביע היום (אבל דעת זולתו אינו כן כמו שיתבאר להלן). נמצא יתרון שנת החמה על שנת הלבנה הפשוטה עשרה ימים כ"א שעות ר"ד חלקים:

וכל י"ט שנה אם נעשה ז' שנים מהם מעוברות ישתו עם שנות החמה ולא ישאר יתרון אלא שעה אחת ותפ"ה חלקים לפי ש"ט פעמים י' כ"א ר"ד שהוא יתרון שנת החמה על שנת הלבנה עולה ר"ו יום י"ח שעות תרל"ו חלקים ח' חדשי העיבור שהם ז' פעמים כ"ט י"ב תשצ"ג כללו ר"ו ימים י"ז שעות קנ"א חלקים ונמצא ביניהם רק שעה ותפ"ה חלקים כמו שאמרנו. נמצא ב"ט שנים כאלו שהי"ב מהם פשוטות והז' מעוברות החדשים כולם חדשי הלבנה והשנים שני החמה. ולפי החשבון קבעו שיהיו השנים המעוברות השנה השלישית מן הי"ט והששית והשמינית והיא והי"ד והי"ז והי"ט וסימנם גו"ח אדז"ט שבסדר זה יהי' תמיד חודש העיבור כשיתקבץ שיעור קרוב מל' יום:

ונקראו כל סדר י"ט שנים אלו מחזור לפי שבהם חוזרות חלילה שנות הלבנה להשתוות עם שנות החמה. ולפי שיתבאר להלן כי יש עוד מחזור לחמה והוא מכ"ח שנה נקרא לזה של י"ט שנה מחזור קטן:

והמחזור ששה אלפים תתקל"ט ימים ט"ז שעות תקצ"ה חלקים
 שהם תתקצ"א שבועות ב' ימים ט"ז תקצ"ה. ואלו
 ה' ימי החודש או השנה או המחזור כולם בשבועות שלימות
 ה' המולד חוזר חלילה שאם ה' המולד הראשון בתחלת השבוע
 או באמצעה כן יהי' השני וכן השלישי וכן כולם. אבל
 לפי שיש יתרון על השבועות כמו שנתבאר הנה יתרחק מולד אחד
 מחבירו עם היתרון ההוא. ולכן אם ידענו מולד הלבנה בחודש אחד
 נוכל לדעתו ג"כ בחודש שאחריו בהוסיף עליו א' י"ב תשצ"ג שהוא
 יתרון השבועות מחודש אחד. וכן בחודש אחר רחוק ממנו נוסף כך
 פעמים א' י"ב תשצ"ג כמספר חדשים אשר רחוק חודש הנרצה מחודש
 הנודע ונעשה מקבוצת כל אלף פ' חלקים שעה ומקבוצת כל כ"ד שעה
 יום וקבוצת כל ז' ימים נשליך והמותר הוא יהי' יום ורגע המולד של
 אותו החודש בימי השבוע:

כיצד הרי שידעת מולד חשון של איזה שנה שהי' ג' ימים ד' שעות
 תק"מ חלקים על יום ד' ותבקש לידע מולד טבת של אותה שנה
 תוסיף ב' פעמים א' י"ב תשצ"ג על ג' ד' תק"מ ויהי קבוצתם ה'. כ"ח.
 ב"א וקכ"ו. ואחרי השנות החלקים תת"רף לשעה תכ"ד שעות ליום
 יהי' ו'. ה'. אלף מ"ו. וזהו מולד טבת הנרצה וכן כל כיוצא בזה. וכן
 אם תאבה לדעת מולד אותו חודש בשנה הבאה תוסיף על אותו מולד
 הידוע לך אם היא שנה פשוטה ד' ח' תתע"ו ואם מעוברת ה' כ"א
 תקפ"ט שאלה הם היתרונות כמו שנתבאר וקבוצתם אחרי שנעשה מחלקים
 שעות ומשעות ימים ומימים שבועות כמו שאמרנו הוא המולד הנרצה.

ואם נחפוץ לדעת מולד אותו חודש אחר י"ט שנה שהוא מחזור קטן
 תוסיף עליו יתרון המחזור שהוא ב' ט"ז תקצ"ה כמו שאמרנו ויצא
 לך מולד אותו חודש במחזור שלאחריו. וכן נדין מזה שאם ידענו מולד
 חודש אחד ונאבה לידע מולד חודש הקודמו ליגרע מזה א' י"ב תשצ"ג
 והנשאר הוא מולד הקודמו. כיצד בדמיון שזכרנו שידענו מולד חשון
 ג' ד' תק"מ ונחפוץ לידע מולד תשרי של אותה שנה נגרע ממנו א' י"ב
 תשצ"ג. ולפי שלא נוכל לגרע החלקים תשצ"ג מן תק"מ לכן נקח שעה
 אחת מן הו' שעות ונעשנה חלקים אלף פ' ונחברם אל התק"מ ויהיו אלף
 תר"כ ואז נגרע מהם תשצ"ג וישאר תתכ"ז ונבוא לגרע השעות י"ב

מן ג' כי ה' שעות כבר נעשו ג' בהלקח מהם א' לחלקים וג"כ לא נוכל ונרים יום אחד ונעשהו כ"ד שעות ובחבור הג' יהי כ"ז ונגרע י"ב וישאר ט"ו ונבוא ליגרע הימים א' מן ב' וישאר א' ונדע מולד תשרי הקודם א' ט"ו תתכ"ז. וכן אתה דן לשנים פשוטות ומעוברות וכן למחזורים. ואם לא נוכל ליגרע ימים מימים כי יהי' המגרע יותר מן המגורע נוסיף על ימי המגורע שבוע אחת ונעשנה ימים ואז נגרע ימים מימים וכמשפט הנ"ל והמותר הוא מולד העבר :

והנה המנין שכל ישראל מונין עכשיו הוא לבריאת העולם. ויצירת אדם הראשון היה ביום ו' בתחלת שעה ג' כפי קבלת חז"ל וקבלו שאותו יום ה' ראש השנה ואז ביצירתו ה' מולד הלבנה של חודש תשרי ההוא. ולפי שקדם בריאת העולם לבריאתו ה' ימים וי"ב שעות ליל ו' וב' שעות שעל היום עד תחלת שעה ג' שנוצר האדם. הרי ה' ימים וי"ד שעות לא יתכן לבלתי השגיח עליהם. ולכן מונין אותן שנה שלימה ומונין יצירת אדם הראשון לשנה ב' לבריאת העולם לפי שהתחלת השנים מתשרי :

ומכ"ן שידענו מולד תשרי של יצירת אדם הראשון שהוא שנת ב' לבריאה שהי' ה' י"ד כנ"ל א"כ ידענו מולד תשרי של שנת תוהו שאנו מונין אותו ראשונה למנינינו שאלו שימשה אז הלבנה הי' מולדה בתשרי א' ה' ר"ד שזהו הנשאר אחרי גירעון ד' ח' תתע"ו היתרון של שנה פשוטה מן ה' י"ד כמשפט האמור. וסימנו בהר"ד ר"ל שהי' המולד בליל ב' ה' שעות בלילה ר"ד חלקים על שעה ו' והוא מולד תשרי של שנה ראשונה של מחזור הראשון. וכפי מה שביארנו נקל לדעת מולד כל שנה שנרצה וכל חודש שנרצה :

כיצד הרי שרצית לידע מולד חשון של שנת כ"א לבריאת עולם הנה תחשוב היתרון מן מחזור א' שהוא י"ט שנה מותרו ב"ו תקצ"ה והיתרון של שנה א' פשוטה שנה ראשונה של מחזור קטן ב' ויתרונה ד' ח' תתע"ו והיתרון של חודש א' הוא אי"ב תשצ"ג וחברם יחד על בהר"ד וקבוצתם יחד אחר עשותך כאמור למעלה יהי' ב' י"ט ש"ח והוא המולד חשון כ"א י"ט שעות ש"ח חלקים על יום ג'. וכן אם נאבה לדעת מולד תשרי של שנה הבע"ל שנוכה לקדשה על פי הראי' בירושלים

תוב"ב כיצד נחשוב מולדה על פי החשבון והיא שנת ה' אלפים תר"ב ליצירה נקח כל שנים שעברו מבריאת עולם ונעשום מחזורים קטנים של י"ט י"ט שנה. נמצאם רצ"ד מחזורים שכבר עברו ועוד ט"ו שנים ממחזור רצ"ה ושנת תר"ב היא שנת הט"ו למחזור הנזכר. וכפי סדר גוי"ח אדו"ע שאמרנו עברו בט"ו שנים אלו ה' שנים מעוברות והם גוי"ח א"ד וי' פשוטות. ונקח לכל מחזור שעבר יתרונו והוא ב' ט"ו תקצ"ה ולכל שנה פשוטה ד' ח' תתע"ו ולמעוברת ה' כ"א תקפ"ט ונחברם על מולד בהר"ד הראשון ויצא לך מולד תשרי תר"ב בליל ה' אלף ע"ט חלקים על שעה ג'. ואם תאבה שוב לידע מולד חשון תוסף א' י"ב תשצ"ג על ד' ב' אלף ע"ט ויצא לך ה' ט"ו תשצ"ב. וכן לכל חודש זה אחר זה עד סוף העולם :

(ודע שזה שאמרנו כי התחלת המנין משנת תהוה ממולד בהר"ד הנה זהו לפי דעת רוב חכמי העיבור וכך הוא מניינינו ברוב המדינות. אבל יש מחכמי העיבור שאומרים שאין למנות שנת תהוה אלא מתחילים מניינם מעת יצירת אדם הראשון ומולד הראשון הוא ו' י"ד ואחריהם נמשכים בני מזרח (ועיין בספר גט פשוט (סי' קכ"ז ס"ק ל"א) כתב בשם הרלב"ח בפסק פירות שביעית דחשבונות התלמוד בפרק קמא דע"ז בנויים למולד וי"ד שהם מבני מזרח ושכן יראה מהרמב"ם פרק י' מהלכות שמיטה עכ"ד. ובדברי הרמב"ם כאן משמע להדיא מבהר"ד). ויש עוד אחרים שיחילו מנין השנים מן שנה שני' של אדם הראשון שלאחר מולד וי"ד והוא מולד ג' כ"ב תתע"ו בהוסיף עליו ד"ח תתע"ו יתרון שנה פשוטה. באמרם שאדם הראשון לא התחיל לחשוב מולדות אלא אחר שנת יצירתו לפי ששנה ראשונה אין צריך לחשוב אותה. ואין בין אלו הדיעות ג"מ אלא למנין שנות היצירה כגון עכשיו שלמניינינו שאנו מונין לבהר"ד הוא ה' תר"א לבריאת עולם ולמנין בני מזרח הוא ה' ת"ר ולדעת אחרים הוא שנת התקצ"ט. אבל לענין עיבור שנים כולם מעברים שנה אחת. ולמניינינו בכל י"ט שנה שהם מחזור קטן גוי"ח אדו"ט מעוברות כמו שנתבאר. ולמנין בני מזרח בכל מחזור קטן בהז"י גוי"ח מעוברות ולהאחרים אדו"ט בה"ז מעוברות ונמצא לכולם שנת העיבור שוה וחמש"ל) :

ביום שבו המולד בו ביום קובעין ראש חודש. ולפי שסדר חשבון זה אינו אלא חשבון האמצעי ולא חשבון האמיתי כמו שחשבו על

פי הראי'. לפיכך קבעו ימים שידחה ראש חודש ולא יקבע אם יפול המולד בהם כדי לפגוע ביום קיבוץ חמה ולבנה האמיתי וקבעו כן מראשית השנה בר"ח תשרי לתקן זה. כיצד חל בג' קובעין בד' דוחין בה' קובעין בו' דוחין בשבת קובעין בא' בשבת דוחין בב' קובעין. ולמה בחרו בג' ימים אלו שהם א' ד' ו' לדחות ראש השנה אם חל בהם מפני טעמים שהי' להם. בא' מפני שאם יהי' ר"ה בא' יחול יום הושענא רבה בשבת ואין חובטין הערבה בשבת שאין חביטת הערבה שהוא רק מנהג נביאים דוחה שבת ותשכח מצות חביטת הערבה לפיכך עשו חכמים חיזוק לדבריהם שלא יחול לעולם בשבת. ובר' מפני שאז יחול יוהכ"פ בו' או בא' ויהי' יוהכ"פ סמוך לשבת מלפניו או מלאחריו ואין עושים ב' שבתות סמוכים זה לזה משום שמא ימות אחד ב"מ ויהא אסור לקבורו אפי' על ידי עכו"ם ויסריח ועוד משום ירקות שלא יתעפשו כשיהא אסור לבשלם ב' ימים זה אחר זה:

ואע"פ שהטעמים הללו חלושים לדחות בשבילם ר"ה ויוהכ"פ ומעדות ממקומן. כבר אמרנו שעיקר הטעם להשוות חשבון זה האמצעי עם חשבון האמיתי ודברים אלו הם סעד להיות הדחיה בימים אלו לא בזולתם. (ומשמע מזה דבזמן שהיו מקדשין על פי הראי' לא היו דוחין באד"ו. ועי' פסחים (נ"ט ב') ברש"י ותוס' ד"ה ב' אלו עי' שם ובספר צלי"ת שם עי' שם. ועי' בהג"ה לבוש בשם הרב ר' שמשון ב"ר בצלאל כן. ועין מהרש"א פסחים (ע"א א) בתוס' ד"ה לילי. ועי' ספר יסוד עולם (מאמר ד' פרק ה') ובספר בית אברהם בקונטרס מנחה בלולה בסופו בחידושי מגילה (ה' א). ובכנסת יחזקאל (סי' י"ט) על פורים שחל בשבת. ועי' במפרש לכאן):

ועוד יש ג' דחיות אחרות לראש חודש והם: א) כשהמולד חל ביי"ח שעות או אח"כ אפי' חל בבגה"ז נדחה למחרתו. וזו הנקרא בפי חכמי העיבור מולד זקן לפי שכשהמולד חל בסוף י"ח שעות והוא רגע חבור הלבנה עם החמה אי אפשר לראות אור הלבנה אלא עד ו' שעות אח"כ (כמו שנתבאר לעיל ריש פרק א' מגמרא דר"ה). וא"כ לא הי' אפשר בזמן שהיו מקדשים על פי הראי' לראות הלבנה באותו יום המולד. ואם חל יום אד"ו למחרתו כגון שחל המולד בשבת בסוף י"ח שעות ולמחרתו יום א' הרי הוא נדחה למחרת מחרתו שהוא יום

ב'. ואם חל אפי' חלק א' קודם י"ח שעות שחל ב"ז שעות אלף ע"ט חלקים אינו נדחה ונקבע ביומו:

ב) כשמולד ראש השנה בג' בט' שעות ור"ד חלקים על שעה י' והשנה היא שנה פשוטה הקביעות נדחה מיומו וקובעים ביום ה' שאי אפשר במחרתו ביום ד' שלא אד"ו ראש השנה. והטעם לפי שאם תתן ד' ח' תתע"ו על ג' ט' ר"ד שהוא יתרון השנה הפשוטה יצא מולד תשרי בשנה הבאה בסוף ו' סוף י"ח שעות והוא מולד זקן וידחה ליום ב' כנ"ל ואם יקבעו ר"ה זה ביומו יהי' בין ר"ה זה לר"ה הבא ו' ימים ויצטרכו לפי זה לעשות ח' חדשים מלאים באותה שנה כמו שיתבאר להלן ואין עושין כל כך חדשים מלאים שהדבר תמוה בעיני הבריות. וכ"ש כשהמולד מגטר"ד ולמעלה שנדחה אבל למטה אפי' רק חלק אחד כגון שנולד בגטר"ג אין זה נדחה מפני שיחול מולד תשרי הבא בחלק אחד קודם י"ח ולא ידחה ג"כ:

ג). כשמולד ראש השנה ביום ב' בט"ו שעות ותקפ"ט חלקים משעה ט"ו וכ"ש יתר על כן אם היתה אותה השנה מוצאי מעוברת שהיתה השנה הסמוכה לה מלפני' מעוברת אין קובעין ר"ח ביומו אלא למחרתו ביום ג'. לפי שלפי זה ע"כ הי' מולד תשרי משנה שעברה ג' י"ח כאשר יצא לנו אחר גירעון הכ"א תקפ"ט מן א' ט"ו תקפ"ט יהי' הנשאר ג' י"ח. ואם נקבע ר"ה זה ביומו א"כ אין בין ר"ה דאשתקד לשל עכשיו בשנת העיבור אלא ד' ימים שהרי ר"ה דאשתקד הי' מולד זקן ביום ג' ונדחה עד יום ה' לפי הנ"ל. וא"כ אי אפשר אם לא שנעשה ח' חדשים חסירים בשנה שעברה ואין עושין כן שהדבר תמוה בעיני הבריות. לפיכך תדחה ראש השנה למחרתו ויבואו ששה חדשים מלאים ושבעה חסירים. אבל אם הי' המולד אפי' רגע אחת קודם מט"ו תקפ"ט על יום ב' כגון בט"ו תקפ"ח או שלא היתה השנה מוצאי עיבור הרי זה נקבע ביומו. כל אלו הם הדחיות של יום הקביעות כמ"ש:

כבר ביארנו שחדשה של לבנה איננו בימים שלימים אבל מצטרף לשעות ולחלקים. ואי אפשר לומר שר"ח יהי' במקצת משעות היום ותהי' מקצת שעות שעד המולד מחודש שעבר שנאמר עד חודש ימים מפי השמועה למדו שימים אתה מחשב לחודש ואי אתה מחשב שעות

לחודש. לפיכך כל היום אף קודם המולד הוא ר"ח ונמצא ימי החודש שעבר רק כ"ט והשעות היתירות מכלל החודש שאח"כ. ולפי שהשעות הן יותר מחצי היום כמו שנתבאר א"כ בהקבץ שעות של חודש ראשון עם שעות חודש ב' יהי' יותר מיום שלם ויהי' החודש הב' ל' יום עד המולד של חודש ג'. לכן לפי חשבון זה לעולם סדרי החודשים כך הוא חודש א' מכ"ט יום וחודש א' מל' יום וזה של כ"ט יום נקרא חסר ושל ל' יום מלא. ויהי' לפי סדר זה תשרי לעולם מלא חשון חסר כסליו מלא טבת חסר שבט מלא אדר חסר ניסן מלא אייר חסר סיון מלא תמוז חסר אב מלא אלול חסר. ואלו הי' החודש ממולד ראשון לשל אחריו רק כ"ט יום ומחצה הי' די בזה להשוות ימי חדשי השנה למולדי הלבנה והי' ימי שנת הלבנה שניד' יום. ולפי שיש תשצ"ג חלקים בכל חודש יותר מן כ"ט יום ומחצה ומאותם החלקים מתקבץ לשנה שמונה שעות תתע' חלקים כמו שנתבאר ובג' שנים יהי' יותר מיום שלם. לפיכך הי' ההכרח לעשות פעמים חודש אחד מאלו החסרים מלא כדי מידת ימי השנה ורצו לתקן זה בתחלת השנה לפיכך תקנו בחודש הראשון החסר והוא מרחשון למלאותו כשמצטרפים ולעשות השנה שנייה יום :

ולפי שעל ידי הארבעה דחיות שזכרנו ממילא כמה פעמים נדחה ר"ה מיום המולד ליום שלאחריו ושלאחר אחריו כמו שנתבאר ומתגדלת השנה שעברה. לפיכך לא הוצרכו לתקן לעשות בכל ג' שנה בדמיון חודש חשון מלא כדי למלאות החסרון שזכרנו אלא ממילא היא מתמלאית על ידי דחיית ראש השנה ואי אפשר לעשות אלול ל"א יום. אלא מחשבין תחלת השנה ורואין אם ר"ה צריכה לדחות מיום המולד על ידי אחת מד' דחיות שזכרנו ותהי' השנה שנייה יום מוסיפים אותו יום על חודש חשון ויהי' מלא. ואף על פי שעל ידי דחיות אלו השנה מתמלאת פעמים רבות יותר מכפי הראוי להשלים הח' שעות ותתע' חלקים. מ"מ נגד זה פעמים הרבה על ידי דחיות אלו מתקצרת השנה כשראש השנה הראשון נדחה והשני במקומו עומד שהשנה מתקצרת ואינה אלא שני"ג יום ואז ג"כ אין עושין אלול כ"ח יום שאין חודש פחות מכ"ט יום ולא יתר על ל' יום אלא מחשבין זה מתחלת השנה וכשרואין שתתקצר עושין חודש הראשון המלא חסר ותשרי מפני המועדות שבו ידוע לכל

שהוא מלא ואי אפשר לשנותו לפיכך תקנו בחודש המלא שאחריו והוא כסלו לעשותו חסר כשמצטרפים ונמצא שנה חסירה יום אחד לפיכך באה השנה המליאה פעמים הרבה כדי להשלים גם יום זה החסר.

ונמצאנו למדים שג' שנים יש שנה חסירה והיא של שנ"ג יום שהם ג' שבועות וג' יום ובה מרחשון וכסליו שניהם חסרים ושנת כסדרן והיא שנ"ד יום ג' שבועות וד' ימים ובה החדשים כולם כסדרן אחד חסר ואחד מלא ושנה מליאה והיא של שנה יום והוא ג' שבועות וה' ימים ומרחשון וכסליו שלה שניהם מלאים ואין השנה יתירה על שנה יום ולא פחותה מן שנ"ג יום וכמו שנתבאר לעיל במשפטי הדחיות שאין עושין השנה יותר מז' חדשים חסירים או ז' מלאים. וכן אתה דן לשנה מעוברת שאדר הראשון עושין אותו מלא והשני חסר לפי שאדר הסמוך לניסן תמיד חסר וחודש העבור רצו למלאות לפיכך מלאו לראשון. ונמצא אם השנה כסדרן הוא שפ"ד יום שהם ג"ד שבועות וששה ימים ואם היא חסירה וחשון וכסליו שניהם חסירים היא שפ"ג יום שהם ג"ד שבועות ה' יום ואם מליאה ושניהם מלאים היא שפ"ה יום והם ג"ה שבועות שלימות:

ולפי מה שנתבאר דרך הידיעה סדרי איזה שנה אם החדשים כסדרן או מלאים או חסירים נקל הוא. כשנחשוב ראש השנה הנירצית באיזה יום נקבע לפי סדר הקביעות ומשפטי הדחיות שביארנו. וכן ראש השנה שלאחר' באיזה יום הוא. לפי הקביעות הנזכר. ונחשוב מנין הימים שבינתיים מתחילת יום קביעה הראשון עד תחילת יום קביעה האחרון בימי השבוע אם נמצא ביניהם ג' ימים השנה חסירה והיא שנ"ג יום שנשאר ג' ימים יתרון השבועות ואם בינתיים ד' ימים השנה כסדרן ואם ה' הרי היא מליאה:

וכל זה אם היא פשוטה אבל אם היא מעוברת נחשוב מנין הימים שבינתיים אם ה' ימים היא חסירה וימיה שפ"ג ואם ו' כסדרן ואם ז' מליאה. והדברים מבוארים עם מה שקדם. ויש סימנים שנסמך עליהם כדי שלא נטעה בחשבון סדרי השנה והן בנויים על עקרי הקביעות והחשבון שביארנו. ואלו הן. כל ראש השנה שיהי' ר"ה שלה בג' תהי' לעולם כסדרן בין פשוטה בין מעוברת. כי אם היא פשוטה הנה לא

יהי' בינה לראש השנה הבאה אלא ד' ימים כי אם יהי' ה' ימים יבוא ר"ה ביום א' ואם ג' יהי' ביום ו'. ושני אלה אי אפשר לפי הכלל שביארנו שלא אד"ו ראש וע"כ יהי' ר"ה הבא ביום ז' ובינתיים ד' ימים והיא כסדרן. ואם היא מעוברת הנה להיות ה' ימים בינתיים לא יתכן שא"כ יהיה ראש השנה ביום א' וע"כ ו' או ז' וכיון שיום ו' הוא בשני ושנה מעוברת יתרונה הוא ה' כ"א תקפ"ט שהוא קרוב לו' ימים א"כ למה נדחהו ליום ז' :

וכל ראש השנה שיהי' בשבת או ב' לא תהי' כסדרן לעולם בין פשוטה בין מעוברת אלא או חסירה או מליאה. וזה מבואר לפי הכלל לא אד"ו ראש כי אם יהי' כסדרן ויהי' בינתיים ד' אם היא פשוטה או ו' אם היא מעוברת יבוא ר"ה הבא באחד מימי אד"ו וזה אי אפשר כמו שנתבאר, וכל ראש השנה שיהי' בה' אם פשוטה היא אי אפשר שיהיו חדשים חסירים שהוא ג' ימים בינתיים כי א"כ יהי' ראש השנה הבא ביום א' דבר שאינו ואם מעוברת אי אפשר שיהיו חדשים כסדרן דהיינו ו' ימים בינתיים ויבוא ר"ה ביום ד' שזה ג"כ אינו כמו שנתבאר :

ומדברינו אתה למד כי י"ד אופני קביעות שנה יש ז' מהם לפשוטה וז' למעוברת, ואולם ו' קביעות הפשוטה הם אלו (א). כשיחול ראש השנה ביום ב' והשנה חסירה ואז ר"ח ניסן ופסח ביום ג'. והסימן בח"ג. ב). כנ"ל והשנה שלימה (אבל כסדרן אי אפשר כנ"ל) ואז ניסן ופסח ביום ה'. והסימן בש"ה. ג). בהיות ראש השנה ביום ג' והשנה ע"כ כסדרן ואז ניסן ופסח ג"כ ביום ה' והסימן גכ"ה. ד). בהיותו בה' ושנה כסדרן ונר"פ אז ב' הסימן הכ"ו. ה). כנ"ל והשנה שלימה ונר"פ בא'. וסימנו הש"א. ו). בהיותו ב' חסירה ונר"פ אז ג"כ בא'. סימנו זח"א. ז). כנ"ל ושלימה ונר"פ בג' סימנו זש"ג. אלה הם קביעות שנת פשוטה :

וקביעות שנת מעוברת הם אלו. א). בחול ראש השנה ב' ושנה חסירה ואז נר"פ בה'. הסימן בח"ה. ב). כנ"ל ושלימה ונר"פ אז ב'. הסימן בש"ו. ג). בחולו בג' וקביעות השנה ע"כ כסדרן ואז נר"פ ב' סימנו גכ"ז. ד). בחולו בה' חסירה ונר"פ בא'. סימנו זח"א.

ה). כנ"ל ושלמה ונר"ם בג'. הסימן הש"ג. ו). בחולו בו' ושנת חסירה ונר"ם אז ג"כ בג'. הסימן זח"ג. ז). כנ"ל ושלמה ונר"ם בה' הסימן זש"ה. כל אלו י"ד סדרי קביעות אפשרים להימצא. ודע כי כל הדברים שנתבארו עד הנה אינם אלא לפי חשבון זה. לא בעת שהיו קובעים על פי הראיה:

יום שלשים עושים אותו לעולם ראש חודש לפי חשבון זה מפני שהוא לרוב הפעמים יום המולד. ואם הי' החודש שעבר חסר יהי' יום לי' ר"ח הבא. ואם מלא יהי' יום לי' מכלל החודש שעבר לתשלום מילואו (וכותבים בו ביום ראש חודש פלוני שהוא לי' לחודש פלוני שעבר). ויהי' יום ל"א ר"ח הבא (וכותבים בו בר"ח פלוני) וממנו הוא המנין והוא יום הקביעה:

(ולפ"ע ד' הטעם לב' ימים הוא משום ספק וכדאיתא בר"ה (כ"ג א) משום ביטול מלאכה לעם ב' ימים עי' שם בתוס' ד"ה משום דקאי אכל ראש חודש. ואע"ג דהוא רק מדרבנן צ"ל כיון דגוף ר"ח דאורייתא כמו שאיתא (שם י"ט א) עי' שם ועי' מה שכתבתי לעיל פ"א בחנוכה ופורים. והא דבחסר לא עבדינן ב' ימים היינו משום דא"כ לא נדע אימת ר"ח חסר ואימת מלא כיון דתמיד ב' ימים. ואז כשקידשו על פי הראי' אפשר באמת תמיד עשו ב' ימים כשלא ידעו. משא"כ עכשיו בזה לא החזיקו במנהג אבותיהם). ובחרו במלא לעשותו ב' ימים דכן הי' כשהשיאו משואות כדאיתא בר"ה (כ"ג ע"א) עי' שם בתוס' ד"ה וליעבד. ועוד לפי דעת הרמב"ם דבכל חודש לא קבלו עדות מן המנחה ולמעלה משום קרבן מוסף. אי נמי לאחר תקנת ר"י בן זכאי נמי מ"מ דמי כל ראש חודש לר"ה דגם בירושלים עצמה עבדו פעמים ב' ימים. ולכך תקנו בו ב' ימים ולא בחסר ולכך גם בארץ ישראל עושין ב' ימים. ושדינן הספק מלפניו ולא לאחריו כבכל ספיקא עי' בר"ה (כ' ב) דכאן הוא הספק לפניו משא"כ שם דאלול ואדר הסמוך לניסן עבדי חסר הספק לאחריו עי' שם:

ולפיכך עושין בחשבון זה ר"ח תמיד לעולם יום אחד אם חודש שלפניו חסר וב' ימים אם שלפניו מלא. ונמצא אין בין יום ר"ח אחד לחבירו אלא יום אחד בימי השבוע בלבד לעולם שבין במלא בין

בחסר אין מראש חודש לחבירו אלא כ"ט יום. ונמצאו ימי ראש חודש מתגלגלים על ימי השבוע וחוזרים חלילה. כיצד הרי שהי' ר"ח ניסן ביום א' וניסן לעולם מלא ר"ח אייר ביום ב' וביום ג' וסיון בד' ותמוז בה' וכו' ואב בז' ואלול בא' וב' ותשרי בג' וחשון בד' ובה' וכן כסליו אם חשון מלא הוא ב' ימים ואם חסר יום אחד וכן טבת וכולם חוזרים חלילה.

ונמשך עוד כי בהיות לא אד"ו ראש חודש תשרי הנה לא יהי' אלול (יום ב' דר"ח) זג"ה ולא אב הא"ג ולא תמוז דז"ב סיון בה"ז אייר אד"ו ניסן וב"ד אדר הא"ג (ואדר ראשון בשנת עיבור שהוא תמיד מלא אינו חל בימי גר"א) שבט גר"א (ובשנת עיבור אד"ו) טבת בה"ז (ובעיבור זג"ה) כסלו אם חסר אד"ו ואם מלא לא זג"ה (ובעיבור לא וב"ד אם חסר ואם מלא לא הא"ג) חשון לא גר"א מטעם ר"ה העבר. (ונמשך מזה עוד פרטים לשאר החדשים אשר עד כה לא דברנו אלא מר"ה שלאחריהם. ולא רצינו להאריך כי מובן בקל לכל מעין). ומטעם ראש השנה דלהבא הדבר תלוי בסדרי השנה חסירה או מליאה או כסדרן ואם שנת שפוטה ומעוברת. ומובן בקל:

ארבע עיתים ותקופות בשנה. והם קור וחום קיץ וחורף. או זרע אביב קציר אסיף. וחג הסוכות בזמן האסיף כמו שנאמר חג האסיף. ופסח בזמן האביב. ושינויי העיתים ותקופות שאמרנו הוא מסיבות תהלוכות החמה ברקיע. וכבר אמרנו שימות שנת החמה לדעת שמואל שס"ה יום ורביע. אי"כ בתחלקה לד' חלקים שוים לארבעת התקופות יגיע צ"א יום ח' שעות ומחצה לכל תקופה. ושמות כל תקופה לפי החדשים. עת האביב נקראת תקופת ניסן לפי שתקופה זו חלה תמיד או על פי רוב בחודש ניסן. ושלאחריה תקופת תמוז. ואחריה תקופת תשרי והיא תקופת האסיף. ואחריה תקופת טבת. והנה הצ"א יום כלים ב"ג שבועות שלימות ונמצא אין בין תקופה לחברתה בימי השבוע אלא ז' שעות ומחצה:

ולזהיות לחדשים ולתקופות התחלת השנה מניסן כמו שנאמר ראשון הוא לכם לחדשי השנה. הנה ראוי לנו לדעת תקופת ניסן ראשונה של בריאת העולם אימת היתה. וכבר ביארנו שאנו מחשבים

גם שנת תוהו במספר השנים. וביחוד לענין תקופות החמה שתקופה ראשונה היתה בשנת תוהו שהרי החמה נוצרה קודם יצירת אדם הראשון. והנה יצירת החמה ביום ד' כאשר בא בכתוב. ולפי שקבלו חכמים שכל מעשה בראשית בקומתן נבראו ועיקר אור חמה ובהירותה נראה בסוף שעה ג' א"כ היתה יצירת החמה תחלת שעה ד' של יום ד' ואז תקופת תשרי. וכיון שמרחק תקופה מחברתה ז' שעות ומחצה א"כ היתה תקופת ניסן הקודמת בתחילת ליל ד' שהוא מרחק ט"ו שעות מתקופת תשרי י"ב שעות הלילה וג' שעות היום ב' פעמים ז' שעות ומחצה של תקופת ניסן ותמוז:

ומעתה נוכל לידע כל תקופות השנה בהיות המרחק בין תקופה לתקופה רק ז' שעות ומחצה והמרחק בין תקופות שנה לשל אחריה ד' פעמים ז' שעות ומחצה שהם יום ורביע היום ובב' שנים המרחק ב' ימים ומחצה. נמצא כל ב' שנים מתגלגלים התקופות על אותם שעות. רק בב' שנים הא' הם בלילה ובב' אחרים הם ביום. כי בעבור ב' שנים תשוב תקופות ניסן ליפול בתחלת היום וכן תשובינה כל התקופות. ובד' שנים המרחק ה' ימים. ואז שבה תקופת ניסן למקומה הראשון לתחלת הלילה וכן שבים כל התקופות בכל ד' שנים למקומם הראשון בשעות אבל רחוקים זו מזו ה' ימים. וב' פעמים ד' שנים שהוא כ"ח שנים חוזרים התקופות כולם למקומם הראשון בין בימים בין בשעות. וחזרת תקופת ניסן לתחלת ליל ד' שכבר עברו ז' פעמים ה' ימים שהם ה' שבועות שלימות. ולכן כל כ"ח שנים נקרא מחזור שהחמה חזרת למקומה להיות התקופות במקומם הראשון. ולפי שיש מחזור של י"ט שנה כנזכר לעיל נקרא לזה של כ"ח מחזור גדול.

וכל ד' שנים שבמחזור גדול חוזרים התקופות לתחלתן בשעות ולא בימים רק מרחק ה' ימים בין אחד לחבירו. כיצד בתחלת ד' שנים הראשונים תקופת ניסן בראש ליל ד' כמו שנתבאר בשניים בראש ליל ב' בשלשיים בראש ליל ז' וברביעיים בראש ליל ה' ובחמישיים בראש ליל ג' בששיים בראש ליל א' בשבעיים בראש ליל ו'. וסימנם דב"ז הגא"ו. וכל ב' שנים השניים בהז' הנזכרים התקופות חוזרים בשעות אבל לא בעת כי מה שהי' בלילה שב להיות ביום או להיפך כמו שנתבאר. ותקופת ניסן תחלת ב' שנים האחרונים של הו' תמיד בתחלת היום

וסימן לראשי הימים של ה' פעמים ב' שנים אלו שבמחזור גדול הוא וד"ב זהג"א. שבד' שנים ראשונים תקופת ניסן של תחלת שנת ג' שהוא תחלת ב' שנים אחרונים שלו בתחלת יום ו' ובשניים בתחלת יום ד' וכן כולם:

והנה בהיות תקופת ניסן בתחלת הלילה הנה תבוא תקופת תמוז שאחריה ב' שעות ומחצה בלילה ותקופת תשרי בסוף ג' שעות על היום (היום והלילה נחשוב פה תמיד ל"ב שעות בין בימים הארוכים בין בימים קצרים. ולפי שאינו שווה לכן התחכמו חכמי העיבור האחרונים לחשוב המעת לעת מחצי היום או מחצי הלילה הא' עד חצי הב' שזהו תמיד שווה ועי' בתוס' עירובין (ג"ו א') ד"ה ואין מה שהניחו בקושיא עי' שם. והנראה לענ"ד דתמיד נחשוב היום י"ב שעות וכן הלילה ומן שעה ו' אחר חצות הלילה מתחיל יום אף בימות תקופת תמוז וטבת. וכן מן שעה ז' אחר חצות היום מתחיל לילה תמיד והמותר מה שהיום לוח מן הלילה בתקופת תמוז או הלילה מן היום בתקופת טבת אינו נחשב ליום או ללילה כלל. ועי' בנקודת הכסף ביר"ד (סי' קפ"ד ס"ק ב) כתב כן ממש לענין עונה דנידה לדעת אביאסף עי' שם. כן נראה לפענ"ד. ותקופת טבת ב' שעות ומחצה על היום ותקופת ניסן של שנה שאח"כ ב' שעות על הלילה שלאחריו ותמוז באחד ומחצה על היום ותשרי בט' ביום וטבת בד' שעות ומחצה בלילה שלאחריו:

זהו סדרן של ב' שנים ראשונים והשניים ג"כ כנ"ל שהתחלת תקופת ניסן בתחלת היום ושב מה שהי' לילה ליום ויום ללילה. והסימן לתקופות אוג"י ואט"ד (אותיות מתחלפות. הראשון שלם והב' ילוח אליו עוד מחצה הג' שלם והד' ילוח כו' וכן כולם) אוג"י לשנה ראשונה ואט"ד לשני':

ואחרי ידענו את כל אלה הנה נגלה ידיעת תקופת כל שנה. כיצד הרי שנרצה לידע תקופת תשרי של שנת התר"ט לבריאת עולם. נשליך כל כ"ח שנים שעברו מבריאת עולם עד שנה זו (והתחלת מנין השנים מניסן) כמו שביארנו שבכל כ"ח חזרת חמה למקומה. והמותר מכ"ח הוא ז' שנים שלימים עד תקופת ניסן תר"ח ותקופת תשרי ריצויינו היא משנת הח'. והנה כבר עברו ד' שנים שהוא היקף קטן הראשון וגם ב' שנים מן ד' השניים. וכפי סימן וד"ב זהג"א הנה הי' תקופת תחלת

שנת ז' שהוא התחלת ב' שנים השניים מן ד' השניים בתחלת יום ד'. וכפי סימן אוג"י ואט"ד יצא לנו תקופת תשרי של שנת ב' בט' שעות בליל ז' בהחלף היום ללילה כמו שנתבאר. וכן הדין לכל השנים ולכל התקופות.

ואם לא ידענו מן סימנים דב"ז הגא"ו וד"ב זהג"א אוג"י ואט"ד הנזכרים יש דרך אחר ישר ונקל לחשוב התקופות. בקחת לכל שנה שנשארה מכ"ח שנה יום אחד וששה שעות (שהוא המרחק משנה כנוצר לעיל) ונקבץ הכל ונוסיף עוד ג' ימים שעד תחלת תקופה ראשונה שהוא בתחלת ליל ד' ונשליך הכל ז' ו' והנשאר מן הימים ומן השעות כך שעות וכך ימים בשבוע הוא תקופת ניסן של שנה שאח"כ ותקופת תמוז לאחר' ב' שעות ומחצה ותשרי בט"ו שעה וטבת בכ"ב שעה ומחצה. ולפי חשבון זה תקופת ניסן אינה לעולם אלא בראש הלילה או היום או בחצי הלילה או היום. ותמוז לעולם אינה אלא בשעה ומחצה או ב' ומחצה בין ביום בין בלילה. ותשרי אינה אלא מג' שעות או בט' בין ביום בין בלילה. וטבת בד' ומחצה או כ"י ומחצה בין ביום בין בלילה. וזה נמשך ממה שנתבאר.

הנה ביארנו חשבון התקופה בימי השבוע. אבל כיצד נחשבה בימי החודש. הנה כבר ביארנו שתקופת תשרי ראשונה היתה בתחלת שעה ד' על יום ד'. וגם ביארנו כי מולד תשרי ההוא ה' בתחלת שעה ג' על יום ו' נמצא קדמה התקופה להמולד יום א' וכ"ג שעות. והנה תחלת חשבוננו לתקופות הוא מניסן של תהוה שהיתה אז התקופה תחלת ליל ד' כמו שנתבאר. והנה כבר זכרנו כמה פעמים כי יתרון שנת החמה על שנת הלבנה הוא י' ימים כ"א שעות ר"ד חלקים. וא"כ יתרון חצי שנת החמה על חצי שנת הלבנה הוא ה' ימים י' שעות תרמ"ב חלקים. ונחבר יתרון זה אל א' וכ"ג שעות שקדמה בתשרי חמה ללבנה יצא יתרון קדימת תקופת חמה למולד הלבנה בניסן עם ז' ימים ט' שעות תרמ"ב חלקים:

ואחר הודע לנו תקופה ראשונה של ניסן קדימתה הנה ממנה נשפוט על כל התקופות עם המתבאר אלינו מכבר כי יתרון השנה י' כ"א ר"ד ומחציתה ה' י' תרמ"ב ורביעיתה שהוא תקופה יתרונה ב'

י"ז שכ"א ויתרון המחזור קטן שעה אחת ותפ"ה חלקים. וא"כ אם נחפז לידע תקופת ניסן של איזה שנה נחשוב לכל מחזור קטן א' תפ"ה הנ"ל ולכל שנה י' כ"א ר"ד ולקבצם כולם ונגרע כל חודש עיבור שעבר במחזור קטן זה ומהמותר נגרע ז' ט' תרמ"ב שקדם למולד ראשון והמותר נתנהו על מולד אותו חודש וכ"כ ימים ושעות בחודש יהיה התקופה וכן לתקופת תמוז נוסיף עוד יתרון התקופה שהוא ב' י"ז שכ"א וכן לשאר התקופות:

כיצד הרי שנרצה לידע תקופת תשרי של שנת התרמ"ב לבריאת עולם הבע"ל כמה תהי' בחודש והיא שנת ט"ז למחזור קטן רצ"ה לבריאת עולם. ולפי שלתקופות אנו חושבין מניסן א"כ היא מחצה שנת הט"ו למחזור. ונקח לרצ"ד מחזורים שלימים שעברו לכל מחזור קטן שעה אחת ותפ"ה חלקים ולי"ד שנים שלימים שעברו לכל שנה י' כ"א ר"ד ולחצי שנת ט"ו נקח ה' י' תרמ"ב תהי' קבוצתם יחד קע"ה ימים י"ג שעות רפ"ח חלקים. נגרע מהם ה' חדשי עיבור שעברו בט"ו שנים אלו הם גרי"ח א"ד לפי סדר גרי"ח אדז"ט מעוברות וכל חודש כ"ט י"ב תשצ"ג א"כ קבוצתם קמ"ז ימים ט"ו שעות תשכ"ה חלקים וגם נגרע ז' ט' תרמ"ב. ויהי' היתרון כ' ימים י"ב שעות וחלק אחד. ותנהו על המולד ובכך ימים לחודש הוא התקופה:

והנה כבר חשבנו לעיל בחשבון המולדות מולד תשרי של שנה זו שסימנו ד' ב' אלף ע"ט וגוסף עליו כ' י"ב א' ונשליך התתר"ף חלקים ונעשה שעה וכל ז' ימים שבוע יוצא זמן התקופה בימי השבוע ביום ד' בסוף שעה ט"ו. וביום הכ' לחודש (כי ר"ח יהי' ביום המולד ביום ה'). והוא מכון לחשבון אגז"י ואט"ד שזכרנו למעלה כי תקופת ניסן תרי"א היתה התחלת מחזור גדול של כ"ה שנה והי' תקופתה בתחלת ליל ד' א"כ תקופת תשרי בסוף ג' שעות על יום ד' שהוא עם י"ב שעות הלילה ט"ו שעות. ואין צורך מעתה לחשבון אגז"י ואט"ד. אלא לפי שזה חשבון ארוך לדקדק בחלקים ושעות כל כך לפיכך טוב יותר לחשוב מקום יום ושעה של התקופה בימי השבוע על פי חשבון אגז"י ואט"ד הקצר. ואח"כ שוב לא יצטרך לדקדק כ"כ בחלקים ושעות כי אם יפקדו איזה ימים מהחשבון יוכל לדעת כשלא יגיעו לימי השבוע ויוסיף עד שיגיע לאותו יום בימי השבוע. ובעתים

הללו שעברו רצ"ד מחזורים קטנים ויתרונם עולה י"ז ימים י"ח שעות ל' חלקים ואחר נכין מזה ז' ט' תרמ"ב הוא יותר על י' ימים יוכל לחשוב י' ימים ולא יצטרך לדקדק עוד בנכוי ז' ט' תרמ"ב וכן כהאי גונא ביתרונני השנים. ואם ישאר לו יותר מכ"ט י"ב תשצ"ג (כגון בתקופת טבת שקודם שנת העבור) ידע שהתקופה היא בחודש שאחריו (בשבט). וכן להיפך אם יגרע ז' ט' תרמ"ב עודף על המגורע הנה בכך ימים ושעות תקדם התקופה להמולד. אבל זה אי אפשר כלל בעיתים אלו שכבר עברו כל כך מחזורים קטנים אבל ה' קודם זמן רב שעדיין לא השלימו השעה ותפ"ה חלקים יתרון המחזורים קטנים לז"ט תרמ"ב. אולם בעיתים הללו תמיד התקופה כזו י' ימים בחודש כנוצר לפחות. אם לא כשהחודש נדחה מיום המולד. ולא חשו מיסדי חשבון העיבור לקבוע עוד חודש עיבור בשביל זה השעה ותפ"ה חלקים הואיל ומתקבץ ברוב השנים לימים הרבה. לפי שראו שעד סוף האלף הששי שהוא ימי העולם לא יגיע קיבוץ זה אחר נכיון ז"ט תרמ"ב לחצי חודש לשיהי' פסח או סוכות שלא בזמנו בשנה ראשונה של מחזור קטן. וגם מהרה יבנה בית המקדש וישוב חשבון הראי' למקומו. לפיכך לא חשו לדבר. כן נראה לי:

חשבונות הללו מהתקופה שביארנו הוא הכל לפי דעת שמואל הסובר ששנת החמה הוא שס"ה ורביע ושיש יתרון בכל מחזור קטן שעה ותפ"ה חלקים. אבל דעת רב אדא ע"ה וכן דעת הרבה מחכמי או"ה שמשך השנה פחות משס"ה ורביע. והוא חילק עוד את כל חלק לע"ו רגעים ואמר שהשנה הוא שס"ה יום זה' שעות ותתקצ"ז חלקים ומ"ח רגעים ותוספת שנת החמה על שנת הלבנה שהיא שנ"ד ח' תתע"ו כמו שנתבאר לעיל י' ימים כ"א שעות קכ"א חלקים מ"ח רגעים ובי"ט שנה שהוא מחזור קטן שיש בהם ז' עיבורים לא ישאר שום תוספות ויתרון כלל. ונמצא בכל י"ט שנה שוה שנות החמה להלבנה וזו שהי' מקור מחשבת רב אדא ע"ה לבל יהי' היתרון שעה ותפ"ה חלקים מכל מחזור:

ולפי דעתו אין לנו מחזור גדול של חמה כלל אבל מחזור קטן של לבנה שהוא של י"ט שנה גם הוא מחזור לחמה שחזרת להיות רחוקה מן המולד כאשר היתה בתחלת הבריאה ונסתלקו כל חשבונות שאמרנו

לפי זה. ולפי זה בין כל תקופה לתקופה צ"א יום ח' שעות ותקייט חלקים ול"א רגעים. ויתרון התקופה על ג' חדשים של לבנה ב' ימים י"ז שעות ש' חלקים ל"א רגעים לפי חשבון זה. ולפי שכוונת חשבון זה להשוות החמה עם הלבנה לפיכך ג"כ בזה לא נחשוב קדימת תקופת ניסן ראשונה של יצירה למולדו בז' ימים ט' תרמ"ב כמו שנתבאר לעיל לפי חשבון דעת שמואל כי א"כ יקדם עדיין כל כך שנת החמה ולא ישתו אף ב"ט שנה. לפיכך סבור בעל החשבון זה כדעת האומר שבניסן נברא העולם והיתה תקופה ראשונה של חמה בתחלת ליל ד' שאז נבראה החמה ואז היתה תקופתה (ואינו סובר כי נבראה בסוף ג' שעות על היום רק בתחלת הלילה). ומולד הלבנה של אותו חודש לפי חשבון בהר"ד (שקבלו שהי' כן מולד תשרי של שנת תת"ק) היה מולדו באותה לילה בט' שעות ותרמ"ב חלקים כשנוסיף אי"ב תשצ"ג לכל חודש כפי החשבון שביארנו למעלה בחשבון המולדות. ונמצא קדמה תקופת ניסן של חמה ללבנה בט' שעות ותרמ"ב חלקים וכן הוא תקופת ניסן של תחלת כל מחזור קטן קודם למולדו:

ואם נרצה לידע כל תקופה בכל שנה משני המחזור קטן נקח לכל שנה מהן י' כ"א קכ"א מ"ח היתרון משנה לכל תקופה יתרונה והוא ב' י"ז ש' ל"א ונקבצם יחד כל הרגעים לחלקים וכל החלקים שעות והשעות ימים כמשפט האמור למעלה ונגרע מן הכל חדשי העיבור שעברו בשנות המחזור קטן כל חודש כ"ט י"ב תשצ"ג וגם נגרע ט' שעות תרמ"ב חלקים הקדומה והנשאר נוסיפו על מולד של אותו חודש והוא זמנה של תקופה הנרצית בימי החודש והשבוע:

וכל מחזור קטן שהוא י"ט שנה חוזר חלילה המרחק מן התקופה לתמולד שבניסן הראשון תמיד רחוק ט' תרמ"ב וכן כל החדשים שוים בכל מחזור קטן. ועי' במפרש שכתב חו התקופה של רב אדא לא תבוא על חשבונה תקופת ניסן בט"ז לעולם ותהי' השנה מעוברת ותהי' התקופה באדר והיינו דאמר ר"א כד חזיא דמשכא תקופת ניסן עד שיתסר כו' ע"כ. ודבריו תמוהים דהא דברי ר"א דשם עד"ש בגמ' ר"ה (כ"א א') עי' שם (לפנינו הגירסא רב הונא בר אבין וכן העתיק ברמ"ך בהשגות ריש פרק ד' וא"כ ליתא) קאי אומן שקידשו על פי הראי' והיינו מפני התקופה הנזכר בפ"ק דסנהדרין והן דברי הרמב"ם

ריש פרק ד' (וע' במשאת בנימין (סי' קא) הביא ג"כ ראי' זו דהמפרש
 והיא תמה כנ"ל) ומשם הם גובעים. ועי' מה שכתבתי למעלה בפרק
 א' מזה בסייעתא דשמיא. ועוד כד דייקת משכחת לפי סדר גוי'ח אדו"ט
 גם לדעת רב אדא שנה תפול בה התקופה בט"ו לחודש (כשלא ידחה
 החדש מקביעותו) והיא שנת הט"ז למחזור קטן שמתקופת ניסן של
 שנת א' עד אותה יש ט"ו שנים שלימים ונחשוב ט"ו פעמים י' כ"א
 קכ"א מ"ח וקיבוצם עולה קס"ג ימים ד' שעות תשמ"ד חלקים ל"ו
 רגעים ונגרע מזה ה' עכורים של גוי'ח א"ד ה"פ כ"ט י"ב תשצ"ג
 שקיבוצם קמ"ז ט"ו תשכ"ה וגם ט' תרמ"ב וישאר ט"ו ימים ג' שעות
 תנ"ז חלקים ל"ו רגעים. וא"כ הרי שהי' המולד אפי' בתחלת הלילה גמנה
 ט"ו ימים שלימים ועוד ג' שעות על יום אחר על יום ט"ז:

ועל חשבון תקופה זו דרב אדא היו סומכין לענין עבור שנים בב"ד
 הגדול שהיו מעברין מפני הזמן או מפני הצורך לפי שחשבון
 זה הוא האמת יותר מחשבון דשמואל הנזכר לעיל (זה דעת הרמב"ם
 וכן כתב הראב"ע וכן ברד"א הביאו. אבל כל חכמי העבור נמשכים
 אחר תקופה ראשונה דשמואל וכן משמע ממה שכתבו הפוסקים לברך
 על החמה בכל מחזור גדול ויתבאר במקומו):

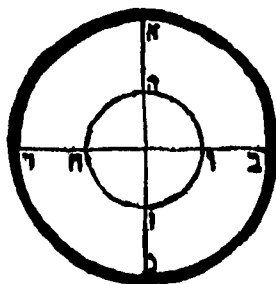
וחשבון ב' תקופות האלו שביארנו דרכם הכל בקירוב הוא כמו שכן
 הוא כל החשבון הזה לא בחשבון האמיתי במקום השמש
 האמיתי שבכל תקופה כי בחשבון זה נרצה להשוות תמיד כדי שלא
 נתקלקל בחשבון ובאמת אינו משתנה תמיד. (ובספר יסוד עולם (הובא
 בספר יב"י פ"א אות ג') כתב בשם רבינו סעדי' גאון ואחרים שהודו
 לו כי מעולם אפי' בזמן שבית המקדש קיים לא קדשו ב"ד על פי
 ראי' רק על פי חשבון המסור עתה בידינו והוא השיג עליו עי' שם
 באורך. ועי' בפירוש המשניות להרמב"ם (פרק ב' דר"ה) משנת כיצד
 בודקין כו' כתב ואני תמיה מאדם יחיש הראות ויאמר כי דת היהודים
 אינה בנוי' על ראיית הלבנה אלא על החשבון בלבד כו' עי' שם באורך.
 נראה כונתו לרס"ג הנ"ל. ובפרק י"ח מהלכה ה' ולהלן כתב הרמב"ם
 שאם כו' יעו"ש. נראה כונתו לדחות דברי רס"ג הנ"ל עי' שם
 בהלכה י'):

פרק ג'

סוד העבור וחשבון תקופות ומזלות שזכרו רז"ל בגמרא אינו החשבון שאמרנו למעלה. שזה דבר נקל הוא אף לתינוקות של בית רבן והוא רק חשבון האמצעי. אבל חשבון האמיתי יש בו דרכים עמוקים ורחבים ובו היו מחשבים חכמי ישראל בזמן שהיו קובעים חדשים על פי הראי' והי' להם בזה ספרים כתובים בסוד העבור (כדמשמע בראש השנה כ' ב') אבל נאבדו מאתנו באורך הגלות וחזרו ושנאום גדולי הקדמונים ז"ל ובראשם הרמב"ם ז"ל מלוקט מספרי האומות שראו בהם דברים יראה שגם רז"ל באיזה מקומן בתלמוד שדברו בעניינים אלו מסכימים לזה. וגם ראו ראיותיהם ברורות ויתנו עדיותם ויצדקו וכל האומר דבר חכמה אפי' באר"ה כו'. ולפי שעל זה אמרו רז"ל מצוה לחשוב תקופות ומזלות ראיתי לכתוב ענין חישוב זה אבל בקצרה ולמנוע מהביא הראיות לכל דבר שיארך הענין בהבאתם רק בקיצור חישוב מולד הירח ותקופת השמש שהיו מחשבים בעיר הקודש ירושלים בשנים קדמוניות. ונוסיף עוד לחשב ככה במהרה בימינו אמן כשתתחדש הסמיכה. ואני חושב כי בעתים אלו אם יעשו סמוכים כדרך שכתב הרמב"ם בהלכות סנהדרין בהתאסף כל חכמי ארץ ישראל וכאשר עשה מעשה מהר"י בירב ז"ל ודעימי' חכמי צרפת עי' ברלב"ח בקונטרס סמיכת זקנים רשאים ג"כ לעבר שנים ולקבוע חדשים בחשבון הראיה כדת ושלא לסמוך על חשבון המסור עתה בידינו. ואם ימצאו בדרך שנבאר בחשבון איזה דברים שאינם מדוקדקים כ"כ הוא מפני שאין אותו דבר מפסיד בידיעת הראי' אשר על זה כל מגמותינו:

העיקרים שצריך האדם לידע תחלת כל דבר הם אלו. הארץ עגולה כדור ותלוי' ועומדת על בלימה במאמרו של יוצר הכל והשמים מקיפים אותה מכל צד. ומעבר השני לכדור נוכח כפות רגלינו גם שם שמש וירח נתנו זבולם והארץ תתן יבולה ומיושבת מבני אדם כאשר אצלינו. והרקיעים עם כל צבאותיהם כוכבים ומזלות וחמה ולבנה הקבועים בהם סובבים סביב כדור הארץ מן המזרח אל המערב בכל כ"ד שעה פעם אחת אשר מזה נתהוה עת היום ועת הלילה. ובהיות ערב אלינו ויהי' בוקר ליושבי תחת כפות רגלינו מעבר לכדור. כי שם סובבת השמש ברקיע עד כי יבוא יום אלינו ותשוב החמה לזרחה לנו

ויהי ערב לשוכני אחורי הכדור. ולא לאחורי הכדור בלבד משתנית זריחת השמש אבל בכל מקום מזולתי הרחוק ממנו תשתנה אצלו עת זריחת השמש וכן שקיעתה וזה דבר ברור וידוע לכל. והמשל בצורה אשר נוכח עינינו. העגול הגדול כדור הרקיע והקטן שבתוכו כדור



ארצינו המסומן במצריו הו"פ. והנה עיניך הראות אם יהי השמש בדרך משל בנקודת א' בגלגל הנה היושב בארץ מתחת בנקודת ה' יראה השמש בגבורתה ממעלה לראשו ויהיה אצלו חצי היום. והשוכן בנקודת ו' (נראה דצ"ל ח' המגיה) יהי אצלו עת השקיעה. ושוכני נקודת ז' לא יראו כלל אור ויהי להם הלילה. ולשוכני נקודת ח' (נראה דצ"ל ו' המגיה) יהי התחלת הזריחה. וליושב בין נקודת ה' לו' יהי איזה שעות על היום ובין ה' לח' יהי איזה שעות אחר חצות היום. וכן תדון בהיות השמש במקומות אחרים :

והנה בכל מקום אשר ישכון שם האדם יראה חצי קערורית (פירוש בכדור חלולי יקרא גבו והוא החיצון גבנוני והפנימי קערורי מלשון קערה כי כן בקערה הפנימי והוא המקום הבית קבול נקרא קערה והחיצוני גב) כדורי השמים מעל לראשו. וחצי השני מסותרת ממנו. באופן שהשני אשר ישכון מעבר לכדור מזה ורגליו מגבילות לרגלי זה הוא יראה אותו חצי כדור הנעלם מן הראשון ויסתר מעיניו חצי כדור הגלוי לראשון. והערביים קראו לעגול זה של החצי כדור הנראה לאדם עגול מכל רוחותיו (כי שליטת הסתכלות האדם בכל צד שזה לכן יתראה עגול) וסופו נראה למראית העין דבוק עם הארץ קראוהו אופק. ואחרים מהתוכנים קראוהו גלגל או אופן המפריש שאותו קו הנראה אליו מחובר לארץ הוא עגול המפריש בין חצי כדור השמים אשר מעל לארץ הנראה לו לאשר מתחת לארץ. ונקודה שבשמים נוכח לראשו ממש היא הקוטר או המרכז (פירוש נקודת האמצע) לעגולת האופק הנה כי ממקום מעמד

האדם יסתכל שזה לכל צד. ונמשך שהאופק משתנה כמו כן מאדם אל אדם והאופק הנראה לאדם זה אין נראה לאדם העומד רחוק ממנו אבל יתחיל במקום אחר כפי המרחק שביניהם וכן סיומו:

וזה מובן ממה שנתבאר היות נקודת נוכח הראש מרכזי וגם נראה לעין למסתכל בצורה שציירנו למעלה:

וכאשר נרבה להסתכל באופקו נראה בחוש סיבות קערורית השמים עם כוכביה או עם החמה. אבל נראה אחר ההסתכלות פעם בפעם ב' נקודות בקערורית אחת באמצע הצפון ואחת באמצע הדרום (אמרנו באמצע אינו בכל מקום. אבל רק לשוכנים תחת קו משוה היום והוא בקו הארץ המפסיק בין צפון לדרום שממנו לקצה הדרומי כממנו לקצה הצפוני והיום והלילה שים תמיד י"ב שעות כמו שיתבאר שם הנקודות ממש על חצי האופק הצפוני והדרומי. אבל באופק זולת זה הוא משוך מן האופק לפי ערך מרחקו מקו המשוה) השומרים מצבם לעולם בלי סיבוב ושינוי. והם הנקראים בשם צירי או קוטבי העולם כי עליהם יסובב כל כדור השמים והם שוקטים. והצפוני נקרא ציר או קוטב הצפוני ואשר בדרום נקרא ציר או קוטב הדרומי והם ממש במרכז השמים:

והכוכבים הסמוכים יעשו סיבובים ועיגולים סביבם באופן שיגדלו העיגולים כל זמן שירחקו מהצירים עד כי הכוכבים העומדים באמצע ממש במרחק שזה מזה ומזה הם העושים העיגול היותר גדול מכולם. והוא העיגול המתחיל באמצע האופק המזרחי והולך עד באמצע הרקיע בגבהה ועד אמצע האופק המערבי. ומשם אל תחת הארץ עד שישוב להגיע לאמצע אופק המזרחי. ועיגול זה נקרא עגול משוה היום או קו השוה:

ובו בעיגול הגדול הזה הוא חגורת המזלות ומשוכה קצת ממנו לצד צפון ולצד דרום. וענין חגורה זו הוא כי המזלות העומדים בעגול זה חלקם התוכנים הקדמונים ל"ב צורות בעשותם מחיבור איזה כוכבים תמונה כך וקראוה בשם לידע מקום כל חלק וחלק ממנו והם הנקראים י"ב מזלות. והם הם כוכבים הם הם מזלות שהמזלות מחוברים מכוכבים. ואלה שמותם: טלה. שור. תאומים. סרטן. ארי. בתולה. מאזנים. עקרב.

קשת. גדי. דלי. דגים. ואלו הי"ב צורות לא היו מכוונות אלא בזמן המבול שאז העלו להם שמות אלו. אבל בזמנים אלו כבר סבבו מעט שגם לכוכבים כולם יש סביבה קצת כמו שיתבאר. וכל אלו הצורות הם בעיגול היותר גדול באמצע היקף הכדור ויש להם רוחב קצת החגורה שבאמצע הגוף לכן קראום חגורת המזלות. ויש עוד לו צורות זולת אלו ידועים לחכמי התכונה והם לצפון חגורה זו ולדרומה ולפי שאין בהם צורך לחשבון הראי' לא זכרנום :

והוסיפו עוד לחלק הגלגל בכללו לש"ס מעלות כל מזל שלשים מעלות וכל מעלה לס' חלקים וכל חלק לס' שניים וכל שני' לס' שלישים וכן לרביעיים ולחמישיים וליתר המספרים כפי מה שיביאנו הענין כל אחד ס' פעמים כחבירו (ומה שבחרו במספרים אלו להיותם מתחלקים לכמה חלקים). וכל זה למען דעת כמה מעלות מן הגלגל. ונמשך מזה שבכל שעה הגלגל מסבב בגלגולו ט"ו מעלות חלק כ"ד מן ש"ס כי בכל כ"ד שעה סובב כולו על ציריו. ומזה נוכל לשפוט על מרחקי שעות הוריחה והשקיעה בארצות הרחוקות זו מזו כיצד כשנחלק כל כדור הארץ ג"כ לש"ס חלקים :

וידענו כי כדור הארץ חוט כ"ד אלף מיל יסוב אותו (וידיעת זה ג"כ נוכל לדעתו מהיקף הגלגל במעלה אחת במדידת מעלה א' בארץ ואין זה מקומו לבארו. וע' במפרש פרק ג' מיסודי התורה הלכה ח') והם ה' אלפים ד' מאות פרסאות אשכנזית ובחלקינו אותו לש"ס מעלות יגיע מנת כל מעלה ט"ו פרסאות. ובכל כ"ד שעה הגלגל סובב סביב כל כדור הארץ ובשעה אחת יסוב ט"ו מעלות שהם ט"ו פעמים ט"ו שהם רכ"ה פרסאות. וידעת בדמיון אם זרח השמש במקומך בתחלת שעה ח' אחר חצות הלילה תדע שבעיר הרחוקה ממך לצד מזרח רכ"ה פרסאות זרחה בשעה שלימה מקודם. והיפוך הדבר בעיר הרחוקה לצד מערב משך הנזכר שתזרח בשעה שלאח"כ תחלת שעה ט' וכן אתה דן למחצה ולשליש ולרביע וליתר חלקים ולכפלו ולמרובעו ולכל מרחק שתמצה. ודעת לנכון נקל :

כאשר הסתכלו חכמי התוכנים פעם בפעם במעמד ומצב הכוכבים ראו כי כל הכוכבים יש להם קצת תנועה בלעדי תנועה היומית

עוד בכל ק' שנה כמו מעלה וחצי וכמו כן מהמזרח למערב. ולשבעה מהכוכבים והם שני המאורות חמה ולבנה וה' כוכבים קטנים אשר נקבום התוכנים בשמות. שבתאי. צדק. מאדים. כוכב. נוגה. ונקראים כוכבי לכת. מצאו למו בכל לילה שינוי מצב בין יתר הכוכבים. ובחינות שונות הרגישו כי יש להם תנועה בלעדי תנועה היומית. מעשי הרקיעים תשעה והם ט' גלגלים הסובבים סביב הארץ והארץ במרכזם: א'. גלגל היומי והוא הגלגל העליון מכולם החוזר בכל יום מן המזרח למערב והוא המקיף ומסבב את הכל ובכחו הגדול בהיותו מקיף לכל הגלגלים כולם מכריח לכל הגלגלים שבתוכו שיסבבו ג"כ עמו את הארץ וסיבובו בכל כ"ד שעה (אבל מ"מ כל אחד מתגלגל תנועת עצמו ג"כ). והוא הנקרא אופן המישור מפני שמהלכו ביושר דרך קו השווה מבלי שינטה לשום צד לא כיתר הגלגלים שיתבאר. ואין בו שום כוכב ומזל אבל נחשוב בו ג"כ י"ב מזלות (וכן נחלקו לש"ס מעלות) מפני הכוכבים הקבועים בגלגל של אחריה וכן כל גלגל נחלק כן כדי לידע כל מקום מן הגלגל. ב'. גלגל המזלות שבו קבועים הכוכבים ומזלות כולם ואע"פ שיש עוד גלגלים אחריו נראים הכוכבים לנו בהירים וכאלו כולם עם הלבנה. ושאר הו' כוכבי לכת בגלגל א' הוא להיות עצם הגלגלים זכים וספירי ובהירים מאוד. וחגורת המזלות בו בעגול היותר גדול אבל הוא נוטה מאופן המישור של גלגל היומי בב' צדדיו. כמו כ"ד מעלות ואינו דבוק ופוגע באופן המישור אלא בב' נקודות בנקודת ראש מזל טלה ובנקודת ראש מאזניים (ומ"מ נשער כל אופן המישור במזלות. לפי מה שהם המזלות סמוך לו). וגלגל היומי כופו במהלכו בכל יום ממזרח למערב ומ"מ הוא בעצמו יש לו תנועה בפני עצמו ג"כ ממזרח למערב בכמו מעלה א' בכל שבעים שנה. ומהלכו במהלך אופן המישור נראה כמעוקל והולך בדרך עקלתון (ונוכל לנסות הדבר בב' עגולים לשום זה תוך זה לא בענין שיקיף הא' לב' מכל עבריו אבל קצת נטוי ממנו בב' ראשיו דבוק רק בנקודה אחת באמצע ונגלגל העליון כפי עיגולו וכן הפנימי כפי עיגולו תראה גלגול הפנימי הולך עקלקלות). ונמצאים המזלות מתמוגגים ונעתקים ממקומם ובהמשך הזמן לא יהי' טלה ומאזניים נקודות הפגיעה. אבל אין דברינו בהתמוגגות המזלות כי אין נ"מ אם יהי' טלה ומאזניים נקודות הפגיעה או זולתם וכן בשאר המקומות. אבל כונתינו לקרוא להם שם למען יהי' ידוע לנו מקום רצונינו ונקראם בשמות המזלות ואין נ"מ אם אין המזל ההוא בעת הזאת שם. ג'. גלגל כוכב

שבתאי. ד'. גלגל כוכב צדק. ה'. גלגל כוכב מאדים. ו'. גלגל כוכב
 החמה. ז'. גלגל כוכב נוגה. ח'. גלגל כוכב כוכב. ט'. גלגל כוכב
 הלבנה:

וששה גלגלים מהם והם גלגלי שבתאי צדק מאדים כוכב נוגה לבנה
 שבכללם גלגל הלבנה גלגלם נוטה מגלגל המזלות ואין גלגל
 המזלות מקיפם אבל פוגשם בב' נקודות מהגלגל (כענין שביארנו בגלגל
 היומי להמזלות). אבל גלגל החמה גלגלו דומה לגלגל המזלות והוא
 מוקף ממנו מכל צד. ויש לכל גלגל מאלו מהלך בפני עצמו וזאת מהלכם
 על ידי גלגל היומי. ואין לנו עסק בביאור כולם רק בביאור גלגלי
 החמה והלבנה שבהם חשבון הראי':

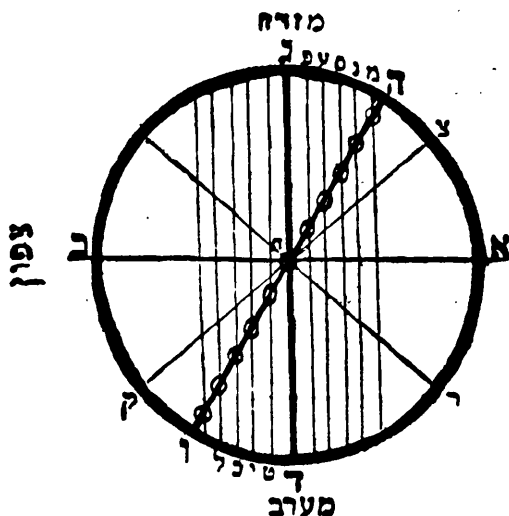
והנה גלגל החמה מוקף בגלגל המזלות ודומה לו ונוטה מגלגל היומי
 רק פגוש בב' נקודות. והנה הוא מתגלגל כמו כן על ידי גלגל
 היומי ומסבב העולם בכל כ"ד שעות בדרך עקלתון בגלגל המזלות. אבל
 מהלכו בפני עצמו בגלגלו הוא ממערב למזרח היפך תנועת היומי ומסבב
 כל העולם שהוא כל הש"ס מעלות ביותר משס"ה יום עם איזה שעות
 (ובזה נחלקו מ"ד כמו שנתבאר לעיל פרק ב' וע' מה שכתבתי ל'). וזהו
 שנת החמה. כשתחזור למקומה הראשון בגלגל במעלה שיצתה ממנה
 ותשנה עלי'. ונמצא החמה בכל גבול מהלכה גלגל היומי מסבב בו כל
 העולם ועושה בו עגולים עגולים מדומיים כי מקום שיתחיל לסבב
 עתה ביום זה לא יתחיל במקום אחר כי כבר הלכה החמה באותו יום
 ושינתה מקומה והם בסך הכל שס"ה עגולים כמנין שס"ה ימות החמה
 בלעדי השעות המותרות:

והנה כבר ביארנו שמקום נקודות הפגישה של גלגל המזלות והחמה
 בהיומי הוא בטלה ובמאזנים. פירוש הא' מלמעלה בכדור
 והב' למטה והוא אופן המישור וקו השווה שממנו לציר הצפוני כממנו
 לציר הדרומי ונמצא התחלת החמה בקצה מערבית צפונית
 בנקודת סרטן וסובבת עם גלגלה רביע שנה עד שמגיע לנקודת תאומים
 (נראה דצ"ל מאזנים, המגיה) מקום הפגישה. ואח"כ שוב רביע שנה
 עד נקודת גדי. ואח"כ רביע שנה עד נקודת טלה מקום הפגישה. ואח"כ

רביע שנה עד שחזרת לנקודת סרטן. וחנה מן סרטן עד גדי הוא חצי הכדור וחצי אופן המישור ומן גדי עד סרטן חצי השני של הכדור השמימי:

והנה העגולים המחשביים של החמה על ידי גלגל היומי הם בכל היקף הכדור א"כ אותם עגולים מדומים שעשתה בהיותה בנקודת סרטן היא העגולה שעשתה בעמדה בנקודת גדי. וכן עגולה של נקודת מאזנים היא אותה העגולה של נקודת טלה וכן כל העגולות כפולות. ונמצא כללות העגולים הם רק קפ"ב (בלעדי המותרות) שמראש סרטן עד ראש גדי שהוא מצפון לדרום ואחר כך מראש גדי עד ראש סרטן הם אותם העגולים עצמם אבל לצפון מדרום. וכל העגולים המחשביים שאמרנו נקראים מסיבה היומית. וארבע תקופות השנה הם אלו כשהחמה בראש סרטן. וזה ברוב השנים בירח תמוז ולכן נקראת תקופת תמוז. וכשהוא בראש מאזנים הוא תקופת תשרי. וכשהוא בראש גדי הוא תקופת טבת. וכשהוא בראש טלה הוא תקופת ניסן:

ולהבין הדבר נצייר ולמראית עינינו נשפוט בציור הזה העגול א. ב. ג. ד. ה. ו. הוא עגולת הרקיע מתחלת ציר הדרומי



עולה עד לאופן המישור ופוגשת בו בנקודה אחת (איזה שהיא נקודת תחלת טלה או תחלת גדי) וחזרת ויורדת לציר הצפוני וממנה ולמטה לחצי השני של הכדור וחזרת לפגוש בנקודה בקו השווה ומשם חזרת

לציר הדרומי (וקו הקצר שבנקודת א' הוא ציר הדרומי ושבנקודת ב' הצפוני). זה עגול מדומה מצפון לדרום ואינו גלגל הסובב שהוא ממזרח למערב. אבל עגול הרקיע נצירהו לצרכינו. (ועל עגול כזה המתחיל מאופק הדרומי ועולה ממעל לראשו ויורד לאופק הצפוני וממנו מתחת לכדור ותחת רגליו ממש עד שחזור לאופק הדרומי ופוגע בב' נקודות בקו השווה למעלה ולמטה הוא הנקרא אצל התוכנים אופק חצי היום כי בהמשך אופן זה יהי' תמיד חצי היום לאדם ההוא והוא מובן בציווינו). וקו עב ג. ד. הוא גלגל המישור ולפי שאי אפשר לצייר על שטח הנייר עגול תוך העגול הפכי הצגנו תמורתו קו ומורה על עגול הפכו ממזרח למערב וקבוע ממש באמצע עגול זה ממנו לצד דרומי כממנו לצפוני. וקו ה' הוא גלגל המזלות והחמה ואינו מוקף מגלגל היומי אבל נוטה ממנו לצפון ולדרום ופוגש בו בנקודה אחת למעלה והיא נקודת ח'. וכן בנקודה א' למטה. והעגולים הקטנים שבתוכו היא החמה בתהלוכותיה:

וזהנה בתחלה כשהחמה תחלת מערבית צפונית בנקודת ו' וגלגל היומי ינחה משם יסבבו ממזרח למערב דרך מתחת לכדור עד שיגיע לאותו קו למעלה בקצה המזרח ויסבבו עד שישוב לנקודת ח' הגלגל החמה ושם החמה כבר עלתה ביום ההוא במקצת וישוב לגלגלה דרך קו ל' מתחת לכדור ויבוא למעלה לקו כ' וכן ישוב לגלגלה ועלתה החמה עוד וכן ישוב לסבבה דרך קוי כ' י' ט' עד שיגיע למזל תאומים והיא מקום הפגישה בקו השווה ושם יהי' עגול סביבו דרך קו השווה ומשם ישוב החמה לעלות מעל קו השווה ויהי' סבובי גלגל היומי לו דרך קוי פ' ע' ס' ג' מ' ויעשה בו עגולים שלמים. ואח"כ ישוב החמה לאחורי הכדור וישוב הגלגל לסבב עמה דרך קוי מ' ג' ט' ע' פ' ואח"כ דרך קו ג' ד' שהוא קו השווה ואז החמה במזל טלה ואח"כ יסוג דרך קוי ט' י' כ' ל' עד שישוב למקומו. והקוים הן הן העגולים ומסיבה היומית שזכרנו. והחפץ יוכל לראות הדבר במוחש בעשותו כתבנית הנזכר בחשוקים עגולים:

ומזה נשכיל להבין מה שאין קצב הימים שוה אבל יש מדינות שאצלם תמיד היום והלילה שוה ובמדינות יתחלפו בהם פעמים היום גדול ופעמים הלילה ופעמים שניהם שוים וכן הוא מדינותינו וכן רוב

המדינות. ויש מדינות יהי' בהם ששה חדשים יום שלם באין הפסק לילה בינתיים וששה חדשים האחרים כולם לילה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד לשנה יום לשנה:

וסיבת הדברים ומקום אותן המדינות בשטח העולם, הנה הוא מובן למה שנתבאר כי השוכנים תחת נקודת קו השווה ממעל לכדור או בחצי אשר מתחת באותה הנקודה הנה אופקם הוא בציר שזכרנו למעלה מנקודת א' עד נקודת ב'. כי האופק תמיד חצי הכדור והוא ק"פ מעלות. והם ביושבים באמצע העולם בין קצה הצפוני לדרומי הנה יהי' הציר הדרומי להם באופק הדרומי וכן הצפוני באופקו. ונמצא מכון ושוה סיבוב החמה מעל האופק לתחת האופק כיון שהאופק חצי כדור ואצלם הוא חצי כדור בשוה כפי מהלך גלגל היום. איך באיזה מקום שתהי' השמש יהי' מהלכו מעל הכדור כמהלכו תחת הכדור:

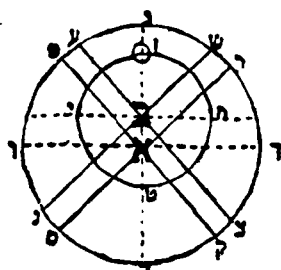
ואולם השוכנים מתחת הקו נוטה לצד צפון בדמיון כ' מעלות הנה אופקם הוא בציר שזכרנו מנקודת ק' עד נקודת צ'. ויתחיל הק"פ מעלות של אופקם מכ' מעלות שלאחר ציר הצפוני והולך ק"י מעלות עד משה היום וממנו ולצד ציר הדרומי מהלך ע' מעלות ונמצא אין חצי כדור הנראה לו מכון אל מהלך גלגל היום כי היומי סובב אל צירו. ואיך כשנעריך הילוכו אל גלגל האופק יהי' מהלכו בדרך עקלתון:

והנה נראה ומובן למדקדק היטב ומסתכל בצורה הנ"ל כי עגולי המסיבה היומית שעד קו השווה מצד צפון והם קוי ט' י' כ' ל' חציים שמעל לאופקו גדול מאשר מתחת לאופק. ולכן אז היום שחוא עת זריחת השמש מעל לאופק גדול מהלילה והוא עת שקיעת השמש מעל האופק אל תחתיתו. ובעגולת קו השווה שם החצי שמעל אופקו שוה לשתחת לאופקו ולכן עתות היום והלילה שוים. ומשם והלאה מתחיל לירד להיות אז העגולים מחציתם שמעל האופק קטן מאשר לתחת האופק לכן אז היום קטן. וכן הדין לשוכנים מתחת ציר הדרומי כמו כ' מעלות שאופקם בצורתו של מעלה מנקודת ר' עד נקודת ש' להם יהי' בהיפוך כשתהי' השמש במזלות הדרומיים יהי' היום גדול ובצפוניים קטן. ומובן. וכן תדין לכל שאר מקומות בכדור הארץ שיהי'. וכל זה מובן למדקדק בצורה הנ"ל ונראה בחוש לרוצה לנסות הדבר בחשוקים עגולים:

ואולם מדינה ששם ששה חדשים יום וששה חדשים לילה היא המדינה היושבת בציר הדרומי או בציר הצפוני אשר ממנה ולקו השווה צ' מעלות בשני עברי קו השווה ממעל לכדור ומתחתיתו וק"פ מעלות אופקו התחלתו מקו השווה אשר ממעל לכדור ומסיים בקו השווה אשר מתחת לכדור. נמצא עגולי מסיבה היומית שעד לקו השווה מעבר מזה שנראה מעל אופקו העגולה נראית מכל צדדי' חרח השמש ובא השמש אליו נראה ולא יעלם כלל ראיית השמש מעיניו כיון שאופק הנראה לו הוא עד לקו השווה מכל עבריו א"כ יראה כל מסיבות השמש והילוכה בו. אבל מקו השווה והלאה העגולים שלעבר השנית של קו השווה הנה יעלמו ולא יראו כלל לא בהיותם ממעל לכדור ולא בהיותם מתחת לכדור כיון שאין באופקו כלל מעבר השני של קו השווה אף נקודה:

וזהו כבר זכרנו מהלך השמש איך הוא שמשיגיע למקום העליון של קו השווה עד שיגיע לתחתון הוא משך חצי שנה. ונמצא מהלך השמש של חצי שנה על ידי גלגל היומי לא נראה אליו כלל. ואז הוא אצלו לילה גדול של ששה חדשים. ומהלכה בחצי השני על ידי גלגל היומי נראה אליו כל עיגול מהלכה בין למעלה בין למטה. ויהי אור ולא חושך כל משך ששה חדשים השניים אלימו. כי לא יחשיך מאור השמש אליהם כלל:

ממה שקדם נתברר לנו סיבת גודל היום וקטנו וכן סיבת ארבע תקופות השנה כמו שאמרנו. אבל ראו התוכנים עוד עניינים לא נתברר סיבתן עם מה שקדם. כי הנה לפי שזכרנו הי' ראוי להיות מהלך השמש שווה כמו מהלכו אתמול כן מהלכו היום וכן למחר ותמיד. עד מלאת לו שנה תמימה ישוב למקומו הראשון. אבל כאשר דקדקו חכמי התוכנים הקדמונים ראו כי אין מהלך השמש שווה פעם תהי' הליכתה למזרח



במהירות ופעם במתינות ואין משך הזמן שבין כל תקופה ותקופה שווה. גם פעמים החמה קרובה מן הארץ ופעמים גבוהה ואין לכל זה עת וזמן שווה. לפיכך נתנו לשמש ב' גלגלים. האחד נקרא גלגל הדומה שהוא דומה בגדלו לגלגל המזלות והארץ במרכזו. והב' נקרא גלגל יוצא מרכזו והוא

יוצא ממרכו שאין הארץ במרכו אבל מרכו זולתו, וקוטביו נתונים במרכו למעלה מקוטבי גלגל הדומה, והשמש נתונה בגלגל זה בעוביו. וזהו תבניתו העגול ג' ד' ה' ו' הוא גלגל הדומה ומרכו הוא נקודת א' והוא כדור ארצינו. וקוטביו נתונים נגדו באמצע הצפון ובאמצע הדרום. ועגול ז' ח' ט' י' הוא עגול יוצא מרכו. ועיגול קטן שבו בנקודת ז' הוא השמש ומרכו הוא נקודת ב' ונגדו בצפון ובדרום נתונים קוטביו. ובו מסבבת השמש:

וזהו סיבוב השמש בה ככל שנה שלימה כל הגלגל עד שחזרת לאותה נקודה ומהלכה בו שוה. כי מהלכה מנקודת ז' עד נקודת ח' שהוא רביע מקשת ועגול בגלגל כמהלכה מנקודת ח' עד נקודת ט' וכמט' עד נקודת י' וכמנקודת י' עד נקודת ז' הראשונה. כי מכל אחד לחבירו רביע גלגל בשוה. אבל כשנעריך מהלכה אל כדור ארצינו ואל נוכח גלגל המזלות והדומה שכדור ארצינו מרכו ואמצעו ובו רביע גלגלו והוא מטלה עד סרטן או מסרטן עד תאומים (נראה דצ"ל מאזניים. המגיה) או ממנו עד גדי הוא מנקודת ג' עד נקודת ד' או ממנו עד ה' או ממנו עד ו' או ממנו עד ז' הקודם. ונמצא מנקודת ד' עד נקודת ו' שהוא מהלך ב' תקופות השמש מנקודת טלה עד תאומים (נראה דצ"ל מאזניים) (זה בהיות גובה השמש בסרטן או בגדי כמו שיתבאר) והוא חצי גלגלינו עברה השמש יותר מחצי גלגלה שהוא מנקודת ח' עד נקודת י' ונמצא שהתה במהלכה יותר מחצי שנה. ולהיפך בתקופות אחרונות שהם מנקודת ד' עד ו' דרך נקודת ה' או נשאר להשמש להלך פחות מחצי גלגלה ומשתתיה פחות מחצי שנה. ונמצאים ב' תקופות ארוכות וב' ארוכות קצרות. אבל בנקודת ג' ונקודת ה' שהם תקופת גדי ותקופת סרטן שם רבע גלגל החמה ורבע גלגל הדומה והמזלות כלים במקום א' והם שוים יחד:

ומעתה תבין חשבון האמיתי וחשבון האמצעי אשר זכרנו עד הנה. כי חשבון תקופות שעכשיו הוא על פי חשבון האמצעי. והיינו חשבון לפי הילוך השמש בגלגלו היוצא מרכו שהוא תמיד שוה. וחשבון האמיתי הוא בערכינו מהלכו לפי גלגל הדומה והמזלות שאינו תמיד שוה. אבל פעמים שוה ופעמים מארך ופעמים מקצר והוא מנקודת ג' עד נקודת ד' מאריך במהלכו יותר מחצי (נראה דצ"ל מרבע. המגיה) שנה והתהבדל ביניהם בקשת וחלק עגול הדומה מנקודת ח' עד נקודת ד'. כי בנקודת ח'

היא חצי עגול היוצא מרכזו ונקודת ד' חצי עגול הדומה ובינתיים מנקודת ג' עד ד' בכל חלק וחלק ממנו יארך קשת ההבדל שבין ב' הגלגלים. והוא מובן למסתכל בצורה הנ"ל כי בדמיון בחצי תקופה והוא בחצי רבע הגלגל והוא בנקודת ש' וחצי רבע גלגל הדומה הוא בנקודת ר' והבדלם הוא הקשת ר' ש' ומנקודת ד' עד נקודת ה' יקצר מהלכו בפחות מחצי (נראה דצ"ל מרבע. המגיה) שנה ובכל נקודה ימעט בקשת ההבדל עד בואו לנקודת ה' ששם הם שוים ומשם ישוב לנקודת ו' ושם יהי' ההבדל קשת ו' י' ומשם ישוב לנקודת ג' ששם שוים. ונמצא פעמים יאריך חשבון האמיתי ופעמים יקצר והאמצעי השזה תמיד. ועיקר חשבון הראיה הוא לדעת חשבון האמיתי:

והנה אלו הי' כמו שציירנו שנקודת ג' שהיא נקודה היותר גבוה מגלגל השמש לכדור ארצינו מזל סרטן בדמיון ונקודת ה' שהיא נקודה היותר שפלה מן השמש לארצינו בראש מזל גדי בדרך משל או כהאי גונא בשאר מקומות הי' כן תמיד בלי שינוי הנה ידענו תמיד שתקופות שתים הם ארוכות ושתיים קצרות וכן הוא בכל שנה ושנה. אבל לפי שראו התוכנים שאין תקופות כל שנה שוים בזמנם לפיכך שמו עוד לגלגל הדומה הנזכר מהלך זולת מהלך השמש בגלגלה היוצא מרכזו בכל שבעים שנה מעלה אחת ומהלכה ממערב למזרח כמהלך השמש ומושכת במהלכה ג"כ גלגל השמש שבתוכה ונמצא נקודת הג' שהוא גובה השמש אם הי' בתחלת מזל סרטן בדמיון הנה בעוד שבעים שנה יהי' בתחלת מעלה ב' ממזל סרטן ובב' אלפים ומאה שנה יהי' בתחלת מזל עקרב (נראה דצ"ל ארי'. המגיה) כי הלך כבר גלגל הדומה כל ל' מעלות סרטן בל"ס שבעים שהם ב' אלפים וק' שנה.

ולפי זה אין תקופות כל שנה שוות כי בדמיון בהיות מקום הגובה שהיא נקודת ג' בתחלת סרטן ותהי' התקופה עד נקודת ד' הנה יהי' ההבדל קשת ד"ח. אבל כשיהי' מקום הגובה בחצי עקרב (נראה דצ"ל ארי'. המגיה) בדמיון הנה יהי' תקופת מאזנים בדמיון בנקודת פ' ויהי' ממנה לנקודת ר' של תקופה הקודמת שהיא תקופת סרטן ההבדל ביניהם קשת ר"ש וקשת ע"פ כי קו ע' וקו ש' הוא רביע גלגל יוצא המרכז והוא יותר מן קשת ד"ח או ו"י. וממנה לנקודת ט' תקופה שלאחרי' שהיא תקופת גדי ההבדל קשת ג"ס והוא פחות מקשת ד"ח או ו"י. וכן מנקודת ט' לנקודת

צ' שהיא תקופת טלה ההבדל קשת צ"ק וקשת נ"ס הגדולים מקשת ד"ח. ומנקודת ז' לנקודת ר' תקופת סרטן ההבדל קשת ק"צ הקטן מקשת ד"ח:

והנך רואה איך בהשתנות מקום גובה יממי התקופות ועתותיהם שהוא נמשך מההבדל שבין אותו רובע של גלגל המזלות והדומה להיוצא מרכז. ותן תדין לכל אופן שיהי' בו מקום גובה יהי' הבדל בין רב למעט. בין מקום חשבון האמיתי שהוא בגלגל הדומה לחשבון אמצעי שהוא בגלגל היוצא מרכז:

וכפי מה שנתבאר מבואר היות הקשת ח"ד שהוא הקשת שברובע הגלגל הוא הקשת היותר גדול שאפשר להתרחק חשבון האמיתי מחשבון האמצעי. ומשם ואילך מתחיל להתקטן עד שבנקודת ה' הם שניהם שוים. ונמצא בשני מקומות שניהם שוים בנקודת ג' ובנקודת ה'. ובב' מקומות הם במרחק היותר גדול זה מזה והוא בנקודת ד' ובנקודת ו' שאז רחוק זה מזה בקשת ד"ח או ר"י שהוא קשת היותר גדול בהבדלם. וכפי דעת הרמב"ם ז"ל שאחריו אנו נמשכים בדברינו אלה קשת ד"ח או ר"י היותר גדול הוא מעלה ונ"ט חלקים וכמו שיתבאר לקמן (אבל בטלמיוס סובר ששיעור קשת זה ב' מעלות וחצי. ועי' במפרש פרק י"ב ד"ה ודע שהשמש יש לה שינוי א' ומוסגל כו.) דברים אלו:

ומעתה נבוא לבאר דרך חשבון ידיעת מקום אמיתי של השמש בכל יום ובכל עת ובכל שעה. ורק נקדים עוד דבר אחד צריך לדעתו. והוא:

כבר ביארנו שיש הבדל בין עיר לעיר ומדינה למדינה בין הימים בגדלם וקטנם וזריחתם ושקיעתם. והדבר תלוי במקום מצב הערים. רחוק מקו השווה לצד צפון או דרום ורחוקם זה מזה מן המזרח למערב. והעיקר הוא ממקום מצב השמש שאינו שוה בכל עיר והדבר מובן מאליו בעיר העומדת רחוקה מחברתה. ולפי שחשבון לא יהי' אלא בארץ ישראל בלבד כמו שנתבאר למעלה (בפרק א) כל דרכי החשבון הזה בנויים על עיר ירושלים ולשאר המקומות הסובבים בכמו מהלך ו' או ז' ימים שבהם רואים את הירח תמיד ובאים ומעידים בכ"ד:

ומקום זה הוא נוטה מתחת קו השווה המסבב באמצע העולם מן המזרח למערב כנגד רוח צפונית מן כ"ט מעלות עד ל"ה מעלות שהוא כמו צ' פרסאות וירושלים באמצעם. וזה הוא הנקרא רוחב העולם והוא מצפון לדרום. ואורך העולם נקרא מן המערב למזרח ובחצי כדור העליון שאנו בו יש ק"פ מעלות מן קצה המערב עד קצה המזרח (וכן בחצי כדור התחתון וששם מדינת אמעריקא ואין לנו עסק בה) ואמצעו הוא צ' מעלות מן המערב וצ' מן המזרח. ומקום זה רחוק מקצה המערב בכמו ס"ג מעלות עד ס"ט מעלות. והרי הוא נוטה מאמצע הישוב כנגד רוח מערב בכמו כ"א מעלות עד כ"ז מעלות וירושלים באמצען. ועל המקום הזה נתייסדו כל החשבונות הבאים. ושעות התקופה והמולד הם שמה בירושלים. וכיון שביארנו ששעות היום והלילה משתנים כמו שאמרנו לפיכך ראינו להעתיק לוח שיסד הישר מקאנדיא על איזהו מקומן של בני גולה באיזה מדינות מרחקן באורך ורוחב. וממנו ידע הרוצה זמן ועת ורגע תקופות ומולדות האמצעי והאמיתי בנקל אחרי שידע שעתן וחמנם בירושלים כפי חשבון שיתבאר אי"ה:

(ומתוך זה נוכל ג"כ לחשוב ולידע רגע ליקוי החמה כשיהי' רגע מולד האמיתי באופן חצי היום שלנו ממש או קרוב ממנו בכדי שעה אחת. וכן נוכל לידע רגע ליקוי הלבנה כשיחול להיות על פי חשבונינו בלילה שלו בחצי חודש האמיתי שיהי' הלבנה בראש התלי או זנבו (עי' ל' ביאור עניינם) בשעת המולד האמיתי או בחצי חודש האמיתי או יהי' בודאי ליקוי החמה או הלבנה. ואין כאן מקום להאריך מזה):

וזהו הלוח. ואופן ידיעתו על ידי כלי הקוואדראנט אין זה מקומו לבארו:

(הלוח בעמוד הבא)

מהלך השמש ביום אחד תמים שהוא כ"ד שעות. נ"ט חלקים. ח' שניות. ובי' ימים ט' מעלות נ"א חלקים כ"ג שניות. ובק' יום צ"ח מעלות ל"ג חלקים נ"ג שניות. ושארית מהלכה באלף יום אחר שנשליך כל ש"ס מעלות נשאר רס"ה מעלות לח' חלקים נ' שניות. ומהלכה בכ"ט יום לפי זה כ"ח מעלות לה' חלקים ושניה אחת. ובשנה סדורה שהיא שנ"ד יום מהלכה שמ"ח מעלות נ"ה חלקים ט"ו שניות. אלה הם דברי הרמב"ם. והנה הוסיף בי' יום ג' שניות יותר על י"פ נ"ט ח'. ובק' יום הוסיף ג'

ג' מאות (נראה דצ"ל אלף. המגיד) שנה בקרוב חילוק במעלה אחת. וא"כ כ"ש דאין לנו לחוש לג' שניים של אלף יום שאינם מתקבצים למעלה אחת אלא בערך לה' מאות שנה (נראה דצ"ל לג' אלפים. המגיד). וכבר כתב הרמב"ם (פרה י"א הלכה ה) שלא דקדקנו כו' ובפרט י"ג (הלכה י') ואל תפנה אל השניות כו' :

מיהו מ"מ לפי זה עכשיו שכבר עברו קרוב לו' מאות שנה מן העיקר של הרמב"ם ז"ל א"כ ניתוסף יותר מחצי מעלה מן הליה רביעיים הנ"ל. וגם מתוספת ג' שנים לאלף יום יתקבץ יותר משישית מעלה א"כ יהי' הבדל ומרחק רב. וצ"ע על המפרש וכן על בעל שוב"י שלא ירדו לדקדק בזה וצ"ע. ולפי זה ראוי לנו לחשוב בזה לדקדק הכל בחשבון אלבתיני הנזכר בשלישיים וברביעיים :

אבל מה שצריך לעיין לדעת אלבתיני כי הנה הוא סובר משך השנה פחות משס"ה יום ורביע בג' חלקים מש"ס ביום וב' שלישי חלק כמו שכתב במפרש שהם י"א חלקי תתר"פ ביום (נראה דצ"ל בשעה. המגיד) שהם י"א פעם כ"ד חלקים שהם רס"ד חלקים מחלקי תתר"ף בשעה (נראה דצ"ל ביום. המגיד) ונמצא מדת השנה לפי חשבוננו שס"ה יום ה' שעות תתי' חלקים וכן כתב להדיא המפרש (פרק ו' הלכה ד'). והנה מהלך היום ג"ט ח' כ' ל"ה כנ"ל א"כ מהלך רבע היום י"ד חלקים מ"ז שניות ה' שלישיות ח' רביעיות מ"ה חמישיות. ומהלך שעה אחת ב' חלקים כ"ז שניות ג' שלישיים ג"א רביעיים כ"ז חמישיים ל' שישיים. ומהלך רבע שעה ל"ז שניים ג"ז שלישיים מ"ב רביעיים ג"א חמישיים ג"ב שישיים ל' שביעיים. ומהלך מינו"ט שהוא אחד משישים בשעה שהוא ח"י חלקים מחלקי תתר"ף בשעה הוא ב' שניים כ"ז שלישיים ג' רביעיים ג"א חמישיים כ"ז שישיים ל' שביעיים. ומהלך שליש מינו"ט מ"ט שלישיים ט"ז רביעיים ג"ז חמישיים ט' שישיים י' שביעיים. והנה מהלך שס"ה יום שהוא שס"ה פעם ג"ט ח' כ' ל"ה עולה שני"ט מעלות מ"ה חלקים מ"ה שניות י"ב שלישיות ג"ה רביעיות. ומהלך ה' שעות תתי' חלקים אלו ה"ו שעות שהוא רבע היום כבר ידענו מהלכו אבל חסר רס"ד חלקים והנה ר"ע חלקים הוא רבע שעה וחסר מ' חלקים שהוא שליש מינו"ט ננכה שליש מינו"ט שכבר ידענו מהלכו ממהלך רבע שעה שג"כ נתבאר למעלה וישאר לו' שניים ח' שלישיים כ"ה רביעיים ג"ד חמישיים מ"ג שישיים כ' שביעיים ננכה זה

מן רבע היום שישאר י"ד חלקים י' שניים נ"ו שלישיים מ"ב רביעיים נ"ג חמישיים י"ז שישיים מ' שביעיים נחבר זה אל קבוצת שס"ה יום הקודם ויחסר עדיין לש"ס מעלות שלמות ג' שניים נ' שלישיים כ"ב רביעיים ט' חמישיים מ"ג שישיים כ' שביעיים. וכשנעשה מהשניים והשלישיים רביעיים יהי' קרוב לי"ד אלף רביעיים יגיע יותר מל"ה רביעיים לכל יום מהשס"ה יום. וכיון שאלבתיני ירד לדקדק ברביעיים במנותו לה' רביעיים מדוע לא אמר דיש עוד זולת זה יותר מל"ה רביעיים כנ"ל וצ"ע לענ"ד בזה:

גם מה שכתב הרמב"ם במהלך שנה סדורה שהוא שג"ד יום שמ"ח נ"ה ט"ו ג"כ הניח הרלב"ח בצ"ע שהוסיף כפי החשבון יותר מן הראוי בו' שניים ע"כ. וזו באמת תמיה חזקה שהוסיף יותר מז' שניים לפי החשבון. ואפי' אם נבוא לדקדק לחשבון של אלבתיני בל"ה רביעיים כנ"ל יגיע ל"ג שניות כ"ו שלישים ל' רביעיים ועדיין לא יושלמו הס"ו שניות של הרמב"ם. והרלב"ח כתב שעלו על לבו קצת דברים ליישב. ואני בעניותי יגעתי ולא מצאתי ואאמין שלא אמצא נופש לנפשי בקושיא זו. והתימה על המפרש שכתב וכן הדין בחודש ושנה ולא הרגיש בחשבון זה:

ודע לקושיא הראשונה של הרלב"ח נראה לי לכאורה כעת לדעת הרמב"ם מהלך השמש ביום אחד נ"ט ח' י"ט מ"ח דלא כאלבתיני הנ"ל ועת השנה לפי זה שס"ה ה' תתצ"ט בקירוב. והחשבון מכון שנשאר מ' ימים ח"י שלישיים ובק' ימים נתקבצו לק"פ שלישיים. ולכן הוסיף ג' שניים ושוב לא הוסיף מן ק' והלאה כי לא נשאר מאומה:

איברא עדיין צל"ע גדול על המפרש שכתב שדעת הרמב"ם כאלבתיני. וצ"ע שבפרק י' הלכה א' זכר תקופת רב אדא שהשנה שס"ה ה' תתקצ"ז מ"ח וכתב שם בהלכה ו' שחשבון זה קרוב מן הדברים שנתבארו באצטגנינות ועל חשבון זה היו ב"ד הגדול סומכין ע"י שם. וזה רחוק הרבה מדעת אלבתיני אבל קרוב הוא לדעת בטלמיוס שזכר במפרש שחלק אחד מש' ביום שהוא ד' מינר"ט וד' חומשי מינר"ט שהם פ"ו חלקים וב' חומשי חלק מחלקי תתקצ"ה בזה הוא פחות מרביע היום ונמצא מדת השנה שס"ה ה' תתקצ"ג וג' חומשין. וזהו קרוב להנ"ל. אבל לפי דעתו מהלך השמש ביום אחד נ"ט ח' י"ז י"ג י"ב ל"א. ולפי זה יגיע ב' ימים

להוסיף פחות מג' חומשים (נראה דצ"ל שניים. המגיה) וכ"ש בק' ימים שאין צריך להוסיף כלל וא"כ צ"ע מדוע הוסיף הרמב"ם ג' חומשין (נראה דצ"ל שניים. המגיה). ואולי ר"ל שקרוב לאצטגנינות יותר מן הראשון וכן מדויק לבאורה בלשונו עי' שם :

אבל מ"מ דחוק דמרחק רב מן תתי"ו שהוא דעת אלבתיני לתקצ"ג. ותו צ"ע כיון דב"ד על פי ראי' חשבו חשבונו של רב אדא מדוע הוא לא כתב כן כיון שהוא בא לכתוב הדינים לב"ד וצ"ע מדוע לא חשב בחשבונו של רב אדא ויגיע מהלך השמש מעלה אחת ביום אחד ושע"ז חלקים ונ"ח רגעים וי"א חלקי י"ח ברגע כי זהו הניתוסף על ש"ס ימים ה' ימים ה' שעות תתקצ"ו חלקים מ"ח רגע וכשיחולק זה לכל הש"ס ימים יגיע לכל יום חלק כנ"ל שביום שלם עם חלק הנזכר מהלך השמש מעלה אחת. ואם באנו לדעת מהלך השמש ביום אחד בלעדי חלק הנזכר כמה. הנה נעשה מן שע"ז חלקים נ"ח רגע וי"א חלקי י"ח ברגע ימים שלימים. כיצד כיצד שנכפלם ב"ח לעשות מן חלקי הרגע רגעים שלימים ואח"כ בע"ז כדי לעשות מן הרגעים חלקים ואח"כ באלף פ' כדי שיעשו החלקים שעות ואח"כ בכ"ד לעשות השעות ימים ויגיעו מספר הימים תקי"ו אלף ותשצ"א. ומספר כפולת חלק הנזכר ל"ה מיליאן תנ"ח אלף ותק"ס. ונמצא חלק הנזכר הנתוסף על היום לתשלום מעלה אחת הוא א' מל"ה מיליא"ן ותנ"ח אלף ותק"ס מן תקי"ו אלף ותשצ"א ימים. או תקי"ו אלף ותשצ"א חלקי ל"ה מיליא"ן תנ"ח אלף ותק"ס ביום *). ונמצא היום ל"ה מיליא"ן תנ"ח אלף ותק"ס חלקי ל"ה מיליא"ן תנ"ח אלף ותשצ"א חלקים הנזכרים. וקבוצתם יחד הוא הילוך מעלה אחת. ולכן נחלק מעלה אחת על קבוצת ב' מספרים אלו והוא ל"ה מיליא"ן תתקצ"ה אלף ושנ"א :

(*) אמר המגיה. מן דה"ק הנה נעשה מן שע"ז חלקים וכו' עד ונמצא כו' לשונו אינו מובן לי. אך המכוון שנכפל השע"ז חלקים בע"ז לעשותם רגעים ואח"כ נכפל כל הרגעים ב"ח לעשות מן כולם חלקי י"ח ויגיע המספר תקי"ו אלף ותשצ"א וכן נעשה מהיום שלם נכפל הכ"ד שעות באלף ופ' לעשות מהשעות חלקים ואח"כ בע"ז לעשותם רגעים ואח"כ ב"א לעשותם חלקי י"ח כנ"ל ויגיע המספר ל"ה מיליאן תנ"ח אלף תק"ס :

והנה במעלה אחת יש תשעין מיליאין ותיר אלף חמישיים. וכשנחלק מספר זה על הקודם יגיענו מנתו כ"א פעם ועוד נשאר כ"ב מיליאין קי"ז אלף תרכ"ט. וזהו המגיע ל"ה מיליאין תתקע"ה אלף ושנ"א חלק במעלה (שהוא ל"ה. תנ"ח. תק"ס חלק ביום שהוא אחד מח"י ברגע) כ"א חמישיות וכ"ב מיליאין קי"ז אלף תרכ"ט חלקי ל"ה מיליאין תתקע"ה אלף שנ"א. וכשנכפל מספר זה עם ל"ה מיליאין תנ"ח אלף ותק"ס ונעשה בקבוצה הכופל מכל ס' חמישיים רביעיות אחד ומכל ס' רביעיים שלישיי א' וכן מכל ס' שלישיים ומס' שניים. יהי קבוצות הכל נ"ט חלקים ח' שניים י"ז שלישיים שבעה רביעיים מ"ו חמישיים ועוד ד' מיליאין תתל"ז אלף ורל"ד חלקי ל"ה מיליאין ותתקע"ה אלף ושנ"א מחמישיי המ"ז:

וזהו מהלך השמש ביום תמים (ומהלכה בחלק הנוסף הוא כפולת הנ"ל עם תקי"ז אלף ותשצ"א. ואחרי שנעשה כנ"ל מחמישיים רביעיים ושלישיים ושניים יהי קבוצת הכל נ"א שניות מ"ב שלישיות נ"ב רביעיות י"ג חמישיות ועוד ל"א מיליאין קל"ח אלף וקי"ז חלקי ל"ה מיליאין תתקע"ה אלף ושנ"א מחמישיי הי"ד. וקבוצת ב' המהלכים הנזכרים מעלה שלימה). לפי חשבון זה דרב אדא. ולפי זה לא יתוספו בי' ימים ב' שניים שלימים. וכ"ש שלא יתוסף בק' יום כלום:

אמר המעתיק ש"ג בהרמ"ז וצללה"ה ע"כ נמצא בזה
בכתי"ק ונשאר נייר חלק דף שלם וג' רביעי עמוד
ואח"כ מתחיל פרק ד' במנהגי ודיני ר"ח:

פ ר ק ד'

במנהגי ודיני ר"ח

כבר זכרנו שעכשיו אין לנו קידוש ב"ד החודש. ומ"מ נהגו בשבת שלפני ר"ח להכריז ביום פלוני יהי ראש חודש. ואין זה זכר לקידוש ב"ד אלא הודעה לעם. ומ"מ נהגו לאומרו מעומד דוגמת קידוש ב"ד. ור"ח תשרי לא נהגו להכריז שאמרו רז"ל איזהו חג שהחודש מתכסה בו כו' שצריך להעלימו מן השטן. ובקצת מקומות אף ר"ח אב לא נהגו להכריז (משום

מוציא דבה). ונהגו לומר קודם ההכרזה מי שעשה נסים כו' (עיין בלבוש (סי' תכ"א) ב' טעמים. אחד משום דזו מצוה ראשונה אחר יציאת מצרים לכך מזכירין אותה ומתפללין על הגאולה. ב' שמתפללים שיקבץ נדחיו ונחזור לקדש על פי הראיה. ועי' שם מ"ש על טעם זה. ולי נראה דודאי עכשיו לא יחזור קידוש הראי' למקומו עד כי ישוב ד' את שבות עמו. והנכון מה שכתב ר"י עמדין כי חידוש ישראל בחידוש לבנה מתלי תלין אהרדי לכן מזכירין ג"כ חידושן של ישראל בגאולתן. והפשוט כי ראוי להיות זכר הגאולה והבקשה עלי' שגור בפינו ונבקש בכל יום שיבוא וטרם החודש בכל חודש וטרם השנה בכל שנה שיבוא). ובנוסח יהי רצון שנהגו לפני מי שעשה נסים עי' בהר"ד אבודרהם דפוס פראג (דפ"ח עמוד ד) נוסח אחר מאשר לפנינו :

נהגו קצת להתענות בערב ר"ח. וכשחל ר"ח ביום א' מתענין בה'. ואם חל בשבת מתענין בו'. (ובאלי' רבא כתב דזהו כשאין אומרים סליחות אבל האומרים סליחות לא יתענו אלא בה') וצריך ג"כ להשלים אם השלים בפעם ראשון. ואם בפעם ראשון לא השלים אין צריך להשלים אפי' בחול. מיהו במקום שעושין ממנו תענית צבור וקורין ויחל והוא נמנה עמהם צריך להשלים :

ובענין אימת ערב ר"ח יש אומרים שהיינו יום שלפני המולד. אבל יש נוהגים להתענות ביום המולד עד שיגיע המולד ואז אוכלים אפי' חל המולד בחצי היום ואחרים נהגו להתענות ביום שלפני ראש חודש ואפי' אחר המולד. וכל מי שנהג באחד מאלו ובא לשנות דרכיו צריך התרה. ונהגו ברוב מקומות לאמר המתענים סליחות ותחינות. ומנהג טוב לאומרים קודם תפלת המנחה (נראה לי קודם זמן תפלת המנחה והיינו מנחה גדולה מו' ומחצה) דמן המנחה ולמעלה חל ר"ח. ולפיכך אין אומרים תחנון במנחה (סי' קל"א סעי' ו' ועי' בהר"ד אבודרהם דפוס פ' דף מ"ג עמוד ד' עי' שם) ולא צדקתך צדק אם חל בשבת. ומ"מ מנהג העולם לומר הסליחות במנחה. אבל אם חל בערב שבת נהגו בקצת מקומות שלא לאומרים. ובכל כגון דא פוק חזי מאי עמא דבר. וראוי למהר בסעודת הלילה שלא לכנוס לר"ח כשמעונה :

מצות חכמים להרבות בסעודת ר"ח ואסמכינהו אקרא דהוקש למועד דכתיב וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם. ועוד (אלי' רבא בשם

כלבו) זכר לסעודה שהיו עושין לעדי הראי' ואם חל בשבת מן הדין יעשה סעודת ר"ח באחד בשבת אבל לא נהגו כן. ולכן ימשיך סעודה ג' עד בלילה ויצא ידי חובת סעודת ר"ח. (ובשיירי כנסת הגדולה כתב להוסיף מאכל אחד מבכל השבתות. ולי נראה תיקון אחר להקדים או לאחר כמ"ש לענין סעודת שבת במי שרגיל תמיד במעדנים. מיהו עכשיו לא נהגו בכל זה ונראה ליתן טעם משום דבבית יוסף כתב בשם הר"ן דאין מצוה כלל עכשיו בסעודת ר"ח. ולכן עכ"פ אם אכל סעודה אע"ג דבלאו ר"ח נמי אכלה שפיר דמי. וכן הדין במי שרגיל במעדנים ביום חול דאין צריך להוסיף מאכל או להקדים ולאחר בשביל ר"ח. ודע דמשמע בסי' קפ"ח דאין צריך דוקא פת אלא די בשאר מיני מגדים) :

ראסור בתענית מטעם הנ"ל. (מיהו ברי"ח ניסן ורי"ח אב יש אומרים שמצוה להתענות בו שאז מתו צדיקים אהרן ובניו. ואין הלכה כן. ובני יירמיישא מתעניין ברי"ח סיון אבל אין למידים מהם לעלמא שהי' אצלם גזירה רעה. ובענין ר"ח תשרי שהוא ר"ה עי' במקומו). ואין גזירים תענית על הציבור (ואם גזרו מחלוקת הפוסקים אם חל) בו אלא אם כן גזרו תענית כך וכך ימים והתחילו אפי' יום אחד קודם ר"ח דאז מתענין ברי"ח ומשלימין. ויחיד שקיבל עליו תענית בין שהתחיל בין שלא התחיל אם קבלו בלשון קבלת תענית בעלמא אין צריך התרה. ואם קבלו בלשון הרי עלי שהוא לשון נדר צריך התרה. ואם נשבע חלה השבועה דאינו אלא איסור דרבנן. ויש אומרים דאין חלה דהוא מדאורייתא. והלבוש כתב אף דמדרבנן מ"מ אין חלה דחכמים עשו חיזוק. ולכן נראה דיתירו לו דמתירין שבועות ג"כ מדוחק או לדבר מצוה כי הכא. והמתענה על ידי נדרו או שמתענה תענית חלום צריך למיתב תענית לתעניתו. אבל ברי"ח ניסן ואב דבלאו הכי יש אומרים דמצוה להתענות כנ"ל אין צריך למיתב תעניתא לתעניתו :

וכשם שאין מתענין כך אין מספידין מטעם הנ"ל. ומיהו הנשים מענות שכולן אומרות כאחת ומטפחות שמכות כף אל כף אבל לא מקוננות שתהא האחת אומרת ואחרות עונות אחרי' שזהו עיקר ההספד. ואחר שנקבר המת לא מענות ולא מטפחות ג"כ. וכן אין אומרים צידוק הדין וקדיש ויתבאר במקומם בהלכות אבלות. ומותר להתענות תענית שעות אבל לדעת האומרים שהוא דאורייתא יש לאסור :

ומיהו אציג דהוקשו למועד לא לכל מילי ומותר בעשיית מלאכה אם לא במלאכה כבדה דיש אוסרים וגם בזה אין הלכה כן. ומ"מ לא יוכל לכפות משרתיו לעשות לו מלאכה כבידה אם רצונם להחמיר על עצמם. והנשים נהגו להימנע מעשיית מלאכה בב' ימים שלפי שלא פרקו נזמיהם לעגל ניתן להם ר"ח ליר"ט. ובקצת מקומות נהגו להימנע רק ממלאכות להשתכר אבל לתפור ולתקן בביתם שפיר דמי דמעיקרא הכי קבילו עליהו. ודוקא שהתנו בפירוש (או שהוא מנהג פשוט כן דוראי אדעתא דמנהגא עבדא) אבל בסתם אין להקל להם כלל. ואפי' באתרא דנהיגי להקל מ"מ אין יכול הבעל לכופה לעשות אם תרצה להחמיר על עצמה. ונראה פשוט דדבר האבוד שפיר דמי דלא עדיף מחול המועד. וכן שאר מילי דרשיי' בחוה"מ הכי נמי שרי ודאי :

סדר תפילת ר"ח. מוסיף בתפילת שמ"ע דשחרית וערבית ומנחה יעלה ויבוא ברצה. ואם שכח או הזיד ולא אמר בערבית בין בא' דר"ח בין בב' אם נזכר קודם שאמר השם מברכת רצה חוזר לרצה. ואם נזכר אחר שאמר השם אפי' לא התחיל עדיין מודים מתפלל כדרכו ואינו חוזר מפני שאין מקדשין החודש בלילה. ומשכחת לה שיחזור אם שכח בלילה כגון ששכח מנחה דערב ר"ח דמתפלל בלילה ב' של ר"ח ושכח בראשונה דאז חוזר דצריך להקדים חובת היום וכיון דאמר בב' יעלה ויבוא ולא בא' הויא ב' חובת היום. אבל אם שכח בשניהם או בשנ' אינו חוזר :

ובשחרית ובמנחה אם נזכר קודם שהתחיל מודים אומר במקום שנוזכר בלא חתימה. ואם נזכר אחר שהתחיל מודים קודם שסיים תפלתו או תחנונים שאחר תפלתו חוזר לרצה. ואם נזכר לאחר שסיים תפלתו ותחנונים שלאחר התפלה דהיינו שכבר אמר יהיו לרצון אמרי פי (בתראה לאותן הנהגים לאמרו ב' פעמים אחת קודם אלקי נצור ואחת אחרי) אציפ שעדיין לא עקר רגליו ולא אמר עושה שלום חוזר לראש התפלה אם מתפלל ביחיד. ואם בצבור יטה אוננו ויכוון לתפלת הש"ץ כולה. ואם נזכר אחר שכבר התפלל מוסף אין צריך לחזור להתפלל שחרית דכבר הוזכר של ר"ח במוסף. ולכן ש"צ אם נזכר אחר שהשלים תפלתו אין להטריח צבורא שיחזור לראש אלא סומך לכתחלה דכל היכי דאי אפשר כדיעבד דמי. ומשכחת לה גם בשחרית שלא יחזור אם שכח להתפלל ערבית דמתפלל בשחרית ב' ושכח בשנ' דאין חוזר כן כתב בכנסת הגדולה אבל במג"א (סימן ק"ח ס"ק

י"ב) חולק עליו. ובספק אם הזכיר מחלוקת הפוסקים. והעיקר אם הי' זכור בכל התפלה שהוא ר"ח וגם אח"כ אחר אמירת רצה ומודים הי' זכור שהוא ר"ח אז אין צריך לחזור דמסתמא אמרו אבל בלאו הכי חזר דנקל לשכוח:

ולכן הואיל ונקל לשכוח ראוי לשמש להכריז קודם התפלה יעלה ויבוא או ראש חודש. ובתפלת ערבית יוכל להכריז בין גאולה לתפלה (אבל לא באמצע ברכות ק"ש) אבל בשחרית דחובה אין רשאי להפסיק בין גאולה לתפלה ולכן ימהר להקדים להתפלל ולכשיגיע ליעלה ויבוא יאמר ב' תיבות אלו בקול רם ומועיל שעדיין אין הצבור אומרים שם:

ולא בתפלה בלבד אומר יעלה ויבוא אלא גם בברכת המזון אומרו. ואם שכח ונזכר קודם שהתחיל ברכת הטוב והמטיב (היינו השם) אומר בא"י שנתן ר"ח לעמו ישראל לזכרון ואינו חותם בברוך אם לא כשחל בשבת ושכח גם של שבת דאז חותם בברוך בשביל של שבת מזכיר גם של ר"ח בחתימת הברכה. ויש חולקים גם בזה. והעיקר כראשונה. ואם נזכר אחר שהתחיל בהטוב ומטיב אין מחזירין אותו אם לא כשחל בשבת ושכח גם של שבת דאז חזר לתחלת ברכת המזון ומזכיר גם ר"ח ואפי' לא שכח של ר"ח. ומ"מ נכון לאמרו בתוך שאר הרכמן אע"פ שלא נהגו כן שהרי אינו ברכה לבטלה:

ואם התחיל לאכול בר"ח ונמשכה סעודתו כליל מוצאי ר"ח ומברך בלילה. מחלוקת אם צריך לומר יעלה ויבוא. ולהלכה בחר התחלת סעודה אולינן וצריך לומר. וכהאי גונא בערב ר"ח ונמשכה בלילה אין צריך אם לא כשאכל פת בלילה ג"כ דאז צריך. ובר"ח שחל במוצאי שבת ואכל פת לומר של שבת ושל ר"ח הוי תרתי דסתרי ולכן לא יאמר אלא של ר"ח אם לא שלא אכל פת דאז לא יאמר אלא של שבת. ואם התפלל ערבית בר"ח מבעוד יום שוב אינו מזכיר כשישב אח"כ לאכול. והוא הדין בערב ר"ח להיפך להזכיר. ואם הוא לא התפלל והצבור כבר התפללו אם הוא עדיין לא התפלל מנחה מזכיר שהרי עתיד להתפלל מנחת ר"ח. ואם כבר התפלל מנחה אין מזכיר והוא הדין להיפך לערב ראש חודש:

נהגו להוסיף עוד בקהילות אשכנז לאמר פרשת ובראשי חדשיכם שחרית אחר פרשת התמיד כדי לפרסם שהוא ר"ח. ובספרד אין נוהגים

לאומרה לפי שעתידין לקרותה בספר תורה. ולכן מי שנמנע לאומרה אין מזניחים אותו. ואחר התפלה מנהג קדמונים לאמר הלל (ואין הנשים חייבות. וכתב ר"י עמדין דאע"פ שמחמירות על עצמן ראוי שלא יברכו כיון דבלאו הכי מחלוקת אם לברך. ולפיכך אין יכולים להוציא אחרים אם לא שעונה אחריהם ותבוא לו מארה שלא למד או שעושה שלוחים כאלה. ודין הלל בבית אבל עיין במקומו) בדילוג פרשת לא לנו חציו ופרש אהבתי חציו. וכופלין פסוקי אודך כו' ופסוקי הודו כו' כי לעולם חסדו ואנא כו' הש"ץ אומר והקהל עונים אחריו. וצריך לשמוע מפי הש"ץ ואם לא שמע לא יצא לכן יאמר ג"כ פסוקים שאומר הש"ץ דשמא לא ישמע יפה. ומי שאינו בקי אחר יכול להוציאו אפי' בכל ההלל אבל הבקי אין מוציאו אלא אי"כ עונה אחריו הללו' :

ולברך עליו מקודם יש אומרים דאין מברך. ויש אומרים דצבור מברכים ולא יחיד. ויש אומרים דאף יחיד מברך בתחלה אקב"ו לקרות את ההלל. ואם בירך לגמור יצא. ולבסוף יהללוד וכן נוהגים. ומ"מ יזהר לקרות בצבור כדי לברך עליו. ובלאו הכי ראוי לקרות פסוקי הודו כו' בצבור. ולכן אפי' להפסיק באמצע פסוקי דומרה רשאי כדי לקרות עם הצבור אלא שאז לא יברך דיצא בברכת ברוך שאמר וישתבח. ואם הוא קודם התפלה יאמר עמהם ויברך ואח"כ יתפלל. וביחיד יש אומרים דיקרא לב' שיאמרו עמו כל פסוק דאז הוי כרבים. ונהגו כן בהודו דבלאו הכי ראוי להיות עוד ב' דאי לאו הכי למי יאמר הודו ולא באנא. ואם אין מצויים עוד ב' אין צריך להטריח אחריהם :

ולא יפסיק אלא אי"כ להשיב שלום לכל אדם (נראה אפי' לנכרי) או לשאול שלום לאדם שצריך לנהוג בו כבוד דמותר אפי' בלשון לעיז. ובלבד כשדרך ליתן לו שלום ולהשיב אבל אם הוא בבית הכנסת שאין דרך ליתן שלום ולהחזיר שלום כלל אסור להפסיק. ואם הפסיק בין בדבור בין בשתיקה ושהה אם כדי לגמור את כולה חוזר לראש. ויש אומרים דאין צריך לחזור וכן עיקר והמחמיר יקרא בלא ברכה. ולא יקרא למפרע. ואם קרא לא יצא לפיכך אם טעה בפסוק אחד אינו אומר במקום שעומד דהוי לי' למפרע אלא יחזור למקום שטעה. וספק אם קרא הלל נראה לי דיחזור בלא ברכה אם לא שהי' זכור בין בשחרית בין במוסף שהוא ר"ח ולא שהיה בינתים בענין שבדאי הי' זכור כל אותו העת שהוא ר"ח או עמרינן דודאי אמרו.

ואפי' במקום שאין צריך רשאי לחזור ולומר הלל ואין זה בכלל הקורא הלל בכל יום הרי זה מגדף דיום זה נתחייב באמירה. כן נראה לי דלא כהמג"א שלא כתב כן. ומצות קריאת הלל בעמידה וסמיכה אינה כעמידה:

אח"כ אומר קדיש שלם עם תתקבל ומוציאים ספר תורה וקוראים בו ד' גברי לא פחות ולא יותר. ואין מפטירים בנביא. וקורא כהן ג' פסוקים וידבר צו ואמרת ולוי חזר וקורא ואמרת וקורא את הכבש אחד ועשירית האיפה וישראל קורא עולת תמיד עד ובראשי חדשיכם וד' קורא ובראשי חדשיכם עד סוף. ובשבת מוציאים ב' ספרי תורות בראשון קוראים ז' בסדר היום ובשני קורא מפטיר וביום השבת ובראשי חדשיכם עד סוף. ומפטיר השמים כסאי אם לא כשחל בארבע פרשיות דאז מפטירין בשל פרשה. ובר"ח אב ואלול מחלוקת אם דוחה הפטורת שמעו ועני' סוערה להשמים כסאי. והמנהג להפטיר השמים כסאי. ואינו חותם בברכה בשל ר"ח. ובאמצע מחלוקת אם להזכיר והמנהג שלא להזכיר. ובשבת שמחרתו ר"ח מפטיר ויאמר לו יונתן מחר חודש. ואינו דוחה לעני' סוערה ואין צריך לומר לד' פרשיות. ואם ר"ח בשבת וביום א' מנהג הספרדים לאמר קודם השמים כסאי ואחריו פסוק ראשון ואחרון מהפטורת מחר חודש. ובמדינותינו לא נהגו אלא השמים כסאי שאין מפסיק מנביא לנביא אם לא בהפטורה באותו נביא כגון בחתונה שאומר פסוק ראשון ואחרון מהפטורת שוש אשיש אחר השמים כסאי:

אח"כ אומר חצי קדיש אשרי ובא לציון גואל ואין אומרים למנצח. (ובשבת אין מזכירים נשמות ואין אומרים אב הרחמים). ומחזיר ספר תורה למקומו ואומר חצי קדיש וחולץ תפילין ואם אין שהות יזיז ממקומו. ועומדים להתפלל מוסף ואומרים ומנחתם ונסכיהם דלא כרש"ל שמדלג ונסכיהם. ובנוסח זכרון לכולם יהיו יש אומרים הי' ויש אומרים לכולנו ואין לשנות שום מנהג. ונהגו לאמר או"א חדש כ"ב ואומר י"ב לשונות כנגד י"ב חדשים. ובשנת עיבור עד אחר חודש העיבור מוסיף לאמר ולכפרת פשע נגד החודש הי"ג. וחותר בא"י מקדש ישראל וראשי חדשים. ובשבת כולל בברכה ד' שבת ור"ח וחותר מקדש השבת וישראל וראשי חדשים. ואם שכח ר"ח כיון שהזכיר ישראל שפיר דמי. ואם לא הזכיר נמי ישראל אם הזכיר באמצע ומוספי ר"ח ואם לא הזכיר נראה דחזר לראש ואם שכח והתפלל יוצר במקום מוסף אע"פ שהזכיר יעלה ויבוא בעבודה לא יצא. וכן בהתפלל

מוסף במקום יוצר לא יצא ידי תפלת יוצר אבל ידי מוסף יצא אע"פ שהקדימה לשחרית:

אח"כ מחזיר ש"ץ התפלה. ומנהג הספרדים לאמר קדושת כתר. וכשמגיע למלא כל הארץ כבודו אומר לעומתם כו' כבשחרית. ומנהגנו לאמר נקדש כבשחרית. ואחר שסיים התורה אומר קדיש ושיר של ברכי נפשי ובקצת מקומות אין נוהגים כן. (וזהו לשון הנהגת הגר"א. בתפילת ערבית דר"ח מרבים קצת בנרות והוא ז"ל לבש כובע שבת לכבוד ר"ח שהוא דאורייתא. ובהלל פסוק יאמר נא ויאמרו נא הש"ץ לבד אומר (ביום שמדלגין) והצבור שומעין ועונין הודו. ביהללך הנוסח יהללך ד' אלקינו כל מעשיך. והקריאה בפרשת התמיד הראשון קורא וידבר צו ואמרת הב' את הכבש אחד כו' עד וביום השבת הג' חזר למעלה ומתחיל מן עולת תמיד כו' עד ובראשי חדשיכם והד' ובראשי חדשיכם עד סוף. במוסף הנוסח זכרון לכולם היו כו' כי עד מזבח חדש הכל לשון עבר וממזבח מתחילין בקשה על העתיד. אין אומרים שיר של ימו ואומרים במקומו בב' ימים דר"ח שיר של יום מזמור ק"ד ברכי נפשי. ודוחה אפי' של שבת וכ"ש של חנוכה. עכ"ל):

פרק ה'

בברכת קידוש לבנה וחמה

הרא"ה החמה בקופתה והוא בתקופת ניסן של ראש מחזור גדול של כ"ח שנה שאז התקופה בתחלת ליל ד' וכמו שנתבאר בחשבון (לעיל פרק ב) שכן הי' בתחלת היצירה כשרואה אותה ביום ד' בבוקר מצות חכמים לברך בא"י אמ"ה עושה בראשית (בטור ורא"ש איתא עושה מעשה בראשית). וראוי לברך ברוב עם. ונהגו בשחרית כשיוצאים מבית הכנסת מתאספים הכל ומברכים. ויכריז השמש בערב שלמחר יזהר כל אחד לברך שמא מי לא יהי' מחר בבית הכנסת בעת אסיפת הקהל. ונכון להקדים הברכה כל מה שאפשר בבוקר משום דזריזין מקדימין. ועוד שמא תתכסה החמה בעבים ב"כ אם לא שממתינ לרוב עם. וגם אז אם הוא קצת יום מעונן שיש לחוש מן תתכסה בענן לא ימתין ויקדים לברך

בעצמו. ועכ"פ לא יקדים קודם הנץ החמה אלא כשיראה השמש כולה לעיניו. ואם לא בירך עד ג' שעות על היום דהיינו עד רבע היום שוב לא יברך (המעדני יו"ט כתב על זה ולא ידעתי מנא ליי'. ונראה לי דלשון בבוקר שכתבו תלמידי רבינו יונה והפוסקים דייק ליי' דלשון בבוקר משמע בכמה מקומות דהיינו עד ג' שעות על היום עי' בפ"ק דברכות ושאר מקומות) בשם ומלכות. ויש אומרים דעד חצי היום מברך בשם. ואחר חצי היום אם הויד או שכח או שכיסוה עבים ולא בירך שוב לא יברך אלא ברוך עושה כו' בלא שם ומלכות. וכן עיקר. ופשוט דאף בחל ביו"ט יברך דלא דמי לקידוש לבנה. וכן נמי אין צריך לברכה מעומד דוקא. ומברך בביתו כל שרואה דרך חלון ופתח:

ומסתברא דכל שרואה גוף החמה אע"פ שרואה אותה דרך עננים הסובבים עליה אם אינם עננים עבים שמאפילים ומונעים ראייתה אלא נראית דרך העננים אע"פ שאיננה מבהקת כל כך מ"מ מברך שהרי בלאו הכי נמי מאהילין על גוף החמה ב' גלגלים שתחתיה ודרך אותם הגלגלים היא נראה ובודאי אלו לא היו הם מסך המבדיל היתה מבהקת עוד יותר אלא דכיון שנראה גוף החמה שפיר דמי ומברכינן. ואפשר דאין צריך בזה שיהי' ניכר זריחתה על גבי קרקע לחיות לו צל וצריך לעיין בזה.

ויש חולקים על זה וסוברים דאין צריך לברך על זה כלל. ופירשו הרואה חמה בתקופתה דמברך היינו כשהי' ג' ימים מעוננים בימות הגשמים ולא נראה בהם חמה ולבנה כוכבים ומזלות בעת שיתראו צריך לברך עליהם עושה בראשית (ובלבוש הביא ג"כ דעת יש אומרים אלו ולפי ענ"ד נראה דהערוך לא פירש כן אלא דברי הגמרא אבל להלכה האידנא אין צריך לברך גם על זה למאי דמסיק רפרם בר פפא דמיום שחרב בית המקדש לא נראית רקיע בטהרתה א"כ תמיד היא מעונן ואין צריך לברך עכשיו. ועי' באל"י רבא (ק"ד) שכתב דהבה"ג והראב"ן והאגודה פסקו כריב"ל דלא כרפרם ב"פ. מיהו לדידן דקיי"ל כרפרם ב"פ הכי נמי בהא אין צריך לברך. ולכן נראה לי דאין לדקדק אחר זה ואם נזדמן שידע שג' ימים לא נראו חמה ולבנה כוכבים ומזלות ואח"כ נראו יברך בלא שם ומלכות דהוא ספיקא דפלוגתא כנ"ל). אבל זולת זה אין צריך לברך:

ו**כתב** בכנסת הגדולה לחוש לדיעה זו ולברך על חמה בתקופתה בלי שם ומלכות. וכל האחרונים השיגו עליו ועשו מעשה לברך בשם ומלכות. ולענ"ד צריך עיון בלאו הכי בזה דהא דבכ"ח שנה חזרת חמה לתקופתה שהיתה בתחלת הבריאה בליל ד' והו' לתקופת שמואל כמו שנתבאר (למעלה פרק ב) אבל לתקופת רב אדא נתבאר שם שאין כאן מחזור גדול של כ"ח שנה כלל אלא מחזור של י"ט שנה שבכל תחלת מחזור התקופה קודמת למולדה ט' שעות ותרמ"ב חלקים ולעולם לא תחזור התקופה למקומה שהיתה בתחלת הבריאה אלא כשיחזרו מולדות למקומן ובאותם חדשים (כי יתכן שיחזרו למקומם אבל לא לאותם החדשים) שישבו מולד בהר"ד לחודש תשרי אז תקופת ניסן של שנה ההוא ישוב למקומו שהי' בעת הבריאה וזה לא יהי' אלא אחר כמה וכמה אלפים שנה שאין ימי עמידת עולם הזה מספיקים. וצריך לומר דההיא ברייתא אתאן כשמואל ולפי זה קשה למאי דפסקו הרמב"ם ושאר פוסקים זכרנו (לעיל פרק ב) דכתקופת רב אדא העיקר א"כ מאי טעמא פסקו הכא לברך והרי לרב אדא הוי ברכה לבטלה. ושוב מצאתי במשאת בנימין (סי' ק"א) התעורר בזה ועי' שם מה שכתב דלאו קושיא הוא דלענין הברכה סמכינן אדשמואל. ואנא בעניותי לא ידעתי מדוע סמכינן אדשמואל ולאמר ברכה לבטלה דלדעת פוסקים הוא איסור דאורייתא לאו דלא תשא שעליו נודעזע כו' :

ולכן לענ"ד עדיף טפי לברך בלי שם ומלכות. ונראה לי דיהרהר בלבו השם ומלכות. ושפיר דמי. וב"ה בימינו בתקופת ניסן שנת תר"א ביום ז' של פסח שהוא תחלת מחזור גדול לא הביאנו יתברך שמו לחשב ברכה לבטלה והי' יום מעונן עד אחר חצות ואז ברכנו בלי שם ומלכות דהוא אליבא דכולי עלמא. ועי' עוד שם במשאת בנימין מה שכתב בטעם דאתקופת רב אדא אין לברך. ואין דבריו מובנים לי דתחלת התקופה במה החמה חזרת לנקודתה. אם ר"ל בגלגל המזלות הא זהו בכל שנה. ואם ר"ל באופן המישור הא זה לא יהי' אלא לאחר שיקיף גלגל המזלות כולו וזהו בכ"ד אלף שנה והרי אין המחזור גדול של כ"ח שנה אלא שאז חזרת החמה לאותו מקום בגלגל המזלות שהוא בכל שנה באותו יום שהי' בתחלת הבריאה. וזה אינו כלל לתקופת רב אדא במחזור של י"ט שנה אלא שאז (משתיים שנות הלבנה והחמה וזהו גם לשמואל בקירוב) התקופה רחוקה מהמולד ט' תרמ"ב לא זולת. ולא הבנתי ענין חזרת על נקודתן שזכר המ"ב שם יע"ש היטב :

וכן מצות חכמים לברך ג"כ ברכה זו כשרואה לבנה בטהרתה וכוכבים במשמרותם ומזלות בעתם. דהיינו כשתחזור הלבנה לתחלת מזל טלה בתחלת החודש ולא תהי' לה נטי' לא לצפון ולא לדרום. (פירוש כמו שנתבאר לעיל (פרק ג) כי גלגל הלבנה נוטה מגלגל המזלות קצת צידו אחד לצפון ואינו פגוש בו אלא בב' נקודות שהנקודה הא' נקראת ראש התלי והב' זנב התלי. וגלגל המזלות נוטה כמו כן מגלגל היומי ופגוש בו בב' נקודות תחלת טלה ותחלת מאזנים. ועי' במפרש להלכות קידוש החודש (פרק י"ט הלכה י) כתב וגלגל הנוטה פעם יפגע בעגולת המזלות בנקודה שפוגעת עגולת המזלות בעגולת משהו היום ופעם פוגעת בה בנקודה אחרת ע"כ. וא"כ כשיהי' מקום פגיעת הנוטה שהוא מקום התלי ראשו או זנבו בנקודה שפוגעת עגולת המזלות בעגולת היומי בהראש התלי שהיא נקודת ראש טלה ויהי' מקום הלבנה בתלי שלה אז היא בראש טלה וכמו שהיתה בתחלת הבריאה. ומה שכתב בתחלת החודש דוקא נראה לי דלמד מחמה בתקופתה דמפורש בגמרא כפי נוסחתינו בדברי אביי דהוא מכ"ח שנה לכ"ח שנה. והנה החמה אין גלגלה נוטה מגלגל המזלות אבל דומה לו וא"כ בכל תקופת ניסן היא חוזרת למקום שהי' בתחלת הבריאה. ומדלא מברכינן בכל שנה ש"מ בעינן נמי שיהי' שוים בימים כמו בראש הבריאה. והנה בלבנה נמי אם נאמר כן שתהי' הלבנה בראש טלה באותו העת שהי' במולד הראשון זה אי אפשר כי א"כ יצטרכו לעבור כמה אלפים שנה כמו שנתבאר לעיל ואיך שייך על זה תיקון ברכה. ועי' דאין צריך שיהי' שוה בימים ושעות ומ"מ בעינן להשתוות לימי הבריאה כבחמה בתקופתה לכן אמר בתחלת חודש דעכ"פ בזה אפשר להשתוות לימי הבריאה להיות בתחלת חודש כמו שהי' אז שזה אפשר וכל מה דאפשר לשוויי למעשה בראשית משווין כדי שיהי' הברכה עושה מעשה בראשית מתוקנת. כן נראה פשוט):

וכן כשיחזרו כל כוכב מה' הנשארים לתחלת מזל טלה ולא יתא נטה לא לצפון ולא לדרום. (פירוש שגם ה' כוכבים שבתי צדק מאדים נוגה כוכב גלגלם נוטה מגלגל המזלות. וכשיהי' מצבם בנקודת התלי ונקודת התלי שלהם תפגע במקום התלי של גלגל המזלות וגלגל היומי דהיינו בתחלת טלה אז היא כמו במעשה בראשית. ומה שלא הצריך כאן באותו עת ויום של מעשה בראשית כבחמה ולבנה דלעיל משום דלא נודע כלל עת ושעות תליית הכוכבים ברקיע כתליית חמה ולבנה שידענו

מולדם ותקופתם. ושעת חידושם ותקופתם לא נודע לכל כשעת חידוש ותקופת חמה ולבנה. לכך רק בחזרתן למזל טלה מברך):

וכן בכל עת שיראה מזל טלה עולה בקצה המזרח (מצאתי בספר עטרת ראש חידושי ברכות (דף נ"ט ב) דהיינו כשיחזור מזל טלה להיות במקום התלי של גלגל המזלות בהיומי עי' שם האריך בזה עד מאד. ולפי ענ"ד זה תמוה דהא מבואר בדברי הרמב"ם (פ"ג מהל' יסוה"ת) דתנועת גלגל המזלות מעלה אחת בקירוב בע' שנה. וא"כ כשיחזור למקומו הראשון הוא בסוף כ"ד אלף שנה. וכל דבריו מה שכתב שם אין נראה כלל בדעת הרמב"ם ששפתיו ברור מללו שמהלכו בכל ע' שנה בקירוב מעלה אחת. אבל לפענ"ד נראה הפשוט דר"ל בכל יום שהגלגל היומי מניע גם גלגל המזלות שבתוכו מן המזרח אל המערב כשיראה מזל טלה בקצה המזרח אז יברך ולכן אמר בקצה המזרח ולא באמצע. וזהו לישני' דהרמב"ם בכל עת. ובוזה לא שייך ג"כ לאמר באותו שעה דמעשה בראשית כמו בחמה ולבנה דג"כ לא ידענו ברור שעת מולד הכוכבים שמהם נעשו המזלות. וראיתי בספר עטרת ראש שם כתב בטעם דברי הרמב"ם שכתב בלבנה תחלת החודש ולא בה' כוכבים משום דלבנה בלא תנאי דתחלת החודש הי' שכיח הרבה וכיון שבזמן מועט יודמן לא מברכין דוגמא לים הגדול אימתי בזמן שרואה לפרקים מל' יום לל' יום ואע"ג דשם שיעורו ל' יום כאן צריך טפי וראי' גדולה דהא הלבנה חוזרת בכל חודש למזל טלה וכן החמה בכל שנה ואין מברכים אלא ע"כ מפני שהוא שכיח ע"כ. והנה לפי זה נדחה גם פי' הנ"ל. אבל לענ"ד גם בזה דבריו תמוהים דהא ברעם וברק מברך עושה מעשה בראשית אף כמה פעמים ביום כל שנתפזרו העבים ורק בים הגדול דקביעי וקיימי ואטו תמיד יברך אם יראם תמיד לכך הוצרכו גבול לזה אבל לא כאן. ומה שכתב מחמה ולבנה אף ראייה קטנה אין כאן דהתם טעמא כמו שנתבאר לעיל דבעינן דוגמת מעשה בראשית והלבנה בכל חודש ודאי אינה דוגמת מעשה בראשית כלל. ומה שכתב דעוברת בראש טלה תמיהני מאי קאמר וכי עוברת בראש טלה נגד המזלות ממש הלא עוברת נטוי' ממנו. (ואם עוברת נגדן ממש היינו דקאמר הרמב"ם דמברך) ואם שעוברת נגד המזלות בראש התלי זה אינו נגד ראש טלה. וגם חמה בכל שנה אינה דוגמת מעשה בראשית וכנ"ל. וטעמא דכתב הרמב"ם בלבנה בתחלת חודש ולא בה' כוכבים הוא כמ"ש לעיל כן נראה לענ"ד) ואחריו נמשכים ממילא יתר המזלות קבועים

כסדרן שהיו במעשה בראשית על אחת מכל אלו מברך בא"י אמ"ה עושה מעשה בראשית מפני שכן היו בשעת קביעתן ותחלת תלייתן ברקיע כל אחד במקומו המיוחד לו. ויש אומרים דפליגי לעיל אברכת חמה בתקופתה פליגי נמי אהנך ברכות. והעיקר דמברכין. מיהו נראה דאין חיוב לדקדק אחר זה לראות אם נודמנו כן לבנה בטהרתה וכוכבים ומזלות כסדרן ואפי' יודע על פי חשבון שצריכים להיות בזמן ההוא כן אין צריך לדקדק אחריהם לראותם אלא שאם נודמן שראם כנ"ל מברך עליהם:

הרואה לבנה בחידושה בתחלת חודש כשאורה מתחדש חורח וזריחתה ניכרת על גבי קרקע שנהנין מאורה (ולכן נהגו לדקדק אחר צל) מצות חכמים לברך (וגם הסומא חייב לברך אבל נשים פטורות ואין להם להתמיר כלל בזה על עצמם לברך אף בלי שם ומלכות מפני שהם גרמו פגם הלבנה בחטא חוה. ואבל אם ישלים אבילותו עד י' בחודש ימתין מלקדש באבילותו ואם לאו לא ימתין עד ליל י"א ור"י עמדין כתב עד ז' אם לא ישלימו לא ימתין ויקדש באבילותו. קטן משהגיע לחינוך ראוי לחנכו בה) מעומד ורגליו מיושרות אחרי תלותו עיניו להסתכל בה (בתחלת הברכה ולדעת יש אומרים כל משך הברכה אבל אח"כ אין להסתכל בה) בא"י אמ"ה אשר במאמרו ברא שחקים וגו' ומסיים בשם בא"י מחדש חדשים ואומר סימן טוב תהי' (לשון נקיבה על הלבנה) לנו ולכל ישראל ג' פעמים. ובאלי' רבא בשם כמ"ת לומר רק תיבות סימן טוב בלבד ג' פעמים. ואומר ברוך יוצרך כו' ואח"כ רוקד (ויוזהר שלא יכרע ברכיו ברקידתו דמחזי ככורע ללבנה אלא זוקף על אצבעות רגליו) ואומר כשם שאני רוקד כו' ואומר תפול עליהם וגו' ולמפרע כאבן ידמו כו' (ויש אומרים עד קניית ולמפרע קניית זו עם כו') ג' פעמים. וכתב בטור לומר אח"כ אמן ואמן הללו'. ולא נהגו כן. ובלבוש כתב כאן לומר סימן טוב כו'. ואח"כ אומר לחבירו ג' פעמים שלום עליך (נוסח האריז"ל עליכם). ומשיב הוי כשואל. ואח"כ אומר דוד מלך ישראל חי וקיים. ואח"כ קבלה מרבינו יהודא חסיד לאמר פסוק קול דודי הגה כו' דומה דודי כו' עד מן החרכים ויש אומרים עוד שיר למעלות אשא כו' והללו אל בקדשו כו' ותנא דבי ר' ישמעאל אלמלא כו' אמר אביי כו' :

אח"כ ינער שולי בגדיו וילך לביתו בלב טוב שזה כאלו קבל פני השכינה. ומובטח שלא ימות באותו חודש במיתה משונה (ועי')

במג"א בשם מגיד דוקא אם מחדשים במוצאי שבת יהי' הצלחה באותו חודש). לכן ראוי לכל אדם לדקדק אחר זה לפנות מטרדותיו לילך לחדשה ולהקביל פני השכינה אם לא שטרוד בדבר מצוה דעוסק במצוה פטור מן המצוה וכ"ש כשעסוק בהכנסת אורחים דגדולה מהקבלת פני השכינה כראיתא בריש פרק מפנין. וילבש בגדים נאים כהולך להקביל פני שכינה. וכן יצא לחוץ ולא יקדש בביתו מהאי טעמא. ומיהו אם לא יוכל לצאת לחוץ כגון שחושש איזה מיחוש או שדר בין העכ"ם או שהוא בחבורת שמחה וכהאי גונא שאין יכול לצאת וכ"ש כשבחוץ המבואות מטונפות יקדש בביתו דרך חלון פתוח או פתח. ואם הוא בימי הסתיו שאינו רוצה לפתוח החלון מפני הקור רשאי לקדשה דרך חלון הסגור כיון שרואה אותה דרך הזכוכית. דכל שהלבנה נראית בענין שיכול להכיר כל דבר שאפשר להכיר לאורה שפיר דמי אף שרואה דרך מסך מבדיל. ואפי' בחוץ שפיר דמי (אלא דלכתחלה אין לעשות כן) ולכן רשאי לקדשה כשעננים דקים וקלושים סובבים עלי' כיון שאורה נראית. ואע"פ שאלו לא היו העבים היתה אורה מבהקת יותר כיון דמ"מ זריחתה ניכרת על גבי קרקע ויש לה צל. אבל עבים עבים אע"פ שגוף הלבנה נראית אלא שאין נראית זריחתה וכן שאר מסך מבדיל כהאי גונא לא יקדש אלא אי"כ כבר התחיל לברך קודם שיהי' המסך דאז כיון שהתחיל גומר. ולכתחלה אם ראה שיתכסה ויהי' מסך באמצע ברכתו לא יתחיל לברך כלל אם לא שכבר הוא בעת אחרונה של זמן קידוש דאז נראה דיקדש בלי שם ומלכות :

מאימתי מברכין על הירח משיעברו עליו ז' ימים. (נראה מעת לעת מעת המולד) ויש אומרים משיעברו עליו ג' ימים רשאי לברך. ויש אומרים אפי' ביום א' אם נראה אורה יפה רשאי. ועד אימתי מברכים יש אומרים עד יום ט"ז מיום המולד ולא מעלי' מעת המולד אלא מיומו ולא ט"ז בכלל. ויש אומרים עד יום ט"ז מעלי' מרגע המולד. ויש אומרים דאין לקדש אלא עד חצי כ"ט י"ב תשצ"ג מרגע המולד. ויש בזה להחמיר על דיעה אחרונה ולהקל ולהחמיר על דיעה ראשונה. וכן עיקר :

מיהו אם הי' לקוי לבנה באותו חודש (נראה לי דוקא באותו מקום ומדינה) מזמן הליקוי ואילך אין מברכים עליה כי עת הליקוי הוא ממש אמצע החודש. פירוש כי סיבת הליקוי כי הלבנה אין לה אור מעצמה אלא מה שמקבלת מאור השמש וכשהיא ממש נגדית להשמש

שהיא מעבר לכדור הארץ מזה והשמש נכחה מעבר השני וכדור הארץ בינתיים מונע אור השמש מהשפיע על הירח או אם יארע זה בלילה יהי' ליקוי הלבנה. וזה אי אפשר אלא באמצע החודש כי בתחלת החודש הלבנה מתדבקת עם השמש אשר זהו סיבת מניעת אורה ועד חצי החודש הולכת ומתרחקת ממנה עד שברגע החצי חודש או היא בתכלית הרחוק מהשמש עד שהיא נגדית לה ומשם ואילך חוזרת להתקרב בחצי חודש אחרון עד סמוך לראש חודש שאז מתדבקת ונמנע אורה ונמצא רגע ניגודה לשמש הוא רגע חצי חודש האמיתי :

ובספר פ"מ כתב חזק לשונו וקשה לי אם יהי' הליקוי שהוא כו' אמצע כ"ט י"ב תשצ"ג איך נעשה בחשבון כו' ע"כ. ולא קשה מידי וכבר נתבאר לעיל (פרק ב' ופרק ג') כי חשבון כ"ט י"ב תשצ"ג אינו אלא חשבון האמצעי אבל חשבון אמיתי שהיו חושבין בו כשהיו מקדשים על פי הראי' הוא אחר ואינו מכיון לחשבון זה. אבל מ"מ אנו עושים הכל על פי חשבון כ"ט י"ב תשצ"ג כי אי אפשר למסור לכל חשבון האמיתי העמוק וסמכו ע"מ שאמרו אתם אפי' מזידים כו'. אבל לענין קידוש הלבנה שצריך לדעת חדושה האמיתי ודאי כיון דראינו ליקוי ודאי אז הוא חצי חודש אמיתי ולא יברך משם והלאה :

ונראה לפענ"ד הבקי בחשבון ויודע תמיד את חודש האמיתי התחלתו וסופו לא יברך אלא עד חצי חודש אמיתי. מיהו צ"ע בזה די"ל סברא לברך דכך תקנו חכמים להיותינו עושים על פי חשבון אמצעי כל מילי ורק בליקוי נראה לעין כל שפיר דמי לסמוך על זה לא על חשבון הידוע רק לידועים. ונראה לברך בלי שם ומלכות. וכן אם חצי חודש אמיתי נמשך יותר מחצי כ"ט י"ב תשצ"ג נראה דיברך בלי שם ומלכות :

ואין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת או יו"ט כשהוא מבושם ובגדיו נאים. אבל אם אין עוד זמן ה' לילות עם ליל מוצאי שבת לקדש לא ימתינו עד מוצאי שבת אלא יקדשו בחול. ור"י עמדין כתב דכל שמוצאי שבת יהי' יותר מו' אין צריך להמתין עד מוצאי שבת אלא אי"כ הוא תוך ז' דאז ימתינו עד מוצאי שבת. ויש לנהוג כן בימות הגשמים דשכיחי עננים ויש לחוש שמא יכוסה בעננים. אבל בליל שבת ויר"ט אין לקדש אפי' חל יו"ט במוצאי שבת אם לא כשאי אפשר לקדש אח"כ. וכן אין

לקדש במוצאי תענית אם לא כשאי אפשר לקדש אח"כ או יחיד המתענה ורואה צבור המקדשין ואח"כ לא ימצא צבור דשרי משום ברוב עם אבל בלאו הכי לא. ובמוצאי ט"ב יש אומרים לקדש משום דאז נולד הגואל והוא עת שמחה ויש חולקין ונהגו לקדש. ועכ"פ כשמקדש במוצאי תענית נכון לטעום מקודם אם לא שחש שבין כך יקדשו הצבור :

ובמוצאי אסתר תענית רשאי לקדש כיון שאין לו זמן אלא לילה אחת וגם הוא ליל פורים דשכיחא שכרות. וקודמת לקריאת המגילה דתדירא וגם זמנה יוכל להיות עובר אם תכוסה בעננים (נו"ב קמא סי' מ"א). ועי' עוד שם דאם כלה או החצי מכ"ט י"ב תשצ"ג וכל הלילות לא נראית הלבנה כי כיסוה עננים ובאמצע קריאת המגילה נראית רשאי להפסיק באמצע לילך ולחדש כיון דאין עוד זמן אלא אותה לילה ושמא ישוב להתכסות בעננים אם נמתין עד אחר קריאת מגילה. ואפי' באמצע קריאת שמע וברכותיה רשאי להפסיק אם אין עוד זמן. ולענין להקדים לק"ש ודאי ק"ש קודמת דתדירא ודאורייתא. מיהו אם הי' רוב הלילות מכוסה בעננים ובליילה אחת נראית ויש לו לחוש פן בין כך ובין כך תתכסה רשאי לחדש קודם ק"ש ותפלה אף שיש עוד זמן ב' או ג' לילות :

ואין מקדשין הלבנה קודם ט"ב משום דשרויים באבלות וקודם יוה"כ פ' דשרויים בצער מחילת עונות. ובמוצאי יוה"כ פ' מחדש. ונראה נמי דאם לא יאבד הצבור יטעום מקודם. ואין מקדשים אלא בלילה ולא ביום דאין אורה מועיל דשגרא בטיהרא מאי מהני. מיהו בבין השמשות אם נראה לעין שאורה מועיל ונהנין מאורה נראה דמחדשין. ויש להדר בכל האפשר אחר עשרה לחדש משום ברוב עם הדרת מלך. ויוכל להמתין בקידוש איזה לילות עד י' או י"א על עשרה. ונראה דמוטב לקדש בחול בעשרה מלהמתין על מוצאי שבת. ואבל באופן דרשאי לקדש באבילותו כמו שנתבאר לעיל יקדש בביתו אם לא די' עשרה או יוצא לחוץ. מיהו אם חושש פן לא תתראה אח"כ בלילות אחרות ותכוסה בעננים אין צריך להמתין על עשרה ופשוט. ולדעת ר"י עמדין הנ"ל לא ימתין על הציבור אלא עד ליל ז'. כן נראה :

וזה לשון הנהגות הגר"א. קידוש לבנה אין מחמיצין המצוה עד ז' אחר המולד או עד מוצאי שבת רק תיכף אחר ג' ימים מהמולד (נראה

מעל"ע) מקדשים וכן מקדשים קודם ט"ב וקודם יוהכ"פ. נוסח קידוש הלבנה נאמר משמו אפס לא אשתמיט מי מהעומדים לפניו לאמר שנהג כן והוא בא"י כו' וללבנה אמר שתתחדש באור יקר לעטרת תפארת כו' בא"י מקדש חדשים כשם שאני רוקד כנגדך ואיני נוגע בך כך אם ירקדו אחרים כנגדי לא יגעו בי ע"כ. וכן הוא במסכת סופרים שעם הגהותיו ז"ל. אין אומרים שום פסוקים לא לפני הקדוש ולא לאחריו רק מתחיל בא"י כו' ומסיים סימן טוב כו' והולך לו עכ"ל. וזהו לפי נוסח שלנו דאומרים סימן טוב כו' אחר שלום עליכם קודם פסוק קול דודי כו'. ומ"ש לא לפני הקדוש הוא לפי שנהגו לאמור לפניו הללו את ד' מן השמים כו'. והיכי דנהוג נהוג נהרא נהרא ופשטא :

מצות עשה ד'

(ה) מצות עשה לשחוט ביום י"ד בניסן בין הערבים את קרבן הפסח בבית הבחירה בעזרה כשאר הקדשים שנאמר והי' לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים. וטעם מצוה זו כדי לזכור הנסים הגדולים שנעשו ביציאת מצרים ושפסח ד' על בתי אבותינו במצרים והצילם מהשחית. ומי שביטל מצוה זו בזדון ועבר יום י"ד ולא הקריב והוא לא טמא ובדרך רחוקה לא הי' הרי זה חייב כרת. במה דברים אמורים כשלא עשה גם השני בין בזדון ובין בשגגה עי' לקמן בפרשת בהעלותך יתבאר כל פרטי משפטים אלו. ואם ביטלה בשגגה אפי' שגג גם בשני ולא עשאו פטור מחטאת שזה אחת מג' חטאים שאף שיש בזדון כרת אין בשגגתן חטאת. משני שאין על זה לאו אלא מצות עשה בלבד :

ואין מצוה זו נוהגת אלא בזמן שבית המקדש קיים. ולפי שאמרו ז"ל שהעוסק בתורת קרבן כאלו הקריב ראוי לעסוק במשפטיו גם בזמן הזה בערב פסח אחר חצות. ויאמר מקודם יהי רצון מלפניך או"א שתהא (אמירה או) לימוד זה חשוב ומקובל ומרוצה לפניך כאלו עשיתיו. כמבואר באו"ח (סי' א) דצריך נמי אמירת יהי רצון לשיעלה ויהשב כאלו כו'. ועי' שם בב"י דגם בלא יהי רצון קריאת הפרשה מכפרת קצת מיהת. ועי' בתבואות שור (ס"ק ו) כתב דאכתי יהי רצון קאמר וצריך רחמים

לשיחשב כו' עי' שם. ולפי עני' לא ידעתי מה צורך לבקשת רחמים עד שכתב בתבואות שור שם דבלא רחמים אין מכפרת ולא דמי לקרבן דודאי מכפר עי' שם. ולדעתי הלא כבר הבטיחנו יתברך להיות משלמים פרים בשפתינו ודמי ממש לקרבן. והיי רצון לרוחא דמילתא הוא דהוצרך הטור. ואולי גם בקרבן הי' מצריך אמירת יהי רצון טרם הקרבנו שיכופר על ידי העון אשר בא בעבורו. ופשוט:

הכל חייבים במצוה זו אחד אנשים ואחד נשים ועבדים טומטום ואנדרוגינוס שנאמר במכסת נפשות (מכילתא. גמרא צ"א ב) יכול מביא אני אף את החולה והזקן שאינם יכולים לאכול כזית תלמוד לומר איש לפי אכלו (שם. גמרא ס"א א) מי שיכול לאכול יצא מי שאין יכול לאכול כזית (דסתם אכילה בכזית כדאיתא בפרק כיצד מברכין ובשאר דוכתי). ואפי' חבורה של מאה שכל אחד אין יכול לאכול כזית אע"פ שבחבורתן יכולים לאכול כזית מ"מ כל אחד אין ראוי שיושחט עליו הקרבן פסח דאינו בר חיוב כיון שאין יכול לאכול כזית אונס רחמנא פטריה והרי כולם פטורים (משנה צ"א א. לפירוש הרמב"ם פרק ב' הלכה ב'). ועי' שם בכסף משנה מה שכתב ומפרש רבינו דבעינן שלא יהא בהם אפי' אחד שאין יכול לאכול כזית. והוא תמוה דמה איכפת לן אם אחד אין יכול לאכול כזית כיון דהאחרים יכולים הוה לאוכליו ושלא לאוכליו. ואולי ט"ס בדבריו וצ"ל אפי' אחד שיכול כו' וקאי אמתני' דאסרה ואולי גם תיבת דבעינן ט"ס וכונתו כמו שנתבאר לעיל:

והנה נראה לי דהוכחת הרמב"ם לפירוש דעיין בתוס' ד"ה עשרה כו' עי' שם. והנה המשמעות מלשון המשנה (עיין במהרש"א ואין דבריו נכונים דל"ד לישנא ואפי' כו' דמורה דסמיך לדברי ר' יוסי ללשון ואין כו' דמשמע דמוסב אין שוחטין דרישא דהוא דברי ר' יהודה על זה אמרו אין כו' ואינו סמיך לדברי ר' יוסי כלל) והברייתא דזה מדברי ר' יוסי ומשמע דר' יהודה פליג על זה. ובאמת קושיית התוס' לא הבנתי דהא מתנינן דשלא יביאוהו כו' היינו אף ביכולים לאכול כזית ותקנתא דרבנן הוא ולא מד"ת (והכא בפסול מד"ת עסקינן). ועוד אינו אלא לכתחלה ובדיעבד כשר. ועוד אף לכתחלה היכי דאי אפשר בענין אחר ודאי רשאים חייבים לעשות בפני עצמם ואלו הכא מפסולא דא"י איירינן. אבל באמת טפי הוי להו להקשות מהא דמפורש סתמא בכמה מקומות בפרק תמיד

נשחט ושאר דוכתי דשלא לאוכליו פסול ואטו פליג ר' יהודה על זה. אבל לפי דעת הרמב"ם י"ל דר' יהודה ע"כ ס"ל איש לפי אכלו היינו בחבורה וקרי לכל החבורה לשון יחיד. וזה ניהא לר' יוסי שפיר מאיש לפי אכלו למדנו לכל מי שאין יכול לאכול פטור וא"כ ממילא חבורה מאנשים פטורים אין מועיל דבהצטרפן יהי' כזית. אבל לר' יהודה ע"כ ר"ל קרא אחבורה דבעינן לפי אכלו שאם א"י לאכול כזית פטורים ואם יכולים החבורה לאכול כזית חייבים. ושפיר י"ל אף דכל אחד אין יכול לאכול כיון דכל החבורה יכולים רשאים ושפיר פליג ר' יוסי אהא וא"ש. ומוכח כפירוש הרמב"ם :

ויש חולקים וסוברים דאף דכל אחד אין יכול לאכול כיון דכל בני החבורה יכולים לאכול כזית שפיר שחטים (פירש"י שם). וצ"ל לדידי' דחייבים בכהאי גונא בקרבן פסח דאין פטורים אלא מפני האונס דאי אפשר להם לאכול וכיון דיש אוכלים גם הם חייבים באותו מקצת פחות מכזית לאכול. וצ"ע לפי זה למה לה לגמרא (דף ס"א) למימר ואיתקש אוכלין למנויין כו' עי' שם לענין לאוכליו ושללא לאוכליו תיפוק לי' דלאוכליו ושללא לאוכליו גם השלא לאוכליו חייבים כיון דיש אוכליו (א"ה). שם לא מצאתי ענין לאוכליו ושללא לאוכליו. ואולי הקושיא סובבת על שאלת הגמ' ס"ב ע"ב מה בין לשמו ושללא לשמו לאוכליו ושללא לאוכליו ע"כ). ואפשר ליישב קצת וצ"ע. והעיקר כדיעה ראשונה :

וכל הפטורים מן הראי' (שיתבאר בפ' משפטים ובסוף פ' ראה) חייבים בפסח חוץ מן חש"ו שהם פטורים מכל המצות וחוץ מן הערל (ועובר בלאו כמו שיתברר להלן) והטמא (יתבאר משפטו בפ' בהעלותך בפסח שני) והזקן שאינו יכול לעלות ברגליו מירושלים לעזרה שהתורה פטרה בפירוש לאלו ופטרה לזקן במה שנאמר והוא בדרך לא הי' הא אם הי' בדרך רחוקה פטור וזה דרך רחוקה הוא לזקן (ואע"פ שגם בפסח שני יהי' אותו דרך רחוקה מ"מ מפסח ראשון פטרתו תורה. כן נראה לענ"ד ליישב דברי התוס' (ג' ב) ד"ה מאלי' במה שכתבו או זקן כו' דפטור כו' עיין במשנה למלך מה שכתב עליהם. ונ"ל דעת התוס' דעיין ברמב"ם (פרק ה' הלכה ט) הלך ולא כו' שהי' בירושלים והי' חולה ברגליו ולא הגיע לעזרה עד שעבר זמן הקרבן הרי זה אנוס ואינו בדרך רחוקה עי' שם. והנה רש"י (צ"ד א) ד"ה חייב כתב שאין זה אנוס כו' עי' שם. וצ"ל דהוא מפרש גם דברי הירושלמי דחולה ברגליו (שהביא בכסף משנה) ג"כ בכהאי

גונא שאינו אנוס. והגם דרש"י דחק לפרש כן לשון חייב מ"מ יש לומר דס"ל להתוס' דבאמת היכי דאנוס פטור משום בדרך רחוקה דהרי לא ביארה תורה איזהו דרך רחוקה והכל לפי מה שהוא אדם רק דחכמים שיערו מן המודיעים ולפנים כפי דרך מהלך אדם בינוני שזהו השיעור לרוב בני אדם אבל לזקן וכהאי גונא ס"ל להתוס' דזהו דרך רחוקה ולא משום אנוס לחוד הוא פטור אלא משום דרך רחוקה. והנפקא מינ' דאי משום אנוס אם ה' יכול לסלק אונסו לילך בקרון או בסוסים ובפרדים חייב אבל משום דרך רחוקה פטור וכמפורש בגמרא ה' כו' ויכול ליכנס בסוסים ופרדים יכול יהא חייב תלמוד לומר כו'. ולפ"ז שפיר כתבו התוס' דזקן שאין יכול לילך דפטור מראי' דהיינו שאין יכול לילך מירושלים להר הבית פטור ג"כ מפסח כנ"ל. דאין צריך ליכנס בסוסים כו'. ולא קאי מה שכתבו התוס' דפטור מפסח כו' אלא אהך תירוצ' דזקן לא אתירוצ' דאין לו קרקע וחוצ' לארץ. והך תירוצ' דאין לו קרקע הוא רק אלעלות לרגל דכמו כן קושיית תוס' לא היתה אלא על זה. דמפסח לא קשה להו כלל דפשוט י"ל דה"ו בדרך רחוקה חוצ' למודיעים ורק אלעלות לרגל דחיובא הוא מכל ארץ ישראל ע"ז הקשו ותירצו הנך תירוצים. ובהך תירוצ' דזקן דניחא גם בפסח אפי' ה' מן המודיעים ולפנים כתבו דכזה ניחא גם בפסח אפי' ה' תוך ירושלים כ"ש רחוק קצת כן נראה לענ"ד בד' התוס'. ועי' בצ"ח מה שכתב בישוב דבריהם ודבריו דחוקים במשמעות לשונם):

ויש חולקים על זה (רמב"ם פרק ה' הלכה ט) ואומרים דכיון שאינו בדרך רחוקה (כשיעור שיתבאר בפ' בהעלותך) אע"פ שהוא אינו יכול לעלות לא מיקרי גבי' דרך רחוקה אלא הוי לי' אנוס ופטור מפני אניסותו אם אי אפשר לו לתקן. ואם אפשר לו לעלות בסוסים ובפרדים חייב לעלות כיון דאינו אנוס מעתה וכן עיקר:

מהו הוא מביא לקרבן פסח זכר (והמקדיש נקיבה לקרבן פסח יתבאר בשאר קרבנות דדינו שוה להם) בן שנה (בשעות. ואם עברה שנתו אפי' אחר שחיטה קודם זריקה פסול ויתבאר בשאר קרבנות פרטי דינו) תם (ולא בעל מום ויתבאר במקומו דיני הבעל מום) מן הכבשים או מן העזים איזה שירצה (גמרא ג"ז ב' ומשנה שילהי כריתות) ואין לאחד קדימה ובחירה על חבירו אלא שניהם שווים. ומ"מ (כן משמע בגמרא פ"ח ב) רוב

בני אדם הם מקפידים דוקא על מין א'. ונראה דמי שמקפיד שזה מובחר אליו יעשה מאותו המין דצריך לעשות המצוה ממה שהוא מובחר אצלו אם לא שלא יוכל להשיג אלא האחר. ובזמנם היו רוב (תוס' ג' ב' ד"ה מאלי') פסחיהם טלה (וכן משמע סנהדרין י"א א' ואמריא דערקין כו' ולא זכר גדיים כמו שנזכר בברייתא שם ש"מ דרוב פסחיהם היו טלאים) מפני שבשרו הי' נבחר לרוב בני אדם. או אפשר דהיו שכיחים טפי בארץ ישראל מגדיים:

וכי"צ מעשיו. מביאו לעזרה (ואין צריך סמיכה) ושוחטו (אפי' זר) בכל מקום בעזרה ביום י"ד בניסן אחר חצות היום (ואם שחטו קודם חצות פסול) ואחר גמר עבודת תמיד של בין הערבים והקטרת קטורת של בין הערבים והטבת הנרות. ואם עבר ושחטו אחר חצות קודם לתמיד של בין הערבים כשר. ולא יזרוק דם הפסח עד שישחוט התמיד ויזרקו את דמו כו' כן כתב בסדר היום. (ועמ"ש בשוד"י סי' נ"ז על דברי הרב יעב"ץ עליו). ובמחילת כבודו אשתמטתי' גמרא זבחים (צ"א א) דדוקא עד שיזרוק דם התמיד אבל לא עד שישחוט דאי אכתי לא שחטי' לתמיד יזרוק דם הפסח מקודם ואח"כ ישחטנו עי' שם. והרמב"ם סתם כלשון המשנה עד שיזרוק כו' ובפרק ט' (מהלכות תו"מ הלכה ד') כתב ואם נשחטו שניהם כאחד כו' ולא ביאר רבותא יתירה אם נשחטו אפי' זה אחר זה עי' שם וצ"ע לכאורה. ואולי סמך עצמו אכאן בהלכות פסח דרק עד שיזרוק:

וראיתי בספר אמתחת בנימין (פרק ה' דפסחים משנה ג') עי' שם דברים תמוהים. מה שכתב היינו משום דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם כו' נעלם ממנו תוס' פסחים (נט א) ד"ה יאחר דנגד סברת תדיר יש סברא דעלי' השלם ע"ש. והוא מוכרח דאי לאו הכי למה לי כלל לבערב ובין הערבים עי' שם. ומה שכתב משום דכתיב ערב ובין הערבים לא היו מקדימין כו' בוריקה דלא נ' אלא בשחיטה נעלם ממנו דברי רש"י זבחים שם דלא נזכר אלא קרא דערב ובין הערבים לא זולת עי' שם אבל באמת ודאי גם בוריקה ישנו לחיוב זה דלאחרו מתמיד ומאי דלא כתיב אלא בשחיטה היינו דממילא נשמע לזריקה דע"כ שחיטה קודמת. ומה שכתב ומשום הכי היכי דנשחט כו' לא ידעתי מאי משום הכי דקאמר הא אי טעמא משום תדיר נמי מאי נפ"מ תקדם שחיטת תמיד דתדירה. ומה שכתב וכן פסק הרמב"ם כו' כבר זכרנו דהרמב"ם לא כתב אלא בשחטו שניהם

כאחד. ולכאורה אדרבא משמע מדבריו להיפך בשחט זה אחר זה וסתרי דיוקי דרישא וסיפא בדבריו אהדי כנ"ל ועכ"פ אין מבואר בהדיא בדבריו עד שיאמר וכן פסק הרמב"ם. ומה שכתב בזבחים כו' קשה דילמא שאני פסח דכתיב ב' בערב ובין הערבים כו' לא קשה מידי דמדייק גמרא מפסח דליכא סברא דתדיר כנ"ל מהתוס' רק סברא דבערב ובין הערבים וכמו דהדין שם כן הדין בסברא דתדיר דמאי שנא וכן הרמב"ם בהלכות תרי"מ יליף מתדיר למקודש עי' שם דמאי שנא ופשוט. ובגוף דבריו לא ידעתי מה האריך כל כך וגופא דמילתא מפורש בגמרא כנ"ל יעו' שם היטב:

וידעא אחר ממרס בדם הפסח עד שיזרוק דם התמיד ואח"כ יזרוק דם הפסח אחריו (ונראה אבל אין צריך להמתין עד אחר קטורת והטבת נרות. ועי' בירושלמי (פרק ה' סוף ה"ג) תמן את אמר דם התמיד ואבריו קודמין כו' א"ר אילא כאן בחי כאן בשחוט עי' שם בקרבן עדה בפירוש ב' דבעבר והקדים שחיטתו לפסח אין צריך להמתין גם אחר הקרבת איברי תמיד אלא בזריקת דמו סגי). ואם נזרק דם הפסח קודם דם התמיד כשר לפי שנאמר בו ושחטו כו' בין הערבים וכפל עוד (דברים ט"ז) תזבח כו' בערב. והיו מקדימין שחיטת התמיד ועשייתו בערב פסח כדי להקדים שחיטת הפסח כמו שיתבאר במקומו לפי שהרבה פסחים היו בישראל וצריכים שיהי' הרבה לשוחטם ולעשותם כמשפטם שיתבאר. והיו מתחילין אז לשחוט את הפסחים ועד סוף היום (נראה עד צאת הכוכבים וצ"ע בבין השמשות. ונראה דבערב שבת לא היו עושין עד סוף היום במילואו אלא כדי שישאר עוד זמן לצלייתו והדחת קרביו עי' בר"פ תמיד נשחט ועי' מה שכתבתי בחידושי ליו"ד (סי' ס"ט) עי' שם בסיד) היו שוחטים חורקים כמשפטי כל הפסחים שבישראל:

פ ר ש ת י ת ר ו מ " ע

(ו) מצות עשה להאמין שיש אלו"ק אחד הממציא כל נמצא והוא ראשון והוא אחרון וידו בכל משלה ומבלעדו אין אלקים שנאמר אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וגו'. זהו דעת הרמב"ם אבל הרמב"ן בספר המצות מ"ע א' כתב שהבה"ג לא מנה זה במנין ודעתו שלא למנות זה שהוא העיקר והיתד שכל המצות תלויים בו והוא שורש מכל המצות

אבל לא ממנינם ומכללם עכ"ד ועי' שם. (ועי' מ"ש ר' יעב"ץ במגדול אוצר הטוב מוסד א' אות ט"ו) והרשב"ץ בזהר הרקיע הביא ראי' לזה מגמרא הוריות (ח' ב) איזהו מצוה שנאמרה בתחלה זו עכ"ם ולהרמב"ם הרי קודם לה אנכי ע"כ. ובספר מגילת אסתר בספר המצות שם כתב עליו דלא דק בלשון רש"י שכתב אנכי ולא יהי' לך דהיינו עכ"ם ע"כ ועי' שם:

ולפענ"ד דברי הרשב"ץ נכונים כי מה שכתב הספר מגילת אסתר בהבדל בין לשון בתחלה לבראשונה, תמוה, א"כ מאי פריך מי' מצות נצטוו במרה וגם כבר כתב בעצמו דלא משמע חילוק זה בגמרא. ומה שכתב דגם אנכי היינו עכ"ם, לפי ענ"ד לא כי ותרי מילי נינהו ואין אנכי ולא יהיה לך מתאחדים באזהרתם. כי הוראת אנכי להאמין בד' יתברך שמו ואותם הכופרים במציאות ד' ואומרים שעולם כמנהגו נוהג בלי שום מנהיג ואלו"ק לא עברו על לא יהי' לך ולא עבדו ע"ז אבל כפרו באנכי. וכן היפוך הדברים אותם המודים בו יתברך אבל אומרים שהוא אלקי האלקים ועזב הארץ לע"ז להנהיג וכגון דור אנוש לא יכפרו באנכי אבל יעברו על לא יהי' ויעבדו ע"ז. וכן כתב הרא"ה בספר החינוך (מצוה כ"ו) חז' לשונו אם קיבל באלו"ק אחד מן הנבראים ואפי' מודה שהקב"ה שליט בו ובאלקהו עבר על לא יהי' ע"כ. כונתו להבדיל בין זה למצות עשה דאנכי:

ועוד נראה לי להביא ראי' מרש"י אדרבא דלא כהרמב"ם למה שכתב בספר מגילת אסתר שם (אות ב) ליישב קושיית הרמב"ן שהקשה להרמב"ם א"כ שמענו מפי הגבורה יותר מב' ותירץ דרק עד לא תעשה לך נאמר לנו מפי הגבורה ע"כ. והנה רש"י הוריות שם (סוף ע"א) ד"ה איזה הוא כתב וצויה על ידי משה בכמה פרשיות שבתורה כגון לא תשתחוה לאל אחר כו' ע"כ. ולהרמב"ם למה לו להביא ממרחק מקרא דפ' תשא (ל"ד פסוק י"ד) לייתי טפי מהך גופי' דלא תעשה לך כו' ולא תשתחוה כו' דמפי משה שמענו ולא מפי הגבורה להרמב"ם הנ"ל. אלא ע"כ כהרמב"ן דגם זה מפי הגבורה שמענו. (ומיהו מ"מ קצת צ"ע דלא מייתי רש"י מהמוקדם בפ' משפטים כ"ג פסוק כ"ד עי' שם). ומה שכתב רש"י אנכי ולא יהי' לך תרומתו פשוט דלישנא דתלמודא נקט ועי' ברמב"ן טעם דנקטינהו תלמודא עי' שם. וכן רש"י נקט השיגרות הלשון:

ומה שכתב עוד הספר מגילת אסתר (אות א) בדברי המכילתא אין לדבריו מובן ומיהו בלאו הכי הרואה ברמב"ן יראה דלא מייתי כלל ראי' מדברי המכילתא עי' שם :

ומה שכתב עוד (באות ב) ליישב קושיית הרמב"ן ז"ל והבאתיו לעיל. אע"ג דע"כ צ"ל כן בד' הרמב"ם. מ"מ קשה לפי ענ"ד לפ"ז מנין עשרת הדברות הפשוט בפי הכל מדוע רק עשר הא הם י"ג. ולהרמב"ן ניחא דהם י' (כשנחשוב ב' לא תחמוד לחד ועשה ולא תעשה דשבת לחד) ולולי זה גם להרמב"ם הוי ניחא דכולי לאוי דע"ז חשבינן לחד ועשה דאנכי לחד. אבל לפי הנ"ל אי אפשר לומר דהקב"ה יפסיק באמצע הדבור. ואם יהי' כאן סוף דבור א"כ קשה כיון דלא יהי' בפני עצמו נחשב לדבור א"כ כמו כן לא תעשה ולא תשתחוה ואינך ויהי' י"ג דברות. ואין לומר דמה שדיבר הקב"ה והוא אנכי ולא יהי' נחשב לדבור אחד והמותר לא תעשה ולא תשתחוה ולא תעבדם ג"כ לדבור אחד. דזה תמוה באמת מדוע יתחבר לא יהי' עם אנכי להיות דבור אחד ולא תעשה פסל ואינך יתרחקו להיות דבור בפני עצמם כלפי לאיי. (גם מדעת בעל פסקי הטעמים בטעם העליון של הדברות נראה דעתו ג"כ דעד סוף פסקא נאמר בדברי ד' גם לא תעשה ולא תשתחוה ולא תעבדם עי' בתשובות מ"ב (סימן ו') ותבין) :

וראיתי בירושלמי פ"ק דברכות אמתניתין דבשחר אמרינן דבק"ש כלולין י' הדברות. אנכי בשמע ישראל. לא יהי' בד' אחד. לא תשא כו' עי' שם. מבואר לכאורה כהרמב"ם דאנכי מצוה ודבור בפני עצמו. אבל מנה לא יהי' דבור ב' ולא תשא ג' וכולל לא תעשה ולא תשתחוה בלא יהי' וזה דלא כהרמב"ם. ודוחק גדול לומר דיהי' חצי' של דבור מפי הקב"ה וחציו מפי משה וצ"ע. מיהו י"ל דעת הרמב"ן דאע"ג דאין אנכי ממנין המצות מ"מ בכלל הדברות יחשב. וא"כ אתי שפיר דברי הירושלמי אליבא דהרמב"ן דלא יהי' ואידך לאוי דע"ז לחד יחשבו ואנכי הוא ג"כ דבור כנ"ל. וכן נראה עיקר כהרמב"ן. ומה שכתב בספר מגילת אסתר (אות ג) לא נהירא כלל עי' שם. ועיין שבילי אמונה (ריש נתיב א) כתב ג"כ דאנכי לא נאמר בלשון ציוי ומצוה אלא בלשון הודעה ועיקר כולל עי' שם :

גודל מצוה זו לאין ערוך. ואין מהצורך לבאר כי דעת לנכון נקל שזהו שורש כל התורה והמצות כולם כי אם אין אלריק ח"ו איה

מקום לתורה ומצות. ואמרו רז"ל שיליה מכות (כ"ד א) בא עמוס והעמידן על אחת שנאמר דרשוני וחיו מתקיף כו' אלא בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחי'. ולפי המסקנא גם כונת עמוס ודאי כן הוא ושניהם לדבר אחד נתכוונו. ותכלית הכונה שנתחבטו בה גדולי הראשונים ז"ל בביאור הסוגיא עי' שם בדברי הרמ"ה ושאר מפרשים. לדעתי הכונה על דרך אותו גר בפרק במה מדליקין שביקש שילמדוהו כל התורה כולה על רגל אחת ואמר לו דעלך כו' זהו כל התורה ואידך פירושא זיל גמור. כן אותם הנביאים שראו כשלון דורם וכל אחד רוצה לקיים כל התורה בקיימו חד כרעא אארעא וחד אמברא להקל על נפשם כאותו גר הם העמידו על אחת והיא האמונה והדרישה אליו יתברך להתאמין שיש מצוי אחד הממציא ומשגיח ומושל בכל. כי אחר היות האמונה אזור חלציו ומאמין בחי עולמים הלא לבבו מוכן לקיים כל ציווייו יתברך. ואידך כל התורה כולה פירושא היא להבין ולדעת מה המה ציווייו יתברך. ואמרו בפרק במה מדליקין (ל"א א') אמונת זה סדר זרעים. כי הסדר הזה כולל חלוקת תרומות ומעשרות וחלה וערלה ושאר עניינים כולם דברים שיש בהם חסרון כיס שביותר צריך זירוז ועליהם הי' קורח מפליג כמבואר בדברי רז"ל אבל איש אמונות המאמין במציאות הבורא יתברך והשגחתו על כל דבר קטן וגדול שם הוא הנה נקל הוא לו לשמור ולעשות ולקיים כל דברים אלו:

ופרטי אמונה זו הם שנים. וזכרם הכתוב כמו שנאמר אנכי ד' אלקיך. כי ד' והוא שם ההוי' שמשמעותו ופירוש כונתו הוא הי' וזהו ויהי' כמו שאיתא באו"ח (סי' ה) מזהיר להתאמין על היותו יתברך נצחיי והוא ראשון לכל היצור והוא אחריתם ומהוה הכל. ואלקיך והוא שם אלקים שביאורו מנהיג ובעל הכחות כולם שבכל כחותיו מנהיג עולמו ולהאמין שהוא יתברך משגיח בכל פרטי היצור כולם וכל המתהוה הנארג באחד מהם ממנו יתברך הוא נתהוה. וביאר זה הכתוב במה שאמר אח"כ אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ר"ל לראי' ולמופת שאנכי אלקיך מנהיגך ומשגיחך הוא אשר הוצאתיך וגו' שאז נראית השגחתו יתברך ויתעלה במוחש לעין כל כי לקח לו גוי מקרב גוי במסות באותות כו'. (ויהי' מלת אשר ביאורו בעבור כמו (מלכים א ט"ו) אשר עשתה מפלצת) וביאר הכתוב שידיעת האדם אמונה זו במוחש הוא היציאה מארץ מצרים:

ולא מיציאת מצרים בלבד יוכל האדם להבחין ולדעת בירור אמונה זו אלא מכל הנסים והנפלאות שנעשו לאבותינו ולנו. ועל כל אלה ההבחנה היותר גדולה על אמיתות המצאו יתברך ועל השגחתו ביצוריו היא מתן תורתו הקדושה אלינו אשר לא מראש בסתר היו דבריו אבל לעיני ששים רבוא מבני ישראל רואים את הקולות והלפידים ושמעו אנכי ולא יהי' לך בדבור אחד מה שאין הפה יכול לדבר ולא האוזן לשמוע. היש ראי' ומופת גדול מזה. וכן אומר הכתוב (דברים ד) מן השמים השמיעך וגו' וידעת היום והשבות אל לבבך כי ד' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כי כל העמים היו אז קוראים איש בשם אלהיו אבל היו יודעים כי יש גבוה מעל גבוה הוי"ה המהוה הכל והוא הי' הוה ויהי' אבל חשבו כי לגדלו אין כבודו להשגיח בתחתונים ומסר הדבר לכוכבים ומזלות להיות אלקים ומנהיגי העולם. ולפיכך כשאמר משה לפרעה אמר (שמות ה) ונזבחה לד' אלקינו (שם ח) כי אין כד' אלקינו וגו'. פי' ד' הוא אלקינו ומנהיגינו ולא מנהיג אחר. וכן אמר אח"כ למען תדע כי אני ד' בקרב הארץ. פירוש כי אני ד' ההי' הוה ויהי' ומהוה הכל עם רוב גדולתו אני בקרב הארץ משגיח ביושבי הארץ. אבל החרטומים לא האמינו בדברי משה ויאמרו אל פרעה אצבע אלקים הוא ולא של ד' ועל ידי זה נחזקה לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דיבר ד' כי לא האמין שידבר ד' את האדם אבל רק אלקים ומנהיג אחד מן המנהיגים וחשב כי גם לו אלקים קרובים אליו. ולפיכך אמר הכתוב וידעת היום תדע ותבין מה שנעשה היום במתן תורה כי מן השמים וגו' והשבות אל לבבך כי ד' ההוה ומהוה הכל הוא האלקים המנהיג ומשגיח בשמים ובארץ:

וכן אמר עוד המשורר ע"ה (תילים ק) דעו כי ד' הוא האלקים הוא עשנו. בגדר היותו ד' מהוה הכל בתחלת הבריאה ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו בגדר היותו אלקינו ומנהיגינו אף אחר העשיי' והבריאה ולכן בואו וגו' הודו וגו'. ואמר איך ידיעת זה. כי טוב ד' לעולם חסדו. שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ולעולם חסד האל הטוב להצילנו מידם ועין בעין נראה תשועת ד' כביציאת מצרים ולכן עד דור ודור אמונתו. האמונה מאתו יתברך מתקיימת בלב לדור דור וגם חסדו כמו כן לעולם אשר מזה ידעינן וישיבו אל לבבם כי ד' הוא האלקים בשמים וגו':

ואין צורך למה שנתייגעו הראשונים ז"ל ובראשם עטרת תפארת ישראל הרמב"ם ז"ל להביא מופתים על מציאות הבורא יתברך והשגחתו בזה העולם מופתים פילוסופיים, באמרם שזהו עיקר מצות אנכי ד' וגו' שידע זה בדיעת הלב ואין ידיעת הלב בעיקר ובאמת אלא על ידי המופת ולא על פי הקבלה מאבותיו. והאריכו בזה ומשלו משל למה הדבר דומה לחבר בני אדם נסמכים כל אחד על גב חבריו אשר בהיות הראשון נופל בפחת כן כל העם יפלו אחריהם בהיות הוא להם הסיבה הראשונה. ועיין בספרתם שהאריכו בהבאת מופתי הפילוסופים על אלו הדברים וחיברו ספרים הרבה על זה והלכו בעקבות אריסטו ימ"ש ויתר מפילוסופי העמים אשר עמלו לחבר ספרים במופתים בעניינים אלו:

ואני אומר התכבדו מכובדים קדושים משרתי עליון ותנו כבוד לאלהיכם בדרך התורה ולא בדרך פילוסופי העמים. והגע עצמך אלו ראו אריסטו שר"י המטרת לחם מן השמים וכדומה מן הנסים או אלו ראה קולות מתן תורה ושמע אנכי ולא יהי דבור אחד ושאר נפלאות אשר יעידון ויגידון כי יש אלקים בשמים האם הי' חוקר אחר מופתים על מציאות השם והשגחתו היש מופת גדול מזה. אלא שהוא שר"י לא האמין בדברים אלו. אבל אנחנו זרע קודש אשר לעיני אבותינו היו הדברים האלה לעיני ששים רבוא אנשים ולא בסתר א"כ נביא מזה גופא מופת. ולא אומר ממה שכתוב בתורה מציאות השם שזהו מהקבלה והם יחפצו במופת. אבל אומר דרך מופת מהנסים והנפלאות שנעשו לאבותינו בימים ההם בזמן הזה שזהו מופת שאין למעלה ממנו על מציאותו:

ואם נאמר שמיאנו בזה בעבור שגם על זה גופי' אין מופת שהוא אמת אבל רק מהקבלה. ח"ו לומר כן כי אם באנו לזה אי' מקום לתורה אבל הלא לנו הדבר נודע כי לא נחלו לנו אבותינו שקר בשגם אי אפשר לומר שקר כזה מה שהי' לעיני כל העמים. והדבר דומה למי שבדמיון תמיד מעת הולדו הי' בבור תחתיות ולא ראה הליכת הגלגלים אבל סיפרו אליו מכל האדם שבאו אליו שכן הוא באופן לא יסתפק בדבר האם ימנע להביא מזה מופת על מציאות הבורא (כפי דרכיהם). וכן לא נמנע אנחנו מלהביא מופת ממה שידוע אלינו בבירור שאין אחריו ספק שאכלו אבותינו המן ושאר מופתים נסים שאירעו לאבותינו המבוארים בכתובים וביותר נס דחנני' מישראל ועזרי' בגוב אריות וכבשון אש

הכתוב על ספר הזכרונות למלכי מדי ופרס ונודע לכל העמים (ולא זו בלבד אלא בכל דור ודור רואים נסים על ידי השרידים אשר ד' קורא גלויים ונסתרים) אשר כל אלה מופתים גדולים על אמיתותו והשגחתו:

וראיתי להחסיד בעל חובת הלבבות בהקדמה ובפרק ג' משער היחוד ג"כ הביא ראיות כי החיוב על האדם לחקור על מציאות הבורא מדרך הפילוסופים. ולדעתי אין בראיותיו דברים מספיקים אף לשלא נאמין מדרך הקבלה בלי שום מופת כלל (מלבד מה שאמרנו שיש ויש מופתים רבים ונסים (נמחק שתי תיבות. המג"י) שבוה נדחו כל ראיותיו ולא נצטרך לבקש עזר מהפילוסוף היוני) כי מה שכתב ממה שנאמר (דברים ד) וידעת היום וגו' הנה תברא בצידה מה שאמר היו"ם שמוסב על יום ההוא יום מתן תורה והשבות על ידי זה על לבבך וגו' (וכמו שנתבאר לעיל) לא על ידי מופתים. וכן מה שכתב ממה שאמר דוד המע"ה (דברי הימים א' נ"ח) דע את אלקי אביך ועבדהו ג"כ סיומו אלקי אבייך מעיד על תחלתו שידע בגדר שהוא אלקי אביו שקיבל מאבותיו כן. ומה שכתב ממאמר דוד המע"ה (תהילים ק') דעו כי ד' הוא אלקים. הלא אינה אלא הודעה לאחרים וכיצד הי' לו לאמר. אילו אמר בינו כי ד' שפיר הי' ראי' אבל עכשיו אא"ל בע"א. ומה שכתב ממאמרו (שם צ"א) אשגבהו כי ידע שמי הנה הרואה יראה כי הוא מוסמך אל מה שאמר למעלה כי בי חשק ור"ל כאשר רק בי חשק בחשקות הלב בלבד ואפלטו עבור זה אבל אשגבהו כאשר ידע שמי שכבר עובד וידע שמי ואינו רומז על הידיעה דרך המופת כלל:

3

ומה שכתב מדברי (ירמי' ט) השכל וידוע אותי הנה אז כולם עבדו ע"ז ונכנס בהם רוח שטות ואשר יעבוד אותו יתברך ולא ישמן לבבו ויטפש בטפשות העם הנה נקרא משכיל וידוע. ומה שכתב ממה שנאמר (דברים ד) כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אני אומר מלבד שמפי דברי רז"ל על פסוק זה בשבת (ע"ה ב) איזה היא חכמה שלעיני העמים הוי אומר זו חישוב תקופות ומולות הנה אדרבא יש להוכיח להיפך. אבל גם זולת דבריהם לא אדע איך יפרש הפסוק כדבריו והלא רישא דקרא ושמרתם ועשיתם כי וגו' הנה קאי רק על מצות המעשיות בלבד לא על הידיעה והלימוד. וסיפא דקרא ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת מבואר דעל מצות התורה שהם נעשו

בחכמה ובבינה קאי. ומה שכתב מדברי רז"ל ודע מה שתשיב לאפיקורס אני תמיה הלא התחלתו הוי שקוד ללמוד תורה ואח"כ אמר ודע כו' משמע דעל ידי השקידה בתורה היא הידיעה להשיב לאפיקורס (כאשר כן הוא האמת) ואיה מקום ללימוד מופת הפילסופיא. וכבר הרשב"א ז"ל ודעימיה כת גדולה מרבני זמנו הסכימו בחרם שלא ילמוד אדם את בנו חכמות שלאחר הטבע והיא חכמת הפילסופיא בבורא ובמידותיו:

ומכל מקום הואיל ולהרמב"ם ובעל חובת הלבבות ושעמהם כת גדולה מגדולי הראשונים עיקר מצות אנכי הוא הידיעה במופת אמרתי להזכיר מופת אחד היותר ברור והיותר חזק שבהם על מציאות הבורא יתברך ואמיתותו ואקדים הקדמות. א). המקרה לא יתמיד והמתמיד איננו מקריי אבל נפעל על ידי פועל מכוון. ב). לא יפעל פועל את עצמו אבל יתפעל על ידי זולתו (כי אמת נאמר שיפעל קודם היותו הי' אפס ואחר היותו כבר נפעל). ג). 'כל שיש לו תחלה יש לו תכלה וכל שאין לו תחלה אין לו תכלה וכן בהיפך. ד). סבות ומסובבים או פועלים ונפעלים בלא תכלית. שקר (ומלבד היות דבר זה פשוט בשכל. עוד מוכרח לפי הקדמה ג' הנ"ל. כי אחר שביד האדם לכלות מסובב או פעולה אחת ולא ישוב לפעול עוד ונמצא יש לו תכלה וע"כ הי' לו תחלה ואינו בלתי בעל תכלית). והתולדה מהקדמות אלו. אנו רואים בדמיון מין ממיני הצמחים או מין חי' (או שאר דבר שיהי') נשאל מאין הוא. הלא אוכל מזרע. והזרע מצומח או חי כיוצא בו. והצומח או חי ההוא ג"כ מזרע והזרע ההוא. מצומח או חי כיוצא בו. וכן נשוב לשאול על הצומח או החי ונשוב לשאול על הזרע וסבות ומסובבים עד בלתי בעל תכלית שקר ובמקרה אינם כי רואים אנו אותם מתמידים וע"כ נפעלו ועל ידי פועל זולתם. ונשאל על הפועל ההוא מי פעלו עד שבהכרח לבוא בסוף כל דבר שנפעל על ידי האלו"ק והוא ראשון שאין ראשית לראשיתו וכיון שאין לו תחלה אין לו תכלה והוא ראשון והוא אחרון ומבלעדו אין אלקים:



ס פ ר ב מ ד ב ר . ב"ה

פרשת נשא סי' ש'. מ"ע

(פ"ג מביאת מקדש)

(ז) מצות עשה שציוה הבורא יתברך לשלח הטמאים חוץ למחנהו שנאמר (ה'. פסוק ב' ג') צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש מוכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה ולא יטמאו את מחניהם וגו' ע"כ. ונכפל האזהרה בצרוע בפרשת תזריע (ויקרא י"ג מ"ו) בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. ובנדה וזבה הוא אומר בריש פרשת תזריע (שם י"ב ד) ואל המקדש לא תבוא עד מלאת ימי טהרה. ובסוף פרשת מצורע (ט"ו ל"א) והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימותו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם. ובטמא לנפש מת הוא אומר בפרשת חוקת (י"ט י"ג) כל הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן ד' טמא וגו'. ושם (פסוק כ) ואיש אשר יטמא וגו' כי את מקדש ד' טמא. ובב"ק נכפלה אזהרה בפרשת תצא כמו שיתבאר שם בס"ד. וכתב הרא"ה כי בהכפל האזהרות במצות הוראה קצת בחומר המצוה שע"כ הזהיר וחזר והזהיר לחפצו בטובת ישראל ולהיות הדבר צורך רב להם כדרך בני אדם כשיזהיר למי שחפץ בטובתו דבר שסכנתו עצומה אם ימנע ממנה שירבה להזהירו. ועי' שכתב בטעם מצוה זו להיות הטומאה מחלאת הנפש וכענין שדרשו חז"ל ונטמאתם בם אין ראוי למלוכלך ונבוזה לבוא למחנהו יתברך על דרך שנאמר כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק ע"כ. ורז"ל אמרו ג"כ לחד מ"ד כל מקום שנאמר צו אינו אלא זירות ובנין אב לכולם שנאמר (דברים ג) צו את יהושע וחזקוהו ואמצהו. וכן כאן שאמר צו וגו' מורה על הזירות שציוהו יתברך למשה לזרום לבני ישראל על השילוח הנה חה לחומרו של הענין:

ונוהגת מצוה זו בכל זמן בין בפני הבית בין שלא בפני הבית דקיי"ל כמ"ד (מגילה דף יו"ד) קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. ואע"פ שהבית חרב בקדושתו הוא עדיין. וכל פרטי דיני שילוח הטמאים כפי שיתבאר נוהגות גם עכשיו. והנה עכשיו בעוה"ר שאנו כולנו טמאי מתים (ועי' מה שכתב ה"ר חיים כהן בתוס' דנזיר (דף

נ"ד ב) איזה בית אשר תבנו לי ועי' בתוס' חולין (ק"ד א) ותענית (י"ז ב) ואפילו מי שידוע בו שלא נגע במת אפשר נכנס לאוהל המת או נגע בסכין הנטמא במת וחרב הוא כחלל וכיוצא. ולפיכך כל אדם אין רשאי ליכנס למקום שאין הטמא מת נכנס כמו שיתבאר. ואם הוא זב או אשה נדה ולא טבלה אין רשאי ליכנס למקום שאין זב נכנס. ובמצורע צל"ע דנראה דכיון שהטומאה וטהרה ביד כהן וכל זמן שלא הראה לכהן אינו טמא כדרך שאיתא בכתן נותנים לו ז' ימי המשתה דכל זמן שלא ראה כהן לא נטמא א"כ האידנא דליכא כהן מיוחס יש לומר דרשאי שלא להראותה לכהן כלל דהרי כהני דידן רק כהני חזקה ואולי לאו כהן הוא והטומאה תלויה רק בכהן ואינו נטמא כלל. וכ"ש שאין לו לחוש לנגעים שעברו עליו מלבד דאין לו להחזיק טומאה עוד הא לא הראם לכהן. אלא דמ"מ אפשר ראוי להחמיר ולהראותם לכהן ואם יטמאו להיות בדד מושבו חוץ לירושלים כמו שיתבאר. ויעשה טהרת מצורע לשיטהר. דנוהג אפי' האידנא כמו שנתבאר במקומו. מיהו צריך לדעת שדבר הצריך כהן יעשה באותו כהן שהראה לו הנגע משום דכיון שטמאנו הכהן אע"ג דכהן חזקה הוא מ"מ נאסר מדינא מספק ליכנס במחנה כל זמן שלא יטהר. ואם יעשה על ידי כהן אחר שמא כהן הראה כהן גמור וזה אינו כהן אלא צריך שיעשה על ידי אותו כהן או אביו ואחיו ובנו וכיוצא באופן שיסולק חשש הנ"ל כן נראה לי :

ועיין בהראב"ד (סוף פרק ו' מהל' בית הבחירה) מה שכתב בענין קדושה ראשונה דלא קדשה לעתיד לבוא. מיהו מלשוננו שסיים והנכנס עתה שם אין בו כרת עכ"ל נראה רק כרת ליכא הא חיוב עשה (ואולי גם לאו) איכא :

ונוהגת בכל אדם אחד כהנים ואחד לויים ואחד ישראלים ואחד אנשים ואחד נשים שנאמר מזכר ועד נקבה. (ספרי). ודוקא (נדה כ"ח ב) זכר ודאי ונקבה ודאית אבל טומטום ואנדרוגיגוס בטומאה התלויה בזכרות ונקבות שהיא טומאת נדה וזיבה אפי' ראה אודם ולוכן שאז הוא טמא ודאי ממה נפשך כמו שיתבאר במקומו לענין ביאת מקדש אינו חייב אבל אסור מספק. (ועי' בספרי פיסקא א' (נמחק תיבה אחת ואפשר צריך להיות בורע אברהם) כתב די"ל דרק פטורים מכרת אבל שילוח מיהא בעי דלא גרע מכלים עי' שם. ולי נראה דלא דמי לכלים דלאו בר דעת

אי נמי קטן שבז"ר עי' שם. אבל האי בר דעת). אבל בטומאת מת ומצורע ושאר טומאות שוה טומטום ואנדרוגינוס לכל אדם. ואין לי (ספרי) אלא שיכול להשתלח שאין יכול להשתלח כגון חולה וקן שאין יכולים לילך וכן הכלים מניין שצריך לשלחם תלמוד לומר אל מחוץ למחנה תשלחם דהוי לי' לומר תשלח וכתוב תשלחם ו"מ יתירים לרבות הכל שצריך שילח. (ועי' שם עוד לימודים. ועי' בנדה שם לימוד אחר. ושם אמר ר"י דאינו חייב בשילוח בכלי חרס שאינו לו טהרה במקוה אלא בכלי מתכות ושטף שיש להם טהרה במקוה. ועי' שם בתוס' ובגמרא דשילהי עירובין ומשמע התם בגמרא מדפריך מיני' דהלכתא כותי' ומשמע דאף חיוב עשה אין כאן והרמב"ם לא זכרו נראה דלא פסק כן ולא ידעתי טעמו):

וכן הגדולים מזהירים על הקטנים טמאים לשלחם מן המקדש (ז"ר) שהרי לא גריעי מכלים דמחוייב לשלחם ולפי זה פשוט דהוא הדין על קטן חרש ושוטה דצריך לשלחו מהאי טעמא. ושרץ יש אומרים (רבינו חננאל בתוס' עירובין ק"ג ב' דגריס דכ"ע פטור) דאין מחזר עליו מן התורה לשלחו לפי שאין לו טהרה במקוה. ויש חולקים (רש"י ותוס' והרמב"ם) וכן עיקר:

ואין השילוח שוה בכל הטמאים. לפי שג' פעמים נאמר במקרא זה מחנה ולמדו חכמים (פ"ו מהל בה"ב) שהוא נגד שלש מחנות שהיו במדבר מחנה ישראל והוא ד' מחנות הדגלים ומחנה לוי' שנאמר בה מסביב למשכן יחנו ומחנה שכינה והוא מפתח חצר אוהל מועד ולפנים. והי' כן כנגדן לדורות בביהמ"ק מפתח ירושלים והפתח כלחוץ (פסחים פ"ה) עד הר הבית כמחנה ישראל ומשקידש יהושע את ארץ ישראל הוסיף למחנה ישראל כל העיירות המוקפות חומה שיהיו כירושלים. ואיזה הם עיירות מוקפות חומה ופרטיהם יתבארו בדין בתי ערי חומה. ויש לעיין ממה שכתב הרמב"ם שאין לוקה אולי אין חיוב עשה ג"כ על כל עיירות מוקפות חומה אלא איסור דרבנן בלבד. ומפתח הר הבית והפתח כלחוץ (ירושלמי פרק ד' דפסחים עי' שם הטעם) עד פתח העזרה שהוא שער ניקנור (מחנה לויה) (ועובי השער עצמו כלחוץ. מתניתין פרק קמא דסוטה עי' שם ברש"י ובתוס' פרק קמא דיבמות ובפסחים דף ס"ה ושאר דוכתי'). ומפתח העזרה ולפנים מחנה שכינה:

והנה הכתוב מנה ג' טמאים צרוע חב וטמא לנפש שהוא טמא מת. ואפשר הי' לומר ששילוח שלשתן שזה. אבל ממה שנאמר בפרשת תזריע במצורע בדד יהי' מושבו למדנו שאין שילוחו למקום שוב וטמא מת משולחים. וכיון שלמדו שהמצורע שטומאתו חמורה שמטמא בביאה שלוחו חמור משילוח חביריו הוא הדין לכל שטומאתו חמורה ששילוחו חמור ולפיכך זב שמטמא משכב ומושב ואפי' מתחת האבן מה שאין המת מטמא גם שילוחו חמור משילוח המת. והרי למדנו ג' שילוחים מחולקים לג' טמאים שמנה הכתוב. הא כיצד המצורע (במדבר רבה פרשה ו' מכל צרוע ועי' בגמרא פסחים ס"ז ב' פריך אהך כל ומשני אידי וצל"ע) אחד המוסגר ואחד המוחלט משלחו חוץ לג' מחנות שהוא חוץ לירושלים (ולערי מוקפים חומה). זבים וזבות והוא הדין למשכבן ומושבן (תוספתא סוף פ"ק דכלים) נדות ויולדות משלח חוץ לב' מחנות שהוא חוץ להר הבית מחנה לוי' ואחד (במדבר רבה שם דריש מכל אבל גמרא דילן דריש מכל בעל קרי) זב בעל ג' ראיות או בעל ב' ראיות ובעל ראיו' אחת שוים וממה שנאמר וכ"ל זב למדו חכמים (פסחים ס"ז ב') דבעל קרי יש לו ג"כ דין זב. טמא מת ואפי' המת עצמו נכנס למחנה לוי' שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו עמו במחיצתו שהוא מחיצת מחנה לוי' ומשתלח רק ממחנה אחת שהוא מחנה שכינה. וממה שנאמר וכל טמא לנפש למדו חכמים (שם) הוא הדין לטמא שרץ ונוגע בנבילה וכל טמאי מגע שדינם כטמא מת. וכן בועלי נדה (כשלא ראה קרי עכמ"ל אי נמי כשטבל לקריו) דינם כטמא מת. וכן העכו"ם אע"פ שלענין שאר דברים גזרו חכמים עליהם שיהיו כזבים לכל דבריהם לענין שלוח מחנות לא גזור עליהם אלא כטמא מת בלבד לשלחם חוץ למחנה אחת. וממה שנאמר בפרשת חוקת בטומאת מת טמא יהי' עוד טומאתו בו שמיותרים דרשו חכמים (נויר מ"ה) טמא יהי' לרבות טבול יום עוד טומאתו בו לרבות מחוסר כפורים אע"פ שטבל והעריב שמשו שג"כ משתלחים ממחנה אחת כטומאת מת. ועי' ברמב"ם כתב לימוד אחר. ועיין בתוס' זבחים (י"ז א) שהאריכו בזה:

חכמים ע"ה הוסיפו מעלה יתירה בבית עולמים. והוא שחילקו במחנה לוי' ואמרו שלא יהיו טמאי מתים רשאים להכנס בה אלא מפתח הר הבית עד החיל בלבד אבל מן החיל ואילך אסרו לטמא מת ועכו"ם ובוועל נדה (ונראה שהוא הדין טמא שרץ ושאר) ליכנס לשם אבל טבול יום ומחוסר כפורים מותרים. ומעזרת נשים ואילך אסרו בימי יהושפט

אף לטבול יום שנאמר (דברי הימים ב' כ"ט) ויעמוד יהושפט בקהל יהודא וירושלים בבית ד' לפני החצר החדשה מאי חדשה שחדשו בה דברים ואמרו טבול יום אל יכנס בחצר שהוא העזרת נשים שנקרא חצר ביחזקאל (מ) (וכולהי טבולי יום במשמע אפי' דשרץ ודנבלה. תוס' זבחים ל"ב ב' ד"ה ור"י). והטעם שהחמירו יותר בעזרת נשים מפני שהיא (תוס' זבחים ל"ב א) מקום כניסה וציאה לכל אדם ביותר לפיכך אסרו בו טבול יום ולא העמידו על דברי תורה אלא מחוסר כפורים בלבד שאינו נאסר אלא מפתח עזרת ישראל בלבד:

והוסיפו עוד חכמים ז"ל מעלות חומרות יתירות בערים המוקפים חומה משום גדר הרחקת טומאה ממחנה ישראל שלא לקבור בתוכם מת מעירין או מעיר אחרת שהביאוהו לשם עד שירצו ז' טובי העיר או כל אנשי העיר (אולי זהו קאי היכי דליכא ז' טובי העיר). ואם יצא המת חוץ לעיר אין מחזירין אותו לתוכה אע"פ שרצו כולן להחזירו. והו' דעת הרמב"ם. אבל הראב"ד כתב שאין מועיל כלל רצון בני העיר אלא לעולם אין קוברין בהם (אולי ר"ל רק מת מעיר אחרת אבל לא מאותה העיר) אבל אם רצו לסבכו בעיר כדי להרבות הספידו וכבודו עד שירצו קרוביו להוציאו מסבבין ע"כ. ואם רצו בני העיר להוציא הקבר הנמצא שם בעיר להוציאו חוץ לעיר מפנין אותו חוץ מקבר המלך או הנביא שאין מפנין. ואם הקיפה העיר להקבר מד' או מב' רוחות זו כנגד זו אם היתה כינו ובין העיר יותר מג' אמה (והו' ממס' א"ר אבל בירושלמי איתא ע' אמה ושירים) לכאן ונ' אמה לכאן אין מפנין אותו עד שירצו כולן (נראה הוא הדין רובן) פחות מכאן מפנין אותו:

ואיזהו עיר מוקף חומה (פרק בתרא דערכין) ג' חצרות של ב' ב' בתים מוקפים חומה מימות יהושע בן נון כגון קצרה הישינה של צפורי וחקרה שבגוש חלב ויודפת הישינה וגמלא וגדוד וחדיד ואונו ולוד ולא אלו בלבד אלא כל כיוצא בהם שיש קבלה בהם ומסורת שהם מוקפים חומה מימות יהושע בן נון כל הדברים האלו נוהגים בו. ובטבריא יש לעיין בפרק קמא דמגילה חזקי' מספקא לי' עי' שם ה' ב' ועיין שם בהר"ן אם הוא ספק השקול או אזלינן בתר רוב דלאו מוקפים חומה ועי' בספר טורי אבן שם:

ועיין במהרי"ט (חלק יו"ד סי' ל"ז) דאין צריך לענין קדושה זו דעיר מוקף חומה שיהי' הוקף ולבסוף ישב אלא אף ישב ובסוף הוקף מקרי מוקף חומה לענין זה אע"פ שאינו קרוי מוקף חומה לענין בתי ערי חומה עי' שם. ובמשנה למלך נחלק עליו. וכן בספר טורי אבן בחידושי מגילה ה' סע"ב כתב בפשיטות דלא כותי' אלא בכל ענין שוה מוקפים חומה דהכא למוקפים חומה דבתי ערי חומה :

וירושלים גם היא לא גרעה בכל זה מכלל ערי מוקפים חומה. ועוד הוסיפו חכמים לגזור בה משום סייג טומאה שלא להרבות בה לכן גדרו שלא להלין בה את המת (אפי' לכבודו) ושלא להעביר בתוכה עצמות אדם. ואין מקיימין בה קברות חוץ מקברי ב"ד וקבר חולדה הנביאה שהי' בה מימות נביאים הראשונים (עי' במהרי"ט שם). ואין מקיימין בה אשפה (נראה לי דוקא הגבוהה ג' טפחים כדאיתא בב"ב ובחומ"מ סי' ר"כ) מפני השרצים שבה. ואין מוציאים הימנה זוחים וגוזזטראות לרה"ר מפני אוהל הטומאה. ואין מגדלין בה אוזנים ותרנגולים (ובאבות דר"ג פרק ל"ה מסיים ואין צ"ל חזירים. פירוש אפי' בגוני דשרי מטעם איסור גידול חזירים) לפי שמנקרים באשפה (פירוש שחוץ לעיר) ומביאים בשר שרצים בפיהם. וכתב בהרמ"ע (סי' פ"ה) לא שנו אלא במקום שאינו משתמר אבל בלולין נשמרין מותר. ועי' במהרי"ט שם דכל דברים אלו גם בירושלים שנתוסף אח"כ בב' הבצעים אע"ג דהוי ישב ולבסוף הוקף וגם קבר חולדה שם הוא עי' שם. והיינו לטעמי'. מיהו י"ל אף החולקים מודים עליו בזו דאף דלא הוי מוקף חומה מ"מ מיקרי ירושלים וגזירת ירושלים עליו. ונראה פשוט דגם כל גזירת חכמים אלו שייך אף האידנא בערי מוקפים חומה ובירושלים. מיהו (כתובות מ"ה תוס' ד"ה על) עיר שרובה עכ"ם בטל ממנה קדושת עיר מוקף חומה. וצ"ע בירושלים האידנא שרובה עכ"ם דנראה מ"מ לא בטל קדושת ירושלים אפי' לענין גזירת חכמים הנ"ל :

אחד טמא שנכנס למקדש ואחד טהור שנכנס למקדש ונמצא שם מת או שרץ וכיוצא מהטומאות ונטמא שם הרי זה טעון שילוח וצריך לצאת תיכף משם בדרך היותר קצר שבאפשרי. אבל לא ישהה להתיישב איהו דרך היותר קצרה שבין כך נמצא שוהה בטומאה במקדש אלא תיכף יתחיל לילך. מיהו נראה פשוט ומסתבר דפחות מכדי השתחווי' שיתבאר

שיעורו בסימן שאחר זה רשאי וצריך לשהות ולהתישב. (וכתבו תוס' זבחים (ל"ב א) שזהו במה שטעון שילוח מן התורה אבל חיל ועזרת נשים שהם מעלות מדרבנן בעלמא כמו שנתבאר לעיל אם נטמא שם דעת ר"ת דאין צריך לצאת ועי' שם):

ואם מצא שם שרץ ולא נגע בו והרי הוא צריך להוציאו ולשלחו מן המקדש יזהר שלא יגע בו בידו שמא יטמא אלא מוציאו בהמינו. ואם אפשר לו למצא פשוטי כלי עץ שאינו מקבל טומאה להוציאו אע"פ שקודם שימצא לאותו פשוטי כלי עץ ישתהה הטומאה בביהמ"ק לית לן בה ומוטב להשהות הטומאה מלהוסיף בטומאה לטמא לאבנט. במה דברים אמורים (משנה למלך) בשרץ אבל בטומאה המטמאה את הנושא במשא דאין מרויח כלום במה שישא בפשוטי כלי עץ דמ"מ הוא נטמא ובגדיו נטמאים במשא בזו אסור להשהות הטומאה אלא ישאנה בהמינו תיכף. ונראה לי דאז מוטב שישא מקצת עד שיתיישב וידע בבירור הדרך היותר קצרה לצאת עד שלא ישאנה ויטמא הוא:

לא נאסרו אותם מקומות ומחנות אלא בהם עצמם. אבל הגנין ועליות לא נתקדשו בין גני ירושלים לקדושת ירושלים. (עי' במהרש"א מכות י"ב א' בכוננת דברי התוס' לא כתב כן. ועי' במשנה למלך פרק י"א משגגות תמה עליו) (וה"ה גני שאר ערי מוק"ח) ובין גני המקדש והעזרה לקדושת המקדש. אבל עליות דקדשי קרשים שהוא ההיכל (וכן האולם) נתקדשו שנאמר דברי הימים א' כ"ח ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו ואת גזכיו ועליותיו וגו' וכתוב הכל בכתב מיד ד' עלי השכיל. ודוקא עליות (תוס' שבועות י"ב ב' ד"ה יטמא. ועי' בתוס' זבחים ל"ב א' סד"ה ובטמאים משמע לכאורה דאף איסורא דרבנן ליכא בגנין ועליות) אבל גנין דהיכל לא נתקדשו. ואויר (תוס' מכות י"ב א') ירושלים כירושלים דמי להיות קדוש כמוהו וכן (משנה למלך פרק י"א משגגות) אויר עזרה כעזרה. והגגות הנמוכים שקרקעיתם נמוכה משאר קרקעות ירושלים עד שהגג שוה לקרקעית העיר נידון כעיר (כן משמע בפסחים פ"א א' ועי' במפרש לתמיד כ"ה ב ד"ה היו וד"ה כיפה ועי' עוד שם כ"ו א):

וכן במקדש אם הי' גג הכיפה שוה לקרקעית העזרה וכן הלשכות הבנויות בקדוש שגגותיהם שוה לקרקע העזרה. והמחילות הפתוחות לעזרה

קודש והפתחות להר הבית חול. ונראה דכן המחילות שבירושלים הפתחות לירולים כירושלים ולחוץ כלחוץ. ופתחות לשניהם מה שבפנים כבפנים ושבחוץ כחוץ. ועובי החומה וכן החלונות אם הם נמוכים הרי הם כלפנים (אע"פ שעובי השער נתבאר לעיל שאינו כלפנים, לא דמי להכא דשם טעמא אחרינא איכא כמו שנתבאר שם). ואם גבוהים עד ששוה לגגין ועליות הרי דינו כגגין ועליות שלא נתקדשו כמו שנתבאר. והנכנס למקדש (וכן לירושלים) דרך גגות ועליות אע"פ שאין דרך ביאה בכך מ"מ מצוה לשלחו. כן נראה פשוט דלא עדיף מכלים ושאר דכל שנמצא טומאה במקדש ומצורע בירושלים צריך לשלחו:

ואיזהו הטמא שצריך לשלחו. כל שנטמא באחת מהטומאות שיתפרשו במקומן וכפי הג' חלוקים שנתבאר. ואם נטמא בענין שהוא טמא מן התורה צריך לשלחו מן התורה. ואם אינו טמא אלא מדברי סופרים כגון שאכל אוכלים טמאים ושתה משקים טמאים וכיוצא או שנטמא באב מאבות הטומאה של דבריהם הרי הוא טעון שילוח מן המקדש מדבריהם. (ויש לעיין בזה בענין דמצינו לפעמים דנעשה מדרבנן דאורייתא והארכנו בזה במקומו ואכ"מ להאריך). ויש לי ספק לפי מה שיתבאר לקמן סימן שאחר זה לענין מלקות וכת דאינו בט"מ אלא על טומאות שהנזיר מגלח עליהם אבל שאין הנזיר מגלח עליהם אפי' הם מן התורה אין נכרת עי' שם אם הוא הדין לענין חיוב עשה דשילוח דליכא על זה וצ"ע). ועיין בתוס' עירובין (ק"ה א) ועי' בפסחים (צ"ה סוף ע"ב) עי' שם היטב:

ובכלים ג"כ הדין כן אם טומאתה דברי תורה שילוחה דברי תורה ואם טומאתה מדברי סופרים שילוחה מדברי סופרים. ולדעת הרמב"ם בכלי אין טעון שילוח אלא כשהוא אב הטומאה ולא כשהוא ולד הטומאה דאז אין טעון שילוח אלא מדרבנן והראב"ד חולק עליו. והכלי שהיתה טומאתה מדברי תורה שנמצאת בעזרה בשבת שאסור לטלטלה משום שבות אם נמצאת במקום ששילוחה הוא מן התורה מותר להוציאה והואיל והותר להוציאה ממקום מציאותה ששם הוא מן התורה רשאי ג"כ להוציאה ממקום שאסור מדרבנן עד מקום המותר (ושם כופה עליו פסכת כדי שלא יתטמאו בו כהנים. עיין במשנה למלך) ואפי' נפל ממנו (ירושלמי) בהליכתו במקום שאין איסורו אלא מדרבנן רשאי להגביהו ולהוציאו למקום המותר הואיל וכבר נראה כלי זו לצאת והואיל ואשתרי אשתרי. אבל אם

נמצאת במקום שאין שילוחה אלא מדרבנן כגון בחיל ועזרת נשים. (או) אפי' מן התורה אלא שאין עונשין על זדונו כרת כמו שיתבאר בסימן שאחר זה דאינה אלא בעזרה לבד. ונראה לי שהוא הדין אם נמצאת בעזרה אלא שאין טומאת הכלי אלא טומאה מדברי סופרים. וצריך לעיין בזה) אינו רשאי להוציאה בשבת אלא כופה עלי' פסכתו לכסותו עד שתחשך ויוציאו:

וכל זה שאמרנו כשאנו לצורך. אבל לצורך המקדש כל הטמאים מותרים ליכנס כגון שצריך להוציא הטומאה שבמקדש או לבנות ולתקן (וכן לתקן הספר תורה שבארון. תוס' ב"ב י"ד א) ואי אפשר לעשות בטהורים רשאים הטמאים לעשות ולהיכנס לעזרה ולהיכל ואפי' לקדשי קדשים אם אי אפשר זולתם. לפי שטומאת המקדש עכשיו על ידם זהו תיקונו ועדיף לי'. ואפי' מצורעים נראה דרשאים ליכנס אם אי אפשר בלעדם. מיהו אפשר דאסורים דהא מיד בכניסתם לירושלים איסורא עבדי ובירושלים לא מתקני מידי. ולתקן בירושלים ודאי נראה דמצורעים אסורים ליכנס אף דאי אפשר בלעדם דלאו הכרח הוא:

וטמאי מתים רשאים עוד להיכנס למקדש אפי' שלא לצורך המקדש אלא לצורך עצמם. והוא בקרבנות שקבוע להם זמן כתמידין ומוספין וכיוצא שקריבים בטומאה אם היו רוב ציבור או כהנים טמאים דמותרים כל הטמאים ליכנס לעזרה לצורך הקרבן. וטומאה זו שהותרה אינה אלא טומאת מת בלבד מפני שהקרבן קרב בטמא מת כמו שיתבאר במקומו. אבל טמא שרץ חבים חבות ומצורע וכיוצא הואיל ואין הקרבן קרב בטומאת אפי' הי' קרב בטמא מת הם אסורים לבוא למקדש וצריך לשלחם. ואפי' במקדש גופי' לא הותר אלא בעזרה שהם צריכים לבוא שם (תוס' פסחים צ"ה סע"ב) אבל מן היכל אם דחקו ונכנסו צריך לשלחם שנאמר וישלחו מן המחנה אפי' מקצת מחנה כגון הכא שאין משתלחין מכל מחנה שכינה שהרי מותרים בעזרה אפי' הכי צריך שילוח. ומוזה גלמוד ג"כ כשצריך לבנות ולתקן בעזרה שאין לו לידחק ולילך להיכל וכיוצא בו וצריך שילוח משם ופשוט:

ונתברר כי הרי שתרשינו המלכות לבנות בית המקדש בעיר הקודש בירושלים (כדאיתא בירושלמי דמעשר שני ושאר דוכתי דמתחלה בונה ירושלים ד' ואח"כ נדחי ישראל יכנס) אע"פ שכולנו טמאי מתים

נהי' רשאים לבנותו. מיהו נראה הב"ק חבים יטבלו לקריין ויעריב שמשן. ואע"פ דאכתי פשו גביהו טומאת מת מ"מ הא חמורה טומאת ב"ק לענין שילוח כמו שנתבאר (ובטומאת שרץ וכהאי גונא יש לספק אם צריכים לטבול כיון דבלאו הכי טמאי מתים וטומאת מת חמירי. ועי' חולין ק"ד א' בתוס' ובמהר"ם שי"ף שם עי' שם) אם לא שאי אפשר בענין אחר שאין פנאי להמתין דאו הותרו כטמא מת וכמו שנתבאר. והרחמן יזכנו לראות במהרה בימינו אמן :

סימן ש'. מצות לא תעשה

מצות ל"ת שהזהיר הבורא יתברך לכל טמא מהכנס למקדש ד' וליתר מחנות כפי מה שנתבאר בסימן שלפני זה שנאמר ולא יטמאו את מחניהם. ומה היא טומאה זו הכניסה למקדש אבל אם נגע בעזרה מאחוריה לא טמאה ופטור שנאמר ביולדת (ויקרא י"ב) ואל המקדש לא תבוא זה בנה אב לכל הטמאים שאסורים בביאה בלבד במחנות. ונכפלה האזהרה בכניסת מחנה לוי' לקמן בפ' תצא עי' שם. והעובר ונכנס למחנה שהוא אסור ליכנס בה הרי זה לוקה מ'. ואם נכנס לעזרה שהוא מעזרת ישראל ולפנים אחד מצורע ואחד טמא מת וכל הטמאים הרי זה הכרת (מכות י"ג) שנאמר (במדבר י"ט) ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל כי את מקדש ד' טימא (תורת כהנים פ' אחרי'). ואומר (ויקרא י"ז) ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו ואמרו רז"ל שבטומאת מקדש הכתוב מדבר ואין נשיאת עון אלא כרת. וכפל עוד כרת זה בלשון מיתה בוכה (ויקרא ט"ו) ולא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם. והוה אם עשה בודוק אבל בשגגה הוא מביא קרבן עולה ויורד כמו שנאמר (ויקרא ה) או כי יגע בטומאת אדם וגו'. ואפי' טבול יום ומחוסר כפורים שנכנסו לעזרת ישראל חייבים כרת. (והרמב"ם כתב במחוסר כפורים אינו חייב כרת ולא מלקות אלא מכות מרדות. ואין הלכה כן) :

ונוהג בכל בזכרים ובנקיבות ובכל זמן אפי' בזמן שאין בית המקדש קיים מ"מ קדושתו עליו וענוש כרת כל הנכנס למקום העזרה. והו דעת הרמב"ם והרא"ה אבל הראב"ד כתב (סוף פ"ו מהל' בה"ב) דהנכנס עתה שם אין בו כרת עי' שם. ויש לעיין אם לאו יש כאן ועי' מה שכתבתי

לעיל בסימן שלפני זה. ודין טומטום ואנדרוגינוס נתבאר בסימן שלפני זה וכן דין הכלים נתבאר שם שאיסור הלאו גם אכלים קאי :

כיצד הם חילוקי הג' מחנות כאן לענין הלאו דכניסה. מחנה א' מחנה ישראל אינה אלא ירושלים בלבד ומצורע הנכנס בה לוקה. אבל שאר עיירות המוקפים חומה אע"פ שאינו רשאי ליכנס בה שנאמר בדרך ישב וטעון שילוח מחנה כמו שנתבאר לעיל מ"מ אינו לוקה אם נכנס. (ואפשר דלוקה מכוח מדרות). מחנה ב' הר הבית (אבל חיל ועזרת נשים שנתבאר לעיל דהחמירו חכמים אין בהם מלקות) והיא מחנה לוי' ועל מחנה זו נאמר לאו בפני עצמו בפרשת תצא עי' שם. ומצורע שדחק ונכנס לה לוקה שמונים והו' דעת הרמב"ם (וכתב הכ"מ וקשה דהוי לי' לומר דאם נכנס לעזרה לוקה ק"כ שטימא עוד מחנה שכינה עי' שם שדחק. ולי נראה מלבד די"ל פשוט משום דזכר להלן על מחנה שכינה כרת לא מלקות (אע"פ שכל חייבי כריתות לוקין) לא זכרו כאן. עוד נראה דהא ודאי אף לא בהר הבית אלא בירושלים גופה ממקום למקום אם התרו בו וחזרו והתרו בו אל תכנס והוא נכנס אל תכנס והוא נכנס לוקה על כל כניסה וכניסה. ולא הוצרך הרב לבאר זה שאם עבר על לאו אחד כמה פעמים לוקה על כל פעם. ולא ביאר הרמב"ם אלא בנכנס להר הבית לוקה שמונים מפני ב' לאוין. א'. ולא יטמאו את מחניהם על הכניסה לירושלים. והב' אלאו דפרשת תצא אכניסה להר הבית. אבל נכנס לעזרה לא הוצרך לבאר דזהו לאו דהכא דולא יטמאו ולא אחד הוא ופשוט). מחנה ג' העזרה והיא מחנה שכינה הנכנס בה ענוש כרת כמו שנתבאר :

איזהו הטמא שחייב כרת על המקדש. כל שנטמא בטומאה מן המת שהנזיר מגלח עלי' שכבר נתפרש במקומו במצות וחיוכי הנזיר. או שנגע באדם או בכלים שנטמאו באותן הטומאות שהנזיר מגלח עליהן שהרי הוא שני לראשון שנגע במת. (פרט זה הוא מדברי הרמב"ם אבל הראב"ד חולק עליו וכתב דכמו שאין הנזיר מגלח על מגעו בכלים שנגעו במת ואפי' על חרב (בזו מחלוקת הפוסקים יתבאר במקומו). כן אין חייב על מגעו על ביאת מקדש) או שנטמא בשאר אבות הטומאה של תורה שנתפרשו במקומו. כללו של דבר כל הטעון ביאת מים מן התורה (לפי דעת הראב"ד לית' להאי כללא) חייב כרת על ביאת מקדש ואפי' אחר שטבל עד שיעריב שמשו (אזיל לטעמי' שנתבאר לעיל דעתו דמחוסר כפורים אינו בכרת

אבל לפי דעת הראב"ד אפי' העריב שמשו כל שמחוסר כפורים) אבל המתטמא בטומאות מן המת שאין הנוזר מגלח אע"פ שהוא מטא טומאת שבעה הרי זה פטור על ביאת מקדש. וכן הנוגע בכלים שנגעו באדם שנגע במת או שנגע באדם שנגע בכלים הנוגעים במת אע"פ שהוא טמא ראשון לענין תרומה וקדשים פטור מביאת מקדש. לפי שאינו מפורש בתורה טומאה זו אלא מה שלמדו חז"ל מדברי קבלתם וכמו שיתבאר במקומו. ולפיכך אין זה בכלל שכללנו כל העון ביאת מים מן התורה. ופטור בין מכרת ובין ממלקות (ירושלמי ספ"ז דנוזר ע"י שם) אבל לוקה מכות מרדות :

ולא טמא עצמו שנכנס אלא אפי' המכניס חבירו טמא או קטן ועכו"ם טמאים. וכן המכניס שרץ וכיוצא בו במקדש חייב כרת שהרי טימא מקדש ד'. אבל הזורק כלים טמאים למקדש אפי' היו כלים שנגעו במת פטור מן הכרת אבל חייב מלקות שנאמר ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו. ולמדו חכמים ממה שהסמך ונשא עונו אל ובשרו לא ירחץ שאין ענוש כרת אלא על מניעת רחיצת בשרו שהוא בטומאת הגוף אבל מניעת כבוס בגדיו שהוא כלים טמאים אינו אלא לוקה מ' ולא ענוש כרת. ודעת הרמב"ם שאף למלקות אינו לוקה אכלים אלא כשהן אב הטומאה ולא ולד הטומאה והראב"ד חולק. ויש חולקים (רבינו חננאל בתוס' שילהי עירובין) ופוטרו בשרץ המכניסו במקדש אפי' ממלקות מפני שאין לו טהרה במקוה. והעיקר כדיעה ראשונה :

וכל מה שאמרנו פטור רצונינו ממלקות אבל לוקה מכות מרדות. גם כל טמא באב מאבות הטומאה של דבריהם פטור ממלקות מ' ולוקה מכות מרדות. וכן טמא שהכניס ידו לבד במקדש ולא כל גופו פטור מן התורה ממלקות אבל לוקה מכות מרדות. (זהו דעת הרמב"ם אבל הראב"ד חולק וסובר דאף אביאת מקצת לוקה מ' אלא שאין בו כרת) דביאה במקצת לא שמה ביאה. (מיהו ביאת רובו שמה ביאה דרובו ככולו כן משמע בתוס' שבעות י"ז ב' ד"ה אפי'. ועי' עוד שם דוקא אם נכנס דרך פניו אבל דרך אחוריו ואפי' רובו עד חוטמו לא שמי' ביאה אלא א"כ כולו עי' שם). וכן הטמא שנכנס למקדש דרך גגות פטור מכרת ומלקות מ' שנאמר ואל המקדש לא תבוא לא אסרה תורה אלא דרך ביאה שהוא דרך הפתח ולא דרך הגג (ודוקא דרך הגג כגון שנפל התקרה ונכנס אבל נכנס דרך לול העשוי לכך כגון לול שעל גבי הק"ק דרך ביאה בכך וחייב. תוס' :

מנחות כ"ז ב' ד"ה למעוטי) אבל מכין אותו מכות מרדות (ודוקא שנכנס ויצא תיכף אבל אם שהה (משנה למלך) שם כשיעור השתחווי' שיתבאר לקמן חייב כרת אע"פ שנכנס דרך גגין דלא עדיף מאלו נטמא שם במקדש שיתבאר בסמוך). וכן הדין בנכנס במגדל הפורח באויר בין שנכנס למקדש במגדל דרך גגות בין שנכנס בו דרך פתחים :

אחד טמא שנכנס למקדש טהור ואחר טהור שנכנס למקדש שיש בו טומאה כגון שהי' מת תחת אוהל במקדש ונכנס הוא תחת האוהל הרי זה חייב כרת שהרי ביאתו וטומאה באין כאחת. ואם נכנס למקדש ונטמא שם אחר שנכנס ולא באו הביאה וטומאה כאחת בין שנטמא באונס בין ברצון בין שוגג בין מזיד (ולא התרו בו קודם שטימא את עצמו אבל אם התרו בו שלא יטמא עצמו וטימא עצמו לוקה. כן כתבו תוס' שבועות י"ז א' ד"ה צריך) והתרו בו שלא ישהה ושהה מעט פטור מכלום (ונראה דמצות עשה דשילוח איכא אף אשהי' מועטת שלא ישהה וכמו שנתבאר לעיל סימן שלפני זה. ואמצות עשה מכין עד שתצא נפשו) אלא א"כ שהה הרבה כשיעור השתחואה של פישוט ידים ורגלים ששיערו חכמים שיעורו כדי לקרות פסוק ויכרעו אפים ארצה על הרצפה וישתחוו והודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו שאז אם שהה כשיעור הזה בשוגג (העלם מקדש או העלם טומאה. ואם טימא עצמו במזיד צריך שלא ידע אז שהי' במקדש דבלאו הכי הוי לי' ידיעה מתחלה ואפי' שכח אחר כך כששהה אינו חייב קרבן כן כתבו התוס'. אבל בספר תורת חיים שם כתב דאפי' בכהאי גוונא דהוי לי' ידיעה בתחלה ושכח אח"כ חייב קרבן עי' שם) חייב קרבן ובמזיד חייב כרת ולוקה :

(ואע"ג דהוי התראת ספק דשמא לא ישהה כל כך כמו שכתוב בחידושי הרשב"א שם מ"מ הא קי"ל התראת ספק שמה התראה. ואע"פ דלא עביד מעשה מ"מ תחלת הטומאה שהי' במעשה הוי מעשה גם להשהי'. מיהו כתב במל"מ דאם נטמא באונס לא חשיב תחלת הטומאה במעשה דג"כ הוא שלא במעשה. ולכך אין לוקין אף על השהי' דהוי לאו שאין בו מעשה. ואם נטמא בשוגג מסתפק אם מיקרי מעשה אם לא עי' שם. מיהו לפי מה שכתב הרב המגיד (פי"ג מהל' שכירות) דכל לאו שיש בו פעמים מעשה אף כשאין בו מעשה לוקה עי' שם ועי' במשנה למלך (פרק ד' ממלוה) שהאריך בו ואין כאן מקומו א"כ לדבריו הוא הדין לנידון דידן בכל גוני לקי' :

והוא ששהה והוא עומד על קרקעית העזרה אבל תלה עצמו באויר העזרה ושהה אע"ג דנתבאר לעיל בסימן שלפני זה דאויר עזרה כעזרה מ"מ בעינן שהיה הראויה להשתחואה ובקרא דהשתחווה (חידושי הרשב"א) דלעיל ארצה על הרצפה כתיב. אבל באויר אין דרך השתחואה ולא הוי שהיה הראויה להשתחואה ולפיכך פטור (שבועות י"ז א' בעיא דלא אפשרטא ולהקל. וצ"ע על הרמב"ם שהשמיט זה לא אדע טעמו):

ואפילו לא שהה כשיעור הנ"ל אלא שהשתחווה (שם ט"ז ב) השתחואה שאין בה שיעור שהיה הנ"ל והיא כריעה בעלמא ובלבד שהחזיר פניו להיכל והשתחווה הרי זה חייב כרת ומלקות במזיד ובשוגג קרבן. אבל אם לא החזיר פניו אלא השתחווה דרך יציאתו כלפי חוץ הרי זה פטור אם לא שהה כשיעור. (והו' לשון הרמב"ם ונמשך בלשונו אחר דברי רבו הר"י נ' מיגש שהביא בחידושי הרשב"א דמפרש כלפי פנים שהחזיר פניו לפנים והוא ה' צריך לשום פניו כלפי חוץ ולצאת אע"פ שאנס עצמו ולא שהה (נראה לי דר"ל לא שהה כלל בהחזרת פנים וכאלו לא החזיר דאי אשיעור שהיה מאי אנס דקאמר) חייב וכלפי חוץ היינו דרך יציאתו וכיון שלא שהה כלום פטור ע"כ. ולפי דבריו אם החזיר פניו לאיזה צד שיהי' להשתחוות ובלבד שלא כדרך יציאתו חייב. אבל רש"י פירש כלפי פנים לצד מערב שזהו דרך השתחואה וכלפי חוץ לצד מזרח שאינו דרך השתחואה ולא בדרך יציאתו תלי. והוא הדין החזיר פניו לצד צפון וכהנ"ל שלא כלפי ההיכל והשתחווה דלאו דרך השתחואה אע"פ שהחזיר פניו פטור):

ואפילו לא שהה ולא השתחווה אלא שכשבא לצאת מן המקדש שלא ישהה שיעור שהיה הנ"ל הלך בדרך ארוכה הרי זה חייב. ואיזהו דרך ארוכה כל שאפשר לו לצאת מן המקדש בקצרה ממנה יצא בקצרה אע"פ שלא רץ אלא הלך עקב בצד גודל אפי' כל היום פטור. יצא בארוכה אע"פ שרץ ודחק עצמו בכל כחו ונמצא שיעור זמן שהלך בו בארוכה פחות משיעור הזמן שמהלך כל אחד בקצרה הואיל ויצא בארוכה חייב במזיד כרת ובשוגג (בהעלם טומאה או מקדש אי נמי שחשב שזהו דרך הקצרה) חטאת. ואם יצא בקצרה והלך מעט ועמד ושהה מעט וכן עשה כמה פעמים עד שנצטרף מכל השהיות כשיעור שנתבאר פטור אבל לוקה מכות מרדות אם עשה במזיד. זהו דעת הרמב"ם. ונראה לי דהוא הדין לכל הנך פטורי דלעיל דלוקה מכות מרדות מיתה:

ונמצאו אופני החיובים לנטמא במקדש ג'. שהה כשיעור או השתחוה או יצא בארוכה. וכל דברים אלו הלכה למשה מסיני הן:

ולפיכך נראה לי דמצורע שנצטרע בירושלים או מי שנקרה או ראה זיבה בהר הבית דכי גמירי בעזרה הוא דגמירי. אבל במחנה לוי' וישראל אינו לוקה בכל הנני. מיהו צל"ע לענין שהיה די"ל דהדבר תלוי במחלוקת רש"י ותוס' דלפירש"י (ט"ז ב) ד"ה טומאה דולא יטמאו לא קאי אנטמא במקדש א"כ בב' מחנות לא יהי' כלל אזהרה אנטמא שם. אבל למה שכתבו שם התוס' ד"ה תנהו דולא יטמאו קאי גם אנטמא במקדש א"כ גם בב' מחנות יש אזהרה אנטמא שם וא"כ י"ל אדרבא דכיון דלא גמירי שיעור שהיה א"כ בשהיה כשיעור יציאה וכניסה לוקה וכמו שכתבו התוס' (י"ז א) ד"ה או אין עי' שם כן נראה לי וצריך לעיין לפי זה בדין יצא בדרך ארוכה אם צריך ג"כ שיעור שהיית הליכת דרך ארוכה טפי מהקצרה כשיעור יציאה וכניסה או אפי' בפחות די או אפי' ביותר לא סגי לחייב וצ"ע:

כבר זכרנו אופנים המותרים ליכנס טמא במקדש בסוף סימן שלפני זה. זולת בזה נשתנה הלאו מהעשה בקרבנות הצבור ושקבוע להם זמן הקריבים בטומאה שנתבאר לעיל שם דלא הותרו ליכנס אלא לעזרה. אבל אם נכנסו להיכל טעונים שילוח עי' שם לענין הלאו פטורים אם נכנסו להיכל מכרת ומלקות במזיד או קרבן בשוגג שנאמר וישלחו מן המחנה אל מחוץ למחנה תשלחם וכל היכי דקרינן אל מחוץ למחנה תשלחם קרינן וישלחו מן המחנה וכל היכי דלא קרינן אל מחוץ למחנה כגון הכא דצריכים שיהיו בעזרה לא קרינן בהו וישלחו מן המחנה. ויתר פרטי דינים אלו נתבארו בסימן שלפני זה ויתבארו בפרשת תצא (סי'.....) עי' שם:

סי'... מצות עשה

מצות עשה שציוה הבורא יתברך לכל איש אשר יחטא ואשם להתודות לפניו יתברך שנאמר דבר אל בני ישראל איש או אשה אשר יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל בד' ואשמה הנפש ההיא והתודו את

חטאתם אשר עשו. וזהו מצות התשובה שהוכפל אזהרתה בתורה (דברים ד' ל') ושבת עד ד' אלקיך וגו' ושם (ל' ב') ושבת עד ד' אלקיך ושמעת בקולו וגו' ואתה תשוב וגו' ובשאר מקומות. וכל הנביאים מזהירים עליה ישעי' ע"ה מכריו ואומר (ישעי' א') רחצו הזכו וגו' ואומר (שם כ"א) אם תבעיון בעיו שובו אתיו ואומר (שם ל"א) שובו לאשר העמיקו סרה (שם מ"ד) שובה אלי כי גאלתיך ועוד בשאר המקומות וירמי' ע"ה אומר (ירמי' ג') ושוב אלי נאום ד' וגו' אלי תשוב וגו' שובה משובה ישראל וגו' אך דעי עונך וגו' שובו בנים שובבים נאום ד' וגו' שובו שנים שובבים ארפא משובתיכם וגו' ושם (ד') אם תשוב ישראל נאום ד' אלי תשוב וגו' המולו לד' וגו' כבסי מרעה לבך וגו' ועוד בשאר מקומות הרבה ויחזקאל בכמה מקומות מספרו וביחוד (יחזקאל י"ח) ביאר מאמר ארוך בענין התשובה במאמר והרשע כי ישוב מכל חטאתיו וגו' וכן (שם ל"ג) אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב וגו'. וכן הרשע (ו') לכו ונשובה וגו' (שם י"ד) שובה ישראל עד ד' אלקיך וגו'. ויואל (ב') ושובו אל ד' אלקיכם וגו'. ועמוס (ה') כה אמר ד' לבית ישראל דרשוני חיו. ויונה (ג') זכר כי שבו מדרכם הרעה וינחם האלקים על הרעה וגו'. וכן כל הנביאים כולם והכתובים מלאים מענין התשובה כי הוא עיקר הכל כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וחשבו רז"ל רק ד' שמתו בעטיו של נחש (פ"ק דב"ב) אבל לכל האדם (שבת נ"ה) אין מיתה בלא חטא וא"כ צורך התשובה לכל אדם :

ולכן חשבו רז"ל (פרק מקום שנהגו ובב"ר פ"א) התשובה מהדברים שנבראו קודם בריאת העולם. לפי שלא הי' לעולם קיום בלעדי' וזכרו (פרק בתרא דיומא) גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ד' אלקיך. והוא למה שחלקו חכמי המחקר העולמות בכללם לג' שהם עולם הכסא ועולם המלאכים ועולם הגלגלים. והנה כבר נודע מה שאמרו רז"ל (איכה רבתי פסוק וילכו בלא כח) בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בפמליא של מעלה שנאמר באלקים נעשה חיל ובזמן שאין עושין רצונו של מקום כביכול מתישין כח של מעלה שנאמר צור ילדך תשי. וזה הכל בעולם המלאכים. אבל בעולם הכסא שהיא כפי כינוי המחקרים לכבודו יתברך ועצמותו אצלו ודאי לא שייך שום תוספת ותשוי כח כמו שאמר הכתוב אם צדקת מה תתן לי וגו'. וזהו מה שזכרו רז"ל (ירושלמי פ"ב דמכות) כי שאלו לחכמה ולנבואה ולתורה מה עונש החוטא

וכולם לא אמרו על התשובה זולת הקב"ה בעצמו. והיינו כי בכולם הי' הקלקול על ידי העון ובמה יתוקן אותו קלקול שכבר נעשה על ידי העבירה אבל הקב"ה בעצמו שאצלו אין שייך שום קלקול רק החטא במה שהאדם עבר על רצונו וציויו בזה כיון שנתחרט ושב הרי הוא מוחל לו: ולכן הוא אומר יעשה תשובה ויתכפר. ולכן התשובה מגעת עד כסא כבודו יתברך ואצלו מתקבלת ואח"כ חזרת בכחו יתברך שקיבלה ומוספת ג"כ כח בפמליא של מעלה והבן:

ונוהגת בכל מקום ובכל זמן. ואע"פ שמפשוטו של מקרא אפשר שאין הוידוי אלא נגד נגד לקרבן שהרי אמר אח"כ והשיב את אשמו וגו' מלבד איל הכפורים (עי' בספר החינוך הביא מספר ויקרא. ולא ידעתי למה הביא ממרחק לחמו) קבלו חכמים (מכילתא) מפי השמועה שהוידוי מצוה בפני עצמה ואינה נגדרת לקרבן. ואפי' כשאין מביאים קרבן מתודים. ואין לי אלא בארץ (ספרי זוטא הובא בילקוט) שהוא מקום קרבנות ומקום הכפרה בחוץ לארץ מנין שמתודין תלמוד לומר והתודו את עונם ואת עון אבותם כלומר עון אבותם שחטאו וגירשו מן הארץ ולמדנו שאף בחוץ לארץ מתודין וכן דניאל אמר בחוץ לארץ לך ד' הצדקה ולנו בושת הפנים וגו':

ונוהגת בכל אדם בין בזכרים בין בנקיבות שנאמר איש או אשה. יכול שאני מוציא טומטום ואנדרוינוס (ספרי פיסקא ב) תלמוד לומר ואשמה הנפש ההיא מכל מקום. ואין לי אלא בני ישראל גרים מנין (ספרי זוטא ובילקוט) תלמוד לומר איש מכל מקום (ובספרי שם והובא ג"כ בילקוט איתא מואשמה הנפש ההיא לרבות גרים) א"כ למה נאמר בני ישראל להוציא העכו"ם והתושבים (פירוש גר תושב). ומכיון שנאמר ואשמה הנפש ההיא דמשמע נפש מכל מקום יכול אפילו קטן במשמע (כמו ואיש כי יכה כל נפש דדרשינן בסנהדרין אפי' קטן) למדו (ספרי) מפי הקבלה ק"ו מע"ז שנאמר בו איש ואין הקטן מזהר עליו ק"ו לשאר מצות שבתורה דאין חייב. והוא הדין שאין חייב במצוה זו דוידוי. וגם על מה יתודה כיון שאין עליו חיוב שום מצוה ועבירה:

מיהו כתב הרמ"א באו"ח (ס"ס שמ"ג) דמ"מ כשיגדיל טוב לקטן לקבל עליו איזה דבר לכפרה על עבירות שעשה בקטנותו. ועיין בתשובות

אבן השוהם (סימני מ"ה מ"ו) דמדינא הוא שיקבל על עצמו לתשובה וכפרה עי' שם. ועי' ברמב"ם (סופ"ג מהל' איס"ב) ובהרדב"ז חלק ה' סימן ב' אלפים צ"ד) שכתב דקטן לאו בר עונשין הוא אבל בר כפרה הוא וצריך כפרה עי' שם. וצ"ע על דבריו א"כ הוא הדין כל הקרבנות יתחייב הקטן ועי' שם:

ואחד היחיד ואחד הציבור מתודין (ילקוט) שנאמר איש או אשה לשון יחיד וסיים והתודו לשון רבים שכולם צריכים וידי:

על כל העבירות שבתורה צריך לשוב ולהתודות אחד חייבי כריתות ואחד חייבי מיתות ב"ד ואחד חייבי לאוין וחייבי עשה בין שעשה בודון בין שעשה בשגגה שנאמר מכל חטאת האדם. ואפי' השוגג קרוי חטא. ואפי' חישב לעשות איסור ועלה בידו היתר (נזיר כ"ג א) כגון בשר חזיר ובשר טלה לפגיו וחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך סליחה וכפרה שנאמר אישה הפרם וד' יסלח לה אפי' הפרם אישה אלא שהיא לא ידעה מהפרתו ואכלה ד' יסלח לה שטעונה סליחה וכפרה. ולפיכך נראה דצריך ג"כ להתודות על זה.

וכל בעלי חטאות ואשמות במה שמביאין קרבנותיהם על שגגתם או על זדונם אין מתכפר להם בקרבנם עד שיעשו תשובה ויתודו כמו שנתבאר שנאמר והתודה אשר חטא עליה. וכן כל מחוייבי מיתות ב"ד ומחוייבי מלקות אין מתכפר להן במיתתן או בלקייתן עד שיעשו תשובה ויתודו כמו שמצינו שיהושע שאמר לעכן קודם שהרגו תן תודה וגו'. וכן החובל בחברו והמזיק ממונו אע"פ ששילם לו מה שהוא חייב לו אינו מתכפר עד שיתודה וישוב בתשובה שנאמר מכל חטאות האדם:

וצריך האדם לשוב אף על עבירות דרבנן. וכן על ספק עבירה (תלמידי ר"י רפ"ק דברכות) ונראה שהוא הדין דצריך להתודות. ויותר צריך תשובה על ספק עבירה מעל ודאי עבירה שעונש הספק חמור מעונש הודאי שכן מצינו שהחמירה בו תורה בקרבנות שעל הודאי מביא חטאת שוה דנקא ועל הספק אשם שוה ב' סלעים. והטעם מפני שעל הודאי ישום אדם אל לבו לשוב אבל על הספק יעשה לו סברות שלא עשה איסור ולא ישוב לפיכך החמירה תורה:

(ועיין בתשובות צמח צדק (סי' נ) כתב לענין אשת איש שזינתה דתשובתה קשה אולי הולידה ממזר ואע"ג דרוב בעילות אחר הבעל זהו לענין הולד אבל לענין לעשות תשובה ודאי צריכה לחוש אף למיעוט דילמא נתעברה מהנואף וכבר כתבו הפוסקים דספק עבירה צריך יותר תשובה מודאי עבירה כו' ע"כ. ואחריו נמשכו באיזה תשובות אחרונים למימר דתשובה צריך אף למיחש למיעוטא. ולי לא נראה כן דכיון דלא קי"ל כר' מאיר דחייש למיעוטא ואלו היתה באה לשאול לנו בדבר שיש בו רוב להיתר היינו מורים לה להתיר לעשות לכתחלה דאוליגן בתר רוב איך אח"כ נאמר שיעשה תשובה לחוש למיעוט אתמהא. ולא כתבו הפוסקים אלא בספק איסור דאסור באמת צריך תשובה יותר מודאי ומטעם שנתבאר אבל לא במיעוט דלא חיישינן ל' :

ועיין בילקוט דריש איש או אשה כי יעשו שחשבו לעשות ולא עשו. ופשוט דט"ס וצ"ל ולא שחשבו לעשות. והיינו בשאר מצות דהאמרין בספ"ק דקדושין מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה וא"כ על מה יתודה. אבל בע"ז דאמרין התם דאף אמחשבה עובר הוא הדין גמי דצריך לתשובה אהרהור וחייב לעשות. וקאמר דאין צריך להתודות בפה כמו על מעשה אלא די בלב דמחשבה מוציא מידי מחשבה ואין מחשבה מוציא מידי מעשה כדרך שאיתא בפ"ק דחולין (דף י"ב) עי' שם. ועי' בספר כד הקמח על מה שאיתא ביומא הרהורי עבירה קשין מעבירה ומש"ל (סימן א' פרק ב) עי' שם. (ועי' שם עוד בסופ"ק דקדושין דלעולא כל שעבר ושנה נענש אח"כ גם על המחשבה עי' שם. ועי' בספר דעת קדושים (דרוש א) האריך בזה. מיהו אפשר אף לעולא אם עשה תשובה וחרטה ועזיבה על גוף העבירה אח"כ אין המחשבה מצרף למעשה כן נראה ל' :

ואימתי היא התשובה. היותר ראויה ומובחרת היא תיכף עשות החטא. וזהו דרך התלמידי חכמים שלכן אמרו (ברכות י"ט א) ת"ח שעבר עבירה ביום אל תהרהר אחריו בלילה ודאי עשה תשובה. כי צריך האדם שיראה עצמו לעולם כאלו (רמב"ם רפ"ז) הוא נוטה למות ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאו לפיכך ישוב מיד. והוא ששלמה אמר בחכמתו בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ועוד (שערי תשובה לרבינו יונה אות ד' וה') שכישוב מיד לא יוסיף לחטוא כי יזכור המרירות שהי' לו עכשיו. ועוד שאח"כ כשישנה בחטא ולא ישוב בינתיים יהי' נעשה לו כהיתר

ויהי' קשה לו לשוב. (נראה לכאורה דהכי מפרש הרב הגמרא דסופ"ק דקדושין בעבר ושנה נעשה כהיתר דהיינו כשלא שב בינתים. ולפי זה אצטמיד דברינו דלעיל דבשב בינתים אין נענש על ההרהור ונוסף עוד דאפי' שב בין פעם ראשון לב' שוב אין נענש לפי זה):

ועכ"פ יעשה תשובה כשהוא בכחו ובגבורתו (פ"ק דע"ז דף כ) שנאמר אשרי איש ולא אשה בתמי' אלא אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש. (ויק"ר פרשה י"ח) וכן הוא אומר חכור את בוראיך בימי בחרותך עד שכחך עליך בילדותך שוב בתשובה. ומ"מ אם לא שב אלא בוקנותו אפי' עבר כל ימיו ושב ביום מיתתו הרי זו מתקבלת שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבּו העבים אחר הגשם שהוא יום המיתה מכלל שאם זכר בוראו קודם שימות ושב נסלח לו. וכן הוא אומר תשב אנוש עד דכא ודרשו חז"ל עד דכדוכה של גפּש :

ואע"פ שהתשובה יפה תמיד בעשרה ימים שמן ר"ה עד אחר ית"כ הוא יפה ביותר ומתקבלת מיד שנאמר דרשו ד' בהמצאו. במה דברים אמורים ביחיד אבל צבור כל זמן שעושין תשובה וצועקין בלב שלם נענין שנאמר מי כד' אלקינו בכל קראינו אליו. ויוהכ"פ עצמו הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים שנאמר בו כי ביום הזה יכפר עליכם וגו' ואין יוהכ"פ מכפר אלא בתשובה ולפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתודות ביוהכ"פ כדרך שיתבאר לקמן. וכן חייב כל אחד להתודות ולעשות תשובה כשהוא חולה ונוטה למות קודם מיתתו כדי שימות מתוך התשובה. (ובספרי למדוהו מקרא דהסמיך הנפש ההיא להתודה לאמר שבשעת גטילת נפש טעון וידוי). וכדרך שיתבאר לקמן :

ואל תאמר (רמב"ם פרק ז) שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה כזנות וגול וכיוצא. אלא גם מדיעות ומדות הרעות שבו ככעס וקנאה ותאוה וכבוד וכמהם צריך לשוב עליהם ולהתודות. ואלו העוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם ולכן צריך לדקדק מאוד אחריהם וכן הוא אומר יעזוב רשע דרכו וגו' :

כיצד היא התשובה והוידוי. והתודו האמור בכתוב קבלו רז"ל שהוא וידוי דברים שיהי' מודה לפניו יתברך על כל החטאים שעשה

ויאמר בפיו אנא ד' חטאתי עויתי ופשעתי לפניך ועשיתי דבר (פלוגי). ופלוגי. ופלוגי. או נמנעתי מעשות מצוה פלוגי) והרי נתחרטתי ובושתתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה. זהו עיקרו של וידוי. וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובת. ואף על פי שעקרו של וידוי בפה מ"מ צריך שיהי' כפיו כן לבו שזה לדבר זה ויגמור בלבו שלא יעשה עוד מהמעשים שעשה עד הנה וכן יתחרט על מה שעבר לו בעשיית אותם המעשים המגונים ויהי' תוהה על הראשונות עד שאלו הי' באפשר לו עכשיו לעקור אותם דברים הנעשים שיהיו כאלו לא נעשו בכל מאמצי כחו הי' עוקרם. וכן הקבלה בלבו על להבא תהי' בדרך זה שיקבל על עצמו להיות מהיום והלאה בלתי עושה דבר זה ואפי' כל רוחות שבעולם באין להזיוז ממקומו לא יזיזוהו וכשקיבל על עצמו וגומר בלבו כן יאמרם בשפתי ויתודה. אבל כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה למי שטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירחם במה שאמר ומודה רצונו הוידוי ובמה שאמר ועוזב כלל ב' האחרים שהם החרטה על העבר והקבלה על העתיד:

ונמצאו ג' דברים הצריכים לתשובה (ובעל חובת הלבבות פרק ד' משער התשובה מנאם לד' החרטה והעזיבה והוידוי והקבלה עי' שם. ובאמת העזיבה היא הקבלה) שנים בלב שהם החרטה והקבלה לעזובם להבא והאחד בפה והוא הוידוי להודות שעשה. ויפרש ג"כ בפיו השנים שבלב שהם החרטה והקבלה וכנזכר לעיל בנוסח הוידוי ושלשה דברים אלו הם עיקרי התשובה ומעכבים בה:

וסדרן מקודם החרטה ואח"כ העזיבה והקבלה ואח"כ הוידוי. (ובשערי תשובה (אות י"א) כתב שזהו בנכשל רק פעם אחת אבל בנכשל פעמים רבות העזיבה קודמת להחרטה עי' שם. ולי נראה דמכל מקום צריך שתקדם החרטה כללית קודם לעזיבה שעל ידי החרטה תמשך העזיבה באמת אח"כ כשידע איך היו מעשיו הראשונים מגונים והתחרט על עשותם ולכן ימנע מעשותם עוד). והגני מבאר פרטי משפטי כל חלק ועיקר מג' עיקרי התשובה שזכרנו:

הא' החרטה. וכיצד. ישים אל לבו איך רע ומר עזבו את ד' יתברך ותורתו ומצותיו וכי הסכיל עשה עד הנה ונכנס בו רוח שטות והרי הוא

מתחרט מעיקרו על עשיית אותה מעשים (אם הם עבירת הלאוין. ובביטול מצות עשה יתחרט על מניעת אותו מעשה הטוב). וזהו בעבירות שבין אדם למקום די על העבר בחרטה לבד. אבל עבירות שבין אדם לחבירו כגון שגול או גנב מחבירו או שחבלו או קיללו או סיפר עליו לשה"ר והדומה אין החרטה מועלת לו על העבר עד שירצה את חבירו ויתקן את אשר עיות הואיל ובידו לתקן שזהו עיקר החרטה שאינו רוצה בקיומו של דבר ואחרי שבירו לתקן שלא יהי' הדבר ההוא מקיים צריך לתקן. ולפיכך אם גול או גנב צריך להחזיר לבעל הממון ממון שחייב לו וכמו שיתבאר במקומו במצות השבת הגזילה. ואע"פ שהחזיר לו ממנו צריך לפייסו ולבקש ממנו שימחול לו. וכן בחבלה וקללה וכל כיוצא בו אפי' לא הקניטו אלא בדברים (וצריך לפרט לו החטא כמה הקניטו. אם לא כשמתבייש בו). ואם אינו מתפייס בראשונה מביא לו שורה של בני אדם מריעיו ופוגעין בו ומבקשים ממנו לא נתרצה להם מביא לו שני' ושלישית:

יותר לא נמצא לע"ע בכתי"ק מזה.



משיב הטענה

בס"ד שנת התר"ב פ"ק וולאדווקי

מגילת טענות

כתב בעל הקונטרס מגילת טענות ובו
יבואר כו' ושאינו יוצאים כלל
ידי חובות המועדים כו'. אמר הכותב
זעירא ויגא דחבריא צדוק בהגאון אאמ"ו
המנוח מהר"י כהן זצלה"ה. קנא קנאתי
ליסודי הדת והאמונה. ולעיקרי התורה ואשר
המה לה לאבן פינה. והוא קדוש החדשים
וקביעת המועדים אשר הרבה חוקי התורה
ומשפטים תלויים בהם. ואשר בהם נתפארנו
נגד כל העמים כי בכל הזמן הרב לא נמצא
כושל בחשבון הנקבע ומוסד לנו מפי קדמונינו
החכמים ז"ל. ואשר בהם אנו מתחזקים נגד
המוני הצדוקים המכחישים תורה שבעל פה.
וכמו שזכר באברבנאל (בפ' בא) על פסוק
החודש הזה לכם כי הוכחה על תורה שבעל
פה מקביעת החדשים והמועדים שלא נזכר

ובו יבואר איך שדעת רוב
החכמים שחשבון שאנו
מחשבין אין כל פרטיו הלכה
למשה מסיני ושברוב
השנים נתברר כי החשבון
צריך תיקון הן התקופות הן
המולדות ושאינו יוצאים
כלל ידי חובות המועדים
אם לא בתיקונם. גם יבואר
שאי אפשר לתקנו במדינה
אחת מחמת לא תתגודדו.
ומאחר שנתברר חשבון
הראי' בדורות אלו ע"כ
חובה עלינו לקבעו חובה
בזמן הזה נוסף על חשבון
אמצעי לקיים מועדי ד'
אשר

כלל בכתוב ועל כרחך סמך עצמו על תורה שבעל פה. והרב הצ"ח
בהקדמתו הוסיף לאמור שאפי' אם נתעקש ונאמר שממילא נדע בהיות
החודש ללבנה כל אימת שמתחדשת והשנה לחמה וי"ב פעם מתחדשת
הלבנה בה עדיין מה נעשה לייא יום היתירים ואיך נחלוק החודש
למלאים שוים. ועי' שם שרמו על זה הר"ת מן ששה סדרי משנה זמ"ן
נקט ר"ל סדר זמנים וקביעת חדשים ומועדים נקט בידך לאות ולראי'
על תורה שבעל פה שכמו שאנו צריכים לסמוך עליהם בזה כן צריך לסמוך
עליהם בכל תורה שבעל פה:

והנה עתה בא הרב הגדול מהר"ר דוד ז"ל בעהמ"ח חומת ירושלים אבד"ק
שערשאב מחבר קונטרס הלז לחלוק עלינו את השוים ולבלבל את
כל עדת ישראל בענין קביעת החדשים ומועדים המסור לנו מקדמונינו
ז"ל בעלי התלמוד וכל הגאונים וחכמי ישראל אשר עד היום. והוא חכם
בעיניו לעשות כל ישראל לטועים בדברים פשוטים ונודעים לכל בר בי רב
הקורא חד יומא בדברי הרמב"ם בהלכות קדוש החודש. תחת אשר אפילו
הי' נגלו אליו חדשות בקשיות על סדר קביעותינו הי' לו לחפש ולתרץ.

אשר תקראו אותם במועדם. כתבתיה בעזהשיית אני דוד הקסן בן לאדוני אבי יושב בתעניתהרבני מוהר"ר יעקב אב"ד דק' פרוזנא. ועתה הור"ד נ"א עדיך מעליך עיר מליאה חכמים וסופרים במסותא מינייכו יבחנו דברי בדפוס ויקבעוה כיון לשלחה אלה במגילה הזאת ויעשוה בכל גבול ישראל. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד:

ירושלמי שילהי סוכה בילגה לעולם חולקת בדרום ויעשו אותה עשרים

ואם שפש ולא מצא יתלה בטעות שכלו ולא לחשוד כל בית ישראל לטועים בדבר שהוא עיקר התורה כולה. הוא לא כן עשה ובא להשיב מדידהו אדידהו ולרדותינו תוך ביתינו. ואשר לא כן עשו כל חכמי ישראל הקדמונים ושאחריהם ז"ל חיזקו בכל עוז סדרי הקביעות שבידינו:

והרב יסוד עולם (מאמר ג פרק י"ג) האריך וכתב כי קצרה יד חכמי האומות מלדעת שיעור החודש בצמצום ושהמידה המדייקת והנכונה בלי שום קירוב היא המסורה בידינו מפי ר"ג שמקובל מבית אבותיו החכמים והנביאים ע"ה יע"י שם באורך. ושם בסיום הספר מביא שאחד מחכמי העמים גם הוא ערער על חשבון

קביעותינו בימים ההם והוא השיב לו והראה לו אמת חשבונינו יע"ש. ונמצא עדות אחד חכם מן האומות הובא בסוף ספר מקדש מלך מספר ויקרא שהודה לו ואמר כי ודאי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים כי אין בטבע שכל אנושי להשיג דקות הפרש חלק אחד קטן כל כך אם לא שנודה שנמסר למשה מסיני בסוד העבור כדבריכם ועלי להעלות על ספר על שם חכמי ישראל כו' ע"כ. גם ביסוד עולם (מאמר ד' פרק ו') הביא בשם החכם בן צאע"ד בספר אחד מספריו כי מצא ביד היהודים יסוד מוסד ועיקר אמיתי נכון למולדות הלבנה ותקופת החמה ע"י שם:

והנה עתה מיני' ובי' אבא שדי בי' נרגא אשר לא כדת. וטובה היתה לו השתיקה ולהיות חכם נחשב. מלדבר כאלה ובדורות הללו פן מי אליו יהי' קושב. כי אזלת יד התורה בדורינו זה וישישו כי ימצאו מי אשר לדת ישראל סותר. ועל התורה יכתבו פלסתר. לסתור כל חוקיה ועל מצותיה לכפות פסכתה. ולהבזות כל מועדי אל ולאמר על האסור מותר. ולעקור כל אמונתנו במחתרת חותר. והמכשלה הזאת תחת ידו בתתו יד לפושעים לנתר. אי לזאת ראיתי לכתוב על ספר תשובת דבריו ומה שיש

עשרים ושלש (כלומר יעבירוה לגמרי) לית יכול דכתיב המה יסד דוד ושמואל הוואה באומנתם באומנותם (ר"ל קרי ב"י באומנתם) אומנת גדולה היתה שאין משמור נוסל ושונה בשדה אחוזה אמר ר' אבוה היש בתים שאין משמור נוסל ושונה עד שיטול חברו. ופירש היפה מראה הביאו תשובת חכם צבי (סי' קכ"ב) ענין אומנת לשון הרגל ואמון שהיו נוהגים כסדר הזה. והגאון חכם

בהם לסתור. באופן יצא כנוגה צדקת חשבונינו בקביעות חדשים ושנים פשוטות ומעוברים. שלמים וחסרים וסדורים. ואין במו נפתל ועיקש כאשר ידמו נמהרים. והנני להשיב על דבריו את נסי ארים. ולא אבוש גם כי אדבר נגד זקנים ושרים. כי אך לחזק דת ישורון ולהקימה על תילה הדברים אמורים. צורי אחסה בו כי הוא מגיני וקרן ישעי לעד ולדור דורים. והנה כתבתי להשיב גם על דבריו שאינם נוגעים לגוף הענין שרצה בו לחדש. וכדרך שעשו חכמים ז"ל לחנניא בן אחי ר' יהושע שעיבר שנים וקבע חדשים בחוץ לארץ כדאיתא בשילהי ברכות כי היכי דלא נגירו עלמא אבתרי' עי' שם. ולפי שהרב הנזכר בעל הקונטרס קרא קונטרסו מגילת

טענות ראייתי לקרא שם קונטרס זה תשובת דבריו
משיב הטענה. והנני מתחיל ואומר:

כתב בעל הקונטרס ירושלמי שילהי סוכה כ"ו. אמר הכותב ראייתי להקדים לזה לבאר ענין קביעות החדשים על פי התורה ואומר שדבר ברור הוא ומבואר בתלמוד בכמה מקומות ממס' ר"ה וסנהדרין וערכין וזולתם כי עיקר קביעות חדשים בזמן שהיו קובעים על פי הראי' הי' תלוי בראי' ובהעדת העדים ולא בחשבון שבידינו. ואפי' הי' על פי חשבוננו ראוי להיות ר"ה בל' אם לא באו עדים ולא העידו על הראי' לא היו קובעים ר"ה אלא ביום ל"א וכן להיפך. ודבר זה פשוט אצל כל הקדמונים:

זולת בספר יסוד עולם (מאמר ד' פרק ו') הביא בשם ר' סעדי' גאון ז"ל שאמר כי מעולם ואפי' כשהי' הבית מקדש קיים לא היו קובעים החדשים אלא על פי חשבון שבידינו מעבור השנים במחזור על פי סדר גוי' אדו"ט ודחיית קבוע ר"ה מימי אד"ו ושאר דחיית הקביעות וכל ענייני העבור שבידינו שהכל נמסר למשרע"ה מפי הגבורה כמו שנמסר לו ענין התפילין והילכותיהם ומה שנזכר בגמרא מן הראי' הוא מתקנת בני דורו ובית דינו של אנטיגנוס איש סוכו שהתקינו ראיית חלבנה

חכם צבי ז"ל הרבה להקשות עליו יע"ש וזה לשונו ועוד הא"ך שייך כלל לומר שהמשמר שפגע ביוכל יסול שדה ראשונה. והלא כל השדות נופלות כאחת ביוכל בכניסתו ועוד כמה שיעור שדה אם מלא מענה מאה אמה או אלף אמה יע"ש שהאר"ך. ובאמת כפי הנראה כונת בעל יפה מראה שדה שהוקדשה תחלה נסל אותו משמר לידע שהוא העיקר והשאר חלקו בשוה. אמנם כן דבר ה' אמת בפי הגאון ז"ל שהוא הגיה והעיד שמצא

כו

בחידושה כדי להראות אמיתות הדבר ולבטל דברי צדוק ובייתוס שהיו טוענים נגד החכמים במידת זמן החודש אבל מעולם לא קבעו החודש אלא על פי החשבון שבידינו ומה שנמצא בגמרא פלפולים והלכות בקביעות שאינם באפשר להיות על פי חשבונינו כענין כבשי עצרת אין דוחה שבת והדומה לא נאמרו אלא לפלפל לתלמידים שידעו איך הדין אלו הי' נמצא אלו תורף דבריו ז"ל:

וכבר השיב עליהם הרב המחבר ומה שהביא בשם רבינו יצחק ב"ר ברוך ז"ל מחבילות חבילות של סוגיות המורים היפך דעתו. ויש להוסיף עליהם כהנה וכהנה. ומכללם מה שהוא מן התימה מדבר הפשוט לכל מה שאנו עושים ב' יו"ט של גליות שהוא

מנהג אבותינו בידינו שלא היו יודעים בעבורו של חודש באיזה יום קבעו בארץ ישראל. ואם לא קבעו אלא על פי חשבון הלא נקל הי' להם לדעת כמו שאנו יודעים עכשיו. וכי תימא אנשי חוצה לארץ לא היו אז בני תורה ולא ידעו חשבון זה וכדרך שאמרו בפ"ק דגיטין לענין לשמה. עדיין מה נאמר על ר"ה שעושים גם בארץ ישראל ב' ימים משום מנהג אבותינו שמא באו עדים מן המנחה ולמעלה ואמאי היו בני ארץ ישראל שהיו בני תורה עושים ב' ימים ולא ידעו על פי חשבון יום הקביעות. והרמב"ם (בפרק י"א מהלכות קה"ח ה"ד) כתב שזה החשבון שאנו מחשבים בו היום אפי' תינוקות של בית רבן מגיעים עד סופו בשלשה וארבעה ימים ולמה לא ידעוהו הם ועשו ב' ימים ר"ה על מגן. אלא ודאי שלא הי' קביעתם אז אלא על פי עידי הראיה בלבד ולא בחשבונינו. (ולפעמים מאיימין על העדים אבל צריך לזה תנאים ידועים כמו שהארכנו בזה במקומו ואין כאן מקומו). ומצאתי להרמב"ם ז"ל בפירוש המשניות (פ"ב דר"ה משנת כיצד בודקין) וזה לשונו ואני תמה מאדם יכחיש הראות ויאמר כי דת היהודים אינה בנוי' על ראיית הלכנה אלא על החשבון בלבד והוא מאמין כו' יע"ש אורך דבריו. יראה שנתכוין בזה ג"כ לרב סעדי' גאון

כן בדפוס קראקא וכצ"ל
חשבתיים שאין משמר נוטל
ושונה כו' כלומר בהיותם
עשרים וארבע משמורים אזי
בכל יובל יפגע במשמורה
אחרת וזהו באמת אומנת
גדולה יע"ש שהאר"ך:

והנה ידוע פלוגתא דר"י
ורבנן בערכין אי
שנת ג' עולה לכאן ולכאן
או לא. ולרבנן דאינה עולה
לכאן ולכאן יעו"ש (דף י"ב)
לדידהו אי אפשר ליישב
החשבון של הירושלמי
בשום פנים. כי הדבר בודק
בטבע

ז"ל ודחאו ג"כ באמת הבנין לרוב פשיטות
הדבר ואמיתותו:

מיהו בענין דחיות קיבוע ר"ה מימי אד"ו
עדיין יש מקום לדעת רס"ג ז"ל.
וכ"ה ד' ר' חננאל הובא בתוי"ט פ"ה
דסוכה ע"ש ועי' בשאלתות ס"פ ויקהל
ובש"ש לשם אות ע"ה האריך שאף בשהיו
קובעים על פי הראי' היו מדחים מיומו
ומאיימין על העדים כדאיתא (בפ"ק דר"ה
ד"כ ע"א) כי אתא עולא אמר עברוהו לאלול
אמר עולא ידעי חברין בבלאי מאי טיבותא
עבדין בהדיהו כו' משום ירקא כו' משום
מתיא כו' עי' שם. הרי דאף אז שקבעו
על פי הראי' עיברוהו לאלול ודחוהו לר"ה
מיומו שהי' חל בא' או בו' משום ירקא ומתיא:

ומדבריו הרב יסו"ע שם נראה שעולא הוא שתיקן זה להדחות ר"ה מיומו
משום ירקא ומתיא. ובס' בית אברהם בליקוטי חידושו במס'
מגילה הביא דברי הרמ"א בהגהותיו לספר יסוד עולם כתב שר' יוחנן שהי'
מבית דינו של רבי כמו שכתב הרמב"ם בהקדמתו הוא שתיקן זה לפי שלא
מצינו תקנה שנתקנה בימי אמוראים אלא רבי הי' המתקן האחרון וזהו
שאמרו בגמ' בר"ה שם שלח לי ר"י נשיאה לר' אמי כל ימיו של ר' יוחנן
הי' מלמדינו מאיימין על העדים על החודש שלא נראה בזמנו לקדשו
אע"פ שלא ראוהו יאמרו ראינו לחוש שלא לקבוע באד"ו לפי שהי' ר'
יוחנן ממתקני התקנה שהי' מבית דינו של רבי ע"כ. והם סבורים שמקורם
לא היו חוששים לדחות כשחל באד"ו עד שנתקנה תקנה בימי ר' יוחנן:

אבל אין זה מוכרח ולא במשמע מלשון הגמרא שיהי' זה תקנה נתחדשה
בימי עולא או ר' יוחנן. ועולא דאמר טיבותא עבדין בהדיהו היינו
במה שיעברוהו עשו להם טיבותא אבל לא שיהי' זה תקנה מתחדשת.
ובפרק תמיד נשחט (דף נ"ח ע"ב) תני ערב פסח שחל להיות בשני בשבת
ופירש"י אית דאמר דנקט בשני בשבת משום דהוא יומא קמא דחזי

לארביסר דחד בשבתא לא חזי לארביסר משום דלא בד' פסח ולא מילתא היא שהרי על פי הראי' היו מקדשין. ודחו התוס' שם דברי רש"י דאין נראה לר"י דאף שהיו מקדשים על פי הראי' היו נוהרים שלא יקדשו בענין שמיקלע תרי שבא בהדי הדדי. וראיתם כמו שכתבתי מגמ' דר"ה ע' שם. הרי דעת התוס' להדיא כדכתיבנא. (מיהו אין הדברים אמורים אלא לענין דחיית ד' בלבד. אבל דחיית ר"ה מיום א' כי היכי דלא ליקלעי ערבה בשבת זה לא הי' או כשקדשו על פי הראי'. וכן כתוב בשאלתות דרב אחאי גאון ס"פ ויקהל. וכן כתבו התוס' להדיא בערכין (דף ט' ע"א) ע' שם. וכן כתב המהרש"א פרק אלו דברים דע"א ע"א בדרך אפשר.

בטבע החשבון שכל דבר נפרד שאיננו מזוגות כמו מספר שלש חמש שבע תשע אחד עשר וכיוצא אם נגלגלנו על חשבון עשרים וארבע שתיקנו דוד ושמואל אי לא דוקא חשבון עשרים וארבע אך איזה חשבון שיהי' ובלבד שיצאו היובלות בשבועות שות הי' חוזר חלילה ואין משמר נוטל ושונה ואין כאן אומנת כלל. אבל באמת לרבנן אין כל היובלות שות שיש מהם שיהיו מן ב' אלפים שש מאות ואחד עשר שבועות ושני

ולא ראה דברי התוס' דערכין הנ"ל שכתבו כן בפשיטות):

ונראה שגם דעת רש"י כן הוא וכדפירש בפ"ק דר"ה (ד"ט ע"ב) אהא דמימות עזרא לא מצינו אלול מעובר משום דלא איצטריך הא איצטריך מעברין לי' פירש"י איצטריך משום ירקא ומשום מתיא. וכן משמע עוד מדבריו בפרק החליל שנוכיר בסמוך. וע"כ לא קאמר בפרק תמיד נשחט אלא לענין לא בד' פסח דזה אינו מוכרח להיות כשמקדשים על פי הראי' דלמה להם להדחות ניסן בכדי כשחל להיות באחד מימי בד' על פי ראיית העדים שפיר עושין ומדחין אח"כ ר"ה כשיחול באחד מימי אד"ו. וכן מצאתי בלחם משנה (פ"א מהלכות תמידין ה"ז) שפירש כן דברי רש"י ע' שם. ובוה באמת דברי רש"י נכונים. ובספר בית אברהם שם כתב שדעת רש"י כהיסוד עולם דאז לא היו חוששין לאד"ו. ונראה שכונתו לרש"י דפרק תמיד נשחט הנוכח וליתא דאין דעתו כן וכאמור:

וראיתי להר"ב כנסת יחזקאל (סימן י"ט) כתב להקשות אהא דאמר רב פורים שחל להיות בשבת כו' בפ"ק דמגילה (ד"ד ע"א) היכי משכח לה הא לא אד"ו ראש ואם פורים בשבת יהי' ר"ה ברביעי ותיירץ עפ"י מה שכתב הרמב"ם בהלכות קה"ח דבימי אביי ורבא נתבטל קידוש

ושני ימים ועשר שעות ותקמ"ז חלקים מחלקי תת"פ. ויש שיהי' מן שבעה שבועות ואחד ועשרים שעות ותתל"ד חלקים. ומולד יובל ראשון שהי' אחר תיקון שמואל ודוד והיו אחר כלות ששה עשר שנים ממחזור קנ"ג יעוין ברמב"ם ז"ל (פ"י מה' שמיטה ויובל) ועל פי מקראי קודש מענין יציאת מצרים ומלוכת דוד ושאוול ושלמה ובנין הבית ויצא החשבון מכוון כדברינו אלה והי' מולד יובל הראשון ה'

ג"

על פי הראי' א"כ בימי רב עדיין קדשו על פי הראי' ושפיר הי' מתרמי בשבת וחזר וסתר דבהגהות מיימוני (פ"א דמגילה) פירש שהכל מסתכלין בה לפי שאין בידינו לקדש על פי הראי' לכך מסתכלין בפורים לידע אימת פסח וכן משמע קצת לשון רש"י ובעל המאור א"כ נסתר תירוץ זה דמשמע דכבר מקודם לא היו מקדשין על פי הראי' עכ"ד. והנה בקושייתו אשתמיטתי' דברי התוס' פרק אלו קשרים (דף ק"ד ע"א) שכתבו שם בשם ר"י כלל לתרץ בכל מקום דקאמר גונא דהוא תרי שבא בהדדי אתאן לאחרים דאמרי אין בין עצרת לעצרת כו' דלית להו מעברין ומקדשין לצורך עי' שם. ובתירוצו אשתמיטתי' דברי התוס'

דפרק תמיד נשחט שזכרנו דאף כשהיו

מקדשין על פי הראי' לא היו עושין אד"ו ראש. ובמה שחזר וסתר תירוצו וחשב לומר מדברי הגהות מיימוני דכבר בימי התנאים לא היו מקדשין על פי הראי'. זו ודאי ליתא ואשתמיטתי' כולוהו סוגיא דפ"ק דר"ה וכן בשאר דוכתי דעדיין בימי אמוראים היו מקדשים על פי הראי' ולא יאמר הגהות מיימוני כן. והתימה ממנו ז"ל כיון שעיינ בלשון רש"י ובעל המאור שהביאו איך כתב שמשמע קצת מדבריהם כן והלא בדבריהם מבואר להדיא דגם אז היו מקדשים על פי הראי' רק שישראל נפרדו ולא יגיעו שלוחי ב"ד אצל הכל לדעת אימת קבעו ב"ד ר"ח ולפיכך הכל מסתכלים לפורים ועושים באמת פסח ב' ימים מספק כיון שלא ידעו אם עשו ב"ד אדר חסר או מלא. אבל באמת היו עדיין אז מקדשים על פי הראי'. ופשוט דגם כונת הגהות מיימוני כן באתרא דאין השלחים מגיעים ור"ל לפי שבני ישראל נפרדים אין בידינו לקדש על פי הראי' שידעו הכל על ידי השלחים וזה פשוט. וא"כ עדיין לא נסתרו דבריו בתירוצו על פי דברי הגהות מיימוני כלל וכל זה פשוט :

וראיתי להרב ביסוד עולם שם עוד כתב כי אי אפשר שיהי' לא אד"ו ראש גם אז כי כשיחול המולד ביום ו' בשבת אחר חצות הנה

לא תתראה הלבנה בליל שבת כדתניא
בברייתא דסוד העבור בפ"ק דר"ה (דף כ'
ע"ב) ואם נרצה לדחות ר"ה מן יום א' אל
יום ב' הרי יהי' אלול ליא יום ועל כרחינו
לקבוע ר"ה ביום א' שהרי קי"ל אין חדשה
של לבנה יתר על שלשים יום ע"כ:

והנה על התוס' בלאו הכי לא קשה מידי
וכמו שכתבתי לעיל דלאו דוקא כל
אד"ו קאמרי אלא ד"ו בלבד אבל ביום
א' שפיר היו יכולים לקבוע ר"ה אז כשהיו
קובעים על פי הראי'. אלא דגם זולת זה
לא קשה מידי דבאמת מאימין על העדים
שלא ראוהו בזמנו בשבת לקדשו שיאמרו
ראינו. וכמו שהוא להרב אחר תקנת עולא
ור' יוחנן אי הוה מתרמי כן היו מאימין.

הכי נמי אמינא לדברי התוס' גם מקמי עולא ור' יוחנן כשאירע כן מקדשין
את החודש לצורך משום ירקא ומשום מתיא והיו מאימין על העדים
לקדשו בשבת ואע"פ שלא ראוהו:

וכן ראיתי להמפרש על הרמב"ם (פ"ז מהלכות קה"ח ה"ז) שאפי' בזמן
שהי' ביהמ"ק וסנהדרין לא היו קובעים ר"ה באד"ו אלא דוחין אותו.
והביא ראי' מגמרא דפרק החליל (דף נ"ד ע"ב) דקאמר ע"ש שבתוך החג
זימנין דלא משכחת לה כגון דחל יום א' דחג בערב שבת ומשני כי מיקלע
הכי מדחי דחינן ל' משום דהוי יוהכ"פ בחד בשבת ופריך מהא דחלבי
שבת קריבין ביה"כ ודחי ההיא כאחרים. ומבואר להדיא דאף אז שקדשו
על פי הראי' היו דוחים אם חל א' דחג (או ר"ה ב') משום תרי שבא.
(וגם התוס' שם הביאו גמרא זו דהחליל עי' שם) וגם הביא הראי' מר"ה
שזכרנו. אלא שהוא כתב שם שאמיתות הטעם אינו משום ירקא ומשום
מתיא אלא ממסורת שהי' בידם בסוד העבור והיינו שכתב שם כן ע"ד
הרמב"ם שכתב טעם לא אד"ו ראש כדי לפגוע ביום קבוץ האמיתי יע"ש:

אבל במח"כ לא דק שהרי זהו לשון הרמב"ם ומפני מה אין קובעים בימי
אד"ו לפי שחשבון הזה הוא לקבוץ הירח והשמש בהילוכם האמצעי

י"ג תרכ"ה חלקים. והי'
שאריטו ר"ל אם נשליך
כ"ד כ"ד שבועות נשאר
תשנה עשר שבועות ב'
ימים עשר שעות תקמ"ז
חלקים ויובל שלאחריו הי'
מולדו א' צ"ב חלקים
ושאריטו ט"ו שבועות כ"א
שעות ותתל"ד חלקים. וצא
חשוב ותמצא כי יש שינוי
וקלקול חשבונות ואינו
חוזר חלילה. ואפי' אם
אחרי היגיעות והיינו
משנים סדר גויח אד"ס
שאנו עושים ונעשה כדברי
רבי אליעזר וחכמים
בברייתא

בברייחא דתניא סדר העבור
שלש שנים שלש שלש
שלש שנים שלש דברי
ר"א וחכמים אומרים שלש
שלש שנים שלש שלש
שנים שלש ר"ג אומר כו'
והלכה כרבן גמליאל יעויין
מזה הספר יסוד עולם
(מאמר רביעי פ"ב). ואפי'
כן כולי האי ואולי יהי'
שם סבוב מ"מ אין כאן
אומנת גדולה וגם בסדר
אחר שאינו כ"ד משמורות
היה מקום לסבב:

אמנם כן לר' יהודה
דשנת חמשים עולה

לכאן

לא במקום האמיתי כמו שהודענו לפיכך
עשו יום קבועה ויום דחי' כדי לפגוע
ביום קבוצ האמיתי עכ"ל. הנה מתבאר
להדיא מדבריו כי לא נאמר זה אלא בחשבון
שאנו מחשבין עכשיו שאינו אלא ביום
קבוצ האמצעי והוצרכו לדחות מאד"ו כדי
לפגוע בקבוצ האמיתי. אבל כשהיו קובעים
על פי הראי' הרי הרמב"ם (בריש פרק ו)
כתב וזה לשונו בומן שעושין על פי ראי'
היו מחשבים ויודעים שעה שיתקבץ בו הירח
עם החמה בדקדוק הרבה כו' החשבון שמחשבין
אותו בקירוב ויודעים שעת קיבוצם בלא
דקדוק אלא במהלכם האמצעי כו' ע"כ.
מבואר שאז הי' קביעת החדשים בעת
הקיבוצ האמיתי על פי הראי'. שהרי בשעת
קבוצ האמצעי לא היו העדים רואים הלבנה
כלל וא"כ מה צורך לדחיית אד"ו אז:

אבל באמת דעת הרמב"ם מבוררת דס"ל כאמור בשם היסוד עולם דבשעה
שקדשו על פי הראיה הי' שפיר אד"ו ראש. ועוד יותר ממנו דלדבריו
גם בימי עולא ור' יוחנן לא תיקנוה כלל כל עוד שהיו מקדשין על פי
הראי' לדחות משום ירקא ומתיא כלל הואיל ולא שייך טעם הרמב"ם
משום כדי לפגוע בקבוצ האמיתי. וגמרא דר"ה דקאמר כי אתי עולא
אמר עברוה לאלול משום ירקא ומתיא וכן הא דקאמר מאיימין על העדים
כו' יש בזה דרך אחרת להרמב"ם (ספ"ג מהלכות קה"ח הט"ו) והנמשכים
וכמו שכתב הרב בלחם משנה שם. ואני בחידושיי במקומו הארכתי שם
עוד יותר לבאר היטב כל דעתו ז"ל יעו"ש דאיהו מפרש לה דמתחלה
עברוה שלא הי' עדים ואח"כ באו עדים דאז מאיימין עליהם ואז מעברין
לצורך ר"ל לצורך משום ירקא ומשום מתיא והיינו שמניחים אותו בעבורו
הראשון ובכזה הוה ההוא דעולא היינו שהניחוה בעבורא קמייתא ולא שמעו
לעדים. וגם בזה טעה הרב המפרש ז"ל מה שהביא ראי' מר"ה שזכרנו
אליבא דהרמב"ם והרי הרמב"ם מפרש לה בדרך אחר ואין משם ראי'
כלל לענין לדחות בתחלה:

ועי' להרב המחבר הגהות בפירוש הלבוש ז"ל על הלכות קה"ח שהביא

לכאן ולכאן לדבריו יהי' כל יובל מחובר משני מחזורים אחד עשר שנים. ולדבריו יש מקום ליתשב הירושלמי כי בייא שנים ארבע מעוברות. ויהי' א"כ ביובל שמונה עשר מעוברות. ויהי' א"כ ביובל שני אלפים חמשה מאות וששה וחמשים שבועות שלמות ועוד שלשה ימים שנים עשר שעות אלף ל"ח חלקי תת"פ. ואם נשליך כל כ"ד שבועות ישאר בכלות היובל

בשם מהר"ר שמשון בן בצלאל ז"ל שדעת הרמב"ם כמו שכתב ביסוד עולם כי בזמן שהיו מקדשים על פי הראי' לא הי' שום דחי' כי חלילה מפני טעמים אלו לדחות מועד מזמנו של ראי' שמסור הלכה למשה מסיני ע"כ. ובמחילת כבודו השהו דעת הרמב"ם לדעת יסוד עולם והביא בשם היסוד עולם מה שאינו שהרי היסוד עולם מפרש הך דאמר עולא עברה לאלול כפשטי' שדחתו מיום הקביעה הראוי על פי ראיית העדים לעשותו מעובר משום ירקא ומתיא. ואם חלילה מפני טעמים אלו לדחות מועד איך דחתו בימי עולא. רק שהוא סובר שבימי ר' יוחנן ועולא הוא שנתקן דבר זה ומקודם לא היתה תקנה עדיין ממה שנראה לו כן מפשטות הסוגיות. אבל הרמב"ם סובר כמו

שכתב הוא שחלילה לדחות מועד כו'. והסוברים דהי' לא אד"ו ראש ג' בשעה שקדשו על פי הראי' סבירא להו ע"כ הטעם משום ירקא ומתיא. אבל דברי המפרש שחיבר את לא חוברה ורצה לזווג דעת הרמב"ם שטעם לא אד"ו ראש כדי שיהי' החשבון כהוגן ולא משום ירקא ומתיא עם דברי האומרים כי כשקדשו על פי הראיה היו נוהרים מלעשות אד"ו ראש הוא תמוה. אבל הנה הראי' מהך דפרק החליל היא חזקה לכאורה ותמיה גדולה על הרמב"ם וכן על היסוד עולם וסייעתו איך יפרנסו גמרא הג"ל דמפורש בה דהי' לא אד"ו ראש נוהג גם בימי התנאים וגם בזמן שבית המקדש הי' קיים:

ויש לי קושיא עוד על הרמב"ם בפרק ג' שהבאנו דמפרש הא דמעברין לצורך ומקדשין היינו אחר שכבר קדשוהו או עברוהו ובאו עדים לסתור (וגם בזה יש חולקים בעבור. ועוד אפשר שגם על זה כתב אח"כ דבניסן ותשרי קודם המועד אין מעברין לצורך כלל. יעויין בחידושיי שנסתפקתי אי קאי רק על מאימין ובשלא לצורך או אף אלצורך קאי עי' שם) אבל בלאו הכי אין מעברין ומקדשין לצורך כלל איך יפרנס סוגיא דגמרא פ"ק דר"ה (דף י"ט ע"ב) דקאמר והא רחבי"כ אמר רב

היובל שנים עשר שבועות ג' ימים י"ב שעות תתרגל חלקים. וא"כ אם נאמר דרך משל משמורה ראשונה לקחה ביובל ראשון והמולד ה' דרך משל תחלת השבוע ה' באמת חוזר חלילה. הא כיצד נחלקם שנים עשר משמורים ושנים עשר השניים לבד נמצא ביובל שני יקח הראשון שבחלק השני והוא משמור ה"ג. וביובל הג' נעשו י"ג שבועות ועוד קרוב שתי שעות ונוסל השני שבחלק ראשון בתחלת שבועתו ונכנס

מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר דילמא דלא איצטריך ופריך הא איצטריך מעברין והא מיקלקל ר"ה כו'. והנה רש"י פירש הא איצטריך משום ירקא ומשום מתיא. חו בודאי קשה לומר לדברי הרמב"ם שאין מעברים לצורך בתחלה. וצריך לומר דמפרש כפירוש התוס' הא איצטריך דזמנין דלא ראו עדים הלכנה ביום ל' ומקדשים ביום ל"א דמצוה לקדש על פי הראיה עי' שם. ועדיין קשה מאי פריך לפי זה והא מקלקלא ר"ה כיון דאיצטריך שאין עידי ראי' בל' א"כ ודאי דמעברין דהרי אין לנו לחוש משום דמקלקלא ר"ה דאלא מה נעשה הא אין מקדשים בתחלה לצורך כלל אלא על פי עידי ראי' :

ומה שאפשר לי לומר בדעת הרמב"ם. כי הנה יש להבין באמת מה טעמו שאמר דאין מעברין ומקדשין לצורך. ולכאורה טעמא דמסתבר הוא מה שכתב בחידושי הרשב"א לסוכה פרק החליל שם דהואיל ואמרין אתם אפי' מזידים דהקביעות הוי קביעות גמור אפי' הוידו לפיכך יש ביד הב"ד לעבר ולקדש לצורך. וצ"ל שטעמו של הרמב"ם ודאי עברו ב"ד וקבעו שלא כדין אפי' מזידין מועיל מ"מ הואיל והמצות עשה החודש הזה לכם כזה ראה וקדש שצריך לקדש על פי הראי' הם אסורים לקדש ולעבר בתחלה לצורך שלא על פי הראי' אם לא כשעברו ועשו דמה שנעשה נעשה אז אם הוא לצורך יכולים להחזיק בדבריהם. ואמנם זהו על הדיינים אבל על העדים לא מצינו מצוה וחיוב שילכו לראות כל בית ישראל הירח ולכך שפיר הנה אם יודמן להיות ר"ה ביום מימי אד"ו דטיבותא הוא לעברו משום ירקא ומשום מתיא הנה כל העדים יוכלו למנועם מלילך כלל לראות או להסתכל בירח כלל וממילא יהי' חודש מעובר :

ולפי זה אתי שפיר ואדרבא מהא סוגיא דר"ה הוכיח הרמב"ם דעתו. דקשה לי' בין לפרש"י בין להתוס' כיון דמ"מ לא נמצא מימות

עזרא ואילך שיהא מעובר א"כ באיזה זמן הי' צריך כלל לשלוחים הא רש"י פירש במתני' שם (דף י"ח ע"א) דהיו הרחוקים סומכים על אלול משום דאין רוב אלול מעובר עי' שם. (ועי' מה שכתבתי בחידושיי על דבריו בזה באורך ואין כאן מקומו). והרי בכל הזמן התוא באמת לא נמצא שיהי' על פי הקביעות אלול מעובר לפי פירוש התוס' ולפי פירש"י לא חל באחד מימי אד"ו ומה צורך ובאיזה זמן לשלוחים. וגם מה יהי' לבם של רחוקים נוקפם והלא רוב אלול אין מעובר. וגם לפירש"י קשה קושיית התוס' אמאי תתקלקל ר"ה כיון דידעי קביעות אלול וידעו שאם יפול ר"ה באחד מימי אד"ו אם לא יהי' מעובר יעשהו מעובר וידחהו. ולפיכך מפרש

הרמב"ם אצטריך כפרש"י דאיצטריך היינו משום ירקא ומתא ולא שאו בכל הזמן ההוא לא הי' אחד מימי אד"ו ולכך לא אצטריך. דודאי זה לא אפשר (וכמו שהקשה ג"כ כן הרשב"א ונוכירו בסמוך) שבזמן הרב ההוא לא הי' חל ר"ה בימים האלו. רק צריך לומר דאף שחל באחד מימי אד"ו אם באו עדים בזמנו אין ביד הב"ד לעברו לצורך וכמו שאמרנו. אלא שביד העדים שלא לבוא. וזה שאמר דלא איצטריך היינו שבכל הזמן ההוא באו עדים בזמנם אף באד"ו. אבל אי אצטריך והיינו כשלא באו עדים בזמנו משום ירקא ומתא מעברין ועל זה פריך והא מקלקל ר"ה ומי שבקינן לעדים שימנעו מלראות משום ירקא ומתא ולקלקל ר"ה ועל זה משני מוטב תקלקל כו'. ושפיר הוצרכו לשלוחים כשחל באחד מימי אד"ו דאז אזיל הרוב דאין רוב אלול מעובר שהרי אפשר שיהיו צריכים לעברו דלא יבואו עדים משום ירקא ומתא. ואע"פ שמעולם לא הי' כן שתמיד אירע שנזדמנו עדים שראו והעידו בזמנו מ"מ לרחוקים שפיר עכ"פ הוא ספק השקול דאדרבא רוב עדים לא יאבו לראות להעיד משום ירקא ומתא ושפיר הוצרכו לשלוחים על חודש תשרי ואתי שפיר :

ונכנס המולד שתי שעות בליליו. וביובל הד' נטל השני שבחלק שני והוא הי"ד וכן לעולם ואין לחוש לשעות כי במשמר הכ"ר לא יעלו כ"א קרוב ליום אחד בשבועתו בכלות כ"ד יובלות :

אבל באמת צריך עיון טובא כי אם נאמר שיובל הראשון הי' מחובר מן שני מחזורים כסדרם ועוד מאחד עשר שנים ראשונים שבשלישי יהי' א"כ יובל שני מחובר מן שמונה

שמונה אחרונות של תשלום המחזור הנ"ל ומן ב' מחזורים כסדרם ועוד מג' שנים ראשונים של מחזור ששי. וא"כ יהי' היובל השלישי של ששה עשר שנים אחרונות שבמחזור הששי ומן מחזור אחד כסדרו ועוד י"ד שנים ראשונים של מחזור השמיני וכן חוזרים חלילה תשעה עשר פעמים עד שיחזרו לחבורם הראשון. ואם יהי' היובל לבני ישראל מחובר מן ג' אחרונות ושתיים כסדרן ושמונה ראשונות

א"כ

ולפ"ז לא קשה נמי מהך דפרק החליל על דברי הרמב"ם דהא לקאמר כי מקלע הכי מדחי דחינן לי' היינו על ידי עדים שלא יעידו וכמו שאמרנו:

ובזה אפשר ליישב דעת הרמב"ם (פ"א מה' תמידין ה"ז) שהביא מתני' דחלבי שבת קריבין ביוהכ"פ והקשה בלחם משנה והא בגמ' דהחליל מוקי לה כאחרים אבל לדידן דלא קיי"ל כאחרים לא משכחת לה שבת ויוהכ"פ סמוכים להדדי. וגם הקשה על דברי הרב המגיד (סוף פ"ה מה' שבת) שכתב ורבינו איירי בזמן שהיו מקדשים על פי הראי' והא בגמרא מוכח דאף בזמן שקידשו על פי הראי' היו נוהרים מתרי שבא ויעי' שם שהאריך והניח בצ"ע. והנה

מה שהקשה על הרב המגיד לא ראה דכדבריו מבואר להדיא מדברי הרמב"ם בהל' קידוש החודש דלא היו ב"ד אז מקדשין ומעברין לצורך ולהדחות ראש מאדיו וכמו שנתבאר והי' לו להקשות כן על דברי הרמב"ם עצמו והנה כבר ישבנוהו. וגם דבריו בהלכות תמידין יש ליישב בזה כי הנה עדיין אפשר דמקלעי יוהכ"פ בחד בשבת ולא דחינן כמו שהי' מימי עזרא ואילך (בסמוך אבאר טעם על אז שלא נדחה) שנזדמן שבאו עדים. ועוד דמשכחת כשבאמת לא יראו עדים בזמנו לקדשו ויצטרך לעשותו מעובר ואם יחול יום החודש כשיהי' מעובר בר' או לא נוכל לדחות לעשות בה' שהרי אי אפשר לעדים להעיד שקר וכשלא ראו לא יאמרו ראינו שהרי אסור להם להעיד שקר לצורך כמו שאסור לב"ד לקדש שלא כדין לצורך. וצריך לומר דכונת הגמרא דהא ברוב פעם לא מקלעי כלל בערב שבת ואף כשמקלעי בערב שבת הרי בהרבה פעמים דחינן להו וא"כ הוי מיעוטא דלא שכיחא להיות בערב שבת ולא חש לה. ולכך פריך מחלבי שבת ביוהכ"פ דהכי נמי לא הוה לי' למיתני כיון דלא שכיח. וכדרך שאיתא בס"פ התכלת (דף ג"ב ע"א) דאי לא קתני פירשו התוס' דבר שאינו מצוי ושכיח לא קתני. וזהו פריך אמתני' ומשני כאחרים. אבל הרמב"ם שפיר עביד דמייתי לה ומשכחת לה בגוני דאמרן

ואע"ג דלא שכיח. כן נראה נכון:
וראיתי בחידושי הרשב"א לראש השנה
(דף י"ט ע"ב) הקשה על פירש"י
שזכרנו למעלה שפירש הא איצטריך
מעברין משום מתיא וירקא. דהאיך אפשר
דלא אתרמי בכל הזמן ההוא יו"ט של ר"ה
סמוך לשבת בין מלפניה בין מלאחריה (לשון
זה שלא בדיוק דאין דוחים בעת שקידשו
על פי הראי' כשחל ר"ה ביום א' כמו
שנתבאר למעלה. והכי הוה למימר יוהכ"פ
סמוך לשבת. וגם כפי לשונו ודעתו למה
לא זכר חל ר"ה ביום ד'. ואולי יש ליישבו
על פי קושיא ראשונה שבתוס' שם על רש"י
יעו"ש ותבין לדעת דקדוק לשון הקדמונים
ז"ל שהוא מדויק בתכלית). ולכן נראה
כפירוש התוס' ע"כ:

א"כ יהי' בו י"ט עבורים.
וא"כ יהי' היתרון ביובל
הזה ס"ז שבועות ה' ימים
שעה אחת תשנ"א חלקים
וא"כ יתקלקל הסדר הזה.
ואחרי שבארנו איך שהדבר
בדוק בטבע החשבון שבכל
מספר אם נחזרנו חלילה
כמו ענין י"א שנה
המתגלגלים על י"ט שנות
מחזור יחזרו בפעם העשרים
לסבוב מעמדם הראשון.
ואם יובל הראשון במשלינו
הי' מחובר משני מחזורים
כסדרן וי"א אחרונות והוא
סבוב שני אחר ג' אחרונות
ושתיים

והנה באמת קושיא זו קשה גם לפירוש התוס' לפי דעתם בפרק תמיד
נשחט דלא אד"ו ראש היו נוהרים גם בזמן שקבעו על פי הראי'.
א"כ עדיין קשה כיון דאתרמי בזמן ההוא ראש באד"ו בהכרח עברוהו לאלול.
וי"ל להתוס' באמת דלא אתרמי דהיו נוהרים בחדשים הקודמים בענין שלא
יגיע ראש באד"ו וכמו שכתבו התוס' שם שלא היו קובעים בד"ו פסח עי'
שם. ודעת הרשב"א צ"ל דס"ל דבזמן שהיו מקדשים על פי הראי' באמת
דהיו עושים אד"ו ראש. וצ"ע דסותר למה שכתב בחידושו לפרק החליל
בהדיא דאף כשקדשו על פי הראי' לא היו ב"ד קובעים תרי שבי בהדדי
עי' שם. שוב ראיתי דלאו הרשב"א חתים אחידושי סוכה אבל משמי'
דהריטב"א איתמרו וככתוב בתחלת החידושין וטעות הוא מה שיחסם
המדפיס בשער הספר כולם להרשב"א וכן כתב מהר"ר חיים יוסף דוד
אזולאי בשם הגדולים אות שי"ן יע"ש. ומעתה לא קשה מידי דאטו גברא
אגברא קרמית:

וליישב קושיית הרשב"א על דברי רש"י נראה לי בצירוף קושיית התוס'
עליו דאמאי מקלקלי בריה הא ידעי דלא אד"ו ראש. י"ל במה

ושתיים כסדרן וח' ראשונות (נראה דצ"ל יהי' סבוב שני אחר ח' אחרונות וב' כסדרן וג' ראשונות) היו א"כ שמונה עשר יובלות מן ח"י ח"י עבורים והיובל התשעה עשר מן י"ט עבורים. והי' א"כ י"ט משמורים נוסלים כסדר הזה שביארנו למעלה. ובהתחלת יובל העשרים יהי' א"כ סדר דילוג בארבע משמורים ויתקלקל הסדר הזה:

האומנם ישוּסח לדילוג הזה
שאם

שיש מהדקדוק במה שאמר מימות עזרא ואילך לא מצינו כו' ועי' שם בתוס' דבימי עזרא מצינו ובגמרא בתר הכי מייתי הא דקאמר עולא עברוה לאלול והוא בימי רב. ויש מהדיוק מדוע דוקא מימות עזרא עד זמן רתב"כ אמר רב לא מצינו מעובר ותיכף אח"כ בזמן רב נמצא מעובר. ולכן נראה כפירש"י דאצטריך ל' היינו משום מתיא וירקא. והנה (בדף כ' ע"א) קאמר דלטיבותא הוא לבני בבל דחביל להו עלמא ולא לבני ארץ ישראל. ולפי זה אתי שפיר בימי עזרא שהיו בבבל עדיין היו מעברין אלול לצורך משום מתיא וירקא. אבל כשעלה עזרא מבבל והיו רוב יהודים וגדוליהם בארץ ישראל ולהם לא חביל עלמא ואין חשש דירקא ומתיא רק לבני בבל ולא חשו

בשבילם לשנות כל המועדות בארץ ישראל. אבל אח"כ בימי רב דאמרינן (בפ"ק דגיטין) בבל כארץ ישראל לגיטין מכי אתא רב לבבל שהרבה ישיבות עי' שם וכל ימי אמוראים עיקר ישראל וגדוליהם בבבל שפיר חשו לדידהו ועבדי להו טיבותא לעבר אלול כן נראה נכון. וא"כ אתי שפיר דברי רש"י דודאי ה' כמה פעמים אירע בימים אלו רק דלא אצרכו להדחות משום ירקא ומתיא כיון דלית' לבני ארץ ישראל דלא חביל להו ארעא ולבני בבל לא חששו. אבל אצטריך להו כגון דחביל ארעא בארץ ישראל אי נמי חשו לתקן לבני בבל מעברינן. ושפיר פריך והא מקלקל ר"ה דהא לא ידעי אם נמנו ב"ד לדחותו משום הגי טעמא או לא נמנו ואתי שפיר. ועכ"פ הך אם היו זהירים מלקבוע באד"ו ראש כשקדשו על פי הראי' חליא בפלוגתא:

ונשוב למה שהתחלנו כי ביתר פרטי הקביעות לא הי' כן בעת שקבעו על פי הראי' כשהיו עדיין ב"ד סמוכים בעולם. וכן לענין סדר שנות העבור בכל מחזור קטן גריד אדז"ט לא הי' או אלא העבור הי' תלוי בג' דברים ששנינו בפ"ק דסנהדרין (דף י"א ע"ב) וכולה סוגיא דפ"ק דסנהדרין מוכחי הכי כמו שיראה המעיין שם. וכן כתב הרב יסוד עולם

שם ובפרק ב' ממאמר ההוא אלא ששם (בפרק ב') הביא יש אומרים שלעולם הי' עיקר העבור תלוי בחשבון גוי' אדו"ט אלא התורה נתנה רשות לב"ד להחליף בו לצורך השעה כפי הנראה להם שנאמר אלה מועדי ד' אשר תקראו אותם במועדם הרי תלה המועד בקריאתם ואעפ"כ היו גזוהרים שלא לפחות מז' שנים מעוברות ושלא יוסיפו עליהם עכ"ל:

ואע"פ שהרב בעל יסוד עולם שם לא הכריע אני אכריע דלעניות דעתי נראה שלא כהנך יש אומרים ולענין להוסיף ודאי ופשוט דרשאים להוסיף (והדבר תלוי בפלוגתא דרש"י ותוס' בפ"ק דסנהדרין (י"ב א) אם מעברין ג' שנים בזה אחר זה דהקשו התוס' על פירש"י דא"כ ב' נמי. ולפירש"י נראה דב' היו רשאים דאין חוששין כל זמן שאין בא באמצע הקיץ). והרי שנצטרכו מפני האביב ופירות האילן או מפני הדרכים והגשרים לעבר לא נעבר בשביל שכבר מלאו ז' מעוברות שבי"ט שנה אין זה אלא תימה ונגד הסוגיא כולה דבפ"ק דסנהדרין דלא משמע הכי. וכן משמעות דברי הרמב"ם וכל המפרשים:

שאם יחזרו היובלות שלש ועשרים פעמים ובכל פעם בהגיעם להיקף הי"ט והוא יהי' משמר העשרים בסבובו ידלגו ארבע מעמורים נמצא כי ישתוה הדילוג בכולם ויסול כל משמור שמונה עשר פעמים ויהי' נדלג חמשה פעמים וא"כ ישתו כולם. אך בזה הנה השעות אשר ביארנו למעלה סוף פיסקא אמנם כן שאין לחוש להם בסבוב אחד מהכ"ד משמורות אם נבוא להשוותם בשלש ועשרים

אבל לענין לפחות נראה דתליא בפלוגתא דהרמב"ם והרמ"ך (בפרק ד' מהלכות קה"ח). אבל לא מטעמו רק לפי מה שכתב ביסוד עולם שם דסדר גוי' אדו"ט מעוברות הוא לפי דברי ר"ה בר אבון בר"ה דשלח לרבא כי חזית דמשכא תקופת טבת עד שיתסר בניסן עברה לההוא שתא ולא תיחוש לה. ואם נחשוב לפי תקופת רב אדא מעמד התקופות בכל שנות המחזור קטן ומרחקם מהמולד נראה שעל פי כן יסדו סדר העבורים גוי' אדו"ט אלה תוכן דבריו. (ועיין עוד שם פרק י"ד). והנה בשביל זה לחוד דתקופה משכה עד שיתסר בניסן מעברים כמו שכתב הרמב"ם (שם הלכה ב') ואף הרמ"ך הודה לו בזה יעו"ש בהשגות. ולפי זה הנה לא הי' באפשר לפחות מן גוי' אדו"ט שבע מעוברות שהרי היתה תקופה מושכת עד ט"ז בניסן:

ועשרים פעמים אזי בסבת השעות האלו קודם כלות סבוב החמישי מהכ"ג סבובים כבר ישתנה הסדר בחלק השני שנוסל תמיד באמצע שבוע. וע"י השעות אשר יעלו קרוב לארבעה ימים יעתק היובל למשמורה אחרת גם אם נצרף א' י"ב תשצ"ג שבכל דלוג והוא יתרון חודש הנוסף שבכל דילוג על ד' שבועות ונצרפנו לחשבון הנ"ל. א"כ קודם שני סבובים מהכ"ג הנ"ל יתקבצו קרוב לחמשה ימים ונעתק היובל ותיסוב

נחלה

אך הנה דעת הרמ"ך (שם הלכה ט"ז) בהשגות דהא דאין מעברין בשני רעבון (ומשמע דהוא הדין לדעתו הא דאין מעברין בשביעית) היינו אפי' לצורך אחד מהג' דברים שמעברין בשבילם. וא"כ הרי שעיבר במחזור שנות גו"ח אד"ו ששה שנים והיו שנות י"ח י"ט שנות רעבון (אי נמי מחזור שהיתה שנת י"ח ממנו שביעית ולפי דעת ת"ק דברייתא בסנהדרין (ד"ב ע"א) דאין מעברין מוצאי שביעית ג"כ א"כ אין מעברין תו ממנו לא שנת י"ח שהוא שביעית ולא שנת י"ט שהוא מוצאי שביעית) הרי מחזור פחות משבע מעוברות. אבל לפי דעת הרמב"ם שם דאם היתה שנה ראוי' להתעבר מפני התקופה כו' מעברין בכל זמן א"כ אי אפשר לפחות מחזור מן שבע מעוברות

שהרי צריך מפני התקופה. אלא שמ"מ אף להרמב"ם אפשר לפחות כיון דאפשר להוסיף לצורך כמו שאמרנו. א"כ הרי שהוספנו במחזור אחד ועשינו בו ח' מעוברות שוב לא נצטרך לעשות במחזור שלאחריו מפני התקופה אלא ששה מעוברות בלבד שכבר במעוברת שהוספנו במחזור הקודם תמשך התקופה ממילא. באופן שאליבא דכולהו לא הי' ענין המחזור קטן של י"ט שנה נוהג אז כלל. אלא שהב"ד המה יסדו המעוברות כפי המשפטים שנתבארו בגמרא וברמב"ם שאם הי' צורך מפני התקופה היו מעברים ואם מפני אביב ופירות האילן ושאר צרכים היו מעברים וכל זה ברור ופשוט לדעתי :

ומה שכתב מקרא דאלה מועדי ד' שנתנה תורה רשות לב"ד להחליף. הנה התוס' כתבו בפ"ק דסנהדרין (ד"א ע"ב) דכל הנך תלתא דאביב ותקופה ופירות האילן מדאורייתא עי' שם שכתבו קראי דילפינן מיניהו. ואני בחדושיי נסתפקתי בזה אם אלה מועדי וגו' אשר תקראו אותם קאי נמי אעבור שנים לענין מאי דדרשינן אשר תקראו אפי' שוגגים אפי' מוטעים ומזידים אם כן הדין גם בעבור שנים יעו"ש בחידושיי שהארכתי בזה :

נחלה למשמורת אחרת. ואולי יש וסת גם לדילוג הזה. ואם נבקש עוד חשבונות רבים אולי ברוב הימים תמצאנו. וצריך עיון בזה:

תעלה ארוכה על פי דברי חכמי ישראל אחרונים ז"ל האחד מיוחד בעל תכונת השמים. מפורסמות אין צריך ראי' כי נהירנא בילדותי שמעתי מפי המנוח הגאון מהר"ר שמשון זצלל"ה העיד עליו היותו שלם מאד באצטגנינות

גם

וראיתי עוד ביסוד עולם שם מביא בשם רבינו אברהם ב"ר חייא הספרדי שכתב בחיבורו שחיבר במלאכת העבור טעם נכון לסדר גוי"ח אדו"ט. ולענין העבור יאמר כי הנה אין אנו מצווים בשמירת החדשים אלא מיציאת מצרים שנאמר חחודש הזה לכם ראש חדשים וגו' שענין הכתוב הוא לאמר כי כל חודש הזה הוא לכם ראש חדשים ראשון וגו' ר"ל כל ר"ח שיהי' בתוך ימי החודש הזה הוא יהי' ראשון לכל חדשי השנה אבל ר"ח שיהי' קודם ימי החודש הזה אינו ראשון אלא הבא אחריו שהוא בתוך ימי החודש הזה הוא ניסן ומשם רמז לעבור השנה והנה כתיב את היום הזה אשר יצאתם מבית עבדים ובסוף אמר לא יאכל חמץ וביאורו מהיום הזה ואילך הוא

שלא יאכל חמץ אבל קודם לכן אין אתם חייבים בזה ולפיכך אי אפשר לעשות אלא ביום שיצאנו ממצרים או לאחריו אבל אם יחול יום ט"ו בניסן קודם זמן יציאת מצרים (והוא ממילא נמשך מהקודם שיהי' ר"ח קודם ימי החודש ההוא) נצטרך לעבר השנה וידוע שישאל יצאו ממצרים בשנת ב' אלפים תמ"ח והיא שנת ה"ט ממחזור קכ"ג (צ"ל קכ"ט) ובסוף חודש אדר מהשנה השנית לצאתם שהיא שנת י"ז למחזור שלמו י"ב חדשי לבנה ועדיין לא נשלמה שנת החמה והי' ר"ח י"ג מקדים על חודש צאתם ממצרים כמו י"א יום וגם הפסח אם עשוהו בחודש ההוא הי' קודם ליום צאת מצרים ולפיכך עשו שנה זו מעוברת ולא יהי' החודש הזה ראשון לחדשי השנה ושוב פסח אלא החודש הבא אחריו שר"ח שלו באחד מימי החודש צאתם ממצרים ופסח שבו מאוחר ליום יציאת מצרים וכן על דרך הזה עדי"ט שנה יהי' סדר השנים המעוברות ב' ד' ו' י' י"ב ט"ו י"ח ושנת הכ' והיא שנת ה"ט ממחזור ק"ל תשוה ניסן שלה לניסן יציאת מצרים בדיוק ואם נעשה מחזורים של י"ט שנה משנת יציאת מצרים יהי' סימן המעוברות בהם בדו"י בה"ח ולפי שרצונינו לסדר השנים על שנות הבריאה ולמנות שנות המחזורים מתחלת הבריאה לפיכך יהיה הסדר גוי"ח אדו"ט אלו הם תהרף דבריו ז"ל. והרב יסוד עולם שיבט דבריו (וכתב

גם בתנועה הכבידה מהמחלות אשר אפס קצהו מבואר בספר יסוד עולם מאמר שני (פרק ו' עד פרק ט') עי' שם. נחזור לעניינינו כתוב בספר הנ"ל (סי' ס"ח וסי'ט) יעריש גם בהגיה יעוי' שם וכן בלוחותיו לוחות אבן חזקים כראי מוצק השרישנו אין שבכל מחזור יעדיפו ר"ה חדשי לבנה שבמחזור על שנות החמה שבמחזור יותר משתי שעות ויהיו ב' שעות ל"ט ראשונים ג' שניים יעריש בתיקונים בלוח ראשון. וכן נמצא בספר

כוזרי

מה שאמר שבב' אלפים תמ"ח יצאו ממצרים זה אמת וכבר פירש ופרט החשבון בעל המסורת ויעיד עליו תנא דבי אלי' וכן יסד ר' חסאן הדיין והחכם הצרפתי יסדו כמו כן (כו') והאריך בהם וכתב שהעתיקם בקצרה שרבינו אברהם האריך יותר עי' שם:

והנה תורה חדשה מאתם תצא בענייני העבור ודבר שעליו מעברים מה שלא נמצא לר"ל בזה. וגם משמע שם מדבריו שגם אז מן צאתם ממצרים עד היום אנו עושים על סדר זה של ג"ח אדו"ט מה שאינו כמו שנתבאר והודה בו בעל יסוד עולם עצמו:

אמנם להשיב על פרטי דבריו הוא אריכות.

אבל אומר אני התכבדו מכובדים

רבינו אברהם הספרדי ורבינו יצחק הישראלי בעל יסוד עולם כי במחילה מהם טעו בדבר קל ופשוט בעיקר הענין. כי הנה ידוע הוא כי מניינינו לשנים ולמחזורים הוא ממולד בהר"ד שהוא מולד תוהו של שנה שקודם הולדת אדם הראשון וזה כי אדם הראשון נברא בששי והי' אותו יום ר"ה (כפי דברי האומר שבתשרי נברא העולם שעליו אנו סומכים) ומולדו הי' בב' שעות על היום והסימן וי"ד ומפני שהי' כבר העולם עומד ה' ימים קודם בריאת אדם ויום אחד בשנה חשוב שנה לפיכך מנו גם שנת תוהו במספר השנים ונחסר יתרון שנה פשוטה שהוא ד"ח תתע"ו מן וי"ד ויצא מולד תוהו בהר"ד וממנו הוא מניינינו. וביסוד עולם עצמו (שם פרק י"ד) מביא שבני מזרח מעברים במחזור שנות בהז"י ג"ח ואין מחלוקת בענין שנות העבור אלא במספר השנים מהבריאה שהם מונים למולד וי"ד ואין מחשבים שנת תוהו במספר השנים וכשאצלינו שנת תר"ג יהי' לבני מזרח שנת תר"ב. ולפיכך אם אצלינו המעוכרות ג"ח אדו"ט הנה הוא אצלם כפי מנינם משנות הבריאה בהז"י ג"ח עי' שם (וכן כתב המפרש על הרמב"ם הלכות קה"ח פ"ו הלכה ח עי' שם):

והנה מנין ב' אלפים תמ"ח שעד יציאת מצרים הוא מבואר תחשבון בפ"ק

כוזרי שני בויכוח חמישי אשר לו מעיד בשם חכמי האומות סוברים כן. ואל יפלא אם נביא ראוי מחכמי אומות כי בדברים אלו הנסיון דבר גדול. ונני לנו גדול מהרמב"ם ז"ל וזה לשונו (נפרק י"ז משנה כ"ח) הספרים שחברו חכמי ישראל כו' לא הגיעו אלינו ומאחר כו' אין חתששים למחבר בין שחברו אותם נביאים בין שחברו אותם גויים. הביטו וראו עד היכן הדברים מגיעים יעו"ש כל לשונו באריכות. גדולה מזו

מצאנו

דע"ז (דף ט ע"א) יעו"ש ברש"י שנחשוב שנות דור ודור שחי כל אחד קודם בנו דשנים שאח"כ אתה נותן לבנו ותמצא מאדם הראשון כו'. עי' שם כל החשבון ותראה שהוא משנת הולדת אדם הראשון שהרי החשבון הוא מימי חיי אדם הראשון. וכן הוא מבואר ברמב"ם (פ"י מה' שמיטה ויובל ה"ב) להדיא שכתב שנה שאחר ארבע עשרה שנה שכבשו וחלקו והוא שנת אלפים וחמש מאות ושלש ליצירה מר"ה שאחר מולד אדם הראשון שהיא שנה שני' ליצירה ע"כ. הרי ג"כ דהחשבון משנה שני' ליצירה שהיא שנת מולד וי"ד וזה מבואר. וא"כ נסתר יסוד כל דבריהם וגפל כל הבנין כי שנת ב' אלפים תמ"ח למולד וי"ד היא שנת ב' אלפים תמ"ט למולד בהר"ד שעליו נוסד הסדר גרי"ה אדז"ט וא"כ הוא שנת הי"ז

למחזור קטן שגרי"ה אדז"ט ממנו מעוברות וא"כ היתה השנה ההיא מעוברת והשנה שאחריה אינה מעוברת והי' ראש חודש ניסן של שנה שאחריה קידם לחודש ניסן של שנת מצרים. וכן פסח קודם לפסח של שנת צאת מצרים. והוא מבואר ושגגה יצאה מיד השליטים ז"ל. והנה הארכנו לפלפל בדבריהם והמקובץ ועולה מדברינו מוסכם מרוב חכמי ישראל ומן התלמוד כי בעת שקבעו על פי הראי' לא הי' סדר קידוש החדשים ועבור השנים כאשר אתנו היום ודלא כרבינו סעדי' גאון זכרוננו לברכה:

ומעתה הנה אך לשוא צורף צורף בעל הקונטרס בחשבונות של משמורות על פי סדר הקביעות בחדשים ועבורים של עכשיו ולכוין החשבונות של משמורות. ובאמת זה אינו ולא מיבעיא סדר עבורים דודאי לא נוכל לדעת אימת הי' צורך לבי"ד הגדול לעבר מפני פירות ואביב ודרכים וגשמים ותגורי פסחים וגליות ישראל. אלא גם בחדשים לא נדע אימת נקבע החודש על פי הראי' אם ראוהו בזמנו (ובעת המולד ודאי לא ראוהו כדאיתא בפ"ק דר"ה דכ"ד שעה מיכסי סיהרא) או לא נמצאו עדים שראוהו בזמנו. כדרך שכתבו התוס' ברי"ה (ד"ט ע"ב) לענין אלול שאף שראוי להיות חסר אם לא באו עדים עשוהו מעובר או כיוצא מהעניינים. והו

מה שיש להשיב ולהראות שגגות כל דבריו
ע"ד הירושלמי בדרך כלל שהם חשבונות
של מה בכך ואינם עיקר (מלבד מה שיש
להשיב על הפרטים כמו שיתבאר בס"ד):
אבל העיקר שמה שאמרו בירושלמי דר'
אבהו חשבם זהו במה שידע הוא

כפי מה שנודע להם או מן הקביעות שעברו
עד זמנו כפי מה שקבעום ב"ד הגדול וראה
שהי' כן. ורק דוד ושמואל הראה עשו אותה
באומנותם האומנת הגדולה ההיא על פי
הנבואה או בדרך החכמה דעדיף מנביא
לדעת מה יעשה ישראל בקביעת חדשים
ושנים. ועי' בשוחר טוב (סוף מזמור ע"ח)
אי' ד' ר' אבהו בשם ר' יוחנן ישב וחשב
שאין כו' וקאי על דוד המע"ה ועי' שם

דריש מקרא ובתבונות כפיו (כצ"ל שם סיפיה דקרא) שנעשה בתבונה
גדולה. ולפיכך לא היו יכולים לשנות ולעשות כ"ג שאז ישתנה הסדר
ההוא שעשו המה באומנותם. ואין בידינו אלא לסמוך על עדותו של ר'
אבהו שכפי מה שידע הוא כל הקביעות חשב ומצא כן. אבל לא שנחשוב
כי נחשוב גם אנו החשבון הזה מאחר שביום אחד אפשר לו ליוכל להינתק
ממשמור אל משמור אף כי בחודש שלם של עבור זה פשוט:

אח"כ מצאתי להרב קרבן עדה בביאורו לירושלמי שילהי סוכה ד"ה אר"א
כתב וקשה איך אפשר לחשוב דבר כשיעברו ב"ד השנה לצורך
יתקלקל החשבון מיהו י"ל דגם זה בכלל אקרא לאל גומר עלי שהי' עזר
אלו"ק בסוד החשבון שיבוא על נכון עכ"ל. והנה מדבריו בקושייתו שהי'
מפרש דר' אבהו חישב על להבא ומצא כן. ועל זה הקשה כמו קושייתנו
דאיך אפשר לדעת החשבון בדבר שביד ב"ד הגדול (אלא שהוא נקט הקושיא
מעבור בלבד). וא"כ לא ידענא מה תירץ על זה דאקרא לאל גומר מ"מ איך
ידע ר' אבהו לחשוב (וכן איך ידע הוא לחשוב במה שכתב שם אח"כ שחשב
בעצמו) על להבא. ואם הי' עזר אלו"ק שהחשבון יהי' באמת מכון כשיעברו
ב"ד לצורך אבל איך נודע לר' אבהו לחשוב ולדעת איך יפול דבר. דודאי

מצאנו שהודו חכמי ישראל
אל חכמי או"ה בענין גלגל
קבוע ומזל חוזר. אמנם חכמי
או"ה בזמנינו שוב הודו
לחכמי ישראל כדאי"תא
בספר נחמד ונעים על שמם
יעויין שם:

ומדבריי יסוד עולם מאמר
רביעי פרק ד'
נראה כי מסדר תקופות
שמואל ורב אדא הי'
במחזור קי"ו לבריאת העולם
ובהחשב על פי זה אחורנית
לבריאת עולם על פי חשבון
שמואל יתרון כל מחזור
שנה

לא יעלה על הדעת שר' אבהו כפי חשבון שבדעתו חשב והי' כן וגם אח"כ שישתנה על פי הראי' יהי' עוד אל"ק שיהי' כן דא"כ למה קאמר חשבתי כו' בחשבון שאינו אמת ועיקר לקביעות האמיתי. אבל הברור כמו שכתבתי דר' אבהו אלשעבר קאי שחשב מהשנים שעברו כפי מה שנודע לו הקביעות שהיו ומצא שהוא כן שהי' מן יסוד דוד ושמואל הרואה ועד זמנו בערך כ"ד יובלות בקירוב:

ועיין שם עוד כתב אך גם אנכי חשבתי ולא מצאתי הדבר מכיון רק עד י"ד שנה ומשם ואילך הי' שונה מן המשמורות הראשונות עכ"ל. וכבר כתבתי שלא ידעתי באיזה חשבון אפשר לחשוב זה. ואולי

אח"כ עברו ב"ד איזה חודש לצורך או נשתנה איזה יום קביעות מאיזה חודש על ידי איזה שינוי וסיבה מעדים וכיוצא בזה. כמו שיראה הרואה בדיני והלכות קידוש החודש על פי הראי':

שעה תפ"ה חלקים יתרון
שנות החמה יעלה חשבון
תקופה ראשונה ז' ימים
ט' שעות תרמ"ב חלקים
ולרב אדא שאין יתרון כלום
יעלה חשבון תקופה ראשונה
ט' תרמ"ב. וענין שתי
התקופות מבוארים ברמב"ם
ז"ל (פ"ט וי"ד מה' קידוש
החודש) יעו"ש וביסוד עולם.
ולרובי תכונת השמיס הנ"ל
אשר מצא בזמנו תקופה
אמיתית ראש מחזור ר"ץ
קודם המולד בכמו עשרה
ימים כמבואר על פי
חשבנותיו יע"ש. ולפי הנחתו
גירעון

ואמנם גם על פי חשבון שלנו עמדתי על המבחן. והנה מולד יובל הראשון לרבנן הי' ביום ג' י"ט שעות תתל"ג חלקים ויתרונו ט"ו שבועות כ"א שעות תתל"ד חלקים. ומולד יובל ב' ביום ד' י"ז שעות תשפ"ז חלקים ויתרונו י"ט שבועות ב' ימים י' שעות תקמ"ז חלקים כמו שיתבאר להלן. ומולד יובל ג' ביום ו' ד' שעות רנ"ד חלקים ויתרונו ט"ו שבועות כ"א שעות תתל"ד חלקים. ומולד יובל ד' ביום א' ב' שעות ח' חלקים ויתרונו כמו כן ט"ו כ"א תתל"ד. ומולד יובל ה' ביום א' כ"ג שעות תתמ"ב חלקים ויתרונו י"ט שבועות ב' י' תקמ"ז. ומולד יובל ו' ביום ד' י' שעות ש"ט חלקים ויתרונו ט"ו שבועות כ"א תתל"ד. ומולד יובל ז' ביום ה' ח' שעות ס"ג חלקים ויתרונו י"ט שבועות ב' י' תקמ"ז. ומולד יובל ח' ביום ו' י"ח שעות תר"י חלקים ויתרונו ט"ו כ"א תתל"ד. ומולד יובל ט' ביום א' ט"ז שעות שס"ד חלקים ויתרונו י"ט ב' י' תקמ"ז. ומולד יובל י"ד ביום ד' ב' שעות תתק"א חלקים ויתרונו ט"ו כ"א תתל"ד.

גידעון שנות החמה לכך מחזור יותר משתי שעות השריש תקופה הראשונה ט"ו ימים ויותר אחר מולד ראשון. ובהצטרף ט"ו ימים אלו עם עשרה ימים שהקדימה בזמנו העולים בכמו חמשה ועשרים יום יעלו חשבון אחד עם חשבון המחזורים מבריאת העולם ונגרע נתי שעות למחזור ונעשה אותם ימים זהו ברור בכונתו יעוין שם (בסי' ס"ח) בהנחתו העיקר ביתרונות בסי' הנ"ל. והנה עד כלות אלף הששי עלינו לשמור

ומולד יובל י"א ביום ה' תרס"ה חלקים על שעה א' ויתרוננו ג"כ ט"ו כ"א תתל"ד. ומולד יובל י"ב ביום ה' כ"ב שעות תי"ט חלקים ויתרוננו י"ט שבועות ב' י' תקמ"ז. ומולד יובל י"ג ביום א' ח' שעות תתקס"ז חלקים ויתרוננו ט"ו כ"א תתל"ד :

והנה צא וחשוב ותמצא כי לפי חשבונינו כבר ביובל י"א יהי' שונה להיות משמור הראשון. ואפי' אם נאמר שאז כשהי' צריך לראיית העדים לא הי' נראית הלבנה ביום המולד שהוא יום ה' אלא במחרתו והי' לפיכך ר"ה ביום ו' וא"כ יהי' יוהכ"פ (שהוא עת נטילת השדה אחוזה) ביום א' ויהי' לפיכך יתרחק עוד נטילת השדה אחוזה משמור אחד ויפול בחלקו של משמור השני

עדין הנה ביובל י"ג ישוב להיות שונה משמור א' מן הראשונים. ולפי דעת ר' יהודא דשנת ג' עולה לכאן ולכאן כמו שיתבאר להלן הנה יעלה בחשבון יותר מ"ד שלא יהי' משמור נוטל ושונה. ולפיכך לא אדע באיזה חשבון חשב ולא מצא אלא י"ד יובלות מכוונות בלבד. ואמנם הברור כמו שכתבתי דלא אפשר האידנא לעמוד על החשבון הברור כלל. ושוב ראיתי לבעל הקונטרס בדבריו להלן שכתב והעיר מענין אם לא יבואו או שידחה חודש באחד מהדחיות (ולא העיר טפי מענין העבור שנפקא מינה בד' שבועות) אלא שכתב שזכרו ולא יניחוהו ליטול בחנם יעו"ש. ושם יתבאר שאין דבריו נכונים כלל בזה אבל מה שכתבתי ברור לענ"ד. והנה עתה אבוא להשיג על פרטי דבריו :

כתב בעל הקונטרס ומולד יובל ראשון כו' והי' אחר כלות ששה עשר ממחזור קנ"ג כו' ה' י"ג תרכ"ה כו'. אמר הכותב אם בחשבון הקל הזה בידיעת מספר השנים טעה איך ערב לבו לגשת אל חשבונות גדולים ועצומים ולהתנגד לחוקות בית ישראל. כי הנה הדבר מבואר ברמב"ם בהלכות שמיטה ויובל כי התחלת מנין השמיטות ויובלות הי' אחר כלות שבע שנים שכבשו ושבע שחילקו והוא שנת ב' אלפים וחמש מאות ושלש

למולד וי"ד שנת הולדת אדם הראשון או שנת ב' אלפים וחמש מאות וארבע למנין שאנו מונין למולד בהר"ד שנת תוהו ויהי' היובל לפיכך שנת תקנ"ג ותרג' ותרג' ותש"ג ותת"ג ותתנ"ג ותתק"ג וכן יותר :

והנה היובל הראשון שהי' אחר תיקון דוד ושמואל כפי הנראה מן הכתובים הוא יובל השמיני בשנת תתק"ג והוא משנות המחזורים של תחלת הבריאה שנה הטר"ו למחזור קנ"ג. ויהי' מולדה (כשנוסיף יתרון קנ"ב מחזורים שהוא קנ"ב פעם בי"ו תקצ"ה ויתרון י"ד שנים שהוא ט' פעם ד' ח' תתצ"ו וחמשה פעמים ח' ב"א תקפ"ט על בהר"ד) ג' י"ט תתרג"ג ושאריתו ט"ו שבועות כ"א שעות תתלי"ד חלקים (שהמרחק

בינו ליובל שלאחריו ל"ב שנים פשוטות וי"ח מעוברות) ומולד יובל שלאחריו ד' י"ז תשפ"ז ושאריתו י"ט שבועות ב' ימים י' שעות תקמ"ז חלקים. (כי מרחקו מיובל הבא אחריו בלי"א שנים פשוטות וי"ט מעוברות) והוא היפך מה שכתב בעל הקונטרס. ושנת שאחר כלות ששה עשר שנה מן מחזור קנ"ג שכתב היא שנה שני' בשמיטה שאחר היובל וכל זה מבואר :

כתב עוד ואפי' אם אחר היגיעה והיינו משנים סדר גז"ח אדז"ט שאנו עושים ונעשה כדברי ר"א וחכמים כו' ואולי יהי' שם סיבוב מ"מ אין כאן אומנת גדולה. אמר הכותב אומר אני אלו הי' שם סיבוב בדרך הזה באמת היתה אומנת גדולה ויתירה מהאומנת שעל הדרך שזכר אח"כ כי שם הולך על הסדר. אבל בדרך הזה הנה לא יהיו הולכים על הסדר. ועם כל זה יהי' סיבוב שלא יהי' משמר נוטל ושונה. זו אומנת גדולה. אבל באמת לא דקדק כלל דבין לר"א ובין לחכמים לפי סדרם אי אפשר שיהי' שם סיבוב כמו שאי אפשר לדין לפי סדרינו אליבא דרבן גמליאל. והנה יראה הרואה במה שחשבנו למעלה עד י"ג יובלות ושביובל י"א או י"ג חזר משמר להיות נוטל ושונה. והנה אליבא דחכמים שסדרם גז"ח אדז"ט הנה הוא ממש סדר אותם הי"ג יובלות ביתרונם ומולדם כמו לדין ויהי'

לשמור סדר גז"ח אדז"ט בעבורים כי לא יתקבצו כ"א י"ב ימים בערך שתקדם החמה ולא יותר :

שם שנה מלשון שינוי ומלשון שנית ששינתה פעם שנית. עוד יש לומר מלשון שני"ד ימים של לבנה והיום שניה נקרא שנה. ולפי עדות אחרונים במהלך שנתי של החמה שגרעו שתי שעות ועוד לכל מחזור אי"כ בכל שני"ד מחזורים בקרוב צריך לשנות

לשנות סדר גוי"ח אדו"ט ולגרוע חודש אחד מהעבורים שבכל מחזור ושנת העיקר תהי' מהתחלת מחזור קפ"ב. ואם אמת נכון הדבר דברי האחרונים בשנות החמה אזי נוכל לקיים קבלת ז"ט תרמ"ב של שמואל וא"כ קדמה תקופת תשרי לנולד בהר"ד של תוהו בכמו שלשה עשר ימים בערך. כי ז"ט תרמ"ב בניסן נאמרה. ונמצא א"כ סדר גוי"ח אדו"ט הי' הולך עד בכמו ר"ג או ר"ד מחזורים לבריאת העולם ואזי קדמה החמה ללבנה

לפיכך חזרת המשמר להיות נוטל ושונה כמו לדידך. ולר"א שסידר המעבורות גה"ח אדו"ט. הנה יהי' שינוי ביובלות ד' ה' מאשר לפנינו. כי לפי חשבוננו יתרון יובל ד' ט"ו שבועות. והיינו לפי שהתחלתו שנת י"ג למחזור קס"א ונמשך עד שנת ו' למחזור קס"ד ובכללם לפי סדר גוי"ח אדו"ט י"ח מעבורות ול"ב פשוטות שהם ב' אלפים תר"ז שבועות כ"א שעות תתל"ד חלקים שיתרונם ט"ו כ"א תתל"ד. ויתרון יובל ה' י"ט שבועות ב' י' תקמ"ז לפי שהתחלתו משנת ו' למחזור קס"ד ונמשך עד שנת י"ח למחזור קס"ז שבכללם לפי סדר גוי"ח אדו"ט י"ט מעבורות ול"א פשוטות וא"כ נוסף יובל זה על הקודם בחודש עביר אחד ומדת החודש ד' שבועות יום א' וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים. ונחבר

זה אל יתרון הקודם ויצא יתרון זה י"ט ב' י' תקמ"ז. ואמנם לפי דברי ר"א שסידר גה"ח אדו"ט הנה יהי' מן י"ג למחזור קס"א עד ו' למחזור קס"ד י"ט מעבורות ול"א פשוטות ויהי' לפיכך יתרון יובל ה' י"ט ב' י' תקמ"ז. ולדבריו יהי' מן שנת ו' למחזור קס"ד עד י"ח למחזור רק י"ח מעבורות ול"ב פשוטות. ויהי' לפיכך יתרון היובל הה' ט"ו כ"א תתל"ד. ויהי' לפיכך לפי דעתו כמו כן מולד יובל ה' משונה ממה שכתבנו. אמנם מכל מקום אם באנו לחשבון משמורות הנה עדיין במשמור י"א או י"ג ששם אין החשבון מכון ששם המשמור נוטל ושונה הנה כן הוא שם לר"א כמו לדידך כמו שיראה החושב ולא הועיל בשינוי דסדר גוי"ח אדו"ט לתקן כלום:

כתב עוד לר' יהודא כו' יש מקום ליישב הירושלמי כו' ואין לחוש לשעות כי במשמר הכ"ד לא יעלו כי אם קרוב ליום אחד. אמר הכותב הנה כפי מה שהמשיל הוא ואמר בדרך משל שהי' מולד יובל ראשון תחלת השבוע יש לחוש הרבה הרבה לשעות. כי כבר קודם שייגיעו לכ"ד משמורות יתקלקל ע"י השעות הסדר ויהי' דילוג היובל משבוע לשבוע ויהי' דילוג משמור אחד שבחלק השני על ידם וזה כי הנה מבואר

בר"ה (ד"כ ע"ב) בהא דנולד קודם חצות או נולד אחר חצות וכן הא דאמר רב נחמן עשרים וארבע שעה מתכסי סיהרא לדידהו תמני סרי מעתיקא ושית מחדתא פירש"י זמן המולד שש שעות הלבנה נתכסית ואינה נראית עד לאחר שש שעות מעת המולד ומכחשינן סהדי דאמרי ראוהו עי' שם :

ועיין ביסוד עולם (מאמר ג' פי"ד ופט"ז) ומאמר ד' (פרק ח') באורך בזה. ושם מתבאר מדבריו שבהרבה פעמים צריך יותר משש שעות אחר המולד לשתראה הלבנה. ועכ"פ אי אפשר שתראה אלא אחר שש שעה ושליש בקירוב או אפשר שתתראה. וזה כי העלה שם כי אי אפשר שתראה הלבנה החדשה במקום הראי' שהוא אמצע

ארץ ישראל אלא בכדי כ"ב שעות ומחצה אחר רגע חדשה ולא פחות מזה בשום פנים. וכן העלה שאפשר שיקדם רגע החדש של תשרי על רגע מולדו בכדי י"ד שעות תרמ"ח חלקים ולא יותר מזה בשום פנים. וכן העלה שאמצע ארץ ישראל והוא מקום הראי' רחוק מטבור הארץ שהוא מקום שנתייחד עליו המולד בכדי שעה ותרמ"ב חלקים כלפי מערב. ולפיכך אם נחסר י"ד תרמ"ח גם שעה ותרמ"ב מן כ"ב שעות ומחצה יהי' המותר בערך שש שעות ושליש. והוא זמן שאפשר ללבנה שתתראה אחר המולד ולא בפחות מזה בשום אופן אלה תוכן דבריו שם. וכפי דבריו יהי' שינוי הסדר כבר מקודם. ועיין עוד שם. אמנם נאמר אפי' לדברי רש"י :

ללבנה בכמו חודש אחד ואז גרעו מן הסדר חודש אחד מסדר גי'ח אדז"ט ונשתוו זה לזה. ובזמנינו שוב קדמה חמה ללבנה בכמו עשרה ימים כמש"ל בסמוך:

ובזה מאמר הירושלמי יבוא אל נכון כי בזמן דוד המלך ע"ה ושמאל הראה יובל שאחרי תיקונם הי' אחרי קנ"ב מחזורים ושמונה שנים ממחזור קנ"ג לר' יהודא והם היו אחד עשר שנה קודם כלות יובל השמיני ובתוך זמן סבוב הכ"ד

ומעתה נאמר הנה מולד ראשון שהי' תחלת ליל א' הנה אפשר ללבנה שתראה באותה לילה. ואמנם גם אם לא תראה אין נ"מ כי אם נקבע ר"ה ביום ב' ויהי' יוהכ"פ ביום ד' לא יעתק משבוע אל שבוע ומולד יובל שלאחריו ב"ב שעות ותתל"ח חלקים מיום ד' הנה תראה הלבנה בליל ה' ויהי' יוהכ"פ בשבת ויהי' בדרך הזה הולך הסיודר כמו שכתב בעל הקונטרס. אמנם כשיגיע ליובל כ' שכבר עברו י"ט פעמים תתל"ח שהם יותר מי"ח שעות א"כ יהי' המולד ביותר מו' שעות ביום

הכ"ד יובלות הגיע בודאי עת גירעון החודש עבור אחד שביארנו וא"כ הלכו על הסדר לר' יהודא. ואל תחוש הואיל ומולד יובל ראשון שאחר דוד ה' ב' י"ג תרע"א חלקים ולא ה' תחלת השבוע כי באמת אינו מזיק כלל כי מולד יובל השני ה' ו' ב' תרכ"ט. וכן ה' גשע זוגות מן מולד ב' ומולד ו' עד שתחשוב האחרון ה' בשבת ולא נעתק לשבוע אחרת. ואם באנו להשוות התקופה והמולד ברגע אחד תחלת המחזור

ונחשוב

ה'. וא"כ הנה אי אפשר שתראה בליל ה' הלבנה אלא בליל ו' ויהי' לפיכך יוהכ"פ בשבוע ואחרת ביום א' ולא בשבת ויהי' דילוג משמור אחד ע"י השעות האלו:

ואפילו אם נדחוק ונאמר שאפשר לעדים שיראוה ביום ה' קודם שקיעת החמה ויקבעו ר"ה ביומו עדיין יהי' שינוי ודילוג בסבוב השני של כ"ד יובלות ע"י אותם שיטוב יוהכ"פ משבוע אל שבוע כשיהי' נולד אחר חצות יום ה' שהוא אחר סיבוב ל' יובלות וא"כ לא הועילו באומנותם ולתקנתם אלא סבוב אחד בלבד. האומנם באמת חשבתי מולד הראשון של יובל הראשון שלאחר תיקון דוד ושמואל שהי' לפי דברי ר' יהודה בשנת הח' מן מחזור

קנ"ג (כמו שיתבאר להלן בס"ד). והנה ה' פ"ב חלקים על שעה י"ז מיום ג' ומולד יובל שלאחריו מ' חלקים על שעה ו' מיום ז'. והנה לפי זה רחוק יותר שיגיע קלקול ע"י השעות הנעשים מחלקים. אבל כ"מ הנה רוב ימים ידברו כי יגיע קלקול להם ע"י השעות וזה בסבוב הג' של כ"ד יובלות שיתוספו ע"י השעות יותר מב' ימים באופן שיהי' המולד חל אחר שעה י"ח מיום ה' וישוב להיות יוהכ"פ נעתק משבוע לשבוע כאמור:

ושוב ראיתי לבעל הקונטרס כתב אח"כ כי קודם כלות סבוב החמישי ע"י השעות שיעלו קרוב לארבעה ימים יעתק היובל כו'. וכפי הנראה ששכח כי נטילת שדה אחוזה הוא ביוהכ"פ אבל חשב שהוא בר"ה ולפיכך הוצרך לארבעה ימים. כי בהיות נטילת השדות ביוהכ"פ א"כ כפי המשל שאמר הוא שעליו יסובו כל דבריו שחל המולד בתחלת ליל א' הנה כבר ביובל (נראה דצ"ל בסיבוב) השני לכל היותר ישתנה ויעתק היובל ממקומו וכאמור:

והנה הגיע לידי ספר מרכבת המשנה וראיתי לו בקונטרס בריכות בחשבון האריך ג"כ הרבה בענין חשבון הק' דאין משמור נוטל

ושונה (והוא פלא איך שכח שאין ענין החשבון שלנו אל אז בעת שקבעו על פי הראי' וכאמור בריש דברינו). והנה תוכן דבריו שם כדברי בעל הקונטרס כאן דאתאן לר' יהודא שכל יובל מחובר מי"ח מעוברים וליא פשוטות ויהיו ביובל תר"ו חדשים שכ"א מהם מלאים ורפ"ה חסרים ולפי שנשאר עוד י"ב שעות לכך יהי' ביובל שאחריו שכ"ב חדשים מלאים ורפ"ד חסירים ולאותן תתל"ח חלקים הנשארים אין לחוש אלא אחר כ"ה יובלות שמתקבץ מהם יום שלם ונעשה באמת יובל כ"ה ג"כ שכ"ב מלאים ויעזקו היובלות יום א' ויהי' יובל האחד ביום ב' והאחד ביום ה' וכו' יעז"ש דבריו באורך שחזר חלילה ולעולם אין משמור נוטל ושונה:

ונחשוב אחורנית יצא לנו שהנאו כאחד קע"ג מחזורים קודם לידת אדם הראשון ובהצטרפם יחד עם קפ"א יהיו שנות המחזורים וכמש"ל. וזהו על דרך שאמרו חז"ל בבראשית רבה על פסוק ויהי ערב אמר רבי סימון מלמד שהי' סדר זמנים קודם לכן:

והנה גם לתיקון משרע"ה שמונה משמורים או שגאה עשר כדאיתא בתענית (דף כ"ז) כלו ג"כ בשבועות ונשארו שנים עשר כחשבון הזה

והוא תמוה שהרי עכ"פ יהי' משמר נוטל ושונה בסבוב החמישי של כ"ד יובלות שאז יעתק היובל ממשמור אל משמור וידלג משמור אחד דוק ותשכח. ואפשר שהוא סבור שאין לנו לחוש כיון שלא ישתנה חשבון בד' סיבובים שהי' יובל האחד בד' והאחד בו' ולא יעתקו המשמורות עדיין תו אין לחוש כי ד' סבובים הוא ד' אלפים תש"ד שנה אחר תיקון דוד ושמואל ושית אלפי שני הוי' עלמא ואין לחוש ואע"פ שכתב שלעולם אין משמור נוטל ושונה לא דק בלישני'. אלא שמ"מ איך כתב שם שבסבוב ג' עכ"פ יהי' כהוגן והלא כפי שנתבאר לעיל ממולד יובל ראשון הנה כבר באמצע סיבוב ג' יעתקו היובלות משמורה א'. וכנראה שגם הוא ז"ל טעה בזה ושכח שנטילת שדה אחוזה ביוכ"פ ועי' שם:

ועיין עוד שם דהעיר במה שהעיר על זה בעל הקונטרס שיש יובל מן י"ט מעוברים. ותירץ על פי דעת אלבתינו שהביא המפרש להלכות קה"ח (פרק ו) שמדת השנה שס"ה וה' שעות ותתי"ו חלקים ולפי זה החשבון לא יהי' המחזור היקף שלם אלא היקף אמיתי הוא כ"ד יובלות ובכל יובל עושין ח"י עבורים ובסוף הכ"ד יובלות מתקבצים יתרונות שנת החמה שהם בכמו חודש שלם ועושים חודש עבור בשנה של היובל משלשים יום

הזה. אלא שאומנת דוד המעי"ה עם שמואל הרואה שהגדילוס לכ"ד והעמידוס ג"כ על סדר נכון. והנה מהרה יבנה בית המקדש נראה דיותר טוב לר' יהודא לעשות שנים עשר משמורים ויצאו כולם בשבועות חצי העודפת תעתיק המשמורים מיובל ליובל. וביאור הדבר באם שיהי' המולד תחלת היובל יטול כל אחד שני פעמים עד שיסבבו כולם ובכל ח"י יובלות יהי' דילוג מחמת עבור הנוסף כמשנת"ל וגם

הדילוג

והנה יתרון היובל כ"ד י"ב שבועות ד' יום וכשנוסיף חודש העבור יהי' יתרונו ט"ז שבועות ו' יום ויהי' בתחלת היובל כ"ה משמור י"ז ויהי' ג"כ שוב חזור חלילה וכן בכל כ"ד יובלות נעשה בשנת היובל הכ"ד עבור ויהי' לעולם חזור חלילה אלו תורף דבריו והאריך בזה. ויש להשיב הרבה בזה אלא שלא רציתי להאריך לפי שעיקר דבריו תמוהים:

חדא כי הנה לפי דעת אלבתינו שיהי' יתרון שנות החמה על של לבנה בכ"ד יובלות כחודש ימים. והנה אנו צריכים להשות שנות החמה והלבנה כדי שיבוא הפסח בזמנו בעת האביב וצריך בכל כ"ד יובלות שהם י"א מאות ושבועים וששה

שנה להוסיף חודש אחד. והנה צריך זה אם מתחלת הבריאה כענין שאנו עושין במחזור קטן ואם מתחלת הציווי החודש הזה לכם בעת יציאת מצרים כמו שכתבנו לעיל בשם רבינו אברהם הספרדי והוא שנת ב' אלפים תמ"ח (או תמ"ט למולד בהר"ד). והנה איך שיהי' שנת היובל שאחר תיקנו דוד ושמואל שהיא שנת ב' אלפים ותתצ"ו שממנה התחלת המנין כ"ד משמורות בכל יובל מכ"ד יובלות שממנה הללאה הנה הוא תוך זמן של אלף וקע"ו שנה שצריך להוסיף בסופו חודש אחד בין אם נמנם מתחלת הבריאה בין שנמנם מעת צאת מצרים. וא"כ יהי' תוספת חודש העבור שבסוף האלף קע"ו יהי' תוך הזמן של כ"ד יובלות הנמנים משנת תתצ"ו וא"כ יהי' דילוג בינתיים דכ"ד יובלות ויהי' משמור נוטל ושונה. (ואפשר שימצא וסת וסדר לדילוג זה אמנם לא רציתי לבלות בחשבונות של הכל למצא סדר זה אחר כמה וכמה אלפים שנה. וגם אולי ימצא וסת גם לכ"ג משמרות):

ועוד כי אם באנו לחשוב נמצא כי מיד בסדר ג' יהי' כפי זה דילוג משמורה אחת. והנה שם כתב בעל הספר ז"ל ואחרי כלות גם אלו הכ"ד יובלות חוזרים ומעברים שנה אחת מחודש אחד ויהי' היתרון

הדילוג יש לו סדר. והנה השעות הנותרים מהיובלות ואי"ב תשצ"ג מחודש היתר יעלו בשנים עשר סבובים ר"ל שנים עשר פעמים ח"י יובלות יעלו כ"ז ימים ומחצה בערך אלא שבאי"ב הקיפס האלו מהצורך לגרוע משנות החמה שבעה וארבעים יום כ' שעות בערך על פי חשבון שתי שעות ועוד מכל מחזור. וא"כ כשנגרע חודש מסדר גוי"ח אדז"ט ישארו עוד יותר מחצי חודש אחורנית. ואם לא נתקנס יהיו

המשמורים

של יובל מ"ט (נראה דט"ס וצ"ל מ"ח) ט"ז ה' ומתחיל יובל מ"ט במשמר ט' ביום ה' ויובל ג' כ"א ב' ויובל נ"א יו"ד ה' ויובל נ"ב כ"ב ב' כו' עכ"ל. ובמחילת כבודו שגגה יצאה מתחת קולמסו שאם הי' יובל מ"ט במשמור ט' ביום ה' הנה יובל ג' הרחוק ממנו י"ב שבועות י"ד ימים במשמור כ"ב ב' ימים ויהי' יובל נ"ב במשמור כ"ג ב' ימים. וכן על דרך הזה צא וחשוב מעתה ותמצא שמשמור כ"א נדלג ויהי' משמור אחר נוטל ושונה תיכף בסדר ג'. (צ"ע מדוע לא תפסו רבינו ז"ל כי אם לפי דבריו שהיובל הנ' כ"א ב' הרי היובל הנ"א ט' ה' ונמצא משמר ט' נוטל ושונה. המגיה) ושגגה היתה אתו שחשב שהסדר הג' חורר חלילה עי' שם. וכל זה מבואר ופשוט באופן שכל האריכות שהאריך הרב הנזכר שם על דברי הירושלמי ללא הועיל:

ונשוב לדברי בעל הקונטרס. והנה תמהנו עליו מענין החלקים בהשעות המצטרפות בעבור שכתב שאין לחוש להם. אמנם באמת בגוף דבריו לא אמר כלום לפי מה שזכרנו היות מולד יובל הראשון בשעה י"ז מיום ג' ומולד יובל שלאחריו בשעה ו' מיום ז'. והנה יהי' כן חורר חלילה מולד יובל אחד ביום ג' ויובל אחד ביום ז'. והנה אם יהי' ר"ה ביום ג' או ד' יהי' יוהכ"פ ביום ה' או ו' ואינו נ"מ כיון שהכל במשמור אחד וביובל שאחריו יהי' ר"ה ביום ז' או א' ויוהכ"פ ב' או ג' וג"כ אינו נ"מ. וא"כ ביובל ראשון הנה הי' משמור א' (דרך משל) ביום ה' וביובל שאחריו הנה יהי' משמור י"ד ביום ב' כי רחוק מהראשון י"ב שבועות שלימות ועוד נמשך ימים עד שנעתק לשבוע אחריו וביובל ג' יהי' משמור ב' ביום ה' שרחוק מהקודמו י"ב שבועות והימים הנמשכים מן ב' עד ה' בשבוע אחת הם. וביובל ד' משמור ט"ו ביום ב' וביובל ה' משמור ג' ביום ה' וביובל ו' משמור ט"ז ביום ב' וביובל ז' משמור ד' ביום ה'. וכן על דרך זה צא וחשוב ותמצא כי משמור י"ג נדלג ומשמור

המשמורים על הסדר ולא יהי' קלקול חשבונות כ"א בשני ימים. או אם נתקנס ונגרע עוד חודש אחד א"כ יהי' קלקול אחרנית בד' שבועות ויותר. ולזה אין לחוש כולי האי כאשר נבאר:

בנ"ד} שלפנינו. בשנים עשר גלגלים יסוב הדילוג לכל אחד ואחד ארבעה פעמים ויהי' וסת לדילוג. והתועלת יהי' שידעו תמיד מי נטל ואס נטל משמור אחד וביובל שני יהי' ג"כ בשבועותו לא

יניחוהו

א' נטל ושנה קודם שיטול משמור י"ג. ודברי בעל הקונטרסים הם כשהי' הראשון בדרך משל ביום ב' והשני בה' שאז המרחק מראשון לשני י"ב ומשני לשלישי נעתק לשבוע י"ג וכן תמיד על הסדר הזה אז יהי' חשבוננו כמו שכתב בלי דילוג. אבל כפי מה שהוא כאמת להיפך שהמרחק בין ראשון לשני נעתק עד שבוע י"ג ובין שני לשלישי י"ב שבועות. הנה יהי' י"ג גדלג כמו שאמרנו ויהי' משמר נוטל ושונה. ובחנם טרחו טרחי' לרישייהו בעל הקונטרס והרב מרכבת המשנה בזה:

כתב עוד האומנם יש וסת לדילוג הזה שאם יחזרו היובלות שלש ועשרים

פעם כו'. אמר הכותב אין אלא דברי

הבל ולהג הרבה שנאמר שהשבח ואומנות הגדולה שהי' בתיקון הזה הוא לאחר שיסבב כ"ג פעם כ"ד יובלות שהם יותר מן שבעה ועשרים אלף שנים או לא יהי' משמר נוטל ושונה והיעלה זה על הדעת שיהי' זה שבת. וביחוד מה יאמר לדברי האומר (בפרק חלק) ואחריו נגררו הכל שאמר שית אלפי שני הוי עלמא וכפי הנראה במחברים זו הדיעה המוסכמת וא"כ אי אפשר כלל בכל שנות עולם וימי הדורות להיות אף פ"א מן כ"ג סיבובים מכ"ד יובלות א"כ הרי בהאי עלמא יהי' משמור נוטל ושונה. ועוד שאם באנו לחפש לזמן רב כזה שלא יהי' משמר נוטל ושונה אף שיהי' נוטל ושונה בסדר אחד של כ"ד יובלות אפשר גם בכ"ג משמורות למצוא סדר וסבוב שלא להיות משמר נוטל ושונה ברוב ימים והמשך הזמן הרב. וא"כ עדיין הדרא קושיא של הירושלמי לדוכתה ויעשוה כ"ג. וביותר אם נאמר כמו שכתב אח"כ כי גם לדלוג הימים יש וסת. הנה כשנחשוב שנות הוסת באיזה מספר שנים יהי' ונכפילם עם כ"ג פעם כ"ד יובלות האמור והיוצא ממספר השנים הוא חשבון השנים שאין משמורה נוטל ושונה. ואיך יעלה זה אל הדעת שיהי' התקנה על כמה וכמה עשירי אלפים שנה שלא יהי' שונה ושבשביל זה לא נעמידם על כ"ג ואין זה אלא בלוי נייר ודיו חנם:

כתב עוד בעל הקונטרס ליישב החשבון

על פי מה שהביא בשם ספר תכונת השמים. והנה הספר הנזכר אין אתי אבל אני ראיתי בספר יסוד עולם (מאמר ג' פרק ב) הביא דיעות שונות במדת השנה ושהמוסכם מן החוקרים מחכמי ישמעאל האחרונים כי זמן השנה התקופי מתחלף מזמן לזמן ואינו עומד על מדה אחת קצובה בכל השנים ושמצאו כי זמן רב קודם אברכוס היתה מדתה שס"ה יום ורביע יום וכמו רביע שעה עוד ופילו"ס החכם מצא מדתה שס"ה יום ורביע במכוון ואברכ"ס מצאה שס"ה יום ורביע פחות קימעא ובטלמיוס מצאה כמו כן פחות ואלביתוני מצא אותה עוד פחות יותר (כמו

יניחוהו אותו שלאחריו ליטול זה ודאי ידעו מי נטל ביובל העבר כאותה ששנינו עד שיתין שנין מדכר אינש (כתובות כ' ע"ב) יעו"ש. וא"כ משום שני ימים או ארבע שבועות אין כאן קלקול והואיל ותמיד יה' סדר ביניהם ויטלו זה אחר זה מה שאין כן כ"ד משמורים יה' עירוב בנטילתם ולא ידעו מי יטול אחר זה שנטל ביובל העבר ולא כולי עלמא חושבנא גמירי לידע מי נטל לפני הרבה מהשנים

שהביא דעתם המפרש להלכות קה"ח פרק ו' ה"ד) והאחרונים מצאה כדי רביע יום פחות תל"ד חלקים והעלה שם שמידת העיקר אשר עליו סובב ומתגלגל וחוזר חלילה היא תקופת רב אדא יעו"ש. וא"כ כיון שבאמת אין השנה שוה אין לעשות יסוד על דברי ספר הנזכר לחשוב כן כל השנים שעברו מבריאת העולם על דרך חשבון הזה. ואמנם לפי שאין הספר הנזכר בידי לא אוכל לדעת בירור דעתו:

והנה התנצל בעל הקונטרסים על מה שהביא ראי' מדברי חכמי אר"ה והביא דברי הרמב"ם (ס"פ י"ז). ואמנם לשון הרמב"ם כך הוא:

ומאחר שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם דופי ואי אפשר אדם להרהר אחריהם אין חוששים למחבר כו' שכל דבר שנתגלה טעמו ונודעה אמיתותו בראיות שאין בהם דופי אנו סומכין על דברי האיש שאמרו או שלמדו על הראיה שנתגלתה והטעם שנודע עכ"ל. המתבאר מדבריו כי אמנם בודאי על דברי חכמי אר"ה אין עלינו לסמוך (וכענין שאמרו בנדה במעשה דיוסטיני שאמרה אני נישאת בשש כו' עי' שם) רק כיון שדבריהם בראיות וראה ז"ל הראיות שהם ברורות ואין בהם דופי א"כ מה לי מי שאמר הראיות ההם והרי זה כאלו אנחנו בעצמינו

מהשנים. תדע שכן הוא דהא
אם לא יבואו עדים וידחה
למחרתו או שידחה מזמנת
איזה דחיה מהארבע דחיות
וכיוצא הא אזי יתקלקל
הסדר. הא אין עליך לומר
כ"א כמיש העיקר בשמירת
הסדר. ובאמת מי שנטל
ביובל העבר ידעו ולא
יניחוהו ליטול חנם ויקח
הראוי לו ויהי' שוב סדר
עד בא היקף הגדול הזה
ואין לחוש בו:

באמת לא נחליט שתהי'
כונת בעל המאמר
כדברינו

אומרים כן שהרי אחר ראותינו הראיות
ראינו אמיתות הדבר ולפיכך אנו סומכים
על הראיות לא על האומר זהו תורף
דבריו:

ומעתה אחרי שבמידת השנה מחלוקת
הרבה גם בין חכמי האומות
ומידת בטלמיוס בשנה קרוב מאוד לדברי
רב אדא ע"ה. ובעל הקונטרס לא ידע
להכריע שראיות האומרים שלא כדבריו
היא אמיתית ושראיותיו בלתי מכוונות
(ואז בהכרח שנאמר כי תקופת רב אדא
על דרך הקירוב) הא אין עלינו אלא
לתפוס דברי רב אדא בתקופתו מאחר
שאין לנו ראיות ברורות שיתנו עדיהן
ויצדקו. וכאשר כה עשה הר"ב יסוד עולם

שם אחר שהביא כל הדיעות שונות האריך לבאר כי העיקר כתקופת
רב אדא. וסיים ואמר ז"ל ועתה כמה טרחו להם חכמים ראשונים
ואחרונים בחקרים על מדת זמן החמה ולא באו עד נכון זה אומר בכה
וזה אומר בכה כו' ולעולם לא נמצא מי שהגיע לאמיתות דבר זה אלא
קדמונינו ז"ל שלהם לבדם נתגלה סוד זה כו' לקיים מה שנאמר מגיד
דבריו ליעקב וגו' עכ"ל:

ובאמת אומר אני כי גם אם נראה מופתי חכמי האומות ויהיו נראים
חזקים כל שנמצא משמעות מדברי חכמינו ז"ל הקדושים
היפך דעתם לא נאבה להם ולא נשמע להם. אבל נעמול ונטריח לדחות
מופתיהם ואם לא נמצא לדחותם הנה לא נחשוד אלא ששכלינו לואה
מהגיע לזה אבל נאמין כי דברי חכמינו כנים. כי הלא תראה להם עצמם
במדת שנת החמה דיעות שונות וכן בכל עיקרי התכונה בסדר הילוך
החמה ולבנה וכוכבים ומזלות. הנה הקדמונים חכמי האומות קיימו וקבלי
כי הגלגלים חוזרים ובהם המזלות קבועים ואלו מי אמר היפך דעתם
בודאי הי' נחשב לטועה. והנה אח"כ בימים אחרונים הסכימו כי הכוכבים
הם המתנועעים ומתגלגלים דרך גלגל אחד ספירי הנקרא איתיר ודחו

כל דברי הראשונים. וגם בזה הנה אז בעת החלה לצמח הדעת ההיא הסכימו כולם לדברי האומר כי הארץ שוקטת והשמש סובבת ודחו דברי האומר זולת זה. ואחר ימים עברו שבו להחזיק כולם כדעת האומר כי השמש שוקטת והארץ סובבת באופן שהאומר נגד זה אינו אלא טועה. ולכל אחד מדיעות האלו חשבון אחר וסדר אחר ומופתים שונים ואיך נדע על מי לסמוך. וכבר נמצא לרשב"י ע"ה בבראשית רבה (פרשה ו) שאמר אין אנו יודעים אם פורחים כו' הדבר קשה ואי אפשר לבריות לעמוד עליו עי' שם. הא אין לנו אלא לסמוך על המקובלים מפי נביאים וחכמינו ע"ה בעלי הופעה ורוח הקודש ואשר עליהם נאמר מגיד דבריו ליעקב:

כדברינו כי מי ידע איזה חשבון הי' בימיו. ואנחנו רואים בש"ס האריכו בתקופת שמואל אין תקופה נופלת מניסן אלא או תחלת הלילה או חצי הלילה יעיי' רמב"ם (בפ"ט מה' קידוש החודש) וזה הוא מנשאו פנים לתורה וכן ראוי העתיק דברי הש"ס כהריתס ואם אינם אמיתים לפי שנתברר וכן בפרקי ר"א יתבארו בענין אחר חשבון המולד מענין מחזור גדול וקטן ללבנה חושב לו אי"ב ושתי ידות שעה. וכדומה

הי'

ואני רואה שלחכמינו ז"ל הי' דרך אחר בחכמת התכונה כמו שיראה מדבריהם בכמה מקומות ומהם מה שאמרו בירושלמי (פ"ב דר"ה) מענין החלונות דרקיע ועי' שם ביסוף מראה כתב לא הבינתי עניינו להסכימו עם מה שנתפרסם בעולם מחכמת האצטגנינות בעניינים אלו ע"כ. ועיין להר"ב עשרה מאמרות מאמר העיתים (סי' יו"ד) והנמשך מ"ש מזה ע"ש. ואני ראיתי לרבינו הגאון מווילנא זצוק"ל בביאורו לספר יצירה (ריש פרק ו') כתב וזה לשונו תלי הוא התנין במזלות שעל ידו יצאו כל המזלות ועל ידו יבואו ועל ידו כל החילופים במהירות ועמידות ואחירת הכוכבים ושאר שינויים והתוכנים יגזרו שהגלגל חוזר ומזלות קבועים ונצרכו לגלגל הקפה וליוצא מרכז דברים זרים והכחישו דברי רבותינו בחלוני הרקיע אבל על ידי התנין במזלות יתורץ הכל והוא נעלם כמו לב כו' ע"כ. הנה מבואר כי לחכמים ז"ל דרך אחרת בתכונה ובסיבת כל השינויים הנראים. ומעתה אין לנו להביא ראיות מדברי חכמי העמים על דברינו כמו שאין להביא ראיה מדרך התכונה של כת הקודמים אל תכונה חדשה כי אין להביא מדבריהם אל דברי רז"ל ודרך רז"ל היא האמיתית כודאי כי מי עלה שמים וירד

ה' לו חשבון לבעל מאמר הירושלמי. אבל עכ"פ אם נעשה סמוכים לאורייתא שיהי' מכוון לפי האמת ודאי יותר טוב וכן יפה לנו להעמידה משמורים שיטלו כל אחד ביוכל א' כאותה שאמרו חדשים לקטורת באו והפיסו וכן שאר עניינים היו פייסות וכן קרבנות החג שראו סדר נכון ביניהם :

ובעל כחרי שני נתעורר בזה וכי מה טיבה של תקופת שמואל כי נחברר כמו שכתבתי לעיל שחתקופה

כמו הם. ובמקומו הארכתי בזה בס"ד :

ואני תמהתי בחידושיי על הרמב"ם שבחשבונות הראי' שקבע יסד על פי דעת אלבתינ"י במדת השנה כמו שכתב המפרש ולא יסדו על חשבון של רב אדא. ואולי מפני שדבריו ממה שמצא בספריהם קבעם על הדרכים שכתבו הם. אבל תמוה כי הרי כתב בעצמו (בפרק י' ה"ו) ונראין לי הדברים כי על חשבון תקופה זו (דרב אדא) היו סומכין לענין עבור השנה בעת שב"ד הגדול מצוי שהיו מעכרין מפני הזמן או מפני הצורך לפי שחשבון זה הוא האמת יותר מן הראשון והוא קרוב מן הדברים שנתבארו באצטגנינות כו' עכ"ל. וכיון שבא לבאר החשבון שהיו מחשבים הב"ד הגדול

אז בעת שקבעו על פי הראי' אי"כ ה' לו לכתוב על פי חשבון זה. וכפי חשבון זה תקופה זו דרב אדא הנה יגיע מהלך השמש ביום אחד נ"ט חלקים ח' שניים י"ז שלישיים ז' רביעיים מ"ו חמישיים בקירוב. וא"כ לא יתוסף ביו"ד ימים ג' שניים על ידי הצטרפות השלישיים וכ"ש שלא יתוסף בק' ימים כלום ואיך הוסיף הוא ז"ל (בר"פ י"ב) על יו"ד ימים ג. שניים וכן על ק' ימים יעו"ש וצל"ע אלא שבלא"ה דבריו שם צ"ע ואין כאן מקומו. אלא מפני שבעל הקונטרס נסמך בכאן על דברי חכמי האומות ושלא כרב אדא כתבתי זה ובמקומו הארכתי עוד יותר לבאר כי אין לבית יעקב חלק ונחלה בחכמי האומות וכל טוב מהחכמות והנצרכות מהם נדרשם מעל ספרי רז"ל ולהם נגלו כל תעלומות וכל מה שנמנו וגמרו כן הוא בודאי ואף באלף מופתי החכמות לא נכחישם ואין כאן מקומו :

כתב עוד בעל הקונטרס מדברי בעל יסוד עולם נראה כי מסדר תקופת שמואל ורב אדא ה' במחזור קי"ו כו'. אמר הכותב מה שנראה מדברי בעל הקונטרס כי בעל יסוד עולם אמר שהי' מסדרי התקופות במחזור קי"ו ושמוזה נצמח ענין שלחשבון שמואל אנו חושבים תקופת

ניסן הראשון קודמת להמולד בז"ט תרמ"ב ולחשבון רב אדא רק ט' תרמ"ב כי בשנת י"ח (או י"ט) ממחזור ההיא התיינה ב' התקופות בעת אחד על דרך הקירוב וכשראו תקופה זו ונודע לשניהם עתה הנה רב אדא לפי חשבוננו במידת השנה חשב אחורנית והגיע לו תקופת ניסן הראשונה בט' תרמ"ב ושמאל לחשבוננו חשב אחורנית ג"כ מן העת ההיא עד ראשית הבריאה והגיע לו תקופת ניסן ראשונה בז"ט תרמ"ב. והנה ה' זה ישר מאד וטעם נכון על שינוי החשבונות בתקופת ניסן הראשונה לב' התקופות שנתחבטו בו רבים. אלא שזה שקר באמת כי כשנחשוב זמן ההוא שנת הי"ח למחזור קי"ו היא שנת ב' אלפים ור"ג ליצירה והיא קדמה למתן תורה וליציאת

שהתקופה בזמנינו מוקדמת בראש המחזור בכמו עשרה ימים ואנחנו נדפיס בלוחותינו שהיא מאוחרת בכמו י"ג ימים ונברך על מחזור הגדול ביום ד' מכ"ח שנה לכ"ח שנה אשר בזה אין שום טעם וסבה. וכי לא אמרו בש"ס הרבה פעמים הא דר' פלוני כו' או לית הלכתא כותי' דר' פלוני:

שבתי וראה ספר נדפס מחדש שנת קמ"ט בברלין נקרא ראשית לימודים

מצרים הרבה ולא מאז נפלה המחלוקת בשתי התקופות (ועוד כי הנה עדיין אינם שוים או בדיוק אבל יש ביניהם בשנת הי"ח ס"ג חלקים וכן בשנת הי"ט). ועיינתי ביסוד עולם והנה שם לא כתב כן כלל רק כתב שבשנה ההוא ה' שניהם שוים בקירוב יע"ש. וגם כפי מה שכתב בעל הקונטרס כאן איך כתב אח"כ כי לפ"ד האחרונים בשנת החמה נוכל לקיים קבלת שמואל בז"ט תרמ"ב. והלא קבלת ז"ט תרמ"ב של שמואל אינו לפי חשבוננו. ולא אוכל לחשוד בעל הקונטרס בכאן אם כי הרבה טעיות גדולות מצאתי לו בקונטרס זה מ"מ שיביא דבר בשם יסוד עולם מה שלא אמרו אבל יחדש מעצמו טעם ישר ושקרי אינני חושדו. אבל אולי טעות הסופר ומעתיק קונטריסו הוא בכאן.

כתב עוד שם שנה כו'. אמר הכותב לא אדע אל אנה פני הדברים הללו מועדות. ומה שכתב מה שנראה לו בטעם שם שנה הוא דרך הרמז אבל אינו דרך האמת כי אין שם שנה הונה על שנת הלבנה כי אין שנה ללבנה כלל אלא לחמה כידוע (והשנים שאנו מונים על ידי חדשי הלבנה הלא יש שנה פשוטה ומעוברת וימיה שפ"ג כ"א תקפ"ט). ומה שנמצא במחברים שם שנת הלבנה הוא בדרך ההשאלה בלבד. והנה

ימי שנת החמה שס"ה ורביע בקירוב ואין רמזו רמזו:

כתב עוד א"כ סדר גו"ח אדו"ט ה' הולך עד בכמו ר"ג או ר"ד מחזורים כו' ובזמנינו כו'. אמר הכותב הנה פחת והוסיף כרצונו ומקלקל דבריו שלא במשפט. כי הנה במה שכתב בכמו ר"ג או ר"ד מחזורים הנה טעה בחשבון והוסיף שנות מחזורים אך למותר כי לכל היותר די ברי"ש מחזורים. כי הנה אם נחלק הב' שעות שעודפים שנות מחזור הלבנה על י"ט שני החמה יהי' יתרון שנת החמה על שנת הלבנה י' ימים כ"א שעות ח' חלקים בקירוב. ואם נוסיף מחציתו על ז' ט' תרמ"ב יצא תקופת תשרי ראשונה קודמת למולדה י"ב

לימודים זה לשונו (סי' ג') ארץ כו' ושנתה או זמן כלות עגולה סביב לשמש הוא שס"ה ימים ה' שעות מ"ט דקים וזהו על דרך תכונה חדשה היום השמש עומדת וארץ מקפת. ועכ"פ מוכח ומבואר מתוך דבריו היות חסרון שתי שעות ויותר בשמש לכל מחזור כי אין הפרש בין תכונה ישנה לחדשה כי אם בהנחות אבל חשבון המהלכים אין שינוי והפרש ביניהם כלל והדבר מבואר מאוד. לבד ראה זה מצאתי כתוב שם כי הוא

ר"ג

ימים כ' שעות ק"ו חלקים ובאותם מחזורים יהיה הגרעון ב' שעות לכל מחזור ט"ז ימים ט"ז שעות ובין הכל כ"ט ימים י"ב שעות ק"ו חלקים. והוא בקרוב לחודש הלבנה מלבד היתרונות שעל שתי שעות שמביא בשם תכונות השמים כי עודפים יותר משתי שעות על שנות החמה. ואמנם מה שכתב בזמנינו הוא בכמו עשרה ימים זה טעות גמור כי גם בזמנינו זה שכבר עברו רצ"ה מחזורים בקירוב אם נאמר לחשוב מן אחר מחזור ר' שאז נגרע חודש העבור ונשתנו שניהם הנה נחשוב ב' שעות לצ"ה מחזורים ויהי' רק ח' ימים בקירוב. ואין צ"ל בזמן בעל תכונת השמים שהוא במחזור ר"ץ יהי' רק שבעה ימים וחצי. ואיך אמר בעל תכונת השמים שמצא תקופת ומנו ראש מחזור ר"ץ רחוקה בכמו י' ימים וששמנו יסוד כל דבריו. וא"כ נסתר כל בניינו כי אי אפשר שיהי' לדברי חכמים האחרונים תקופת ניסן הראשונה בז"ט תרמ"ב כמו אליבא דשמואל ולגרע חודש עבור אחד אחר ר' מחזורים. והוא מבואר:

כתב עוד ובזה מאמר הירושלמי יבוא על נכון כו'. אמר הכותב הנה זה ה' תכלית כל מרבית דבריו שעד הנה ובהיות תכליתו הבל הנה גם כל המסבכים הכל המה. והיות תכליתו הבל מבואר כי יוכל

ראשון שלאחר דוד ושמואל ה' בשנת הח' מן מחזור קנ"ג (כמו שיתבאר) ויובל ב' הי"ט ממחזור קנ"ה. ויובל ג' הי"א ממחזור קנ"ח. ויובל ד' ה"ג ממחזור קס"א. ויובל ה' הי"ד ממחזור קס"ג. ויובל ו' ה' ממחזור קס"ו. ויובל ז' הי"ז מן קס"ח וביובל זה יהי י"ט מעוברות. והנה יתקלקל הסדר כי ידלג ד' משמרות באופן שבעוד י"ז (אולי צ"ל ט"ז) יובלות שהוא בשנת הב' ממחזור קצ"ב שעדיין הרבה לפחיתות העבור אחד (שהוא אף לפי מה שכתבתי לעיל אחר רי"ש מחזורים ולדברי בעל הקונטרס אחר ר"ג או ר"ד מחזורים) וא"כ צא וחשוב ויהי' כאן קלקול משמורות. מלבד מה שיהי' קלקול מניתוק המשמורות על ידי הימים כמו שנתבאר למעלה וע"י הא"א י"ב תשצ"ג

ר"ל השמש גדול יותר מרובות מאה אלפים מכדור הארץ. ואלו לפי תכונה ישנה מבוא ברמב"ם (ה' יסודי התורה פ"ג ה"ח) שהשמש גדולה מהארץ בכמו ק"ע פעמים וכן כפל עוד פרק ה' הכ"ב מהלכות שבועות. והמופת על זה בא בספר אל"ם חלק גבורות ה' ונפל טעות בדפוס ונבארנו להבא. ואחרי כל זאת הלא הדבר בידינו ויש כלים מכלים שונים לנסות בכל עת התקופה אמיתית והראי' הברורה יתנו עדיהן

ויצדקו

הניתוסף על ידי חודש העבור היתר ביובל י"ז (נראה דצ"ל ז') אלא שלא רציתי להתאריך:

ונראה שנמשך טעות בעל הקונטרס מטעות אחר שטעה בו להלן וחשב כי שנת יובל ראשונה שאחר תיקון דוד ושמואל היתה אחר עבור ח' שנים ממחזור קנ"ג. ולפיכך לא יגיע הקלקול על ידי חודש עבור אלא ביובל הב' בהתחלתו והוא אחר שנת הח' מן מחזור ר"ב. והנה כפי מה שכתב ה' צריך לגרוע עבור אחד אחר מחזור רי"ש והוא תו היובל י"ט וא"כ מכיון שבאותו יובל שנתוספה שנת עבור אחד באותה יובל היא נגרעת. אלא שמלבד שבעל הקונטרס עצמו הרי כתב שתוספת שנת העבור היא אחר ר"ג או ר"ד מחזורים וא"כ עדיין יש קלקול. ומלבד שמה שכתב להלן שתחילת היובל אחר שנת הח' ממחזור הוא טעות ושקר מוחלט כמו שיתבאר להלן וא"כ הרי יש קלקול על הדרך שנתבאר. ומלבד הקלקול שיש בתוספת הימים המעתיקים היובל משבוע אל שבוע. ומלבד הטעות שיש בעיקר החשבון הזה כפי שנתבאר בדברינו למעלה על תחלת דברי בעל הקונטרס בזה כי תיכף בסבוב ראשון יהי' קלקול ודילוג משמורה אחת והוא משמור הי"ג. ומלבד הטעות שיש בעיקר

ויצדקו ויאמרו אמת וטוב לנו לאחוז פירוש שני של ערוך הביאו הנחת מיימוני (פ"י מה' ברכות). וכוכבים ומזלות כסדרן שהיו מעוננים ג' ימים ולא נראו חמה וכוכבים ביום שיראה מברך יעו"ש. או נחשוב חשבון אמיתי או נניח הדבר לגמרי משנאחז דבר שאינו כלל ועיקר הלא טוב טוב לנו להדפיס בלוחות תקופה אמיתית שביארנו:

ועתה נבוא לענין המולד.
גרסינן ב"ר"ה (דף

(ג)

הקדמתו כפי שנתבאר כי אי אפשר שיהי' תקופה ראשונה ז"ט תרמ"ב. עוד זולת כל אלה הנה לא תיקן אלא על סבוב הראשון של כ"ד יובלות. אבל מה יעשה בסבוב השני שביובל הי"ט (אולי צ"ל הי"ד) שיהי' י"ט מעוברות יהי' דילוג ד' שבועות וגירעון חודש עבור אחד מסדר גו"ח אדו"ט לא יהי' אלא אחר עבור עוד שני' מחזורים שהם קל"ז יובלות בערך. וא"כ הרי יעברו חמשת סבובים מן כ"ד כ"ד יובלות ולא בהם יהי' הגירעון חודש עבור אחד ויהי' בהם דילוג ארבעה משמורות ולא תיקן כלום שלא יהי' משמור נוטל ושונה אלא במשמור הראשון אבל משם והלאה יהי' משמור נוטל ושונה:

באופן שכל דבריו בכונת הירושלמי אינם

אלא דברי הבאי ואריכות של הבל. אבל הברור הוא שכפי חשבון העבור המסור בידינו עכשיו אי אפשר כלל שלא יהי' משמור נוטל ושונה. ואמנם הי' זה בעת שביהמ"ק קיים שאז הוא הצורך למשמורות ואז קובעים על פי הראי' ואז הי' החשבון מכיון כי אקרא לאל גומר עלי' שהי' נגמר הדבר על ידי קביעות הב"ד בחדשים ועבורים להיות כן שלא יהי' משמור נוטל ושונה. וכמו שביארנו בריש דברינו ואם הי' מזדמן להיות במשמור אחר היו ב"ד מעברים איזה שנה או דוחים איזה חודש מיומו לצרכם וממילא הי' סדר זה שלא יטול וישנה משמור אחד. וזה ברור:

כתב עוד ושנת יובל ראשון הי' אחר שמונה שנים ממחזור קנ"ג. אמר הכותב טעה בחשבון הקל כי להיות התחלת חשבון היובלות משנת ב' אלפים ותקצ"ד ויהי' שנת תקנ"ג יובל. ולרבי יהודא שנחזור למנות שנת תקנ"ג ביובל השני יהי' תר"ב יובל ותרנ"א ות"ש ותשמ"ט ותשצ"ח ותתמ"ז ותתצ"ו. והנה אחר תקון דוד ושמואל הי' יובל תח' שהוא בשנת ב' אלפים ותתצ"ו ואם נשליך י"ט י"ט מתחלת הבריאה יהי' שנת ב"א ותתצ"ו שנה השמינית ממחזור קנ"ג. (ואין מולדו כמו שכתב אח"כ אלא כמו שכתבנו למעלה):

ונראה שנמשך בזה אחר טעותו למעלה שכתב שלחכמים הי' שנת היובל

אחר ששה עשר שנה ממחזור הנ"ז. והוסיף טעות על טעות וחשב שלפי שהוא היובל ה' לפיכך צריך לנכות ח' שנים אליבא דר' יהודא ולפיכך חשב תחלת יובל ראשון אליבא דר' יהודא אחר עבור שנת ה' ממחזור. אבל הוא טעות כי אין צורך לנכות אליבא דר' יהודא ח' שנים בתחלת יובל ח' אלא ו' שנים כי יובל הראשון שוה בשניהם דו"ק ותשכח. ומה שכתב עוד ואל תחוש עוד הואיל ומולד יובל ראשון כו'. ולא דק כלל בחשבון או ששכח כי נטילת השדה אחוזה הוא ביוהכ"פ וא"כ יהי' יובל השני במשמור י"ד מן היובל הראשון דו"ק ותשכח. וצא וחשוב מכאן והלאה עד כ"ד ותמצא דילוג

משמור הי"ג ומשמור א' נוטל ושונה קודם שיטול הוא. (וכבר כתבתי כן למעלה גם לפי חשבוני יעו"ש):

כתב עוד קע"ג מחזורים קודם לידת אדם הראשון כו' על דרך שאמרו רז"ל בבראשית רבה כו'. אמר הכותב לא דק בדברי הבראשית רבה כי איך שייך סדר זמנים קודם בריאת העולם מכיון שהקב"ה נצחיי ואינו בגדר הזמן ולא שייך סדר זמנים אלא על דבר שהוא הווה ונפסד והוא תחת הזמן שפיר שייך שנאמר עליו סדר זמנים שכך וכך זמנים עברו עליו משא"כ אצלו יתברך קודם הבריאה שהוא למעלה מהזמן ואיך שייך סדרן של זמנים. ולא שייך אצלו יתברך זמן אלא מעת עשיית דבר שתחת הזמן שפיר שייך סדר זמנים. וכגון מתחלת הבריאה נאמר שפיר שעברו עליו כך ימים מעת הבריאה. ולפי שעדיין הי' קודם בריאת המאורות אמר ר' סימון שהי' סדר הזמנים מערב ובוקר גם קודם בריאת המאורות הי' נגבל אצלו הזמן ההוא מערב ובוקר ויום אחד עד שמנה בו מתחלת החלו לברוא העולם. אמנם קודם התחלת בריאת העולם איך שייך כלל סדר זמנים וזה ברור:

כתב עוד שמהרה יבנה המקדש יהי' יותר טוב לתקן י"ב משמורות.

כ) כי אתא עולא אמר עברוה לאלול כו' איני והתנא רבה בר שמואל יכול כשם כו' ת"ל החודש הזה לכם כו' לא קשיא הא בניסן ותשרי כו' רב דימי מנהרדעא מתני איפכא כו' יעו"ש כל הסוגיא. לשון הרמב"ם ז"ל (בפיג מה' קה"ח) ואם הוצרכו כו' זהו שאמרו מעברין את החודש לצורך ויש מן החכמים הגדולים מי שחולק בדבר זה כו' יראה לי כו' יעו"ש. והנה דיעה קמייאת כפי הנראה דס"ל הלכה כרב דימי

דימי דמתני איפכא לקדשו ולא לעברו וס"ל נמי כתירוצא דאביי אפי' במסקנא דבניסן ותשרי לקדשו ולא לעברו ואלו בשאר ירחי אפי' לעברו ורבא נמי דשני אחריס הוא היינו לאוקמי לברייתא אפי' בשאר ירחי ואביי לא חייש להכי ואוקי לה בניסן ותשרי דאין מעברין אבל מקדשין והיינו כר' יוחנן. והן הן דברי הרמב"ם בכל פרטי דבריו. ור"י איירי בניסן ותשרי דכל ימיו מלמדנו משמע אניסן ותשרי דהשאר

אין

אמר הכותב לא די לו במה שרצה להתחכם נגד חכמי הגמרא וכל חכמי בית ישראל הבאים אחריהם ז"ל בענין המולדות אלא שרצה עוד להתחכם גם נגד דוד ושמואל ה' ה' (או נגד משרע"ה שתיקן ח' משמורות או ט"ז). וזה שהמה תקנו כ"ד משמורות והוא אמר שיותר טוב יהי' שנתקן רק י"ב. והנה הסדר שקבע הוא שבזה לא יהי' משמר נוטל ושונה יש ג"כ לדחותו עם מה שכבר דחינו דבריו. וגם הוסת לדילוג שכתב אינה אלא תימה וכמו שנתבאר למעלה. וביותר כל דבריו מוטעים שהרי קי"ל כרבנן דר' יהודה דיחיד ורבים הלכה כרבים ורבנן ס"ל שנת יובל אין עולה לכאן ולכאן וכן פסק הרמב"ם (פרק י' מהל' שמיטה ויובל) ואיך ירצה הוא לקבוע

סדר חשבון אליבא דר' יהודה ושלא כהלכה. וגם הלא הלשון אומרת בירושלמי שאין משמור נוטל ושונה עד שנוטל חבירו והלא ב"ב משמורות כל משמור נוטל ושונה קודם שיטול חבירו. אלא שאח"כ גם חבירו נוטל ושונה קודם שיטול הבא אחריו וכן כולם כפי סדרו. ובירושלמי מבואר שצריך שלא יטול משמר וישנה קודם נטילת חבירו ומשמע אפי' יטול חבירו אח"כ. (ובזה נדחה עוד הפעם ענין הוסת לדילוג שזכר למעלה וכאן. כי מה יועיל הוסת שיהי' לדילוג הרי מ"מ משמר נוטל ושונה עד שלא נטל חבירו וזה ברור בפשטות לשון הירושלמי):

אמנם אליבא דאמת שכתבנו כי החשבון מכון רק בקביעות על פי הראי' ושזו היא האומנת הגדולה של דוד ושמואל ה' ה' שאי אפשר לשום אומן לעשות כמותם כי המה ידעו על פי הנבואה או בדרך החכמה דעדיפא מנבואה כל סדרי הקביעות שיהיו על פי הראי' באופן שיהי' אין משמר נוטל ושונה בכיוון ודיוק הנה לא יהי' אפשר לנו לשנות מכדי סדרם אפי' נקודה אחת כי אולי זה יזיק לשלא יהי' משמר נוטל ושונה. כי מי אומן כמוהם לדעת אם יהי' די בפחות. הא אין עלינו לעשות אלא כאומנותם של האומנים הגדולים דוד ושמואל ה' ה' והוא

א"ה יזכנו ה' ברוך הוא ונוכח ונראה במהרה בימינו להיות בונה ירושלים ד' ישובו המשמורות על מכונם ואח"כ נדחי ישראל יכנס ויהי' דין היובלות נוהג הנה אז נחכם לה ועינינו תראינה אמיתות החשבון בחוש ולא יוסיפו עוד בזה לבקש חשבונות רבים של תוהו אשר הרו עמל (ויגיעה בחשבונות ארוכים) וילדו שקר ושיבוש בלבד כאמור :

כתב עוד ואם נטל משמר אחד ויובל השני יהי' ג"כ בשבועתו לא יניחוהו אותו של אחריו ליטול. אמר הכותב בא לחדש לנו דינים אשר לא ידענום ולא שמענום עד כה ואנה נמצא זה שאם חל יובל במשמור מי שכבר נטל לא יטול הוא אלא המשמור

הבא אחריו. ואדרבא ממקומו מוכרע היפוך זה כי אלו הי' כן שכך הדין שאין ראוי להיות משמור נוטל ושונה אלא צריך הבא אחריו ליטול ודוחהו ממקומו א"כ מה הי' צריך לאומנת הגדולה של דוד ושמואל ואשר בשביל זה לא רצו לשנותה על כ"ג מה צורך לכל זה הלא ממילא לא יהיה משמר נוטל ושונה שכשיבוא לשנות הלא לא יניחוהו ויטול מי שלא נטל עדיין. אלא ודאי שכיון שהתורה לא זכתה אלא למי שהוא באותו משמר איך יבוא אחריו ויטול ממנו מה שזכתה לו תורה. ומה שהביא אח"כ מענין חדשים לקטורת באו והפיסו וכיוצא זהו במה שהוא של צבור ורוצים לזכות לאחד צריך תמיד לזכות לחדש. אבל זו שזיכתה לו תורה ודאי אין צריך ליתן שלו אל אחרים. ולפיכך הי' צורך לאומנת לפי שם"מ דוד המע"ה ושמואל הרואה חשו לטובתם של כהנים שלא יהי' אחד נוטל כמה פעמים ואחד אינו נוטל כלום לפיכך תקנו בהמצאה נפלאה ואומנת גדולה שמעצמו ממילא לא ישנה א' ב' פעמים עד שיטול חבריו אבל לא שנקח ממנו מה שזכה בו. וזה ברור ופשוט מאוד :

אין צריך תיקון כל כך ובשאר ירחי לכ"ע אפי' מעברין ופשיטא מקדשין. מקמי דאפי' רב דימי. תירוצ' אביי הכי. דקידוש גרע מעבור וברייתא תני דאין מקדשין אבל מעברין וכריב"ל ור"י דאמר מקדשין איירי בשאר ירחי ופשיטא מעברין ור"ב בס"ד דקדוש גרע לא רצה לשנויי דברייתא דרבה בר שמואל איירי בניסן ותשרי ואוקי כאחרים וכמו שכו' לעיל ולישנא דאיני והא שלח ל"י כו' לכאורה אינו

מודק

ומה שכתב ותדע שכן הוא דהא אם לא יבואו עדים כו'. הנה זהו לפי דרכו שביקש חשבונות רבים. אבל כפי מה שהעליתי אני הנה

מדוקדק דתחלה מקשה דאין לעבר ושני ל' דמעברין אלא עכ"פ אין מקדשים ומקשה תו דאפי' מקדשים ויקשה ולטעמך. אבל צריך לומר דסמך על היפוכין דרב דימי אינו אלא איפכא מקדשין ואין מעברין והדר קוש' לדוכתי' לעולא דאמר עברוה ואין להאריך בזה:

ומדבר'י בעל לחס משנה נראה דאביי הקשה דר'י איירי מניסן ותשרי ודוקא לקדשו אבל לא לעברו מדלא קאמר הכי לחדיא

אדרבא על ידי זה וכיוצא בזה יתכוין הסדר ויתדייק מה שלא הי' מדוייק אלו לא הי' כן וכמו שנתבאר לעיל. ואגב לא דק בלשני' שכתב מחמת איוה דחי' מהד' דחיות כו'. ולא דק כי אין כל הד' דחיות נוהגות אז בעת שקבעו על פי הראי' ורק על דחיית ד'ו בלבד נחלקו הראשונים ז"ל וככתוב בריש מילין:

כתב עוד בעל הקונטרס בענין תקופת שמואל והאריך במקצת. אמר הכותב חם לבי בקרבי בהגיגי בדבריו שכתב וזה הוא מנשאו פנים לתורה העתיק דברי הש"ס כהווייתם ואם אינם אמיתים לפי מה שנתברר. ואחמה עליו איך מפער פה נגד חכמינו ז"ל ולא יירא לנפשו מעונש המבזה

את החכמים ח"ו. ומה שאמר כי הלא מצינו בתלמוד הא דר' פלוני כו'. באמת תבהל הנפש משמוע תהפוכות כאלה. ואם מצינו התלמודים חולקים זה על זה ולפעמים יסכימו שלא כדברי האחד יערב לבבו ננס קטן מננסים שבננסים לחלוק על הענק שבענקים (במקום שהסכימו לו חכמי התלמוד). ולא על תקופת שמואל לבד יצא לחלוק כי אם גם על תקופת רב אדא וראייתו מכח דברי אומות העולם וספר תכונת השמים בתקופה האמיתית. ולואי שלא יהיו דבריו אלא הוללות וסכלות בלבד. ואמנם אמר אמת על עצמו שהי' לו חשבון התקופות ומזלות להוללות וסכלות ורוח שטות לסתור דברי חכמים הקדושים ע"ה (היפך מה שאמרו בפרק ב' דנגעים חכם גדול אתה שקיימת דברי חכמים) על ידי מיעוט ידיעתו בהם. ואשר להיפך חכמי ישראל בתכונה מן הקדמונים ז"ל אשר היו חכמים באמת ומהם הרב יסוד עולם ז"ל כמה פעמים בחבורו הראה יתרון הכשר חכמת בני ישראל באלה ואיך שבאמת מידתם בשנה וחודש האמצעי היא המכוונת ומדוייקת ואשר נלאו כל חכמי לב מהעמים להגיע עד תכליתם והעתקתי קצת לשונו למעלה וסיפר כי כן האמת שהיא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים כי כל העמים הללו אותם חשבונות שבידינו. וכן העיד מהר"ל מפראג בספרו באר לגולה כי כל העמים הללו מאוד היסודות מן חדשים ושנים שבידינו.

וכן העידו הרבה זולתם. ולהיות הרב בעל הקונטרס בעלמא דקשוט וכודאי כבר שקלי' למטרפסי' לא רציתי עוד להרבות דברים בזה כפי הראוי בענין. והשי"ת ישים חלקינו בין הוגי תורתו לשמה ועמילים להבין דברי חכמים בסתירה ובנין. נצח סלה ועד:

ובענין הברכה למחזור גדול שהתעורר.
הנה הרמב"ם (בפרק י' מהלכות ברכות הלכה י"ח) כתב ג"כ הרואה את החמה ביום תקופת ניסן של תחילת המחזור של כ"ח שנה שהתקופה בתחלת ליל רביעי כשרואה אותה ביום רביעי כו' עי' שם. הרי שלא מפני נשאו פנים לתורה העתיק תקופת שמואל אבל כתב לברך עלי'. ואני ג"כ

עמדתי מכבר על קושיית בעל הקונטרס כי הרי הרמב"ם עצמו (בסוף פרק י' מהלכות קה"ח) כתב שתקופת רב אדא העיקר וא"כ מדוע אנו סומכין לברך על תקופת שמואל. ומצאתי להרב משאת בנימין (סי' ק"א) העיר בזה להקשות ג"כ והלא לענין סדר עבורים סמכין אדרב אדא. עי' שכתב דלענין הברכה סמכין אדשמואל ואין לחוש אי עבדינן תרתי דסתרי אהדי דכהאי גווי לענין חשבון השנים מנינן שמתשרי נברא העולם ולענין תקופות מניסן. ואין אלו אלא דברי תימה דנסמוך לעשות מה שהוא ברכה לבטלה לפי דברי רב אדא ונסמוך על דברי שמואל שלא כהלכה. ואפי' הי' כאן בהך דראייתו מחשבון שנים ותקופות הנה שם אין שום חשש איסור משא"כ כאן. אלא דבאמת במחילת כבודו לא ראה דברי רש"י שם בפ"ק דר"ה (ד"ב ע"א) וכן התוס' שם שכתבו דהא דמונין לחשבון השנים מתשרי לא משום דס"ל דבתשרי נברא העולם אלא דתשרי ר"ה לשנים ובניסן נברא העולם כדקתני ולתקופה כרבי יהושע כו' עיי' שם:

להדיא יעירש בלחם משנה וריב"ל איירי משאר ירחי דלעברו שרי ולא לקדשו וא"כ יהיו ניסן ותשרי הפוכין משאר ירחי לאביי וצ"ע מה טעם בזה. ועוד שהרי כתב הרמב"ם להדיא שאיקר ניסן ותשרי קודם שיעבור הרגל ואחרי הרגל שוים לשאר ירחי. וא"כ בהו גופייהו קודם הרגל יהי' מקדשו ואינו מעברו ואחרי הרגל איפכא. עוד הנה לדבריו צ"ל ברייתא דרבה בר שמואל אי איירי מניסן אין מהצורך להגיה ואי בשאר

(ועיי' עוד שם במה שכתב טעם דלא יהי' שייך לברך לרב אדא בתחלת כל מחזור קטן. ועי' שם שכתב דלשמואל איכא תרתי חזרת החמה על נקודתה כאשר היתה בעת הבריאה ועוד שהם בתחלת ליל ד'

בשאר ירחי מהצורך להגיה כדשני הש"ס מעיקרא. ולדבריו רבא ע"כ הקשה דלא ס"ל חילוק בין ניסן ותשרי לשאר ירחי ולדידי' ברייתא אחרים ור"י וריב"ל פליגי אהדדי. וע"כ צ"ל כן דאלי"כ למה רבא מיאן תירוץ אב"י אלא דלא ס"ל חילוק בין החדשים ואוקי לה כאחרים דלא לפלוג ברייתא אר"י או אריב"ל וא"כ הוה ל"י למימר הילכתא כרבא ולא כאב"י. ולבעל לחס משנה פוסק הרמב"ם כאב"י ולרבא הילכתא

כמו בתחלת הבריאה משא"כ לרב אדא אע"ג דחזרת החמה על נקודתה איכא כלשמואל שיהי' באותו יום ליכא אלה תוכן דבריו. ולא הבנתי ענין חזרת על חמה (נ' דצ"ל חמה על) נקודתה דקאמר כי הלא חזרת החמה אל נקודתה בגלגל המזלות בכל שנה שעל שם זה נקרא שנה שהחמה שונה להיות במקומה הראשון בגלגל המזלות. רק ענין הברכה לשמואל על היום בלבד שחזרת להיות באותו יום בתחלת ד' כמו בתחלת הבריאה וזה לא שייך לרב אדא כלל. אבל חזרתה על נקודתה זהו בכל שנה רק לרב אדא בכל י"ט שנה תקופתה במרחק שנה מן מולד הלבנה כמו בתחלת הבריאה ולזה לא מצינו כלל תיקון ברכה שהרי לשמואל זה אי אפשר להיות כלל לעולם שהרי היא הולכת תמיד ופוחתת שעה ותפ"ה חלקים בכל מחזור קטן. ואם לזה קורא חזרת חמה על נקודתה הנה זה אינו אלא לרב אדא אבל לא אליבא דשמואל. ודבריו צל"ע):

ואמנם מה שאומר אני כי הלא ידוע מה שהתפאר שמואל נהירין לי שבילי דרקיע כשבילי דנהרדעא כדאיתא (בפרק הרוואה) ובודאי כל רז לא אניס ל"י ממדת תקופת החמה. וכן ביסוד עולם (מאמר ח' פרק י"א) הביא מה שאמרו תקופת שמואל בפרהסיא ותקופת רב אדא בצינעא וכתב שהוא מפני שהי' מנהג החכמים מקדם להסתיר ענייני החכמות כו'. מבואר ששניהם אמת. וכתב ושמואל שעשה זמן השנה עודף על זמנה המדוייק לה אינו מפני שנתעלם ממנו זה אלא מפני שרצה להקל חשבון התקופות כו' יעו"ש. ולפיכך יפה כתב הרמב"ם שבזמן ב"ד הגדול סמכו על תקופת דרב אדא לפי שחשבון הראי' אינו מסור אלא לב"ד בלבד וב"ד זריזים הם לדייק בחשבון על דרך הדיק בצמצום וכיוון גמור. אבל חשבון תקופות המסור לכל הוא כדשמואל להיות החשבון נקל וקרוב לעשותו:

ולפי זה אני אומר על הדרך שכתבתי בחידושיי ליו"ד (סי' למ"ד) דכתב

שם המחבר כסלע שהיא שליש טפח עי' שם והקשה הש"ך הא כתבו התוס' והרמב"ם בפ"ק דעירובין שהכלל שכל מה שיש ברחבו טפח יש בהיקפו ג' טפחים אינו מדוקדק לפי חכמי המדות אלא הוא כדי ג' טפחים ושביעית בקירוב וא"כ אין הסלע אלא פחות משליש טפח כיון שהיקף הסלע טפח ואף בפחות ראוי שיטרף עי' שם. ונמשכו אחריו הרב התבואות שור והרב הפלתי שם עי' שם. ואני כתבתי שם כי יש לתמוה עליהם כי הלא מבואר בפ"ק דעירובין (דף י"ד ע"א) שעל דרך הדיוק איתאמר הן כללא ושהוא מכיון היטב וכן כתבו התוס' שם דמוכח כן מגמרא (פ"ק דב"ב) אלא שהם כתבו וקשה שאין החשבון מכיון לפי חכמי המדות. ולא בשביל הקשיא שלא ידעו לתרץ נדחה דברי

הילכתא או כאחרים או כר"ב' לגבי ר' יוחנן. אבל מחזורתא כדפירשנו לעיל בדיעה ראשונה. ויש מן החכמים ס"ל דלבתר דאפכא רב דימי אדחיא דאביי ורבא ואין חילוק בין החדשים ולעולם מקדשין ואין מעברים בכל החדשים:

ורש"י ז"ל פירש דר"י בניסן ותשרי דמקדשין ופשיטא מעברין וברייתא בשאר ירחי דאין מקדשין. וצ"ע לישנא דהחודש הזה דוקא בניסן קאי

גמרא ח"ו מהלכה. והבאתי שם דברי התשב"ץ (חלק א' סי' קס"ה) השיב לאחד מחכמי המדות וההנדסה שכתב אליו כי אין החשבון והכלל שבגמרא הנזכר נאמר על צד הדיוק ושלחומרא לא דקו. והשיב לו דזה ליתא מההוא דקורה התם בפ"ק דעירובין שהוא להקל ואי משום דאינו אלא מדרבנן לא מצינו קולא בדרבנן אלא בספיקא לא לענין השיעור וכענין שאמרו (בפרק גיד הנשה) לא תולול בשיעורא דרבנן. ועוד הוכיח שסמכו עליו אף להקל מפרק י"ב דאהלות (משנה ו' ומשנה ז') בדרך ממה נפשך אם לטמא קולא משום הפסד טהרות או לטהר עי' שם. (וקצת חידוש שלא הביא מדברי הגמרא דעירובין הנזכר ומדברי התוס' שם דמבואר דהחשבון בדיוק גמור. מיהו ראיתי שם בתחלת הסימן נראה שהי' לו נוסחא אחרת בדברי התוס' עי' שם). ומסיק וכתב אלא שיש לנו לאמור שקבלתן כך היתה ללכת בכל החשבונות שבדיני התורה על פי הדרכים האלו אע"פ שיש בהם קרוב כאלו מדקדקים וכך היתה הלכה למשה מסיני כו'. יעו"ש שכתב עוד דרך אחר אבל זהו העיקר בודאי וישבתי על פי זה דברי המחבר שם ביריד עי' שם בחידושי באריכות:

והנה כמו כן אני אומר כאן שקבלתם כך היתה שבכל עניינים המצטרכים

קאי. ויש מפרשים איפכא דר"י בשאר ירחי כמ"ש התוס' ולמאי דאפי' רב דימי אין צורך לחלק בין החדשים כלל ובכולם מקדשיו ואין מעבריו. ובאמת אי נימא דאין מעברין צ"ע ממחנתיתין ר"פ ראוהו בית דין וכל ישראל ולא הספיקו כו' ופי' ראוהו יום כ"ט ויעויין מזה בדברי ן' חביב (פרק ב) ואיך אפשר כן שיראה ירח יום כ"ט אם לא שעיברו חודש העבר ואיך פליגי אמוראי כאן בסוגיין אי מעברין או

אז

אל כל עדת ישראל שאי אפשר לכל אחד לחשוב בדיוק כתקופת דרב אדא יהי' החשבון על פי תקופת שמואל ואע"פ שאינה אלא על צד הקירוב כאלו היתה מדוייקת בכיוון גמור. והרי מי שברא את החמה ויסד התקופות הוא שציוה עלינו שאנחנו לא נמנה התקופות כן כמו שהם בדיוק אלא כמו שהם על דרך הקירוב ועליהם נסמך. ולפיכך על זה אנו סומכין לברך ברוך עושה מעשה בראשית בתחלת כ"ח לחמה ואע"פ שאינו אז זמן התקופה על דרך האמת הרי היתה קבלתם שנסמך על זה לכל דבר כאלו הוא היתה התקופה באמת כן נראה ברור לענ"ד:

ובדרך הדרש והרמז אמרתי בענין שתי

התקופות מה עניינם וגם מה

שאמרו תקופת שמואל בפרהסיא ותקופת רב אדא בצינעא. והמפרש להלכות קה"ח (ר"פ יו"ד) כתב שלא גילו עתה עונתה באמת מפני המכשפים. וכבר כתב ביסוד עולם שלא נראה לו זה. ועוד אני אומר כי לענין המכשפים ולב"ד הנה אדרבא משמע דהעיקר כתקופת שמואל. וכמו שלענין מה שכתב הרוקח קבלה מקדמונים והובא ביר"ד (סי' קט"ז) שלא לשתות מים בעת התקופה נהוג עלמא בעת תקופת שמואל. וכמו שכתב התו"ט בתשובה נדפסה בצמח צדק (סי' י"ד) דהסכנה בתקופת שמואל עי' שם. וכן הא דבפרק כיצד מעברין בהא דאמר שמואל אין לך תקופת ניסן שנופלת בצדק שאינה משברת האילנות כו' והיינו לפי חשבון תקופת שמואל דהתם עי' שם. ומה שכתב ביסוד עולם שהי' דרכם להצניע דברי חכמה. אמנם כן אכל דברי חכמת האמת הנעלמת ושאין ראוי לדורשה ברבים כדאיתא בפרק אין דורשין אבל דברי חכמות פילסופיות מתכונה והדומה הרבה מהם מה שיש בהם צורך לדעת גילו לנו רז"ל בפרהסיא ואין בזה טעם להצניע אלא על דברים שהם כבשוננו של עולם. ונראה שהראשונים כבעל יסוד עולם וזולתו נמשכו כולם אחר דברי הרמב"ם (בפרק ג' וד' מיסודי התורה) שמעשה בראשית הוא חכמת התכונה והטבע וכבר ציווי על הסתרת

מעשה בראשית (בפרק אין דורשין). אבל כבר נודע מכל המחברים שאחריהם והכל יודעים כי לא כאלה הם מעשה בראשית אשר ראוי להסתירם רק המכוון על חכמת האמת הנסתרת בלבד כידוע:

גם ראוי להבין ענין מה דלתקופת שמואל אנו תופסין שקדמה תקופת ניסן למולדה ז"ט תרמ"ב ולתקופת רב אדא לא קדמה אלא ט' תרמ"ב כדאיתא ברמב"ם (פרק ט' וי"ד). ועי' שם במפרש (ריש פרק י') כתב הטעם דלשמואל חשבינן תקופה ראשונה היתה בתשרי שאז נברא העולם והיתה בג' שעות מיום ד' (ועי' עוד שם במפרש ר"פ ט' הטעם לפי שאז חמה מאירה בטוב). ואם נחשוב אחורנית תקופת ניסן ונחשוב אחורנית מולד ניסן מו"ד. יהי' תקופה קודם להמולד ב"ט תרמ"ב. אבל תקופת רב אדא עשו כדברי ר' יהושע דבניסן נברא העולם והיתה התקופה תחלת ליל ד' שנתלו המאורות והמולד הי' בו בלילה ט' שעות תרמ"ב כשנחשוב אחורנית ולפיכך קדמה תקופה למולד רק בט' תרמ"ב ע"כ וכן כתבו כל חכמי העבור:

לא. ודוחק להעמיד שעל פי טעות או טיבה עברו. דכל כי האי גונא הוה ל' להש"ס לפרש"י ולא למיסתם. מיהו יש לומר דאיירי שראוהו ביום ל' קודם חשיכה. תדע שהרי המקשה שהקשה למה לי נחקרו כו' סבר דלא הספיקו קאי אבי"ד ולישנא דלא הספיקו משמע דהיינו לפנות ערב. ותו דאיך אפשר מיום כ"ט עד ל' לא יספיקו ב"ד לקדש הא אל יחסר המזג כתיב ואינם רשאים לצאת מלשכת הגזית כדאיתא בסנהדרין:

עוד

(ועיין ברש"י ר"ה (ד"ב ע"א) כתב ולתקופה כר' יהושע כשמונין תקופת החמה והלבנה מונין מניסן לאמר שבניסן נבראו ובתחלת ליל ד' כו' לפיכך אין תקופת ניסן נופלת אלא בד' רבעי היום כו' וכן מולדות הלבנה כו' ע"כ. וצ"ע דהרי קאי אליבא דתקופת שמואל שהרי כתב שאין תקופה נופלת אלא בד' רבעי היום וזהו רק אליבא דתקופת שמואל וא"כ איך כתב דלדבריו מניסן נברא העולם. ועוד איך כתב דלדבריו לא קדמה תקופה אלא בט' תרמ"ב דכל זה הוא לרב אדא לא לשמואל כמו שכתבתי בשם הרמב"ם וכל חכמי העבור וכן הוא החשבון מסור בידינו. גם מה שכתב מענין המולדות לא ידענא מאי קאמר דאנה נזכר בגמרא מולדות. ובאמת משמעות לתקופה מניסן היינו שאנו מונין תחלת השנה לתקופה מניסן. והו' על דרך שכתב רש"י על למבול כר' אליעזר עי' שם. ולכן כשמברכין על החמה בכל תחלת מחזור גדול

עוד צ"ע מהך (דדף י"ט)
 העיד ר' סימאי משום
 חגי כו' אס רצו כו' משמע
 להדיא דרשאים לעבר אפי'
 ניסן. מיהו הרמב"ם ז"ל
 (פ"ד הלכה י"ז) נראה
 דמפרש לה דאס רצו היינו
 בשילוח האגרת אבל ב"ד
 אינן רשאים לעבר כי אס
 על פי החשבון ושלוחם
 האגרת היינו באדר ראשון
 או אחר ר"ה שהם בעצמם
 עדיין אינם יודעים איך
 יהי' אדר. מיהו לישנא כך
 היו נוהגים בגולה לא
 משמע הכי דאי קאי אאגרת

פשיטא

מברכין מניסן שאו הוא תחלת השנה. ועיין
 עוד בפירש"י פרק הרואה (דף נ"ט ע"ב)
 ופרק כיצד מעברין (דף נ"ו ע"א) משמע
 נמי הכי נגד כל חכמי העבור שכתבו
 דלשמאל הי' תליית המאורות קודם תשרי
 של מולד אדם הראשון (שאו התחיל
 תשרי) ותקופת ניסן היתה באדר ז"ט
 תרמ"ב קודם מולד ניסן וצ"ע):

ויש להבין למה בתקופת שמואל
 אנו אומרים שבתשרי נברא ובתקופת
 רב אדא שמניסן. ועוד למה לשמואל
 דבתשרי נברא אנו אומרים שהיתה תקופה
 בג' שעות על יום ד' ולרב אדא דבניסן
 נברא אנו אומרים שהיתה תקופה תחלת
 ליל ד' ולא בג' שעות על היום. גם יש

להבין הא כתבו חכמי העבור אליבא דכ"ע וי"ד מולד אדה"ר וכן כתב
 המפרש (פרק ו' הלכה ח) מפני שאו נוצר אדם הראשון עי' שם וזהו גם
 לתקופת רב אדא ולמה לתקופות אמרינן דבניסן נברא תרתי דסתרי. גם
 לשמואל יש להבין איפכא דהא לדבריו בתשרי נברא העולם ואיך אמרינן
 בניסן של תחלת מחזור עושה מעשה בראשית מפני שתקופת ניסן חלה
 בתחלת ד' כמו תקופת ניסן ראשונה והרי תקופת ניסן ראשונה של תהו
 היתה ומעשה בראשית לא נעשה אלא בתקופת תשרי בג' שעות על יום
 ד'. וכל זה צריך לעיון:

ומה שנראה כי ודאי לכולי עלמא העולם נברא בתשרי כמו שאנו מחשבים
 לענין המולדות שיו"ד מולד אדם הראשון. רק סבורים דכבר היתה
 מחשבה מקודם בניסן (וכענין שהי' בגאולת מצרים ו' חדשים מקודם פסק
 השעבוד). ובוה נחלקו דבין למר ובין למר מצרפינן מחשבתו יתברך
 למעשה ומניסן מנינן לתקופות. רק דמר סבר דעיקר התקופה זמנה כמו
 שהי' בעת המעשה בתשרי הי' ביום שנתלו המאורות בג' שעות על היום.
 והמחשבה שהיתה מקודם בתקופת ניסן הי' כדברי ר' יהודה ב"ר סימון
 בבראשית רבה שהיו סדר זמנים קודם לכן. ולפי סדר זמן שתי תקופות

קודם לתקופת תשרי דיצירה הי' ציור בריאת העולמות במחשבתו יתברך. וזהו בתחלת ליל ד' ז"ט תרמ"ב קודם מולד ניסן. אבל רב אדא סבור כי מחשבתו יתברך היתה כמו כן בליל ד' בתחלת ניסן כמו המעשה ואז היתה התקופה וסבור שמחשבתו עיקר ובתר מחשבתו אזלינן שאז מיד החלו סדר זמנים של תקופות להיות. ונמצא היצירה הי' בתוך תקופת תמוז ואיזה ימים אח"כ היתה תקופת תשרי. וזהו רק לענין תקופות אבל לענין מולדות הא לא הי' כלל המולד אלא ביום מולד אדם הראשון לא ביום יצירתה של לבנה כלל. ולפיכך אינו ענין למנות מן המחשבה כלל כי העיקר

במולדות האדם שצריך האדם לקדש החדשים. ולפיכך שמאל מנה התקופה בג' שעות על היום מפני שבעת היצירה בג' שעות אז אורה רב. אבל רב אדא דאזיל בתר מחשבה ואז עדיין לא היתה חמה בעולם שנאמר בג' שעות אורה רב. ולפיכך לא אזיל אלא בתר הצטיירות מחשבתו יתברך בבריאת החמה וזה הי' בתחלת ליל ד'. ושפיר אמרינן אף לשמאל עושה מעשה בראשית בניסן דמחשבתו יתברך בניסן מצטרפת למעשה. וכולהו ס"ל דבתשרי נברא העולם ובניסן עלה במחשבה כאמור :

פשיטא שקיימו בגולה כל הכתוב בספר אליהם אלא משמע ב"ד היו עושים בירושלים וכן היו עושים בגולה כמותם. ובהא דקאמר התם אדר הסמוך לניסן לעולם חסר משמע קצת דלקדש עדיף מלעבר. והטעם שעשאוהו לעולם חסר כדי שידעו בני הגולה הרחוקים וכחאי גונא מצאנו בש"ס מימות עזרא ואילך כו' ג"כ מטעם הנ"ל מיהו אין להקשות דהא הך דשולחם

וטעם פלוגתתן אם מונין מחשבה דניסן עיקר להתחלת חשבון אם מעשה דתשרי נראה דתרוייהו מסורת הי' בידם דתקופת ניסן קמייתא בתחלת ליל ד'. ולשמאל אתי שפיר דתשרי עיקר דהיצירה הי' בעת תקופה וחשבינן אחורנית ומגיע תקופת ניסן בתחלת ד' בכ"ג לאדר. אבל לרב אדא אם נחשוב כן אחורנית לא תגיע התקופה איזה חלקים בלילה לפיכך סבור הוא כי עיקר מניסן מנינן שלא היתה מחשבתו יתברך לפי סדר זמנים אחורנית מתשרי ביצירה אלא לפי סדר זמנים דמולדות לבנה ביום ד' בו בלילה בתחלתה היתה מחשבתו יתברך והוא זמן התקופה. ולפיכך את זה רמזו ז"ל במאמרם שתקופת שמאל בפרהסיא מפני שהיא נמנית אחר המעשה שהיתה בפרהסיא ותקופת רב אדא בצינעא שנחשבת אחר המחשבה שהיא בצינעא :

דשלוחים יוצאים מציעתא היא ואמאי מקשה מסיפא כשהמקדש קיים ולא מקשה ממציעתא למה לי שלוחיו וכן הקשו בתוס'. מיהו יש לומר דהשלוחים היו להודיע מתי ה' י"ח אדר שני וכ"ת ה' להקשות לישלחו שלוחים מראש אדר שני צריך לומר דעדיפא ל' לאקשווי מסיפא:

ובהך דלא מצינו אלול מעובר אטיק דלא אצטרך

ובדרושים הארכתי עוד לבאר ולרמוז ענין ב' התקופות על פי מאמרם ז"ל בכראשית רבה שמתחלה ברא העולם במדת הדין וכשראה שאין העולם מתקיים שיתף מידת הרחמים. וביארנו כי בהיות תחלת הבריאה במדת הדין היתה באמת התקופה אמיתית תקופת שמואל ולכן בכל תקופת שמואל הדין שולט. וכפי קבלת הרוקח בשם הקדמונים וכן בזה"ק יתרו (פ"א א) דתניא בארבעה תקופין בשתא קלא אתפסקת וכדין דינין מתערין בעלמא כו'. ולכן תקופת שמואל מנינן מתשרי שהם ימי הדין. אבל תקופת רב אדא הוא כפי מה שאח"כ שיתף מדת הרחמים וסוף מעשה

במחשבה תחלה בניסן שהוא חודש הרחמים שבו נגאלו אבותינו כו' ולפיכך נמנית תקופת רב אדא מניסן. וביאור הענין על מתכונתו אריכות רב ואין זה מקומו. רק לבאר דקדוק דברי החכמים ז"ל בכל ענייניהם. וחז"ל אמת ודבריהם אמת וכל החולק ח"ו עליהם או המפקקים בדבריהם בדאים. ומה שהביא מדברי חכמי האומות כבר כתבנו כי גם בין קדמוני חכמי האומות מחלוקות שונות במדת השנה (ולדעת אלבתיני במדת השנה יהי' גירעון י"ט שנות החמה על שנות הלבנה יותר מב' שעות). אבל אין עלינו אלא לדעת כי בודאי תקופת רב אדא היא האמיתית בודאי וכמו שכתב הרב יסוד עולם חולתו מן הקדמונים הבקאים בתכונה. ומה שכתב עוד כי חשבון המהלכים אין שינוי והפרש בין תכונה ישינה לחדשה כלל. אינו כן כי הלא הרבה שינויים ומבוכות במהלך השמש אשר בו עמדו הראשונים והביאם ביסוד עולם והמה עמלו לבאר העניינים על פי דרך תכונה ישינה כי השמש סובבת. ודעת לנכון נקל כי דרכים אחרים בביאורם על פי דרך התכונה חדשה וכאשר יודע ליודע מעט בתכונה החדשה והוא מבואר:

כתב עוד עתה נבוא אל ענין המולד גרסינן בר"ה כו' לשון הרמב"ם כו'. אמר הכותב דבריו בדעת הרמב"ם אינו אלא דברי תימה. חדא דהא הא דהוצרך אביי לחלק בין ניסן ותשרי לשאר ירחי זהו כדי

דלא תקשי מהא דתני רבה בר שמואל ודאמר ר"י בן לוי דאין מקדשים לצורך אהא דשלח ר' יהודא נשיאה משמי' דר' יוחנן דמאיימין על לקדשו. אבל לפי מסקנא דרב דימי דאפיך לדברי ר"י בן לוי וקאמר דאין מעברין לצורך א"כ לא קשה מדברי ר"י כלל על זה דאיתו בלקדשו קאמר. וכן ברייתא דתני רבה בר שמואל אתיין כפשטא ואין צורך להגיה. ולמה נחלק בין ניסן ותשרי לשאר ירחי (וכן מה שכתב דגם לרבא כן מחלקינן דחוק). ותו דלדבריו לכולי עלמא אין מעברים לצורך כמפורש בדברי רב דימי. רק פלוגתא שהביא הרמב"ם היינו דדיעה ראשונה סברא דהא דאין מעברין לצורך היינו רק בשאר ירחי (נראה דצ"ל בניסן ותשרי) א"כ איך כתב מתחלה פלוגתתם סתם ואח"כ כתב ביראה לו דבניסן ותשרי כולי עלמא מודים והרי עיקר פלוגתתם כן הוא רק בשאר ירחי דמוקי הא דאין מעברין בניסן ותשרי. וא"כ הוי לי' לומר תיכף בדיעה קמיתא כך דס"ל בשאר ירחי מעברין כיון דזהו עיקר דעתם לחלק כך אלא ודאי ליתא לדבריו. גם מה שכתב דמדור"י דקאמר כל ימיו מלמדנו משמע אניסן ותשרי ולא ידענא מאן מוכח לה והרי על ששה חדשים השלוחים יוצאים וג"כ צריכים תיקון ואף בכל חדשים שאין שלוחים יוצאים מ"מ צריך לעשותם כהוגן. וגם בעצמו כתב אח"כ דלאוקימתא דאב"י בס"ד אוקים דברי ר' יוחנן בשאר ירחי וכן הוא לפירוש התוס' שם ע"י שם:

אצטריך ופי' ז"ל דלא משום ירקא ומתאי דזה גס בני גולה יודעים אלא משום דהראי' היתה ביום ל"א. ולפי' צריך לומר דברוב השנים היו נזהרים ומעברים חדשים לפני זה שלא יצטרכו לעבר אלול. ומה ראי' דשאר חדשים שפיר דמי לעבר וניסן ותשרי לא ולקדש אפי' ניסן ותשרי שרי שהרי חסרו תמיד לאלול. אלא שיש בזה מקום עיון מעבור שלנו

דנדחה

גם מה שכתב להקשות על הלח"מ שכתב דניסן ותשרי לאב"י הפוכים משאר ירחי שהוא צ"ע. אשתמטתי' ירושלמי (ריש פרק ראוהו ב"ד) דאיתא התם ר' זעירא ר' אמי בשם ריב"ל מעמעמין (פירוש מאיימין) על הנראה לעברו ואין מעמעמין על שלא נראה לקדשו ר' בא ור' חייא בשם ריב"ל מעמעמין על שלא נראה לקדשו ואין מעמעמין על הנראה לעברו כו' הו' בעי מימר ולא פליגין מה דאמר ר' זעירא בשאר כל החדשים מה דאמר ר' בא על ניסן ועל תשרי ע"כ. הרי להדיא כדברי הלח"מ משנה דניסן ותשרי הפוכים משאר ירחי דמאיימין לקדשו ולא לעברו כדברי ר'

דנדחה גטר"ד ליום ה' ואפשר שיראה ביום ד' לפנות ערב ונתבאר לעיל דמקדשין אס נראה ירח קודם שנים או שלשה כוכבים ויעויין מזה ברמב"ם. גם בלא זה אפשר שיראה בתחלת ליל ד' אם יקדם קבוצ האמיתי לאמצעי וכדברי רבן גמליאל פעם בא בקצרה ונתבאר בספרי התוכנים דלפעמים די בחי' שענות אחר אמיתי שתראה. ועל כרחך לומר דחיות

גטר"ד

בא ובשאר ירחי איפכא מאיימין לעברו ולא לקדשו כדברי ר' זעירא (וגם להרב לח"מ אשתמטתי' דברי ירושלמי אלו דלא מייתי להו עי' שם). גם מה שכתב דלהלחם משנה פסק הרמב"ם כאביי. ג"כ אינו קושיא. די"ל כדרך שכתב לפירושו דרבא נמי כאביי ס"ל רק דבעי לאוקמי ברייתא גם בשאר ירחי והכי נמי להלחם משנה הא לאביי ע"כ מיירי או בניסן ותשרי לחוד אי מיירי בלעבר או בשאר ירחי לחוד אי מיירי בלקדש. ורבא בעי לאוקמי בכל החדשים ניסן ותשרי ושאר ירחי לפיכך מוקי כאחרים:

אמנם באמת לענ"ד גם דברי הלח"מ אינם

נכונים. חדא כיון דפסק הרמב"ם כאביי א"כ למה לא חילק גם בלקדשו בין ניסן ותשרי לשאר ירחי דבשאר ירחי אין מאיימין לקדשו (ואי דפסק כרב דימי הא לרב דימי ליתא לכל זה). ותו דעת החכמים גדולים כתב בלחם משנה דאינחו ס"ל כתירוצא דרבא דברייתא דתני רבה בר שמואל ופסקו כאחרים. וקשה חדא הא הרמב"ם לא פסק כלל כאחרים דהא לאחרים אמרינן (בפרק החליל) דלית' לכללא דלא אד"ו ראש ואלו הרמב"ם פסקו ועיין בלח"מ עצמו (פ"א מהלכות תמידין ומוספין ה"ז) כתב בעצמו דהרמב"ם לא ס"ל כאחרים עי' שם ואיך הביא כאן מחלוקת בזה. ועוד דממקומו קשה דא"כ למה בהלכה י"ט כתב דלקדשו מאיימין לכולי עלמא והרי בגמרא מבואר דלאחרים אף לקדשו אין מאיימין כלל דהרי עיקר שינוי'א דרבא אלקדשו ליישב דברי ר"י וכדפירש"י התם גם אלקדשו עי' שם. ועוד יש להבין דלפי דברי הלח"מ פסק הרמב"ם דלא כרב דימי דמפיך ולדברי בעל הקונטרס פסק הרמב"ם רק כדרב דימי וצריך טעם בין לדברי זה בין לדברי זה מה ראה הרמב"ם להכריע כדברי האחד. ועוד לשון יש מן החכמים הגדולים שכתב הרמב"ם ידוע שאינו כותב כן אלא על אנשים הרשומים ביותר (ואף על גדולי הקדמונים אינו כותב על הרוב אלא יש מן החכמים או יש מן הגאונים) והנה לא נמצא זכר מאן נינהו הנך חכמים הגדולים. ובאמת דרכו של הרמב"ם על פי הרוב כשכותב חכמים הגדולים כונתו על תנאים או אמוראים מבעלי התלמוד בלבד:

ולפיכך אומר אני הברור בדברי הרמב"ם

כי דיעה ראשונה הוא סתמא דגמרא מתחלה דקאמר מאיימין על העבור אבל לא על הקידוש ופריך מדר"י נשיאה ששלח לר' אמי ממה שלמדו ר' יוחנן ומשני רבא הא דתניא רבה בר שמואל אחרים הוא. ופסק הרמב"ם כתירוץ דרבא לגבי אביי דהילכתא כותי'. ולרבא הנה בין מקדשים בין מעברים לדין דלא קיי"ל כאחרים מעברים כדעולא דאמר עברה לאלול לצורך ומקדשים כדשלח ר' יהודא נשיאה משמי' דר' יוחנן ופליגי דר' יוחנן אדריב"ל דקאמר אין מאיימין לקדשו. ופסק הרמב"ם כר' יוחנן משום דשלח כן ר' יהודא נשיאה לר'

גטר"ד הוא משום זי"ח שבשנה שאחריו שיהי' המולד זקן וביום א' אי אפשר לקבוע משום ערבה הרי שמעברים לצורך. וטעם מולד זקן הוא דבחי' שעות אפשר שיראה חדשה וכמו שכתבתי לעיל בסמוך. והיה חי' שעות מקודם אפשר שתראה ישנה ואם נקבע בו ביום הוי גנאי וכדברי ר' חייא שקל קלא יעריש. וכי' ערבה שאני הא אפשר לעשות שנה זו ביום ד' ואנו

אמי וזהו דיעה ראשונה. ויש מן החכמים הגדולים הוא רב דימי מנחמדעא דמתני אימכא דריב"ל אמר מקדשין ולא מעברין. ולפי זה לא פליגי ר"י נשיאה משמי' דר"י אדריב"ל דגם ר"י י"ל דהכי ס"ל דוקא מקדשין אבל פליגי אדעולא דאמר עברה לאלול והלכה כריב"ל לגבי דעולא. וא"כ לפי דברי רב דימי הכין הילכתא כריב"ל דמקדשים אבל לא מעברים. וזהו יש מן החכמים הגדולים שסובר דאין מאיימין על העבור כן נראה לענ"ד ברור דהן הם ב' הדיעות שברמב"ם:

(והא דהי' מלמדם ר' יוחנן לאיים על הקידוש ולא על העבור שדייק בלחם משנה נראה לי פשוט דלא קשה מידי דלפום מאי דמגיה הברייתא דמעברין החודש לצורך אבל לא מקדשין ופריך אדר"י ומשני א"כ לתרתי שינויי הרי בקידוש הוצרך ר"י ללמדם דאע"ג דקתני בברייתא אין מקדשין היינו רק בשאר ירחי לתירוצא דאביי או אליבא דאחרים לתירוצא דרבא. אבל אעבור כבר אשמועינן בברייתא ולא הוצרך להשמיענו (ופשוט):

למה שכתב הרמב"ם ויראה לי' כו'. הנה באמת שאין לנו לחפש כ"כ למצוא מקורו מהגמרא. כי ידוע במקום שהרמב"ם ז"ל כותב יראה לי הוא מה שחידש מעצמו מסברתו. אבל מ"מ י"ל טעמו משום דבירושלמי מייתי הגן תרתי לישני דריב"ל כמו שהעתקנו לעיל וקאמר דלא פליגי

ואנו דוחים משום ירקא ומתיא הרי שמעברין לצורך אם לא שנאמר דעבור הלכתא גמירי לה דהכי ליהוי וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פ"ה מ"ב) ודבר זה הלכה למשה מסיני כו' יעו"ש:

אמנם לו יהא כדבריו אינו כי אם על דרך החשבון סדר עבורים גוף אדום ואי"ב תשצ"ג של לבנה ולא ענין דחיות אלו אשר

דמר מיירי בשאר ירחי לחוד ומר בניסן ותשרי לחוד. והנה תלמודין דשוי פלוגתא ביניהו משום דלא ניהא לי' למימר דמיירי באיזה חדשים פרטים רק בכל החדשים. והנה ידוע דאין לנו לעשות פלוגתא רחוקה בכל האפשר. ולפיכך שלא לעשות הפלוגתא רחוקה בין ב' התלמודים ס"ל דרק בדרב דימי אליבא דריב"ל פליג תלמודין אירושלמי משום דהירושלמי מוקי בניסן ותשרי לחוד דהם ב' חדשים בלבד ולא ניהא לי' לתלמודין מדקאמר סתמא ויהי' רק בב' חדשים מהי"ב בלבד. אבל לישנא קמא דריב"ל דמוקי לה הירושלמי בשאר ירחי שפיר לא נצטרך לעשות פלוגתא בין תלמודין להירושלמי

וגם לתלמודין מיירי בשאר ירחי (דאין זה מהדוחק כ"כ כיון דמיירי ברוב החדשים. וכדרך הזה כתב בעל הקונטרס למעיין בדבריו יעו"ש היטב):

והנמצא אין המחלוקת בין רב דימי ללישנא קמא לענין שלא לעבר אלא בשאר ירחי בלבד אבל בניסן ותשרי אף לישנא קמא מודה דאין מעברין. וזהו שכתב הרמב"ם ויראה לי כו'. (ודע דברי הלחם משנה שדחק ליתן טעם על לישנא קמא דריב"ל דמאיימין על העבור ולא על הקידוש משום דבעבור עושין סעודה ומיפרסמא מילתא תמוה דמה סני לי' טעמא דמפרש בגמרא בברייתא לפום דמגיה לה דמפיק לה מקרא דתחודש הזה לכם כזה ראה וקדש דאסיק עלה בגמרא וכי הא דאמר ריב"ל כו'. ועי' שם ברש"י פירושו משום דלעבר ראה ואח"כ קדש הוא משא"כ מאיימין לקדשו ובאמת לא ראוהו לא הוה ראה ואח"כ קדש. וזה הטעם נכון ומוכרח גם לדברי הרמב"ם על אח"כ לפרש כן הברייתא דלכך בעבור אם עברוהו מאיימין אח"כ לתקן העבור משום דהוה מיהת כדינו דראה ואחר כך קדש. ולמה לו לטעמים חדשים) אחר הדברים והאמת האלה הגיעני ספר מרכבת המשנה וראיתי לו בחידושו להל' קה"ח שם אחר כל האורך שבדבריו שם ביאר ענין

המחלוקת כמו שכתבתי שהוא מחלוקת דאמוראים שבגמרא ואהניין. אלא שבפרטים כתב שם מה שכתב. ומה שכתבתי הוא המחזור לענ"ד. ומה שיש לדון על כל האריכות שבדבריו אין כאן מקומו ויתבאר בחדושים בס"ד:

כתב עוד בעל הקונטרס צ"ע לפירש"י
דלישנא דהחודש הזה בניסן. אמר הכותב אשתמטתי דברי הרו"ה בבעל המאור שכתב וזה לשונו ואע"ג דכתיב החודש הזה לכם וגו' ודרשינן ב' כזה ראה וקדש מוקמינן לה אשאר ירחי ועל סיפ' דקרא סמכינן לה דכתיב לחדשי השנה עכ"ל.

הנה העיר בקושייתו ומיישבה. אמנם לענ"ד ליישב ברווחא יותר שיטת רש"י דהא הוא מפרש מעברין לצורך בניסן ותשרי היינו משום ירקא ומתיא. וי"ל דהיינו עדיפותא דניסן ותשרי דמקדשין לצורך בשבילם והיינו משום ירקא ומתיא דזה לא שייך בכל ירחי אלא בניסן ותשרי בלבד ובשבילם אף מקדשין לצורך. והנה הא דירקא ומתיא ודאי דאינו מדרבנן בלבד (ומכ"ש למאי דכתיבנא לעיל בריש מילין דלא התחיל זה אלא בימי רב שהיו הרבה גדולי ישראל בבבל דעיקר תקנתא לבני בבל. אבל בתחלה דהיו יהודים רק בארץ ישראל לא הי' שייך כלל משום ירקא ומתיא). וא"כ אתי שפיר ברייתא דיליף מקרא דהחודש הזה לכם דקאי אדאורייתא דלא שייך ירקא ומתיא ואין העבור לצורך אלא כדפירש"י בשאר ירחי משום דאין פוחתין מד' חדשים מעוברים ולא יתר על שמונה עי' שם. וא"כ שפיר שוים ניסן ותשרי לשאר ירחי ושפיר איירי אף בניסן ותשרי. ולא קאמר אביי הא בשאר ירחי אלא אדברי ריב"ל דאיירי מדרבנן דבניסן ותשרי צריך משום ירקא ומתיא ובוה עדיף דאף אלקדשו מאיימין וע"כ דמייירי בשאר ירחי כן נראה. ובוה מדוקדק מה דקאמר רבא אח"כ הא דתניא רבה בר שמואל כו' והיינו דאביי אריב"ל בלחוד קאי לא אדתנא רבה כנ"ל. ולכך אמר רבא הא דתני רבה כו' דאיהו להיפך קאי אדברי רבה לחוד:

אשר נראה מתוך הש"ס שאינם אלא תקנת חכמים ז"ל משום טיבותא דירקא גם הראב"ד ז"ל בהשגות מנין המצות השיג עליו. בעל נחמד ונעים ז"ל הביאו סי' רנ"ג מספרו וז"ל הראב"ד ז"ל הרמב"ם שם הדברים מסורת והל"מ מה שלא נאמר בגמרא ולא נזכר בשום מקום. גם העיד בעל נחמד ונעים ז"ל כי ע"ג חלקים לא גרסינן בש"ס כלל יעו"ש הביא ראיות

אמיתות

כתב עוד להקשות ממתני' ר"פ ראוהו ב"ד. אמר הכותב היה לו להקשות

אמיתות לזה. גם לשון ע"ג חלקים לא ידענו אם הם חלקי תת"פ או איזה חשבון אחר ואינו כי אם הג"ה. ובאמת כל החשבון אינו נזכר כלל בש"ס והאמת עד לעצמו :

ע"כ מצאנו בהעתקת כ"ק של רבינו הכהן זי"ע

מרגניתא והקשה חספא. דמה שהקשה הוא אינו כלום דודאי משכחת לה דעברו ב"ד חודש שעבר כגון שלא באו עדים וכהאי גוונא (ועיין בהרמב"ם פרק י"ח הלכה ה' והנמשכים. וגם פשוט דמיירי ביום ל'). אבל הא הוא לי לאקשווי מהך מתני' על דברי הרמב"ם דמפרש אף כשכבר עברוהו ובאו אח"כ עדים לקדשו לדעת יש מן החכמים שהביא הרמב"ם דמקדשין אותו ואין מאיימין על העדים כלל א"כ אמאי ראוהו ב"ד וכל ישראל ולא הספיקו הרי זה מעובר והרי עדין עדים קמן דאמרי שרואהו בזמנו ומי עדין מאלו כבר עברוהו וכבר עבר גם יום ל"א ובאו אח"כ העדים דחזרין ומקדשין והשתא דאכתי לא עברוהו מדוע לא נשמע לדברי העדים לחזור ולקדשו אחר שעבר יום ל' :

והנה לדיעה ראשונה אע"ג דבב"ד וכל ישראל שראו לא שייך מאיימין. מ"מ י"ל לפמ"ש דאם הוצרכו ב"ד להניח חודש זה מעובר מניחין והיינו אפי' בלא איום וכדמבואר בלשוננו. (ונראה דהרמב"ם מפי' לה מגמרא דקאמר מעברין את החודש לצורך כו' וכי הא דאמר ריב"ל מאיימין על העדים על החודש שנראה בזמנו לעברו ואי הך דמעברין לצורך היינו נמי על ידי איום וא"כ ריב"ל נמי בלצורך מיירי והכל אחד א"כ מאי וכי הא דאמר ריב"ל כו' הוי' לי' למימר וכדריב"ל. אלא ודאי תרתי מילי נינהו מאיימין בשלא לצורך ולצורך בלא איום ושפיר קאמר וכי הא כו' דוגמא לדבר). וא"כ שפיר י"ל דמתני' איירי בהי' צורך לעבר. אלא דלהרמב"ם לכתחלה אין מעברים לצורך אלא כשכבר עברוהו מניחים אותו כך. ועל זה קאמר דאם לא הספיקו לקדשו אז הדין לעברו ומניחים אותו על עברו כיון שיש להם צורך :

ונראה בזה לפרש דברי הירושלמי (ר"פ ראוהו ב"ד) דמייתי התם דברי ריב"ל בלישנא קמא מאיימין על הנראה לעברו ואין מעמעמין על שלא נראה לקדשו כמו שהעתיקתי לשוננו. וקאמר מתניתא פליגא ראו ב"ד וכל ישראל נחקרו העדים ולא הספיקו לאמר מקודש עד שחשיכה הרי זה

מקודש (ג' הק"ע מעובר) מפני שחשיכה תא אם לא חשיכה לא תא
אמרה אין מעמעמין על הנראה לעברו. ואין לו מובן כל דלמה נאיים
אם לא חשיכה כיון דאין צורך כלל (וגם המפרש בעל קרבן עדה לא אמר
בזה כלום ע' שם):

אבל לפי מה שכתבתי מובן דהירושלמי דמייתי דברי ריב"ל מיירי
לאיים בתחלה לצורך וכפירש"י. ועל זה מקשי דהא עכשיו נמי
אמאי לא מקדשים למפרע כיון דיש עדים וכל ישראל יודעים וכמו
שכתב הרמב"ם. וע"כ דהוא לצורך וכאמור. וא"כ מקשי שפיר דבתחלה
נמי אף משלא חשיכה נאיים אעדים לעברו כיון שיש צורך. אלא ע"כ דלא
כריב"ל ואין מאיימים בתחלה כלל:

ובזה ה' נכון נמי דברי הרמב"ם בפירושו במעברים לצורך דהיינו
אחר שכבר עברו להניח דבריהם הראשונים אבל לא לעבר
בתחלה לצורך. ולמה לא פירש דברי הגמרא כפשטי' אלעבר בתחלה. אבל
לפי מה שכתבתי נחא דלעבר בתחלה כבר אתותב בירושלמי מכח
מתניתין דר"פ ראוהו ב"ד. ומדלא פריך לה נמי בתלמודין ש"מ דתלמודין
מיירי בשכבר עברוהו דבזה לא אתותב ממתני' ואדרבא מתני' סיעתו
כאמור. ושפיר פירש הרמב"ם רק בכהאי גוונא אבל לעבר לכתחלה לא
כדאיתותב ממתניתין. אבל לדעת היש מי שחולק שהביא הרמב"ם קשה
כדכתיבנא:

ואפשר לומר לפי מה שכתבתי דהיש מי שחולק הוא רב דימי מנהרדעא
והנה בגמרא מפרש טעמא דאין מאיימין לעברו משום דמחזי
כשקרא וזהו התם כשעברוהו מקודם שלא ידעו מהעדים ועכשיו שבאו
עדים הרי מחזי כשיקרא. אבל אם באו עדים מקודם ועם כל זה יעברוהו
הרי לא מחזי כשיקרא כלל דידעו מסתמא עשו הב"ד כדן שלא לשמוע
לעדים משום שלא ה' זמן לקדש כיון ששמעו הב"ד דברי העדים וידעו
מהם. ולכך שפיר אף מעברין כדינא ואין מקדשין למפרע אם הוא לצורך
כן נראה:

אח"כ מצאתי בחידושי הרשב"א לר"ה (דף כ"ה ע"ב) כענין סברא זו
ע' שם לפי דרכו לפירש"י. וע' שם שהביא דברי הירושלמי שכתבתי

וכתב דתלמודין לא הקשה מינה משום דמתניתין מיירי בשלא לצורך ע"כ. ובאמת דבר תמוה לפרש קושיית הירושלמי כלל משום האי טעמא וכדכתיבנא. אבל המחזור בפירוש הירושלמי כמו שכתבתי לפי דברי הרמב"ם. (מיהו הרשב"א לטעמי' דשם ד"ה ואימא כתב בפשיטות דאין מקדשין למפרע כשעבר בינתים זמן שאין ראוי לקדש בו עי' שם וא"כ לית לי' דהרמב"ם ואי אפשר לומר כנ"ל).

כתב עוד ותו דאיך אפשר כו' הא אל יחסר המזג כו'. אמר הכותב לא דק כלל ועיקר כי אין ענין סנהדרין וישיבת לשכת הגזית אל קידוש החדשים כלל שהרי מ' שנה עד שלא חרב הבית גלתה סנהדרין כדאיתא פ"ק דע"ז ואלו קדוש החדשים הי' זמן רב אחר החורבן. ועוד הרי מפורש באותה משנה שהוא רק בג' בלבד ואין צריך סנהדרין ונקל הוא שלא יספיקו הב"ד סמוכים לקדש יום שלם. (ואע"ג דקושטא קאי דאיירי שראוהו ביום ל' מ"מ מה שכתב הוא ותו כו' הוא תמוה):

אמר המעתיק שלמה גבריאלי בהרה"ק הרמ"ז זצללה"ה

ע"כ מצאתי בכתי"ק קונטרס המכיל י"ד דפים. ומצאתי

מונה שם נייר קטן בכתי"ק מענין זה ואעתיקו:

על דבר הירושלמי דשיליהי סוכה שהארכתי. מצאתי ביערות דבש (ח"ב סוף דרוש ט' וסוף דרוש י"א) העיר בו ג"כ בזמן הראי' אי אפשר לידע כלל חשבון ברור וגם מה צורך לשמואל הרואה בדבר חושבנא דנמסר לבעלי חשבון (ובאמת חדא קושיא מתורצא בחברתה דכיון דאי אפשר על פי חשבון לדעת כלל אז בזמן הראי' לכך הי' צורך לשמואל הרואה שהוא על פי הנבואה עשה אותה אומנות הגדולה וברור וכמו שהארכתי בס"ד). ותירץ כי ודאי משמור שנטל לא יהי' שונה אף כשיחול בשבועתו יחליפו וזה מצד הדין והסברא (והוא תמוה לחדש דין מסברא שלא נזכר בשום מקום שיצטרך להחליף. וכבר תמהתי כן בקונטריסי על בעל הקונטרס מגילת טענות שאמר כן יעו"ש) רק הרמב"ם כתב דבבית ראשון י"ו יובלות ובבית ב' ח' יובלות ולפי זה ביחד כ"ד יובלות וזהו שמואל הרואה ראה שיהי' כ"ד יובלות לכן תיקן כ"ד משמרות דעכ"פ יטול כל משמור פעם אחת דאלו קבעו כ"ג הי' משמור אחד נוטל ושונה ואם כ"ה לא הי' משמור אחד נוטל כלום ע"כ דבריו. והנה מלבד מה שיש

לתמוה עליו דמה הי' חסר להם תיקון משרע"ה ח"י משמורות או י"ב משמורות דג"כ לא הי' משמור נוטל ושונה. ועוד יש לתמוה דהא מעת תיקון דוד ושמואל מזמנם לא נשאר תו כ"ד יובלות דחשבינן י"ו יובלות בראשון הי' משעה שנכנסו לארץ וכבר עברו איזה יובלות עד זמנם. עוד זאת תמוה ובמחילת כבודו אשתמטתי' גמרא דערכין (דף ל"ב ו"ג) דבבית שני לא הי' כלל נוהג יובלות ודין משמור נוטל ושונה כלל. וכן הוא שם ברמב"ם (בפרק ו' מהלכות שמיטה ויובל ה"ג וה"ח) יעו"ש. וא"כ לא היו כלל כ"ד יובלות להיות כ"ד משמורות נוטלים בשדה אחוזה. אבל הברור בזה כמו שכתבתי לעיל וכמו שכתבתי בפנים קונטריסי בסייעתא דשמיא :

למה שכתבתי בענין חכמת התכונה לדעת רז"ל יעיין במה שכתב הרמ"א ז"ל במחיר יין פסוק איש יהודי בביאור מאמרם נצחו חכמי אור"ה לחכמ"י ומביא מה שכתוב במורה נבוכים (ח"ב פרק י"א) כי עיני התכונה לא נבנו על מופת חותך רק להניח תכונה אחת נאותה למה שנראה מהלוך הכוכבים ושינוייהם ושאפשר שחכם אחר יניח תכונה אחרת. וכמו שאירע לאיש המרעיש המובא ביסוד עולם (מאמר ג) שכל האחרונים היו מודים לו אלו יוכל להשלימו ואפשר שדברי המשיג אמיתים רק ששכלם הי' לואה מהשיג השלמתו. עי' שם באורך דבריו והם מסכימים לדברינו בפנים קונטריסי בסייעתא דשמיא :





נודה לה' שויכנו להוציא לאור את ספר הזכרונות על תרי"ג מצות מהגה"ק רבינו צדוק הכהן וצ"ל מלובלין, אשר אול משוק הספרים ואינו בנמצא כלל, ורבים משתוקקים לשתות בצמא את דבריו הקדושים. לא שנינו מאומה מנוף הספר מן ההוצאה הקודמת וגם את הקדמת המו"ל הראשון הדפסנו ככתבה וכלשונה. סמוכים אנו על הבטחת אותו צדיק הכהן וצוקללה"ה שבירך את כל מי שיסייע להדפסת ולהפצת ספריו שיעשה לו טובה בזה ובכא, ומקוים לה' שתשרה ברכה במעשי ידינו.

המו"ל

ל' זכר עולם

נשמות הקדושים והטהורים שנספו בימי השואה על-ידי הצורר הנאצי ימ"ש

ר' שמואל צבי רומנברג ואשתו רייזל.
ר' יהודה אריה ליב גולומבק ואשתו מלכה, בניהם ובנותיהם:
אברהם שמואל, יחזקאל, שרה-רבקה, מנחה, ויוצאי חלציהם.
ר' אברהם משה פדר ואשתו בינה, בניהם ובנותיהם: דניאל ואשתו מינדל, יוסה ובעלה גדליהו, שרה, צדוק, ויוצאי חלציהם.
ר' משה ורבקה בוימאל.

חיה הינדה ולנר, יעקב ולנר עם אשתו רחל, בנו חיים מאיר, ובנותיו.
יוסף ולנר עם אשתו שרה זיסל, בניהם ובנותיהם.
זאב ולנר, אשתו רבקה ובנם פלמיאל.
דוד לנדוי, אשתו פעריל עם בניהם ובנותיהם.
יצחק דומן, אשתו צביה ושלוש בנותיו.
שמואל זנביל גרטלר עם בנו משה ישעיה.
רחל פשינצה עם בנה עמנואל, בנותיה חנה אדיל ושפרה.
אדיל שינמל עם בנה ישעיה אלעזר ובנותיה חנה ומרים.
צילקה ברונר עם בניה ישעיה וישראל ובנותיה חנה ורחל.
ישעיה יונה פשינצה עם אשתו חנה ובנותיו אסתר ושפרה שנספו ארבעתם ביום אחד במקום השמדה בלויץ.
כל הנשמות מצד המשפחה ז"ל שנפלו על קידוש השם כולם יזכרם א-ל למזבח.

ד' י נ ק ו ם ד מ ם !

לוח - התיקון

עמוד	שורה	סעות	תיקון
בהקדמה	1	הער	העיר
"	16	בהתעוררות	בהתעוררת
עמוד 5	8	מקרה	מקרא
"	25	מוטבח	מובטח
"	28	שהקיץ	בהקיץ
"	3	המינין, חסר עד יין	שמברכים עליו בורא מיני מזונות או רביעית יין
"	17	שלה	שלם
"	29	שביארגום	שביארנום
"	16	שפוטטה	פשוטה
"	5	ותן	וכן
"	14	כיצד כיצד	כיצד
"	6	ופרש	ופרשת
"	26	ויהשב	ויחשב
"	30	לאין	אין
"	24	תילים	תהילים
"	31	וכבשון	וכבשן
"	2	לירולים	לירושלים
"	15	הכרת	בכרת
"	3	הוא	הוי
"	165	דברי בדפוס ויקבעוה כיון לשלחה אלה במגילה הזאת	דברי אלה במגילה הזאת ויעשוה בדפוס ויקבעוה כיון לשלחה בכל
"	17	ראיתי לקרוא	ראיתי אני לקרוא
"	9	וחצי העודפת	וחצי שבוע העודפת
"	31	כי	כן
"	23	תו	תוך
"	29	מדקדקים	מדוקדקים
"	13	שרואהו	שראוהו